بسم الله الرحمن الرحیم

فتاوی مظهریه
پښتو
جلد(۲)

دارالافتاء جامعه
مظهرالعلوم حنفیه
کلی وردګ باډرافغانستان

Scanned with CamScanner

	اجمالی فهرس	
	کتاب الجنائز	۸۰
	کتاب الصوم	۱۳۲
	کتاب الزکوة	۱۹۰
	کتاب الحج	۲۶۴
	کتاب النکاح	۲۷۱
	کتاب الطلاق	۳۳۹
	کتاب الایمان النذور	۳۷۸
	کتاب الحدودوالقصاص	۴۰۳
	تفصیلی فهرس	
	باب صلوة المسافر	۲۰
	دکوچیانو لمونځونه	۲۰
	د مسافردلمانځه په مابین کي داقامت د نیت مسئله	۲۲
	دملازمت یاکاروباردځای څخه هره جمعه کورته راتلل نوقصر	۲۵
	که یوځوک په سفرکی قصدا قصرپریږدی نواعاده	۲۷
	دګناه دپاره د سفرکونکي لمونځ	۲۷

Scanned with CamScanner

	ديوچابنځه دپلارکورته ولاړه سي	۲۸
	دمقيم اقتداء په مسافر پسي	۳۰
	که مسافرپه مقيم امام پسي اقتداء وکړي	۳۱
	بيله نيته " دسفرپه مسافت تللوسره مسافرنه کيدل	۳۲
	که په وطن اقامت کی مثقل ولری	۳۳
	مقيم مقتدي به دمسافرامام ترسلام وروسته قرائت وايي اوکه نه	۳۴
	تروادە وروسته دښځي دپاره دپلارکوروطن اصلي دی اوکه نه	۳۵
	دکوچيانولمونځ سفريانه ده کيا؟	۳۷
	باب الصلوة المريض	۳۹
	يوسړی په لمانځه کي مريض سی نوپاته لمونځ	۳۹
	مريض پر رکوع اوسجده قدرت لري خوداکتريې منع کړي	۴۰
	باب الصلوة الجمعة	۴۱
۲۹۵	د جمعي لمونځ په هغه کليواوقريوکيچی مزروعه ځمکه دشهراووددوی په منځ کی فاصل وی	۴۲
۲۹۶	په صحراکی دجمعی په ماښين جماعت کول	۴۳
	دجمعة المبارکة غسل	۴۴
۲۹۷	دجمعی خطبه يواولمونځ بل ورکړی	۴۸

Scanned with CamScanner

۲۹۸	دجمعی لمونځ په هرموسم کی په تعجیل (تلوارسره کول	۵۰
	دخطبی داوریدلوپه دوران کی درودشریف ویل	۵۱
۲۹۹	دجمعې ترکوم اذان وروسته خرڅول اوراخستل نه دي روا	۵۲
۳۰۰	د جمعې لمونځ په فنا ء دمصرکی	۵۳
	دامام دپاره دخطبې پر وخت لکړه په لاس کې نیول	۵۵
۳۰۱	که سحرائی بازارته راسی نوجمعه	۵۶
۳۰۲	**باب العیدین**	۵۸
	په پاکستان کې له سعودي سره د اخترجوړول مسئله	۵۸
۳۰۳	د ویښتانو او نوکانو کمول دذ والحجی په اولو ورځو	۶۱
۳۰۴	داخترلمونځ په مساجدو کی کول	۶۳
۳۰۵	داخترپه ورځ تعزیه کول	۶۴
	د تکبیرات تشریق حکم	۶۶
۳۰۶	تکبیرات تشریق د کلیو پرخلکو	۶۸
۳۰۷	د کچنی اختر مستحبات	۷۲
۳۰۸	**باب المتفرقات**	۷۴
۳۰۹	په مسجد کې دلما نځه دپاره ځای معلول	۷۴
۳۱۰	د کسوف لمونځ	۷۵

Scanned with CamScanner

۳۱۱	دبټوکوتوسرونه دنرمیوسره	۷۷
۳۱۲	امام به په رکوع اوسجده کی تسبیحات	۷۸
	کتاب الجنائز	۸۰
۳۱۳	**باب مایتعلق بغسل المیت**	۸۱
۳۱۴	که غله اوقطاع الطریق یې قتل اومړکړي	۸۱
۳۱۵	شهید چې څومره خبرې وکړي	۸۲
۳۱۶	کوچنی پیداسی مړشی غسل غواړی	۸۳
۳۱۷	که دمړي دبدن یوڅه حصه پیداسي غسل اولمونځ ورکول	۸۷
	لپوني یاکوچني شهیدته غسل ورکول	۸۸
۳۱۸	د هغه مجاهدغسل چې په خپله اسلحه شهید سي	۸۹
	که موتر یی ووهی نو ایا غسل	۹۰
۳۱۹	که مردة په حالة دحیض اوجنابت نوغسل	۹۱
۳۲۰	کوچنی میت ته دښځواومیته ته دنارینووغسل	۹۳
	مایتعلق بتکفین المیت	۹۴
۳۲۱	پرکفن باندي عطر پاشل	۹۴
۳۲۲	**مایتعلق بالصلوة علی المیت**	۹۵

Scanned with CamScanner

۳۲۳	دښځو دجنازي لمونځ	۹۵
۳۲۴	دجنازی په لمانځه کی مسبوق	۹۶
۳۲۵	دجمعې په ورځ د مړي ځنډ ول دخلکو دډېروالي په نیت	۹۷
۳۲۶	دبالغ لیونی دجنازی په لمانځه کی دمغفرة دعا	۹۸
۳۲۷	په مسجدکی دجنازی لمونځ کول	۱۰۰
۳۲۹	په مکروه وخت کي دجنازې لمونځ کول	۱۰۳
۳۳۰	ډیروجنازوکي کومه جنازه حق داولیت دلما نځه لري	۱۰۵
۳۳۱	که امام دجنازې په لمانځه کي پنځم تکبیر ووایي	۱۰۶
۳۳۲	دجنازی لمونځ دوباره کول	۱۰۷
۳۳۳	دجنازې دلمانځه سلام به په زوره وایي اوکه کرار	۱۰۹
۳۳۴	دجنازې په لمانځه کي په کوم صف کي	۱۱۰
۳۳۵	د اما م الحی په مو جو د ګي کې د بل شخص و میت ته د جنازي لمو نځ	۱۱۰
۳۳۶	**مایتعلق بالقبروالدفن**	۱۱۳
	قبرته ددعاکولوپه وخت مخ پرقبله دریدل اولاسونه پورته کول	۱۱۴
۳۳۷	دقبردلوړوالي مقدار	۱۱۶

Scanned with CamScanner

۳۳۸	په هديره کي بو لي کول	۱۱۷
۳۳۹	د شهيداومړي نقلول د يو ځايه څخه بل ځای ته	۱۱۸
	مړی امانت دفن کول بيرته کشل	۱۲۰
۳۴۰	په قبرکي دمړي دايښوولوطريقه	۱۲۱
۳۴۱	**فصل فی المتفرقات**	۱۲۲
۳۴۲	پرمړي باندي د تلاوت کولو مسئله	۱۲۲
	دفاتحی)تعزيت (دپاره دری ورځی کښينستل اودعاوی کول	۱۲۳
۳۴۳	دکوچنی دقبر سر اوپښوته سورة البقرة	۱۲۶
۳۴۵	په موټر کښی جنازه وړل	۱۲۸
۳۴۶	په اوله درو ورځوکی دمړی دکورنی ميلمستيا	۱۲۸
	دوم واری فاتحه ورکول مکروه دی	۱۳۱
۳۴۷	**کتاب الصوم**	۱۳۲
۳۴۸	دهلک چی بريت راغلی وی نوايا روزه پر فرض ده	۱۳۲
۳۴۹	**باب رؤية الهلال**	۱۳۴
	دعوام خبر مياشت ددرو شپو ده	۱۳۴
۳۵۰	**باب مايفسدالصوم ومالايفسد**	۱۳۶

Scanned with CamScanner

	انهیلر(دساه لنډی ماشین)په روزه کی استعمالول	۱۳۶
۳۵۱	په روژه کی له بڼځي سره په خبروکولوسره انزال	۱۳۷
۳۵۲	په روژه کي دنسوار حکم	۱۳۸
۳۵۳	په روژه کی په خطااوبه تیریدل	۱۴۰
۳۵۴	په روژه کې وینه د بدن څخه کښلو باندی	۱۴۱
۳۵۵	په روژه کې وینه تیریدل	۱۴۲
	په روژه کی په سترګوکی دواءاچول	۱۴۳
۳۵۶	په قئ)باکئ (سره روژه	۱۴۵
۳۵۸	په روزه کي مسواک وهل څنګه ده	۱۴۶
۳۵۹	دنسوارو په بویه ولو سره روزه ماتیږي کیا	۱۴۷
۳۶۰	دروژاتي لپاره دغاشونو کریم استعما لول	۱۴۸
۳۶۱	په روزه کی منی په لاس ایستل	۱۵۰
۳۶۲	**باب قضآءالصوم وکفارته وفدیته**	۱۵۱
۳۶۳	ده بڼځي سره په روژه کي په زوره جماع کول	۱۵۱
۳۶۴	تروخت لمخه روزه ماتول	۱۵۳
	دکفاری روپی ټولی یوه مسکین ته ورکول	۱۵۴
۳۶۵	په روژه کی دنارِوتیرول وغیره	۱۵۵

Scanned with CamScanner

۳۶۶	په روژه کی په مسه کولوسره انزال	۱۵۷
۳۶۷	حاملې ښځي ته دحمل په وخت کي دروژ ي په میاشت کي	۱۵۸
۳۶۸	که څوک په روزه کی له خپلی شځی سره	۱۶۰
۳۶۹	په روژه کي په هیره اوبه وچښلي	۱۶۱
۳۷۰	دسهارد اذان په وخت کی خوراک کول؟	۱۶۲
۳۷۱	که په روزه کی وینه ووینی او روزه وخوري	۱۶۵
۳۷۲	دکفاری روژی یی نیولی په خطاکښی باندی سهارسو	۱۶۶
	ایا سفر په کفارة نیولو کی عذر ده کیا	۱۶۸
۳۷۳	په روژه کی په هیره خورک اوبیا په قصدسره	۱۷۰
	دناجوړی په وجه روژه ماتول	۱۷۲
۳۷۴	**باب صیام التطوع**	۱۷۳
	دشوال اوکچنی اختر ښپړ روژی	۱۷۳
۳۷۵	ایادشوال روزي پیوسته دی	۱۷۵
۳۷۶	**باب التسحروالافطار**	۱۷۷
۳۷۷	د روژه ماتي په وخت اول لمونځ بیاخورک	۱۷۷
۳۷۸	پیشلمی دنیت پر ځای دریژی کنه	۱۸۰
۳۷۹	**باب الاعتکاف**	۱۸۰

Scanned with CamScanner

	دښځي داعتکاف مسئله	۱۸۰
۳۸۰	که دمرض په وجه له اعتکافه وو زي	۱۸۲
۳۸۱	اعتکاف په هغه مسجد کي چه د .د وکانوپرچت وي	۱۸۳
۳۸۲	ایا نفلی اعتکاف په حالت دحیض	۱۸۵
	فصل فی المتفرقات	۱۸۶
۳۸۳	مسافرپه روژه کی کورته راشی	۱۸۶
	مسافرته په روزه نیولو کي اختیار	۱۸۷
۳۸۴	دشیخ فانی تعریف	۱۸۸
۳۸۵	**کتاب الزکوة**	۱۹۰
۳۸۶	**باب وجوب الزکوة**	۱۹۰
	دمهرد زکات مسئله	۱۹۰
۳۸۷	پرنابالغ باندی زکاة سته اوکنه	۱۹۱
۳۸۸	عشر اوزکاة دخرچ شوی میوي په درختوکي	۱۹۳
۳۸۹	د حج په رو پو کي زکا ت؟	۱۹۴
	نصاب څومره ده؟	۱۹۵
۳۹۰	دکوچني په مال کي زکات	۱۹۶

Scanned with CamScanner

	دزکات دپاره قمري کال معتبردی که شمسي	۱۹۸
۳۹۱	دکال په مابین کي پیدا کړی مال دنصاب سره یوځای کول	۲۰۰
	په حرام مال کي دزکات حکم	۲۰۲
۳۹۲	**باب الزکوة فی الذهب والفضة والفلوس الرئجة**	۲۰۴
	باب الزکوة العروض	۲۰۴
	ددوکان اومال تجارت د زکات مسئله	۲۰۴
۳۹۴	په موټر سامانو کی اوسرایو کی دزکاة مسئلة	۲۰۵
۳۹۵	په زکات کی دخرڅولوقیمت معتبردی	۲۱۰
۳۹۶	دګروسوی شی زکات پرچادی	۲۱۱
۳۹۷	**باب الزکوة البقروالغنم**	۲۱۳
۳۹۸	په حیوانانوکی دورنومشترک نصاب اوزکوة	۲۱۳
۳۹۹	**باب العشروالخراج**	۲۱۵
۴۰۰	دلشتي پرغاړه پردرختو باندي د عشرمسئله	۲۱۵
۴۰۱	عشر دغنموچي خرڅ شي په لو کي	۲۱۶
۴۰۲	دغنمودتریشل اونورمصارفو مخکي عشر	۲۱۷
۴۰۳	دعشر اوزکاة تر مابینځ څه فرق سته که یا	۲۱۹

Scanned with CamScanner

۴۰۴	دهغه چادمځکي عشرچي پورونه پرباندي وي	۲۲۱
۴۰۵		
۴۰۶	دکوچني اولېوني دمځکي دحاصل عشر	۲۲۳
۴۰۷	عشر اومصارف د مځکی	۲۲۵
	داجاری په ځمکه کی عشرپرمالک دځمکی ده اوکه پرمستاجرباندی	۲۲۷
۴۰۸	**باب ادءالزکوة**	۲۲۹
۴۰۹	دایزی لوډپه زریعه زکوة اداکول	۲۲۹
۴۱۰	دزکات په نیت روژه ماتی ورکول	۲۳۰
۴۱۱	مسکین ته روپی ورکړي وروسته دزکات نیت وکړي	۲۳۲
۴۱۲	دزکات مال جلا کړي فقیر ته تر ورکولودمخه هلاک سي	۲۳۳
۴۱۳	په هبه ورکولوسره زکاة أداکیږی	۲۳۴
۴۱۴	پوروړي ته دزکات په نیت پور ورپرېښودل	۲۳۶
۴۱۵	وخلګوته دزکوة په نیت روژه مات ورکول	۲۳۷
۴۱۶	زکات پر لازم سي خودی ټول مال خیرات کړي	۲۳۸
۴۱۷	**باب مصارف الزکوة**	۲۴۰
۴۱۸	ورونو اوخو ندو ته د زکات ورکولو مسئله	۲۴۰
۴۱۹	په زکاة ورکولوکي دزوي اودلور داولادفرق نسته	۲۴۲

Scanned with CamScanner

۴۲۰	ناسکه_مور)میږې (ته زکات ورکول څه حکم لري؟	۲۴۳
۴۲۱	خور ته زکات ورکول څه حکم لري	۲۴۴
۴۲۲	**فصل فی الصرف الزکوة فی المدارس**	۲۴۶
	مدرسی ته په کومه طریقه زکات ورکړم	۲۴۶
۴۲۳	دمهتمم دوکالت مسئلة	۲۴۸
۴۲۴	**باب الصدقة الفطر ومصارفها**	۲۵۰
	مسافر به دځان اواولاد دکم ملک دنرخ مطابق سرسایه ورکوی	۲۵۰
۴۲۵	دیوه نفر سرسایه وډیروته ورکول	۲۵۳
	د سرسایي دجنس قیمت اودسرمایه داروخلګو سرسایه	۲۵۴
۴۲۶	د سرسایي ورور اوخورته دورکولو مسئله	۲۵۵
۴۲۷	دروژی دمخه سرسایه ورکول	۲۵۶
۴۲۸	چې څوک په یوه ملک کې وی اوبچیان په بل ملک کې نوسرسایه	۲۵۸
۴۲۹	**فصل فی المتفرقات**	۲۵۹
۴۳۰	پورله زکوة ایستل کیږي	۲۵۹
۴۳۱	وکیل دزکوة روفی خپل زوی یابنځي ته ورکولای شي	۲۶۱
۴۳۲	دوکیل دمعین سړی څخه غیربل چاته زکوة ورکول	۲۶۲

Scanned with CamScanner

۴۳۳	**کتاب الحج**	۲۶۴
۴۳۴	که حج بدل فقیر وکړی نو ایاپه فقیرباندی	۲۶۴
۴۳۵	دزنانه لپاره په حج یا عمره کښي قصر	۲۶۵
	که په چا باندې په عمره کې د حج ورځې راشي	۲۶۸
۴۳۶	که پریوچاباندی حج فرض سی اوویه نه کړی	۲۷۰
۴۳۷	**کتاب النکاح**	۲۷۱
	دیونجلی نکاح کښی دخور نوم	۲۷۱
۴۳۸	فاسق پلار کچنی لور ورکولای سی	۲۷۴
۴۳۹	که بالغه نکاح ردکي نو نکاح باطلیږي	۲۷۵
۴۴۰	**باب المحرمات**	۲۷۷
۴۴۱	د مزیني له لورسره د نکاح مسئله	۲۷۷
۴۴۲	د ما ما نکاح دخوریي اوخورزي له لورسره	۲۷۸
۴۴۳	د اخبني اوخوښني له لورسره نکاح	۲۷۹
	په مسه کولوسره داصولواوفروع حرمة دمصاهرة	۲۸۰
۴۴۴	په عدة کښي نکاح اوحلاله	۲۸۳
	که کونډه طلاقه کړی اولوریی نکاح	۲۸۵

Scanned with CamScanner

۴۴۵	نکاح له معتد ي سره	۲۸۶
۴۴۶	د دپنځوکالو دانجلی مس په شهوت	۲۸۷
۴۴۷	په مسه کولو سره حرمت مصاهرة	۲۸۹
۴۴۸	د منکوحي له وريري اوخورزي سره نکاح	۲۹۱
۴۴۹	**محرمات الرضاع**	۲۹۲
	داخيافي ورورله رضعي وريري سره نکاح	۲۹۳
۴۵۰	په رضاعت سره هم مشری هم کشری خوندی حرامیږی	۲۹۵
۴۵۱	په ثبوت درضاعت کی لابدی ده له شاهدانوځخه	۲۹۶
۴۵۲	کوچنی ته تر څومدی پوري دمور شیدی ورکول	۲۹۷
	دوي شځي دی دواړو دیواوبل معلوم اولادته تی ورکړی	۲۹۹
۴۵۳	یوی شځی چی ولمسی ته او وارته شیدی	۳۰۰
۴۵۴	**باب الاولیاء**	۳۰۲
۴۵۵	هلک اونجلی که چیري دقریبانو دحضور ځخه بغیرنکاح سره وکړی	۳۰۲
۴۵۶	**باب المهر**	۳۰۴
۴۵۷	نعوذ بالله دیوشځی بکارت دزناپه وجه ..نوخاوند	۳۰۴
۴۵۸	که شځه په بدو کی ورکړی بی له مهره نو ولور	۳۰۶

Scanned with CamScanner

۴۵۹	**باب المتفرقات**	۳۱۰
۴۶۰	دزوم څخه د خوښۍ" بارات" لپاره پیسی اخیستل	۳۱۰
۴۶۱	په مراهق سره حلا له	۳۱۳
۴۶۲	ایا شیطان شځه او اولاد لری	۳۱۴
۴۶۳	ماته یی په کوچنی والی کی کوزده کړی اوس غواړم؟	۳۱۵
۴۶۴	که په نکاح کي وکیل دهلک نو م غلط واخیست	۳۱۶
۴۶۵	په مسه کولو دشځی د عمی حرمت مصاهرت	۳۱۷
۴۶۶	سړی دوه ودونه وکړی ایا په قسم کی ده باکری او ثیبی فرق سته کنه	۳۱۹
۴۶۷	دمتعددوزوجانووالاښځی نکاح په جنت کی وغیرها	۳۲۰
۴۶۸	که چیری زوج دوړخی وی اوښځه جنتی وی نوددوي نکاح	۳۲۳
۴۶۹	ده کمی ښځی چه په دنیاکی ده چاسره نکاح نه وی کړل سوی،	۳۲۴
۴۷۰	کم سړی چه په دنیا کی ده څومره ښځوسره حلاله نکاح کړی وی	۳۲۵
۴۷۱	دکتابیه سره نکاح کول	۳۲۵
۴۷۱	دوهم واده اونکاح کول	۳۲۷
۴۷۳	احتیاطی نکـــــاح	۳۲۸
۴۷۴	که ښځه مرتده سی نونکاح ثانی	۳۳۰
۴۷۵	دمسه سوی ښځی دخورسره نکاح	۳۳۱

Scanned with CamScanner

	داکا اووراره چی یومړ وی دهغه بل ښځه په نکاح کول	۳۳۳
	که دومه شځه ونکړی الله پاک به اجر ورکړی	۳۳۵
۴۷۶	ایا دشیطانانو تولد اونکاح سته	۳۳۷
۴۷۷	**کتاب الطلاق**	۳۳۹
۴۷۸	طلاق د خطه په واسطه سره	۳۳۹
۴۷۹	په درواغو طلاق	۳۴۱
۴۸۰	که شځی ته وو وایی چی ته پرما خور یی	۳۴۲
۴۸۱	**باب الطلاق الصریح**	۳۴۳
۴۸۲	غیرمدخول بها؛ته دری طلاقه ورکول	۳۴۳
۴۸۳	که وُرته انت طالق وو وایي نیت یي دثلاثة وي	۳۴۵
۴۸۴	په طلاق کی دطا پرځاي تا ویل	۳۴۶
	په خوله طلا ق ووایي	۳۴۷
۴۸۵	**باب الکنایات**	۳۴۹
۴۸۶	دطلاق مسئله په اشاره	۳۴۹
۴۸۷	که یوچاوویل دټولي دنیاښځي پرطلاقي دي	۳۵۰
۴۸۸	یو سړی ښځي ته و وا یي چی ز ما تا ته حا جت نسته	۳۵۱

Scanned with CamScanner

۴۸۹	په حال دغضب کی وزوجی ته دری واره و ویل چه ولاړه شه	۳۵۲
۴۹۰	که شځی ته وو وایی یو دوه دری نوطلاق	۳۵۴
۴۹۱	**باب تعلیق الطلاق**	۳۵۵
۴۹۲	پرخبرو طلاق معلق کول	۳۵۵
	ایا دغه یمین فور ده که مطلق طلاق ده	۳۵۸
۴۹۳	دطلاق ثلاثه اوکلماتعلیق پرقصه کولوباندی	۳۶۲
۴۹۴	**باب الرجعة**	۳۶۴
۴۹۵	درجوع کولواخیری نیته	۳۶۴
	باب العدة	۳۶۶
۴۹۶	کونډه په عدة کی حج ته تللی سی کیا	۳۶۶
	باب الحضانة	۳۶۸
۴۹۷	حق د حضانة	۳۶۸
۴۹۸	دحضانت بعدکوچنیان نیکه ته سپارل	۳۶۹
۴۹۹	**باب المتفرقات**	۳۷۱
	ده زوج ثانی صرف دخول معتبر ده که انزال هم	۳۷۱

Scanned with CamScanner

۵۰۰	طلاق دمعتوه او مُختَلطَ الکَلَام	۳۷۲
۵۰۱	په طلاق اچه ولو کې شکمن وي	۳۷۳
۵۰۲	ایا اخبار له طلاقه کاذبه طلاق ده کیا	۳۷۵
۵۰۳	له مغلظ طلاق دبج کیدو حیله	۳۷۶
	پلار دنابالغ زوی لطرفه ومږورته طلاق ورکولای سی کیا	۳۷۷
۵۰۴	**کتاب الایمان النذور**	۳۷۸
۵۰۵	په قران کریم سره قسم اخیستل	۳۷۸
	بیله قصده عادتاقسمونه اخیستل	۳۷۹
۵۰۶	دقسم په لفظ سره بی له ذکره دالله قسم اخیستل	۳۸۲
۵۰۷	دډیروقسمودپاره یوه کفاره اداکول	۳۸۵
۵۰۸	قسم دالله په نامه واخیست چې دغه کاربه	۳۸۶
۵۰۹	که دغه فلان کاروسونوزه به خیرات کوم	۳۸۷
۵۱۰	نذر په کمو الفاظو سره کیږي	۳۸۸
۵۱۱	یوسړی قسم واخستی چی نسوار نه کوم	۳۹۰
۵۱۲	په» لااله الاالله «قسم کول	۳۹۱
	په زړه کې مې قسم واخیست چې داکار به نه کوم	۳۹۲
۵۱۳	که دغه فلان کاروسونوزه به خیرات کو م	۳۹۴

Scanned with CamScanner

	د محکم قسم ومنکرته	۳۹۷
۵۱۴	معین نذر چی بدل سی جائزده کی	۳۹۸
	دنذرمعین تغیرهم جائزدی	۳۹۹
۵۱۵	که دورور کورته ولاړم نوپرمابه یومیاست روزی وی	۴۰۱
	کتاب الحدودوالقصاص	۴۰۳
۵۱۶	دقسامة مسئله	۴۰۳
۵۱۷	که موټسیکل په موټر کی دشاخوا دطرفه ووهی	۴۰۴
	مور خپل بچي پرکټ کښیږدی هغه رایله سی اومړسی	۴۰۷
۵۱۸	کفاره قتل په دوشیانو کي راځي	۴۰۹
۵۱۹	په خفه کولو سره دقتل دقصاص مسئله	۴۱۰
۵۲۰	په شریک موټر څوک وژل	۴۱۲
۵۲۱	په حق دقصاص کی دبعضی ورثه ووعفویاکوچنی والی	۴۱۳
۵۲۲	که موټر چپه سی اوسپاري مړ سی نو په موټر وان	۴۱۵
	که یوشځه حمل ولري اوخاوند ونه لری نوحد زنا	۴۱۷
۵۲۳	فدیه او کفاره د قتل خطا ء	۴۱۹
۵۲۴	ددوونابالغه خویندوځخه دیوی هغه بله وژل	۴۲۰
۵۲۵	که د قتل خطا دیة ورته معاف کی نوکفارةوروباندی سته کیا	۴۲۳

Scanned with CamScanner

۵۲۶	باب السرقة	۴۲۵
۵۲۷	دپلار له پیسو څخه غلاکول څنګه دی	۴۲۵

باب صلوة المسافر

دکوچیانو لمونځونه

الاستفتاء کوچیان چې یو علاقې ته ورسژي نو هلته بیا ده ۱۵ شپو نیت وکوي خو په دغه ۱۵ ورځې دوي په یوه ځاي نه تیره وي بلکلي یو سوورځي یو ځای تیره وي مثلا ۱۰ورځي ۵ ورځي بل ځای کي ایا پرداسي طریقه دوي لمونځونه سفریانه کولي سي کنه ځکه ده ۱۵ورځو نیت ته چې اعتبار ده هغه وخت چې په یوه ځای کي به وي

*بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب*

محترمه دغه دوه ځایونه کچیري هر یو جلاجلا ځایونه وو مثلا یو په بل پسي متصل نه وواو یو ده بل حصه نه وه بیا په داسي ځای کي ده اقامت نیت ندی صحیح ځکه ده نیت ده صحت دپاره دا شرط دی چې یو ځای به وي او کچیري دغه دوه ځایونه یو ده بل حصه وه یا یو بل پسي ملحق وو مثلا یو

Scanned with CamScanner

شهر وو دغه دوه ځایونه ده دغه شهر حصي وي او په عرف کي ده دغه شهر په حصه سره پیژندل کیدل بیا په داسي ځایو کي داقامت نیت صحیح دی

کمافی الدرالمختار مع ردالمحتار ج۲ص۱۲۶

قَولُهُ أو كَانَ أحَدُهُمَا تَبَعًا لِلآخَرِ (كَالقَرْيَةِ الَّتِي قَرُبَت مِن المِصرِ بِحَيثُ يَسمَعُ النِّدَاءَ عَلَى مَا يَأتِي فِي الجُمُعَةِ وَفِي البَحرِ لَو كَانَ المَوضِعَانِ مِن مِصرٍ وَاحِدٍ أو قَريَةٍ وَاحِدَةٍ فَإِنَّهَا صَحِيحَةٌ لِأَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ حُكمًا أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَو خَرَجَ إِلَيهِ مُسَافِرًا لَم يَقصُر

وكذافی الفتاوي الهندية ج۱ص۱۴۰

وَلَو نَوَى الإِقَامَةَ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا فِي مَوضِعَينِ فَإِن كَانَ كُلُّ مِنهُمَا أَصلًا بِنَفسِهِ نَحوَ مَكَّةَ وَمِنًى وَالكُوفَةِ وَالحِيرَةِ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا وَإِن كَانَ أَحَدُهُمَا تَبَعًا لِلآخَرِ حَتَّى تَجِبَ الجُمُعَةُ عَلَى سُكَّانِهِ يَصِيرُ مُقِيمًا

وكذافي البدائع الصنائع ج۱ص۹۸

)وَأَمَّا (اتِّحَادُ المَكَانِ :فَالشَّرطُ نِيَّةُ مُدَّةِ الإِقَامَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّ الإِقَامَةَ قَرَارٌ وَالِانتِقَالُ يُضَادُّهُ وَلَا بُدَّ مِن الِانتِقَالِ فِي مَكَانَينِ وَإِذَا عُرِفَ هَذَا فَنَقُولُ :إِذَا نَوَى المُسَافِرُ الإِقَامَةَ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا فِي مَوضِعَينِ فَإِن كَانَ مِصرًا وَاحِدًا أو قَريَةً وَاحِدَةً صَارَ مُقِيمًا؛ لِأَنَّهُمَا مُتَّحِدَانِ حُكمًا، أَلَا يُرَى أَنَّهُ لَو خَرَجَ إِلَيهِ مُسَافِرًا لَم يَقصُر فَقَد وُجِدَ الشَّرطُ وَهُوَ نِيَّةُ كَمَالِ مُدَّةِ الإِقَامَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ فَصَارَ مُقِيمًا وَإِن كَانَا مِصرَينِ نَحوَ مَكَّةَ وَمِنًى أو الكُوفَةِ وَالحِيرَةِ أو قَريَتَينِ، أو أَحَدُهُمَا مِصرٌ وَالآخَرُ قَريَةٌ لَا يَصِيرُ مُقِيمًا؛ لِأَنَّهُمَا مَكَانَانِ مُتَبَايِنَانِ حَقِيقَةً وَحُكمًا، أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَو خَرَجَ إِلَيهِ المُسَافِرُ يَقصُرُ فَلَم يُوجَد الشَّرطُ " وَهُوَ نِيَّةُ الإِقَامَةِ فِي مَوضِعٍ وَاحِدٍ خَمسَةَ عَشَرَ يَومًا

Scanned with CamScanner

وکذاسفر کے مسائل ج۱ص۲۰۹

* کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان مسرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)ھ

د مسافر دلمانځه په مابين کي داقامت د نيت مسئله

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! مسافر چي دلمانځه په مابين کي داقامت نيت وکړي لمونځ به څو رکعاته کوي ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي مسافر چي دلمانځه په مابين کي داقامت نيت وکړي نولمونځ به څلور رکعاته پوره کوي، که يوائي لمونځ کوي او که يې په امام پسي کوي، مګر که مقتدي لاحق وي او دامام دلمانځه تر پوره کولو وروسته داقامت نيت وکړي نو په دغه صورت کي به دوه رکعاته کوي پوره لمونځ به نه کوي

لما في الفتاوى الهندية : ولو نوى المسافر الإقامة في الصلاة في الوقت أتمها منفردا كان أو مقتديا مسبوقا كان أو مدركا فإن كان لاحقا فنوى الإقامة بعد فراغ إمامه لم يتمها بخلاف ما لو نوى الإقامة قبل فراغ الإمام) . ج ١ ص ١٤١ كتاب الصلاة الباب الخامس عشر في صلاة المسافر .

Scanned with CamScanner

وفي الجوهرة النيرة وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِقَامَةَ فِي الصَّلَاةِ أَتَمَّهَا سَوَاءٌ كَانَ مُنْفَرِدًا أَو مُقْتَدِيًا مَسْبُوقًا كَانَ أَو مُدْرِكًا وَقَيَّدَ بِقَوْلِهِ فِي بَلَدٍ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَا تَصِحُّ نِيَّةُ الْإِقَامَةِ فِي الْمَفَازَةِ وَهُوَ الظَّاهِرُ مِن الرِّوَايَةِ) ۱۰ /۸۶(

كذا في الدر المختار على هامش ردالمحتار ج ۱ ص ۵۸۱ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ،

والبحر ج ۲ ص ۲۳۱ كتاب الصلاة باب المسافر(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعامر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ ذوالحجۃ (۱)ھ ق

اغواسوي سړي لمونځ

الاستفتاء اغوا سوي سړی به په لمانځه کی قصر کوي که به تول لمونځ کوی بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب حامدا ومصليا

وبعد محترمه دغه اغواسوی سړی ده هغه غلو تابع دی که هغه مقیم وو بس دی هم مقیم دی پوره لمونځ به کوي کچیری هغه مسافر وو بس دغه اغوا سوی هم مسافر دی

کمافی ردالمحتار ج۲ص۱۳۴

)قَوْلُهُ وَأَسِيرٍ (ذَكَرَ فِي الْمُنْتَقَى أَنَّ الْمُسْلِمَ إذَا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ إن كَانَ مَقْصِدُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَصَرَ وَإِن لَم يَعْلَم سَأَلَهُ فَإِن لَم يُخْبِرْهُ وَكَانَ الْعَدُوُّ مُقِيمًا أَتَمَّ وَإِن كَانَ مُسَافِرًا قَصَرَ؛

وكذافی الحلبي كبيري ص۵۴۱-وكذفی الهندية ج۱ص۱۴۱-وكذافی الحقانية ج۳ص۳۶۸

Scanned with CamScanner

سوال جو شخص اغوا ہوجائے اور اسے کسی دور دراز مقام پر لے جاکر محبوس کردیا جائے تو اس شخص کے لے نماز میں قصر یا اتمام کا کیا حکم ہے الجواب جو شخص اغوا کرکے مسافت شرعی کی مقدار پر لے جایا گیا تو وہ اغوا کرنے والے کا تابع ہے اگر اغواکرنے والا وہاں مقیم ہے تو یہ شخص اتمام کرے گا اور اگر متبوع بھی مسافر ہو تو یہ شخص بھی قصر کرے گا

وکذا سفر کی مسائل ج۔۲ص۔۶۹

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان مسرور،ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ رامضان المبارک (۶)ھق

دملازمت یاکاروباردځای څخه هره جمعه کورته راتلل نوقصر

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب زماکورپه چمن کی دی دخواری دپاره کوئټه له ځم ټوله هفته هلته تیروم په هره جمعه کورته راځم نوهلته زمالمونځ سفریانه دی که پوره" مستفتی حاجی عبدالوحید" ازشرکآءدارالافتاءحضرت عمرفاروق" مجموعة الواتسف

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" که چیری تادملازمت یاکروبارپه ځای کی یوواری دپنځلسوورځودتیرولونیت کړی وی اوبیادی پنځلس ورځی تیری کړی هم وی اوهلته ستا داستوګنی سامان هم وی نوته هلته په کوئټه کی مقیم بلل

Scanned with CamScanner

کیږی اوپوره لمونځ به کوی" اوکه دی پنځلس ورځی هلته نه وی تیری کړی نوته مسافریی سفریانه لمونځ به کوی

کمافی الشامیه ج۱ص۵۵۲= فیقصران نوی الاقامة فی اقل منه ای فی نصف شهرالخ

وهکذافی الهندیة ج۱ص۱۳۹الباب الخامس عشرفی صلوة المسافر

ولایزال حکم السفرحتی ینوی الاقامة فی بلدة اوقریة خمسة عشریوماواکثرکذافی الهدایة

وهکذافی البحرج۲ص۱۳۶= ببقآءالثقل کوطن الاقامة یبقی ببقآءالثقل وان اقام بموضع آخر

وهکذافی فتاوی ج۳ص۴۸= ملازمت یا طلب علم کے سلسلے میں وطن اقامت کا مہم مسئلہ

سوال :کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلہ کے بارے میں کہ جو طلباء واساتذہ دارالاقامۃ میں تنہا علیحدہ مکان میں رہتے ہوں، اور پندرہ شب وروز سے کم قیام کریں،تو وہ مقیم شمار ہونگے یا مسافر جبکہ طلباء تین سال تک زیر تعلیم رہے ہوں، اور اساتذہ ہو سکتا ہے کہ متعدد سال ایک جگہ پر ملازمت کریں؟ بینوا توجروا

المستفتی :نامعلوم ...۱۹۸۷ء/۱۰/۲۷= الجواب :اگر ان طلباء نے ایک دفعہ پندرہ دن اقامت کی نیت کی ہے تو اس کے بعد مقیم شمار ہونگے بشرطیکہ ان کا ضروری سامان بودوباش ان کے پاس ہو}۱{۔ وھوالموفق

والیضاً صفحہ ۷۶ جلدمذکوروطن اقامت کو جنگل سے ہر ہفتہ آنے جانے میں قصر واتمام کا مسئلہ

Scanned with CamScanner

الجواب :آپ اس شہر میں اتمام کیا کریں بشرطیکہ آپ نے کسی وقت اس شہر میں پندرہ دن متواتر رہنے کی نیت کی ہو}! {اور یہ پندرہ دن اسی شہر میں گزارے بھی ہوں ، اس کے بعد جب آپ کام کیلئے جنگل کو جاتے ہیں اور چھ دن گزارتے ہو تو چونکہ جنگل محل اقامت نہیں ہے، لہٰذا آپ جنگل میں قصر کریں گے

وهكذافي فتاوى مفتي محمودج۱۰ص۳۷۱تا۷۳= وهكذافي خيرالفتاوى ج۲ص۶۸۰

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام مفتی عبدالمجید امیر و مفتی عبدالرحمان سرور و مفتی گلاں شاہ شرافت تاریخ۱۴۴۲ رجب المرجب (۵)مق

که یوڅوک په سفرکی قصدا قصرپریږدی نواعاده؟*

*ألاستفتاء؟*که یوڅوک په حال دسفرکی قصدا قصرپریږدی اولمونځ پوره وکړي نوایاپرده دلمانځه اعاده واجبه ده که یا؟*

الفتوی بعون الله تعالی

محترمه دغه سړی ګناه ګاردی په ترک د قصر سره چی قصرواجب، ؤ اوبل دلته تأخیر دواجب یی وکړو چی هغه سلام دی اولمانځه کی یی کراهة تحریمی راغلو نوپردغه کس دلمانځه اعادة واجب ده ځکه هرلمونځ چی له کراهة تحریمی سره ادا سی اعادة یی واجب ده

کما في الدرمختارعلي هامش ردمحتارباب شروط الصلوة ج1ص425سعید

Scanned with CamScanner

وكذا كل صلوة اديت مع كراهة التحريم تجب اعادتها

*وكذا في فتاوي رحيمية ج3ص*51- ورحمانية ج2ص*182 = فتاوي دار العلوم ج4 ص*308 = فتاوي عصرية ص*105= ورسالة مسافر احكام ص*150

كتبه مفتی ابو العامر نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجراب صحیح ،مفتی عبد المجید اسیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ جمادی الثانی (۵)من

دګناه دپاره د سفر کونکي لمونځ

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب : ! كه يوڅوک دګناه کولو دپاره سفرکوي دغه شخص به څلورركعاتي لمونځ دوه ركعاته کوي اوکه څلور ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعِين

اما بعد :محترمه ! په مسئوله صورت کي که يوڅوک دګناه دپاره سفرکوي نودغه شخص به هم څلورركعاتي لمونځ دوه ركعاته کوي

في الهندية : القصر ثابت في حق كل مسافر سفر الطاعة والمعصية في ذلک سواء) . ج ١ ص ١٣٩ كتاب الصلاة الباب الخامس عشر في صلاة المسافر .

Scanned with CamScanner

وفي المحيط البرهاني قال علمائنا رحمهم الله :القصر ثابت في حق كل مسافر سفر الطاعة وسفر المعصية في ذلک سواء.) ۲ /۲۴

كذافي الهداية ج ۱ ص ۱۵۰ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ، والدرالمختارعلى هامش ردالمحتار ج ۱ ص ۵۸۰ كتاب الصلاة باب صلام المسافر(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۲۰)مق

دیوچانښځه دپلار کورته ولاړه سي

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب! كه ديوچانښځه دپلار كورته ولاړه سي دپنځلسو)۱۵ (ياترپنځلسود ډشيرو شپو نيت وکړي اوس كه په دغه وخت كي دغه ميړه اوزوج هلته ددغه ښځي دپلارکورته ورسي نومقيم دی اوكه مسافر ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد:محترمه! كه دښځي دپلار دكورځای ددغه شخص اوزوج دځای څخه دسفر په اندازه نه و ليري اويادده وطن اصلي وي اوياده دپنځلسو يادډيرو شپونيت پكښي وکړي نودغه زوج مقيم ده پوره لمونځ به كوي ، اوكه داسي نه وي نوبيامسافرده سفريانه لمونځ به كوي ځكه دغه ځای نه ددغه زوج

Scanned with CamScanner

اومیږه دپاره وطن اصلي ده اونه وطن داقامت ده اونه دغه شخص دښځي تابع ده

لمافي الجوهرة النيرة على مختصر القدوري(اشْتِرَاطُ النِيَةِ إنَمَا هُوَ فِي حَقِ مَن هُوَ أصلٌ بِنَفسِهِ أمَا فِي حَقِ مَن هُوَ تَبَعٌ لِغَيرِهِ كَالعَبدِ فَإنَهُ يَصِيرُ مُقِيمًا بِنِيَةِ المَولَى. وَالمَرأةِ بِنِيَةِ الزَوجِ إذَا كَانَت قد قَبَضَت المَهرَ المُعَجَلَ وَكَذَا الجُندِيُ مَعَ السُلطَانِ ج ۱ (ص ۸۶ **(وفي الهندية : وإذا دخل المسافر مصره أتم الصلاة وإن لم ينو الإقامة فيه سواء دخله بنية الاختيار أو دخله لقضاء الحاجة) . ج ۱ ص ۱۴۲ كتاب الصلاة الباب الخامس عشر في صلاة المسافر ، كذافي الهداية ج ۱ ص ۱۵۰ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ، ومراقي الفلاح مع الطحطاوي ص ۳۴۶ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر (**

وفي الهداية : ولا يزال على حكم السفر حتى ينوي الإقامة في بلدة أو قرية خمسة عشر يوما أو أكثر وإن نوى أقل من ذلك قصر) . ج ۱ ص ۱۴۹ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ، كذافي مجمع الانهر ج ۱ ص ۲۴۰ كتاب الصلاة باب المسافر ، ومراقي الفلاح مع الطحطاوي ص ۳۴۶ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الثانی (۲۰)مق

دمقیم اقتداء په مسافر پسي

Scanned with CamScanner

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب : ! دمقيم شخص اقتداء په مسافرامام پسي صحيح ده اوكه نه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد :محترمه ! په ټولولمونځونوكي دمقيم شخص اقتداء په مسافرامام پسي صحيح ده كه قضائي وي اوكه وختي وي اودهروخت چي وي خو كه څلورركعاتي لمونځ وي نو چي مسا فر امام پردوه ركعاته باندي سلام وګرځوي نو دغه مقيم مقتدي به ولاړسي اويوازي به خپل پاته لمونځ ببله قرائت څخه پوره كړي په اخيرو دوركعتوكي به قرائت نه وايي پراصح قول باندي

لمافي الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار : وصح اقتداء المقيم بالمسافرفي الوقت وبعده فإذا قام المقيم إلى الإتمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو في الأصح لأنه كاللاحق) . ج ۱ ص ۵۸۴ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر ، كذافي البحر ج ۲ ص ۲۳۷ / ۲۳۸ كتاب الصلاة باب المسافر ، ومجمع الانهر ج ۱ ص ۲۴۲ كتاب الصلاة باب المسافر (

Scanned with CamScanner

و في درر الحكام شرح غرر الأحكام ثُمَّ إنَّ المُقِيمَ المُقْتَدِي بِالمُسَافِرِ إذَا قَامَ إلَى الإتمَامِ لَا يَقْرَأُ فِي الأصَحِّ؛ لِأنَّهُ كَاللَّاحِقِ حَيْثُ أدْرَكَ أوَّلَ صَلَاتِهِ مَعَ الإمَامِ وَفَرْضُ القِرَاءَةِ صَارَ مُؤَدًّى بِقِرَاءَةِ إمَامِهِ (135 /1) كذافي الهندية) ج ۱ ص ۱۴۲

مرتب قاضی مولوی سید آغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۲۰)ھق

كه مسافرپه مقيم امام پسي اقتداء وكړي

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب!

كه مسافرپه څلورركعاتي لمانځه كي په مقيم امام پسي اقتداء وكړي اوددغه مقيم امام څخه اوله ناسته پاته سي ددغه مسافرمقتدي لمونځ صحيح سو اوكه نه ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اِله وَاَصْحَابِه اَجمعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت كي ددغه مسافرلمونځ صحيح دى نه فاسديږي ځكه دامام دمتابعت په وجه ددغه مسافرمقتدي په باره كي هم اوله ناسته واجب ګرځي فرض نه ده

لمافي ردالمحتار : وتصير القعدة الأولى واجبة في حق المقتدي المسافر أيضا، حتى لو تركها الإمام ولو عامدا وتابعه المسافر لا تفسد صلاته على ما عليه الفتوى) . ج ۱ ص ۵۸۴ كتاب

Scanned with CamScanner

الصلاة باب صلاة المسافر ، كذافي البحر ج ۲ ص ۲۳۶ كتاب الصلاة باب المسافر ،

والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۳۴۷ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الثانی(۸)هق

بیله نیته " دسفر په مسافت تللوسره مسافر نه کیدل

الاستفتاء۲۰ محترم مولوی صاحب که سړی بلانیته دی سفر یوځای ته ولاړسی اوبیا له هغه ځایه وبل ځی ته ولاړسی مثلا تر درو ورځوتر مزل زیات مزل وکړی نووس به لمونځ سفریانه کوی اوکه پوره

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مسئوله صورت کی به لمونځ پوره کوی بی له نیته ده سفر که هر څونه مزل وکړی اعتبار نه لری

کمافی در مع ردالمحتارج۲ص۱۲۲ شامله– ومن طاف الدنيا بلا قصد لم يقصر (قوله بلا قصد) بأن قصد بلدة بينه و بينها يومان الإقامة بها فلما بلغها بدا له أن يذهب إلى بلدة بينه و بينها يومان و هلم جرا.

كذافي البدائع ج۱ ص۹۴

لانَ السَّيْرَ قد يكونُ سَفَرًا وقد لَا يكونُ: لأنَ الإنسانَ قد يخرُجُ من مصرِهِ إلى موضعٍ لإصلاحِ الضَيعَةِ ثم تبدُو لَهُ حاجةٌ أخرَى إلى المُجاوَزَةِ عنهُ إلى موضعٍ آخرَ ليس بينهُما مُدةُ سفرٍ ثم وثم إلى أن يقطعَ مسافةً بعيدةً أكثرَ من مُدةِ السفرِ لا لقصدِ السفرِ فلا بُدَ من النيةِ للتمييزِ، والمُعتبرُ في النيةِ هو نيةُ

كذافی فتاوی حقانیه ج۳ ص۳۶۶

Scanned with CamScanner

کتبه مولوی محمدیاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۳۰)مق

که په وطن اقامت کی مثقل ولری؟

الاستفتاء؟ موږ په غزنی کی په میاستو میاستو اطاقی هوسیږو اوپه غزنی کی مونیت داقامت هم کړی ده اوس که موږ خپل کورته چی شاه جوی ده او وطن اصلی هم ده ولاړسو اوبیرته غزنی ته اوطاق ته راسو نو بیا به نوي نیت داقامت که وو کیا؟

الفتوی بعون الله تعالی،

محترمه وروره کچیرته په غزنی کی تاسوسره داوسیدلوپه ځای کی دضرورة سامان موجود وی اوتاسو کورته راسی چی هغه سامان مو داوسیدلو په ځای کی پري یشي وی په بل عبارة درون بار مو پریشي وی اوپه دی اراده چی بیرته به غزنی ته ورته راځو او اول ځل موهلته نیت د ۱۵ورځونیت هم کړی وی نوتاسوچی هلته ولاړسی تاسومقیمان په اول نیت سره نوی نیت داقامت نه غواړی نوغزنی ته په رسیدلو سره به تاسولمونځ پوره کوی

کماقال العلامة ابن نجیم رح فی البحر،ج2ص136باب صلوة المسافر:کوطن الإقامة یبقي یبقي الثقل وان اقام بموضع آخر؛ والبدائع ج1ص280باب صلوة المسافروینتقض بالسفر ایضا لان توطنه في هذالمقام لیس للقرار ولکن لحاجة فاذا سافرمنه یستدل به علي قضاء حاجته

Scanned with CamScanner

فصارمعرضا عن التوطن به فصارناقضا له دلالة.وكذافي فتاوي فريدية ج3ص 63واحسن الفتاوي ج3ص 369وفتاوي حقانية ج3ص 91

كتبه مفتی ابو انعام حبیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوبـــــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ ربیع الاول(۲)مق

مقيم مقتدي به دمسافرامام ترسلام وروسته قرائت وايې اوكه نه

الاستفتاء : مولوی صاحب مسافرامام چي پردوه ركعاته سلام ورګړځوي اومقيم مقتدي ولاړسي نودغه مقم مقتدي به په دغه پاته دوه ركعاته كي قرائت وايې اوكه نه بينوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت كى مسافرامام چي پردوه ركعاته سلام ورګړځوي اومقيم مقتدي ولاړسي نو ډيرصحيح قول دادى چي دغه مقيم مقتدي به په دغه پاته لمانځه كي قرائت نه وايې ځكه دى لا حق ده

لمافي الهداية وإن صلى المسافر بالمقيمين ركعتين سلم وأتم المقيمون صلاتهم " لأن المقتدي التزم الموافقة في الركعتين فينفرد في الباقي كالمسبوق إلا أنه لا يقرأ في الأصح لأنه مقتد تحريمة لا فعلا والفرض صار مؤدى فيتركها احتياطا ج ۱ ص ۱۴۹ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر

Scanned with CamScanner

و في درر الحكام شرح غرر الأحكام ثُمَّ إنَّ المُقِيمَ المُقْتَدِي بِالمُسَافِرِ إذَا قَامَ إلَى الإتمَامِ لَا يَقْرَأُ فِي الأصَحِّ؛ لِأنَّهُ كَاللَّاحِقِ حَيْثُ أدْرَكَ أوَّلَ صَلَاتِهِ مَعَ الإمَامِ وَفَرْضُ القِرَاءَةِ صَارَ مُؤَدًّى بِقِرَاءَةِ إمَامِهِ (1/ 135)

كذافي الجوهرة النيرة (. ج) ١ (ص) ٨٧ (و فتا وي الهندية) .: ج ١ ص ١٤٢ كتاب الصلاة الباب الخامس عشر في صلاة المسافر . ، والبحر ج ٢ ص ٢٣٨ كتاب الصلاة باب المسافر

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱صفر المظفر(۱۱)هق

تروادہ وروستہ دښځي دپارہ دپلار کوروطن اصلي دی اوکه نه

الاستفتاءالسلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوی صاحب :

چي يوه ښځه دمېړه دکوره څخه دپلار کره ولاړه سي هلته به داپه لمانځه کي قصرکوي اوکه اتمام؟په داسي حال کي چي مسافت دسفر يې هم پوره وي -اوهلته يې نيت داقامت) دپنځلسو)۱۵(شپو يازياتو (هم نوي کړي : بينوا توجروا المستفتي .محمدرسول

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِه وَاصْحَابِه اَجْمَعِين.

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه په مسئوله صورت کی دغه دپلار کور اوس ددغی ښځي وطن اصلي نه بلل کيږي که دغه ښځه دخاوندپه اجازه دپلارکورته ولاړه سی اوهلته دپنځلسو شپوکم نيت وکړی نوپوره لمونځ به نه کوي ځکه ښځه داقامت په نيت کي دخاوند تابع ده ، نوسفريانه لمونځ به کوي يعنی قصربه کوی

لما فی مختصر القدوري) ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول لم يتم الصلاة ص ۳۸ (لمافي الهداية : ومن كان له وطن فانتقل عنه واستوطن غيره ثم سافر فدخل وطنه الأول قصر لأنه لم يبق وطنا له) . ج ۱ ص ۱۵۰ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر . كذافي البحر ج ۲ ص ۲۳۹ كتاب الصلاة باب المسافر . وشرح المنية ص ۵۴۴ كتاب الصلاة فصل المسافر(

وفي ملتقى الابحرعلى هامش مجمع الانهر : ولايزال على حكم السفرحتى يدخل وطنه أو ينوي مدة الإقامة ببلد آخر أو قرية وهي خمسة عشر يوما أو أكثر) . ج ۱ ص ۲۴۰ كتاب الصلاة باب المسافر . كذافي الهداية ج ۱ ص ۱۴۹ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر . والهندية ج ۱ ص ۱۳۹ كتاب الصلاة الباب الخامس عشر في صلاة المسافر(

Scanned with CamScanner

وفي الدرالمختار على هامش ردالمحتار : والمعتبر نية المتبوع لانه الاصل لا التابع كامرأة .

)ج ۱ ص ۵۸۷ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر مطلب في الوطن الاصلي ووطن الاقامة ،

كذافي الهندية ج ۱ ص ۱۴۱ كتاب الصلاة الباب الخامس عشر في صلاة المسافر ، ومراقي

الفلاح ص ۳۴۵ كتاب الصلاة باب صلاة المسافر(مرتب قاضی مولوی سید اغا حنفر الله :الجواب صحیح .مفتی تقیب الله ابو انعام ومفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ ذی القعده ۱۳)ملتقی

دکوچیانولمونځ سفریانه ده کیا؟

الإســـتفتاء؟محترم مفتي صاحب کوچیان به څنګه لمونځ کوي سفریانه اوکه داقامت ؟مستفتی محمدولی محمود

الفتوى بعـــون الله تعالي

محترمه وروره :داچه که کوچیان پریوه ځاي باندي واړول چه دهغه ځاي اوبه او واشه ددوي دپاره کافی وه اونیت ئی دپنځلسو شپو وکی چه داپنځلس شپی به مور دلته تیرؤ۔ نو دوي مقمین بلل کیږي لمنځونه به پوره کوي خوکله چی بیاددی ځایه باریدل بل ځای ته تلل اوترهغه ځایه پوري اندازه دسفر وه نو بیامسافرین دی لمنځونه به سفریانه کوی ترڅو چه هغه مقصود ځای ته رسیږی هرکله چی هغه ځای ته ورسیده اونیت داقامت ئې په هغه ځای کی وکی نوبیامقمین دی لمونځونه به پوره کوي

Scanned with CamScanner

كمافي نوازل ص111؛ اهل الاخبية هم اهل الكلاء يطوفون في المفازة فالاصح انهم مقيمون اذا نزلوا في موضع يكفيهم الماء والكلاء في ذالک المرة فاذا ارتحلوا من موضع وقصدوا الي موضع آخر وهومدة السفر صاروا مسافرين

وكذا في الدرمخت بهامش الرد محت ج1ص 583 رشيدية- بخلاف اهل الاخبية كعرب وتركمان نووها في المفازة فإنها تصح في الأصح وبه يفتي اذا كان عندهم من الماء والكلاء مايكفيهم مدتها لان الإقامة اصل الا اذا قصدوا موضعا بينهما مدة السفر فيقصرون ان نووا سفرا والا لا الخ

وكذا في البدائع ج1ص272؛ والاصح انهم مقيمون لان عادتهم الإقامة في المفازة

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعاصم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

باب الصلوة المريض

يوسړی په لمانځه کي مريض سی نوپاته لمونځ

الاستفتاء محترم مفتي صاحب که يوسړی په لمانځه کي مريض سی نوپاته لمونځ به څرنګه پوره کوي

الجواب بعون الله

Scanned with CamScanner

محترمه پاته لمونځ چی څرنګه یه قدرت وی مثلا که په ناسته وي اوکه په اشاره وي پوره دي کړي بیرته له سره اعاده نه غواړی

كمافي درمختار مع ردالمحتار ج۲ ص۱۰۰

وَلَو عَرَضَ لَهُ مَرَضٌ فِي صَلَاتِهِ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ (عَلَى المُعتَمَدِ قولُهُ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ (أي وَلَو قَاعِدًا مُوطِنًا أو مُستَلقِيًا.

)قولُهُ عَلَى المُعتَمَدِ (وَعَن الإِمَامِ أَنَّهُ يَستَقبِلُ لِأَنَّ تَحرِيمَتَهُ انعَقَدَت مُوجِبَةً لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَلَا تَجُوزُ بِالإِيمَاءِ .قَالَ فِي النَّهرِ :وَالصَّحِيحُ المَشهُورُ هُوَ الأَوَّلُ لِأَنَّ بِنَاءَ الضَّعِيفِ عَلَى القَوِيِّ أَولَى مِن الإِتيَانِ بِالكُلِّ ضَعِيفًا

البحرالرائق ج۲ ص۱۲۶

قولُهُ وَلَو مَرِضَ فِي صَلَاتِهِ يُتِمُّ بِمَا قَدَرَ (يَعنِي قَاعِدًا يَركَعُ وَيَسجُدُ أَو مُومِئًا إِن تَعَذَّرَ أَو مُستَلقِيًا إِن لَم يَقدِر لِأَنَّهُ بِنَاءُ الأَدنَى عَلَى الأَعلَى فَصَارَ كَالاقتِدَاءِ وَهَذَا هُوَ المَشهُورُ وَعَن أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ إِذَا صَارَ إِلَى حَالَةِ الإِيمَاءِ يَستَقبِلُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ تَحرِيمَتَهُ انعَقَدَت مُوجِبَةً لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَلَا تَجُوزُ بِدُونِهِمَا وَوَجهُ المَشهُورِ أَنَّهُ إِذَا بَنَى كَانَ بَعضُ الصَّلَاةِ كَامِلًا وَبَعضُهَا نَاقِصًا وَإِذَا استَقبَلَ كَانَت كُلُّهَا نَاقِصَةً فَلَأَن يُؤَدِّيَ بَعضَهَا كَامِلًا أَولَى وَهُوَ الصَّحِيحُ

العناية ج۲ ص۶

)وَإِن صَلَّى الصَّحِيحُ بَعضَ صَلَاتِهِ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ مَرَضٌ يُتِمُّهَا قَاعِدًا يَركَعُ وَيَسجُدُ أَو يُومِئُ إِن لَم يَقدِر أَو مُستَلقِيًا إِن لَم يَقدِر (: لِأَنَّهُ بِنَاءُ الأَدنَى عَلَى الأَعلَى فَصَارَ كَالاقتِدَاءِ

Scanned with CamScanner

کتبه مولوی محمدیاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ ۱۴۴۲ رجب المرجب (۲۰)هق

مریض پر رکوع اوسجده قدرت لري خوډاکټريې منع کړي

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب : كه يومريض پررکوع اوسجده باندي قدرت لري خوډاکټرورته ووايي چي تاته دغه رکوع ياسجده تاوان کوي ته به په اشاره سره لمونځ کوئ نودغه شخص ته په اشاره سره لمونځ کول روادي اوکه

الفتوى بعون الله تعالى : نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد : محترمه په مسئوله صورت کي که دغه ډاکټر اوطبيب مسلمان او حا ذق اوپوه وي کافريافاسق نه وي نودغه انسان ته په اشاره سره لمونځ کول روادي اوکه دغه ډاکټر او طبيب ناپوه وي اويا فاسق او کافروي نوبياددە دقول په وجه په اشاره سره لمونځ کول نه دي روا، البته که دمريض دخپل تجربې په سبب غالب ګمان داسي چي که ددغه ډاکټردخبري مخالفت وکړم نوماته به تاوان وکړي نوبيا ددغه خپل تجربې په سبب په اشاره لمونځ ورته روا دی که څه هم ډاکټرفاسق ياکافروي

لما في في الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار) : من تعذر عليه القيام (أي كله) لمرض (حقيقي) ... أو (حكمي بأن) خاف زيادته أو بطء برئه بقيامه أو دوران رأسه .

Scanned with CamScanner

وفي ردالمحتار) : قوله خاف (أي غلب على ظنه بتجربة سابقة أو إخبار طبيب مسلم حاذق) .ج ۱ ص ۵۵۹ كتاب الصلاة باب صلاة المريض ، كذافي مراقي الفلاح ص ۳۵۰ باب صلاة المريض ، والطحطاوي على الدرالمختار ج ۱ ص ۳۱۸ باب صلاة المريض(

وفي فقه العبادات أو خاف زيادة المرض، أو بطء البرء، بغلبة الظن أو بإخبار طبيب مسلم حاذق صلى قاعداً بركوع وسجود .لما روى عمران بن الحصين رضي الله عنه قال :كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال) :صلِ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) ص120 :.الفصل الثاني صلا ة المريض(مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعامر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۲۴)ھ

باب الصلوة الجمعة

د جمعي لمونځ په هغه کليواوقريوکيچی مزروعه ځمکه دشهراوددوی په منځ کی فاصل وی

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب زمونږ کلي اوقريه و هغه بازار اوشهرته نزدي ده چي دجمعي لمونځ کي کيږي خو مزروعه مځکه اوباغونه يي په مابين کي فاصل واقع شوي دي اوس پوشتنه

Scanned with CamScanner

داده چي دغه مزورعه مځکه اوباغونه ما نع دجمعي دلما نځه کيږی اوکه یا؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اِله وَاَصحَابِه اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی د بازار اومصرجا مع ته نزدی کلي چي شرعا له توابع اوفناء : دمصره اوشهره بلل کيږي :چي مزروعه مځکه فاصله واقع شی دغه مزورعه مځکه اوباغونه ما نع دجمعي دلما نځه نه کرزی دجمعي لمونځ په داسي کليو اوقريو چي شرعا له توابع اوفناء : دمصره اوشهره بلل کيږي کی صحيح : اوجائزده که څه هم مزورعه مځکه اوباغونه يي په ما بين کي وي

لما في ردالمحتار .أَنَّهَا تَصِحُّ إقَامَتُهَا فِي الفِنَاءِ وَلَو مُنفَصِلًا بِمَزَارِعَ فَإِذَا صَحَّت فِي الفِنَاءِ لِأَنَّهُ مُلحَقٌ بِالمِصرِ يَجِبُ عَلَى مَن كَانَ فِيهِ أَن يُصَلِّيَهَا لِأَنَّهُ مِن أَهلِ المِصرِ كَمَا يُعلَمُ مِن تَعلِيلِ البُرهَانِ وَاَللَّهُ المُوَفِّقُ ج) ۱ (ص) ۶۰۲ . (مكتبة رشيدية كوئته.

لما فيكتاب النوازل جلد ۵ ص ۱۰۹ (بخلاف الجمعة فتصح إقامتها في الفناء ولو منفصلا بمزارع؛ لأن الجمعة من مصالح البلد.) شامی ۲،۶۰۰ زكريا(

عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال :الجمعة على من أواه المراح، وفي رواية عن إبراهيم قال :تؤتي الجمعة من فرسخين.) المصنف لابن أبي شيبة ۴،۴۹

Scanned with CamScanner

رقم :۵۱۱۳-۵۱۱۴، المجلس العلمي، الفقه الإسلامي وأدلته ۲،۲۴۰ سهارنپور (فقط والله تعالیٰ اعلم

کتبہ :احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۹،۲،۱۴۱۵ھ = الجواب صحیح :شبیر احمد عفا اللہ عنہ

وفی) رد المحتار) (بِخِلَافِ الْجُمُعَةِ فَتَصِحُّ إقَامَتُهَا فِي الْفِنَاءِ وَلَو مُنْفَصِلًا بِمَزَارِعَ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مِن مَصَالِحِ الْبَلَدِ بِخِلَافِ السَّفَرِ كَمَا حَقَّقَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَتِهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهَا، ج ۲ (ص ۱۲۱(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲شعبان (۱۵)ھ

په صحراکی دجمعی په ماپښین جماعت کول

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب په صحراکی دجمعی په ماپښین جماعت کول صحیح دی که یا

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" په صحراکی دجمعی په ماپښین جماعت کول صحیح دی ځکه پرصحراوالاجمعه نسته" نوبایددوی دماپښین لمونځ په جماعت سره وکړی ۱۲

کمافی ردالمحتارعلی الدرالمختارج۳ص۳۳زکریا" باب الجمعة" مطلب فی شروط وجوب الجمعة

وفي المعراج عن المجتبى من لا تجب عليهم الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر بجماعة)

Scanned with CamScanner

وهكذافى الهندية ج۱ص۱۴۵

ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة

وهكذافى فتاوى محموديه ج۱۲ص۲۶۱ جبريل

اور گاؤں کے لوگ اگر جمعہ پڑھنے کو شہر میں حاضر نہ ہوں تو ان کو ظہر کی نماز باجماعت پڑھنی چاہئے۔۳ کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں اگر شہر میں آجاتے تو جمعہ فرض ہو جاتا

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاں شاہ شرافت تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۱۹)ھق

دجمعة المباركة غسل

الاستفتاء *كچيري شخص دجمعرات په ورځ غسل وكړي*

يا دجمعي په ورځ غسل وكړي خوبيا بي اودسه شي بيا اودس وكړي ايا دغه غسل په سنت غسل كښي دريږي كنه بينوا توجروه

الافتاء بعون الله حامدا ومصليا

*محترمه دغه مسئله اختلافي ده امام ابويوسف رح وايي دلمانځه لپاره غسل كول سنت نو كچيري دجمعرات په ورځ غسل وكړي په دغه غسل لمونځ هم وكړي دسنت غسل ثواب وركول كيږي اوكه بي اودسي مابين كي راشي بيا سنت غسل ثواب نشته اوامام حسن وايي دورځي لپاره غسل سنت ده كه دجمعرات په ورځ

Scanned with CamScanner

غسل وکړي بيا دجمعي لمونځ په وکړي دسنت غسل ثواب يه نشته ځکه دورځي دپاره سنت ده اوکه دجمعی په ورځ غسل وکړي بياکه بي اودسه شي بيابل اودس وکړي هم دجمعي دسنت غسل ثواب ورکول کيږي خلاصه داچي امام ابو يوسف رح وايی چي دجمعي لمونځ په غسل کول سنت ده عام تردي چي که يه دجمعرات په ورځ غسل کړی وي او که دجمعي اوامام حسن وايی چي دجمعي په ورځ غسل سنت ده بياکه په دغه غسل لمونځ نه وشي هم ثواب يه دسنت غسل ده اوراجح قول دامام ابويوسف رحمة الله عليه ده*

كما في الهندية ج1 ص۱۱۶

وغسل يوم الجمعة للصلاة وهو الصحيح. كذا في الهداية حتى لو اغتسل بعد الفجر ثم أحدث وصلى الجمعة بالوضوء أو اغتسل بعد الجمعة لا يكون مستنا. في الكافي لو اغتسل قبل الصبح وصلى به الجمعة نال فضل الغسل عند أبي يوسف وعند أبي الحسن لا. كذا في فتح القدير

وكذا في الدر المختار ج۱ ص۱۶۸

وسن لصلاة جمعة و) لصلاة عيد هو الصحيح كما في غرر الأذكار وغيره

وقال خاتم المحققين في رد المحتار ج۱ ص۱۶۹

Scanned with CamScanner

*قوله: هو الصحيح) أي كونه للصلاة هو الصحيح، وهو ظاهر الرواية. ابن كمال: وهو قول أبي يوسف. وقال الحسن بن زياد: إنه لليوم، ونسب إلى محمد والخلاف المذكور جار في غسل العيد أيضا كما في القهستاني عن التحفة، وأثر الخلاف فيمن لا جمعة عليه لو اغتسل وفيمن أحدث بعد الغسل وصلى بالوضوء نال الفضل عند الحسن لا عند الثاني. قال في الكافي: وكذا فيمن اغتسل قبل الفجر وصلى به ينال عند الثاني لا عند الحسن؛ لأنه اشتراط إيقاعه فيه إظهارا لشرفه ومزيد اختصاصه عن غيره كما في النهر، قيل وفيمن اغتسل قبل الغروب. واستظهر في البحر ما ذكره الشارح عن الخانية من أنه لا يعتبر إجماعا؛ لأن سبب مشروعيته دفع حصول الأذى من الرائحة عند الاجتماع والحسن وإن قال هو لليوم، لكن بشرط تقدمه على الصلاة، ولا يضر تخلل الحدث بينه وبين الغسل عنده. وعند أبي يوسف يضر. اهـ. ولسيدي عبد الغني النابلسي هنا بحث نفيس ذكره في شرح هداية ابن العماد. حاصله أنهم صرحوا بأن هذه الاغتسالات الأربعة للنظافة لا للطهارة مع أنه لو تخلل الحدث تزداد النظافة بالوضوء ثانيا، ولئن كانت للطهارة أيضا فهي حاصلة بالوضوء ثانيا مع بقاء النظافة فالأولى عندي الإجزاء وإن تخلل الحدث؛ لأن مقتضى الأحاديث الواردة في ذلك طلب حصول النظافة فقط. اهـ. أقول: ويؤيده طلب التبكير للصلاة، وهو في الساعة الأولى أفضل

Scanned with CamScanner

وهي إلى طلوع الشمس، فربما يعسر مع ذلك بقاء الوضوء إلى وقت الصلاة ولا سيما في أطول الأيام، وإعادة الغسل أعسر – {وما جعل عليكم في الدين من حرج} الحج: 78]وربما أداه ذلك إلى أن يصلي حاقنا وهو حرام، ويؤيده أيضا ما في المعراج: لو اغتسل يوم الخميس أو ليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة اه۔(قوله: كما في غرر الأذكار) هو شرح درر البحار المؤلف في مذاهب الأئمة الأربعة الكبار ومذاهب الصاحبين على طريقة مجمع البحرين مع غاية الإيجاز والاختصار للعلامة القونوي الحنفي، وقد ذكر في آخره، أنه ألفه في نحو شهر ونصف سنة (746) وعندي شرح عليه للعلامة محمد الشهير بالشيخ البخاري سماه غرر الأفكار، وعليه شرح للعلامة قاسم قطلوبغا تلميذ ابن الهمام ولعله الذي نقل عنه الشارح*

*قوله: وغيره كالهداية وصدر الشريعة والدرر وشروح المجمع والزيلعي *

وكذا في مراقي الفلاح ص۱۷*

لو اغتسل يوم الخميس اوليلة الجمعة استن بالسنة لحصول المقصود وهو قطع الرائحة

وكذا في فتاوى محموديه ج۸ص۳۵۸*

اگر شب جمعہ اور شب عید میں غسل کرلیا جائے تب بھی کافی ہے کہ اصل مقصود قطع رائحہ ہے

وكذا في جامع الفتاوى ج۳ ص۳۹۱*

Scanned with CamScanner

کتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۹)هق

دجمعی خطبه یواولمونځ بل ورکړی

الاستفتآء؟ محترمومفتیانو ددی مسءلی جواب راکړی که چیری دجمعی خطبه یونفر اولمونځ بل نفرورکوی داڅنګه دی جواب سره دحوالی مستفتی ازلجنة المفتیین لتحقیق مسآئل الدین

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه؛ خطبه اودجمعی لمونځ پرمنزله دشئ واحددی ځکه داشرط اومشروط دی نوبهتره داده چی دواړه یوسړی سرته ورسوی لیکن که یوسړی خطبه ووایه اوبل لمونځ ورکړی نوداسی کول بیله ضرورته جائزدی خوخلاف الاولی دی

كمافي محيط البرهاني ج۲ص۸۰شامله

فلا ينبغي أن يكون للإمام في صلاة الجمعة غير الخطيب؛ لأن صلاة الجمعة مع الخطبة كشيء واحد من حيث المعنى؛ لأن صلاة الجمعة إنما قصرت؛ لأجلالخطبة؛ فلا ينبغي أن يقيمها اثنان

وهكذافی مجمع الانهرج۱ص۱۷۲شامله

وَلَا يَنْبَغِي أَن يُصَلِّيَ غَيْرُ الْخَطِيبِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَعَ الْخُطْبَةِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ

Scanned with CamScanner

وهكذا فی ردالمحتارج۱ص۷۷۱باب الجمعه

وَلَا يَنْبَغِي أَن يُصَلِّيَ غَيْرُ الْخَطِيبِ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ مَعَ الْخُطْبَةِ كَشَيْءٍ وَاحِدٍ فَلَا يَنْبَغِي أَن يُقِيمَهَا اثْنَانِ وَإِن فَعَلَ جَازَ اه

فتاوی درالعلوم دیوبندمدلل ومکمل ج۵ص۶۶

)الجواب (در مختار میں ہے لا ینبغی ان یصلی غیر الخطیب لا نھما کشئی واحد فان فعل الخ جاز الخ قولہ لا نھما (ای الخطبۃ والصلوٰۃ کشئی واحد لکونھما شرطاً و مشروطاً ولا تحقق للمشروط بدون شرطہ فالمناسب ان یکون فاعلھما واحد الخ۔) ا (شامی باب الجمعہ ۔ پس معلوم ہوا کہ بہتر اور مناسب یہ ہے کہ خطبہ اور نماز ایک شخص پڑھاوے۔ لیکن اگر خطبہ کوئی پڑھے اور امام دوسرا ہو تو یہ بھی درست ہے ۔ اور نماز میں کچھ کراہت نہیں ہے۔ البتہ یہ فعل بلا ضرورت غیر اولیٰ ہے ۔ فقط۔**وھکذافی کفایت المفتی ج۳ص ۲۶۴**

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادغیرافغانستان : الجواب صحیح ،مفتی قتیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان مفتی عبدالمجیدامیر ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلانی شاہ شرافت تاریخ۱۴۴۲الثانی(۲۷)ھق

دجمعی لمونځ په هرموسم کی په تعجیل (تلوارسره کول

الاستفتاء – محترم مفتی صاحب دجمعی لمونځ هم داسی ده لکه ده ماپشین لمونځ چی په دوبي کي تأخير کی مستحب ده او په ژمي کي بيا تعجيل کول ايا دجمعی لمونځ هم داسي ده*بينواتوجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

Scanned with CamScanner

په مذکوره صورت کي به ووایو چي دجمعي لمونځ داسي ندی لکه ده ماپشین لمونځ ځکه مستحب ده جمعي په لمانځه کي تعجیل کول دي

کماقال فی الدر المختار مع رد المحتارج۱ص۳۶۷*[

قولُهُ :وَاستِحبَابًا فِي الزَّمَانَيْنِ (أَي الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ح، لَكِن جَزَمَ فِي الأَشْبَاهِ مِن فَنِّ الأَحكَامِ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ لَهَا الإِبرَادُ .وَفِي جَامِعِ الفَتَاوَى لِقَارِئِ الهِدَايَةِ :قِيلَ إِنَّهُ مَشرُوعٌ؛ لِأَنَّهَا تُؤَدَّى فِي وَقتِ الظُّهرِ وَتَقُومُ مَقَامَهُ، وَقَالَ الجُمهُورُ :لَيسَ بِمَشرُوعٍ؛ لِأَنَّهَا تُقَامُ بِجَمعٍ عَظِيمٍ، فَتَأخِيرُهَا مُفضٍ إِلَى الحَرَجِ وَلَا كَذَلِكَ الظُّهرُ وَمُوَافَقَةُ الخَلَفِ لِأَصلِهِ مِن كُلِّ وَجهٍ لَيسَ بِشَرطٍ.

]*وكذافي فتاوي دارالعلوم ديوبند جـ۵ص۴۷*[جمعہ کے لئے مستحب وقت

)سوال ۲۳۳۹ (بموجب عقائد حنفیہ آج کل جمعہ کے لئے مستحب وقت کیا ہے

)الجواب (حنفیہ کا صحیح مذہب یہ ہے کہ جمعہ میں تعجیل مستحب ہے۔ ابراد یعنی تاخیر جو کہ ظہر کی نماز میں موسم گرما میں مستحب ہے وہ جمعہ میں نہیں ہے بلکہ جمعہ کو جلد ادا کرنا مستحب ہے اور احادیث سے بھی جمعہ کی تعجیل ہی ثابت ہوتی ہے۔ پس زوال کے بعد مثلاً ساڑھے بارہ بجے اذان جمعہ ہونی چاہئے ، پھر دس پندرہ منٹ بعد خطبہ ، اور اس کے بعد نماز ہونی چاہئے ، مثلاً ایک بجے تک یہ سب کام ہوجاویں یا کسی قدر کم و بیش ہو

]هكذافي فتاوي فريديه جـ۲ص۹۰*[هكذافي نجم الفتاوي جـ۲ص۳۰۸*[

Scanned with CamScanner

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۳۰)ھق

دخطبی داوریدلوپه دوران کی درودشریف ویل

الاستفتاء۱۲محترم مفتی صاحب چی کله خطیب په خطبه کی ده نبی علیه السلام نوم ووایی نو سامیعین درود پرویه لای سی او که یه نسی ویلای حامدا ومصلیا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مسئوله صورت کی سامعین درود په ژبه سره نسی ویه لای لکن په زړه کی بی وای

کمافی ردالمحتارج ۲ ص۱۵۸ شامله–و كذلك إذاذكر النبي – صلى الله عليه وسلم – لا يجوز أن يصلوا عليه بالجهر بل بالقلب وعليه الفتوى رملي

کذافی البحر ج ۲ ص۱۵۹ مک شاملة–وأما المستمع فيستقبل الإمام إذا بدأ بالخطبة وينصت، ولا يتكلم ولا يرد السلام، ولا يشمت، ولا يصلي على النبي – صلى الله عليه وسلم – وقالا يصلي السامع في نفسه.

کذافی مراقی الفلاح ج۱ ص۱۹۸ مک شامله

کتبہ مولوی محمدیاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)ھق

دجمعې ترکوم اذان وروسته خرڅول اوراخستل نه دي روا

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب د جمعي په ورځ د لما نځه دپا ره خو دوه اذان کيږي دکوم اذان ورسته بيع) خرچه ول (اوشراء) اخستل (نه دي روا دغه تر اول اذان وروسته که تر دوهم وروسته ؟بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اِله وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين

اما بعد .:محترمه په مسئو له صو رت کي: راجح قول دادی چي تر اول اذان وروسته بيع) خرچه ول (اوشراء) اخستل (نه دي روا ځکه که له دوهم اذان ورسته منعه شي بيا د جمعي سنت او دخطبي اوريدل ذهني پا ته کيږي حتي لما نځه ته لا تا وان رسيږي

لما في مجمع الأنهر وَيَجِبُ السَّعْيُ وَتَرْكُ الْبَيْعِ بِالْأَذَانِ الْأَوَّلِ (وَالْوَاقِعِ عَقِيبَ الزَّوَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى} إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ] {الجمعة [9 : وَقِيلَ بِالْأَذَانِ الثَّانِي لَكِنَّ الْأَوَّلَ هُوَ الْأَصَحُّ وَهُوَ مُخْتَارُ شَمْسِ الْأَئِمَّةِ لِأَنَّهُ لَوِ انْتَظَرَ الْأَذَانَ عِنْدَ الْمِنْبَرِ يَفُوتُهُ أَدَاءُ السُّنَّةِ وَسَمَاعُ الْخُطْبَةِ وَرُبَّمَا يَفُوتُ الْجُمُعَةَ إِذَا كَانَ بَيْتُهُ بَعِيدًا مِنَ الْجَامِعِ) ١٠ / ١٧١ (كذافي فقه العبادات على المذهب الحنفي) ص :١١٣(

وفي البحر الرائق) : قوله ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول (لقوله تعالى} يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع] {الجمعة [9 : . وإنما اعتبر الأذان الأول لحصول الإعلام به ومعلوم أنه بعد الزوال إذ الأذان قبله ليس

Scanned with CamScanner

بأذان وهذا القول هو الصحيح في المذهب) . ج ۲ ص ۲۷۳ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة، كذا في تبيين الحقائق ج ۱ ص ۵۳۶ والدر المختار مع ردالمحتار ج ۱ ص ۶۰۷ كتاب الصلاة باب الجمعة مطلب في حكم المرقى بين يدي الخطيب(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۱۲)مز

د جمعي لمونځ په فناء دمصر کی

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب د بازار اومصرجا مع ته نزدی كلي چي شرعا له توابع اوفناء : دمصره اوشهره بلل كيږي :چي مزروعه مځكه فاصل واقع نبی دغه مزورعه مځكه ما نع دجمعي دلما نځه كيږی اوكه يا :بينو ا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِه وَاصْحَابِه اَجْمَعِين.

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت كی د بازار اومصرجا مع ته نزدی كلي چي شرعا له توابع اوفناء : دمصره اوشهره بلل كيږي :چي مزروعه مځكه فاصل واقع سی دغه مزورعه مځكه ما نع دجمعي دلما نځه نه ګرزی دجمعي لمونځ په داسي كليو اوقريو چي شرعا له توابع اوفناء : دمصره اوشهره بلل كيږي كی صحيح : اوجائزده

Scanned with CamScanner

لما في ردالمحتار .أَنَّهَا تَصِحُّ إقَامَتُهَا فِي الفِنَاءِ وَلَو مُنفَصِلًا بِمزَارِعَ فَإِذَا صَحَّت فِي الفِنَاءِ لِأَنَّهُ مُلْحَقٌ بِالمِصرِ يَجِبُ عَلَى مَن كَانَ فِيهِ أَن يُصَلِّيَهَا لِأَنَّهُ مِن أَهلِ المِصرِ كَمَا يُعلَمُ مِن تَعلِيلِ البُرهَانِ وَاللَّهُ المُوَفِّقُ ج) ۱ (ص) ۶۰۲ . (مكتبة رشيدية كوئته.

لما فیکتاب النوازل جلد ۵ ص ۱۰۹ (بخلاف الجمعة فتصح إقامتها فی الفناء ولو منفصلا بمزارع؛ لأن الجمعة من مصالح البلد۔) شامی ۲ر۶۰۰ زکریا (عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما أنہ قال :الجمعة علی من آواہ المراح، وفی روایة عن إبراہیم قال :تؤتی الجمعة من فرسخین۔) المصنف لابن أبی شیبة ۴ر۴۹ رقم :۵۱۱۳-۵۱۱۴، المجلس العلمی، الفقہ الإسلامی وأدلتہ ۲ر۲۴۰ سہارنپور (فقط واللہ تعالیٰ اعلم کتبہ :احقر محمد سلمان منصورپوری غفرلہ ۹ر۲ر۱۴۱۵ھ الجواب صحیح :شبیر احمد عفا اللہ عنہ

وفی) رد المحتار) (بِخِلَافِ الجُمُعَةِ فَتَصِحُّ إِقَامَتُهَا فِي الفِنَاءِ وَلَو مُنفَصِلًا بِمَزَارِعَ لِأَنَّ الجُمُعَةَ مِن مَصَالِحِ البَلَدِ بِخِلَافِ السَّفَرِ كَمَا حَقَّقَهُ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَتِهِ وَسَيَأْتِي فِي بَابِهَا، ج ۲ (ص ۱۲۱(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ذی القعدہ (۱۳)ھ

دامام دپاره دخطبې پر وخت لکړه په لاس کي نیول

الاستفتاء : مولوی صاحب دجمعې په ورځ دخطبې په وخت کي دامام دپاره په لاس کي لکړه نیول څه حکم لري ؟ بینوا توجروا

الفتوی بعون اللہ تعالی حامدا ومصلیا:

Scanned with CamScanner

محترمه دجمعې په ورځ دخطبې په وخت کي دامام دپاره په لاس کي لکړه نیول دغه عمل مستحب دی نه سنت مؤکد

لمافي البناية شرح الهداية :

ويستحب أن يتوكأ الخطيب في خطبته على نحو قوس وغيره.» وروى أبو داود عن رجل له صحبة في حديث طويل أنه قال :شهدنا الخطبة مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقام يتوكأ على عصا أو قوس) «.٣ ص ۶۳ كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة الخطبة من شرائط الجمعة، كذا في ردالمحتار ج ١ ص ۶۰۹ كتاب الصلاة باب الجمعة اخر مطلب في حكم المرقى بين يدي الخطيب، والطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۴۲۱ كتاب الصلاة باب الجمعة(

خطبۂ جمعہ میں عصا ہاتھ میں لینے کا حکم شرعی؟

مسئلہ) ۸۳ :(خطبۂ جمعہ کے درمیان ہاتھ میں عصا لینا سنتِ غیر موکدہ یعنی مستحب کے درجے میں ہے ، لیکن اگر اس کو سنتِ موکدہ سمجھ کر ، لیا جاتا ہو تو مکروہ وبدعت ہے، کیوں کہ جب مندوبات کو ان کے رتبے سے بڑھایا جاتا ہے تو وہ مکروہات میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ١ **المسائل المهمہ فیما ابتلت به العامۃ** جلد) 2 ۱۱۶

Scanned with CamScanner

(کذافی امداد الفتاوی ۱/(۴۴۱ و، فتاوی واحدی ۱(/۲۴۴ (وفی فتاوی عثمانی جلد) ۱ (

۳۷۶ (وفتا وی قاسمیه ج ۹ص ۳۷۵ (ومحمو دیه

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

که سحرائی بازارته راسی نوجمعه

الاستفتاءمحترم مفتی صاحب که چیری یوصحرائی دجمعی په ورځ بازارته راسی نودجمعی لمونځ باندی واجب دی که یا؟

الافتاءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

که چیری صحرائی ټوله ورځ په شهر کی دتیرولونیت کړی وونودی په داغه ورځ دشهریانوپه حکم کی دی اوجمعه پرواجب ده "اوکه چیری یی دټولی ورځی دتیرولونیت نه وی نوجمعه نه ده پرواجب که دجمعی دمخه ځی که وروسته لیکن کی وکړی ثواب ورکول کیږی

القروی اذا دخل المصر یوم الجمعةان نوی أن یمکث یوم الجمعة یلزم الجمعة وان نوی ان یخرج من المصر فی یومه ذلک قبل دخول وقت الصلاة اوبعد دخول وقت الصلاة فلاجمعة

علیه تاتارخانیه 2/ 580

Scanned with CamScanner

القروي إذا دخل المصر ونوى أن يمكث يوم الجمعة لزمته الجمعة؛ لأنه صار كواحد من أهل المصر في حق هذا اليوم وإن نوى أن يخرج في يومه ذلك قبل دخول الوقت أو بعد الدخول لا جمعة عليه ولو صلى مع ذلك كان مأجورا، كذا في فتاوى قاضي خان والتجنيس والمحيط.

هنديه ج۱ ص۱۴۵ ونصه: وإن دخل القروي المصر يوم الجمعة، فإن نوى المكث إلى وقتها لزمته، وإن نوى الخروج قبل دخوله لا تلزمه، وإن نواه بعد دخول وقتها تلزمه وقال الفقيه أبو الليث: لا تلزمه، وهو مختار قاضي خان

رد المحتار ج۲ ص۱۶۳ ؛؛؛وهكذافی خیر الفتاوی ج۳ص۱۸۸اردو

کتبہ، مفتی عبدالظاہر ظہیر خادم دارالافتاء مظہریہ: الجواب صحیح، مفتی نقیب اللہ ابوالعاصم ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاں شاہ شرافت

باب العيدين

په پاکستان کې له سعودي سره د اختر جوړول مسئله

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب ! که یو چا په افغا نستا ن کې روژه نیولي وي بیا پا کستا ن ته راشي، یا یې په پا کستا ن کې له سعودي سره روژه نیولي وي ایادغه سړی په پا کستا ن کې له سعودي سره اختر جوړولای سي او که نه ؟ بینوا توجروا!

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي(: دپاکستان داوسیدونکي له سعودي سره اختر جو ړول نه ده جائزاوروا، که چا له سعودي سره اختر کړی په داسي حال کې چې په پا کستا ن کې روژه وه دغه شخص به د دغي روژي قضاء راوړي ؛ځکه چې دسعودي رؤیت داحنافودمذهب خلاف ده؛ ځکه احناف وایې چې اسمان صفا وي بیا درؤیت هلال شاهدي دجمع غفیرمعتبره ده، اوسعودي په روژه کې یوشاهد اوپه اخترکې دوه شاهدان معتبربولي، اوبل له سعودي سره اخترجوړول به دامام یا قاضي اویادیو ثقه متدین متشرع عالم په امر، حکم، اواعلا ن ددغي محلي،هیواداوبلد وي اودبل هیواد اوبلد رؤیت هلال به قاضي یاثقه عالم تسلیمه وي یوازي د رادیو په اعلان او داخبارپه خبراختر جوړل نه ده صحیح، حتی که چایوازي پخپله میاشت ولیده او اختریې جوړکړی پرده قضاء دروژي واجب ده . : پرمفتی به قول باندي په شوال کي اختلاف دمطالع نه ده معتبرکه په شرق کې میاشت ولیدل شوه پرغرب والوباندي اتباع ضروری ده لکن چی غرب والوته یې ثبوت شرعي وشي نه مجردحکایة اواوازه، او ثبوت شرعي په لاندي شیانو کیږي چې هغه به حاکم ته کیږي بیابه حاکم وایې چې اخترده، او مرادله حاکم څخه امام ، قاضی اومحکّم ده :هُوَ إِمَّا الْإِمَامُ أَوِ الْقَاضِي أَوِ الْمُحَكَّمُ

Scanned with CamScanner

ردالمحتارج ۵ (۳۵۳ (ثبوت شرعي په) ۱ (شهادة) ۲ (ياشهادةعلى الرؤيت)۳(ياشهادة على الشهادة) ۴(ياشهادة على قضاء القاضى) ۵(يا كتاب القاضي الى القاضي ۶(يااستفاضه ..استفاضه خاص اوازى اوشهرت ته نه ويل كيږي بل متعددجماعات به وايي دلته جماعات چاليدلي دي ديوي راديوخبردلته فيسبوكيان نشركړي اودراډيوخبره د قاضي يا مستندعلماء منظوري غواړي اوبل موافقت د خپل بنارله مسلمانانوسره هم واجب دي

وفي) رد المحتار](تَنْبِيهٌ [قَالَ الرَحْمَتِيّ :مَعْنَى الاسْتِفَاضَةِ أَن تَأْتِيَ مِن تِلكَ البَلْدَةِ جَمَاعَاتٌ مُتَعَدِّدُونَ كُلٌ مِنْهُم يُخْبِرُ عَن أَهلِ تِلكَ البَلْدَةِ أَنَهُم صَامُوا عَن رُؤْيَةٍ لَا مُجَرَدِ الشُيُوعِ مِن غَيرِ عِلمٍ بِمَن أَشَاعَهُ كَمَا قد تَشِيعُ أَخبَارٌ يَتَحَدَثُ سَائِرُ أَهلِ البَلْدَةِ وَلَا يُعلَمُ مَن أَشَاعَهَا (390 /2)

وفي فتاوی رحیمی۵ جلد ۷ ریڈیو:شرعی قاضی، یا مستند علماء کرام کی مجلس یا وہ چاند کمیٹی جن کا فیصلہ مسلمان تسلیم کرتے ہوں ، یہ لوگ باقاعدہ شہادت لے کر چاند کا فیصلہ کریں اور اس فیصلہ کو شرعی قاضی یا علماء کی مجلس یا چاند کمیٹی کا صدر یا ان کا معتمد نمائندہ بذریعہ ریڈیو نشر کرے اور دوسری جگہ کے علماء کرام اسے منظور رکھیں تو اس پر عمل کرنا درست ہے، عوام کی منظوری کافی نہیں ص ۲۱۹ (

وفي فتاوى الرملي) سُئِلَ (هَل تَجُوزُ الشَهَادَةُ بِرُؤيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ اعتِمَادًا عَلَى الاسْتِفَاضَةِ؟) فَأَجَابَ (بِأَنَهُ لَا يَجُوزُ اعتِمَادُهَا فِيهَا64 /2)

Scanned with CamScanner

لما في الفتاوى الهندية وَإِن لَم يَكُن بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَم تُقبَل إِلَّا شَهَادَةُ جَمعٍ كَثِيرٍ يَقَعُ العِلمُ بِخَبَرِهِم، وَهُوَ مُفَوَّضٌ إِلَى رَأيِ الإِمَامِ مِن غَيرِ تَقدِيرٍ هُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي الاختِيَارِ شَرحِ المُختَارِ) ۱ /۱۹۸ (كذافي التجريد للقدوري) ۳۰ /۱۴۶۷ (و المبسوط ج ۳ (ص ۱۴۰ (ولمافي) رد المحتار) (لَو صَامَ رَائِي هِلَالِ رَمَضَانَ وَأكمَلَ العِدَّةَ لَم يُفطِر إِلَّا مَعَ الإِمَامِ لِقَولِهِ - عَلَيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ» - صَومُكُم يَومَ تَصُومُونَ وَفِطرُكُم يَومَ تُفطِرُونَ «رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَغَيرُهُ وَالنَّاسُ لَم يُفطِرُوا فِي مِثلِ هَذَا اليَومِ فَوَجَبَ أَن لَا يُفطِرَ ۲ /۳۸۴ (وفي النهر الفائق (وفي العيد بالاحتياط ولو أكمل العدة لم يفطر إلا مع الإمام لقوله عليه الصلاة والسلام) :صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون (رواه الترمذي وغيره، والناس لم يفطروا في مثل هذا اليوم فوجب أن لا يفطر) ۲ /۱۲ (كذافى البحر الرائق ج ۲ (۲۸۶ (وفى الفتاوى الهندية إِذَا ثَبَتَ عِندَهُم رُؤيَةُ أُولَئِكَ بِطَرِيقٍ مُوجِبٍ حَتَّى لَو شَهِدَ جَمَاعَةٌ أَنَّ أَهلَ بَلدَةٍ قَد رَأَوا هِلَالَ رَمَضَانَ قَبلَكُم بِيَومٍ فَصَامُوا، وَهَذَا اليَومُ ثَلَاثُونَ بِحِسَابِهِم، وَلَم يَرَ هَؤُلَاءِ الهِلَالَ لَا يُبَاحُ فِطرُ غَدٍ، وَلَا يُترَكُ التَّرَاوِيحُ فِي هَذِهِ اللَّيلَةِ؛ لِأَنَّهُم لَم يَشهَدُوا بِالرُّؤيَةِ، وَلَا عَلَى شَهَادَةِ غَيرِهِم، وَإِنَّمَا حَكَوا رُؤيَةَ غَيرِهِم، وَلَو شَهِدُوا أَنَّ قَاضِيَ بَلدَةِ كَذَا شَهِدَ عِندَهُ اثنَانِ بِرُؤيَةِ الهِلَالِ فِي لَيلَةِ كَذَا وَقَضَى بِشَهَادَتِهِمَا جَازَ لِهَذَا القَاضِي أَن يَحكُمَ بِشَهَادَتِهِمَا؛ لِأَنَّ قَضَاءَ القَاضِي حُجَّةٌ وَقَد شَهِدُوا بِهِ كَذَا فِي فَتحِ القَدِيرِ) ۱۰ /۱۹۹ (وفى البحر الرائق ج ۲(۲۹۰ (وفي الفقه الإسلامي وأدلته قال الحنفية :اختلاف المطالع، ورؤية الهلال نهاراً قبل الزوال وبعده غير معتبر، على ظاهر

Scanned with CamScanner

المذهب، وعليه أكثر المشايخ، وعليه الفتوى، فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب، إذا ثبت عندهم رؤية أولئك، بطريق موجب، كأن يتحمل اثنان الشهادة، أو يشهدا على حكم القاضي، أو يستفيض الخبر، بخلاف ما إذا أخبر أهل بلدة كذا رأوه؛ لأنه حكاية) .۳/ ۴۰ (كذافى فتح القديرج ۲ (۳۱۳(وفى عمدة الرعاية والعالمُ الثقة في بلدةٍ لا حاكمَ فيه قائم مقامه .ج۱(۳۰۹ (كذافى الموسوعة الفقهية الكويتية ج۳۳(۲۹۶ (احسن فتاوی مین ہی جہان مسلم حاکم نہ ہو یاوہ فیصلہ شرعی نہ کرسکتاہووہان اگرچی جمیع معاملات مین توعالم) علاقی کامعتمد عالم (قاضی کی قائم مقام نہین ہوسکتاالبتہ رؤیت ہلال وغیرہ بعض جزئیات مین اس کا فیصلہ حکم قاضی کی قائم مقام ہوجائی کا فتاوی حقانیہ ۱۳۵ (ج۴(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،ملتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجیدامیرومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)مق

د ویښتانو او نوکانو کمول دذ والحجی په اولو ورځو

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! د ذوالحجي) اولوی اختر (د میاشتی د لمړی ورځي څخه تر لسمي پوري دویښتانو او نوکانو کمول څه حکم لري ؟بینوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

Scanned with CamScanner

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي يو څوک د قربانۍ)اواختری (نيت لري هغه ته په کار ده چې دلوی اختر دمياشتې) ذوالحجه(له شروع کيدو وروسته خپل وېښتان اونوکان پرې نه کړې ترهغوپورې څې قربانې اواختری ذ بحه کوي چه اضحيه اواختری يی ذبحه کړی بيا دي حجامت وکړی :مګر د دغه عمل په حکم کې د فقهاؤ تر مينځ اختلاف ده ، د امام ابوحنيفه رحمه الله تعالی او امام مالک رحمه الله تعالي په نزد مستحب اوسنت ده ،بعض حنابله اوشافعيان ئی واجب بولی.

لما في الموسوعة الفقهية الكويتية ذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَابِلَةِ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ :إِلَى أَنَّ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ فَدَخَلَ الْعَشْرُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ قَصِّ الشَّعْرِ وَالأَظْفَارِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ .وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ :يُسَنُّ لَهُ أَنْ يُمْسِكَ عَنْ قَصِّ الشَّعْرِ وَالأَظْفَارِ .لِمَا رَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ) .۵ /۱۷۰ (

وفي الفقه الإسلامي وأدلته المستحب لمريد التضحية إذا دخل عليه عشر ذي الحجة ألا يحلق شعره، ولا يقلم أظفاره، حتى يضحي، بل يكره له ذلک .وقال بعض الحنابلة :يحرم

Scanned with CamScanner

عليه ذلک .بدليل حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» :إذا رأيتم هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي، فليمسک عن شعره وأظفاره)«۴ /۲۷۵ (كذافي البناية شرح الهداية) . ۱۲ /۵ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ذوالحجۃ(۱)ھق

داختر لمونځ په مساجدو کی کول

الاستفتاء داختر لمونځ په عامو مساجدو کي کول رواه ده کنه بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه ده اختر لمونځ په په عيدګا کی کول سنت ده او بلاعذره په عيدګا کی ده اختر لمونځ نه کول خلاف سنت ده عمل ده البته په مساجدو کی کول هم صحيح ده كمافي الدرالمختار مع ردالمحتار والخروج اليها اي الجبانة لصلاة العيد سنة وان وسعهم المسجد الجامع هو الصحيح

وكذافی الفتاوی الهندية جا۱ص۱۵۰

الْخُرُوجُ إلَى الْجَبَّانَةِ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ سُنَّةٌ وَإِن كَانَ يَسَعُهُم الْمَسْجِدُ الْجَامِعُ، عَلَى هَذَا عَامَّةُ الْمَشَايِخِ وَهُوَ الصَّحِيحُ، هَكَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ

وكذافی البحرالرائق ج۲ص۱۵۹

وكذافی القاسمیہ ج۹ص۴۸۲= مساجد میں عید کی نماز پڑھنا

Scanned with CamScanner

الجواب وباللہ التوفیق :اگر آبادی کے باہر صحراء میں شرعی عید گاہ ہے اور وہاں عید کی نماز پڑھنے میں کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو ایسی عیدگاہ کو چھوڑ کر تمام لوگوں کا آبادی کی مساجد میں عید کی نماز ادا کرنا خلاف سنت ہے، ہاں البتہ عید گاہ میں نماز ہوتی ہے اور بعض مساجد میں بھی نماز ہوتی ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز اگر عیدگاہ آبادی کے اندر آگئی ہے، تووہ مسنون عیدگاہ کے دائرہ سے خارج ہو گئی ہے، اس میں نماز پڑھنا اور مسجدوں میں نماز پڑھنا برابر کا حکم رکھتا ہے

وکذافی الحقانیة حـ۳صـ۱۲۵= وکذافی رحمانیة جـ۲صـ۲۳۶

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)ھ

داختر په ورځ تعزیه کول

*الاستفتاء**تعزیة څه ته وائی او داختر په ورځ تعزیة سنګه ده جایز ده کنه**بینوا توجروا**المستفتی حیدرجان**

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب*

*اول جزء*محترم حیدر جانه تعزیة لغة مصدر دعزی دی کله چی به یی مصیبت والا ته صبر ورکړی نو* *دعزی لفظ به ورته استعمالیدی*

او په اصطلاح کی دمصیبت والاته امر په صبر *کول او دعاء د مغفرت ومړی ته کول او دمصیبت والا ته* *دمصیبت جبیره غوشتلو ته وایی*

Scanned with CamScanner

*کما فی رد المحتار**قوله: وبتعزية أهله) أي تصبيرهم والدعاء لهم به. قال في القاموس: العزاء الصبر أو حسنه**ردالمحتار ج۲ ص۲۳۹ مطبع الشاملة*

*وكذا في الموسوعة**التَّعْزِيَةُ لُغَةً: مَصْدَرُ عَزَّى: إذَا صَبَّرَ الْمُصَابَ وَوَاسَاهُ وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَقَالَ الشِّرْبِينِيُّ: هِيَ الأَمْرُ بِالصَّبْرِ وَالْحَمْلِ عَلَيْهِ بِوَعْدِ الأَجْرِ، وَالتَّحْذِيرُ مِنَ الْوِزْرِ، وَالدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ بِالْمَغْفِرَةِ، وَلِلْمُصَابِ بِجَبْرِ الْمُصِيبَةِ**الموسوعة الفقهية، مطلب تعريف التعزية*

*دوم جزء**محترمه چی کله مړی وشی تر دفن ورسته تعزیة شروع کیږی تر درو ورځو پوری دغه دری ورځی که داختر وی که نوری ورځی وی هیڅ فرق نه لری*

نوټ داختر په ورځو کی خلک دمړی وکور ته ورځي او ورته تعزیه کوی اومخته یه تعزیه هم کړی وی دا عمل نا جایز ده البته کچیری مسافر وی تعزیه یه نه وی کړی داختر په ورځ تعزیة ورته جایز ده خو شه خبر داده چی داختر په ورځو کی ورته تعزیه ونه کړی بلکی داختر مخکی او یا ورسته ورځو کی تعزیه وکړی ځکه داده خوشحالی شپی او ورځی دی چی په تعزیه سره تجدید دغم راځی فتا وی اصلیه ج۲ ص۱۵۳

*کما فی الهندية**ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى إليه غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أولى

Scanned with CamScanner

منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رئي ذلك قدمت التعزية*بندية ج۱ ص۱۶۷* *مط الشاملة*

*وكذا في تبيين الحقائق**ولا بأس بالجلوس لها إلى ثلاثة أيام**تبيين الحقائق ج۱ ص۲۴۶*

کتبہ، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجہ(۶)ھق

د تکبیرات تشریق حکم

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب تکبیرات تشریق څه وخت شروع کیږي له څو لمو نځو ورسته ویل کیږي اوحکم ئي څه دي ؟ : بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه :د ذوالحجي په نهم سهارترلوی اختر یوه ورځ مخکي چی د عرفي ورځ ده له لمانځه ورسته شروع کیږی په شروع کي اتفاق ده په انتها ء اوپائ کی اختلاف ده امام صاحب وائي چي له اتولمونځوورسته ویل کیږي اوصاحبین وائي چی له درویشت) ۲۳(لمونځوورسته ویل کیږي فتوی پرقول د صاحبین ده اوحکم ئي علی الاصح یوواري له لما نځه ورسته په زوره ویل د وجوب ده اوزیا دت ویل ئي افضل اوبهتر دي

Scanned with CamScanner

لمافي مجمع الانهر) وَيَجِبُ تَكبِيرُ التَّشرِيقِ (وَقِيلَ :يُسَنُّ وَالأَوَّلُ أَصَحُّ لِلأَمرِ فِي قوله تَعَالَى} وَاذكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ] {البقرة [203 :ج ۱ ص)۲۵۹ (كذافى درر الحكام ج)۱ /ص ۱۴۵(

وفي الدر المختار)) ويجب تكبير التشريق (في الاصح للامر به) مرة (وإن زاد عليها يكون فضلا ص(114 :

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح قوله" :ويجب تكبير التشريق "وكذا يجب الجهر به وقيل يسن أفاده القهستاني قوله" :في اختيار الأكثر "وقيل يسن وبه عبر حافظ الدين في الكنز وأول بان السنة تطلق على الواجب نظرا إلى معناها اللغوي وهو الطريقة قوله" :لقوله تعالى} :وَاذكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعدُودَاتٍ){ص :۵۳۸(كذافي ردالمحتار ج ۲ (۱۷۸(

لما في الفِقهُ الإسلاميّ وأدلّتُهُ: ومدته : من فجر يوم عرفة إلى عصر يوم العيد عند أبي حنيفة، وإلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق عند الصاحبين، وبقولهما يفتى، فهي ثلاث وعشرون صلاة ج ۲ (ص ۵۳۲ (**كذافي المبسوط للسرخسي ج ۲(۶۹** (وفي اللباب في شرح الكتاب : فهي ثلاث وعشرون صلاة، قال في التصحيح :قال برهان الشريعة وصدر الشريعة :وبقولهما يعمل، وفي الاختيار :وقيل الفتوى على قولهما، وقال في الجامع الكبير

Scanned with CamScanner

للإسبيجاني الفتوى على قولهما، وفي مختارات النوازل :وقولهما الاحتياط في العبادات، والفتوى على قولهما) ۱۰ /۱۱۹(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۶)هق

تکبیرات تشریق د کلیو پر خلکو

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوي صاحب !دَ تشريق تكبيرات دَ كليوپرخلكو اوپرمنفر د اوښځه باندي هم واجب دي كه څرنګه راجح قول راته واضح كړه ؟ : بينوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اِله وَاصْحَابِه اَجْمَعِين.

اما بعد محترمه:په دي مسئله كي اختلاف ده دَ امام ابوحنيفه رحمة الله عليه په قول سره دَ كليو پراهاليواومنفر د او ښځه اومسافرباندي دَ تشريق تكبيرات نه دي واجب ځكه دده په قول سره چې تكبيرات تشريق پررجال) سړيانو (بالغين باندي چې مقيمين وي په ښاروكي وي له فرضي لما نځه ورسته چې په جماعت سره وي واجب دي پرمنفرد اومسافراوښځه او دغسي دكليو اوقريو پراهاليو چې دجمعي اواخترلمونځونه نه كي كيږي نه دي ور باندي واجب،

Scanned with CamScanner

اوصاحبين وايې چې تکبيرات تشريق پرهرلمونځ کونکي باندي واجب دي
دَ تشريق تکبيرات دفرضي لمانځه تابع دي نولهذاپرمنفرد،مقيم ،
مسافر،نارينه ،ښځينه،که په ښارکي وي اوکه په کليوکي وي پرټولوباندي د
تشريق تکبيرات واجب دي

دصاحبينو دليل عمل په قياس ده مقيس عليه ئې د تلبيي تکبير ده لکه په
مبسوط کي چې داسي ذکر دي

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ مَنْ يُصَلِّي مَكْتُوبَةً فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ مُسَافِرًا كَانَ أَوْ مُقِيمًا فِي الْمِصْرِ أَوْ الْقَرْيَةِ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الْجَمَاعَةِ أَوْ وَحْدَهُ وَهُوَ قَوْلُ إبْرَاهِيمَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - لِأَنَّ هَذِهِ التَّكْبِيرَاتِ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَاجِّ بِمَنْزِلَةِ التَّلْبِيَةِ فِي حَقِّ الْحَاجِّ وَفِي التَّلْبِيَةِ لَا تُرَاعَى هَذِهِ الشُّرُوطُ فَكَذَلِكَ فِي التَّكْبِيرَاتِ : .. المبسوط،ج،۲،ص) ۴۴(

.دَ امام ابوحنيفه رحمة الله عليه دَ ليل حديث ده. وَأَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - احْتَجَّ بِمَا رَوَيْنَا» لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ «قَالَ الْخَلِيلُ وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى :التَّشْرِيقُ فِي اللُّغَةِ التَّكْبِيرُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى صَلَاةِ الْعِيدِ فَقَدْ قَالَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :- لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْجُمُعَةِ فِي اشْتِرَاطِ الْمِصْرِ فِيهِ فَكَذَلِكَ فِي اشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ وَالْإِقَامَةِ

Scanned with CamScanner

وَالْجَمَاعَةِ وَلِهَذَا لَم يَشْتَرِط أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِيهِ الْحُرِّيَّةَ كَمَا لَا تُشْتَرَطُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ المبسوط،ج،۲،ص) ۴۴ (عن علي) لا جمعة ولا تشريق ولا فطرولا اضحى الا في مصرجامع اومدينة عظيمة(اخرجه ابن ابي شيبة،اعلاء السنن،ج،۸،ص) ۱۵۸ (كذافي عمدة القاري شرح صحيح البخاري ج) ۱۰ (ص)۳۰۰ (وكذافي الهدية،ج،۱، ص،۱۵۰:

وَلَا يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى صَلَاةِ الْعِيدِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مُسْتَفَادٌ بِقَوْلِهِ :وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَلَا عَلَى إلْقَاءِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بِالْمَشْرِقَةِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَخْتَصُّ بِمَكَانٍ دُونَ مَكَانٍ فَتَعَيَّنَ التَّكْبِيرُ مُرَادًا بِالتَّشْرِيقِ وَلِأَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيرِ مِن شَعَائِرِ الْإِسْلَامِ، وَإِعْلَامُ الدِّينِ وَمَا هَذَا سَبِيلُهُ لَا يُشْرَعُ إلَّا فِي مَوْضِعٍ يَشْتَهِرُ فِيهِ وَيَشِيعُ وَلَيْسَ ذَلِكَ إلَّا فِي الْمِصْرِ الْجَامِعِ وَلِهَذَا يَخْتَصُّ بِهِ الْجُمَعُ وَالْأَعْيَادُ وَهَذَا الْمَعْنَى يَقْتَضِي أَن لَا يَأْتِيَ بِهِ الْمُنْفَرِدُ وَالنِّسْوَانُ؛ لِأَنَّ مَعْنَى الِاشْتِهَارِ يَخْتَصُّ بِالْجَمَاعَةِ دُونَ الْأَفْرَادِ وَلِهَذَا لَا يُصَلِّي الْمُنْفَرِدُ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ، وَأَمْرُ النِّسْوَانِ مَبْنِيٌّ عَلَى السَّتْرِ دُونَ الْإِشْهَارِ .بدائع الصنائع في) ۱ /۱۹۸(

نو دلته مختار اوراجح قول دامام ابوحنيفه رحمة الله عليه دي ولي دليل يې قوي ده ځکه عمل په حديث مقدم ده ترقياس وفي ردالمحتار،ج،۱،ص،۵۶۴ : اذا اختلف الامام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل وهوالاصح . كذافي البحرالرائق،ج،۱،ص،۱۶۵ : وفى البناية شرح الهداية والحديثُ مقدّمٌ على القياس ج) ۲) (۹۴۲ (كذا في فصول : وفى النافع

Scanned with CamScanner

الكبير لا مجالَ للعقلِ بعد ورودِ النَقل، والقياسُ إنّما يَجرِي في الأحكامِ القياسيّةِ لا في الأمورِ التي وردَ الشَرعُ بها، وهي مخالفةٌ للقياس) ۵۵(

خلاصة :د صاحبينو حجة اود ليل قياس ده چې د غه تكبيرات د مكتوبه لمانځه تابع دي هرچيري كه لمونځ كيد ى كه په بنارکې وي اوكه په كليوكې تكبيرپه جهروربانډ ي واجب ده له قياس بغيرد صاحبينو بل د ليل نشته كه چا ته منصوصي د ليل معلوم وي موږته د ي معلومات راكړئ ، اود امام صاحب د ليل حد يث شريف دي چې مرفوع اوصحيح حد يث دي چې د ه جمعي اواخترانوپه حصه كې معمول ده په اتفاق سره نوعمل په نص مقد م ده ترقياس اوكه څوک ووايې چې په ډيروكتابو كي فتوى پرقول د صاحبين ده؟ جواب چې عمل په هغه د ليل سره وي چې قوي و ي نه په مفتى به قول باند ي،

وفي البحر الرائق وَلَكِن قال في آخرِ الحَاوِي القُدسِيّ فَإن خَالَفَهُ قال بَعضُهُم يُؤخَذُ بِقَولِهِ وقال بَعضُهُم يُؤخَذُ بِقَولِهِما وَقِيلَ يُخَيَّرُ المفتي وَالأَصَحُّ أَنَّ العِبرَةَ لِقُوَّةِ الدَلِيلِ: ج ۳ص۲۳۹ (كذافى مجمع الأنهر ۵۵۲ (إذَا اختَلَفَ الإمَامُ وَصَاحِبَاهُ فَالعِبرَةُ لِقُوَّةِ الدَلِيلِ، وَهُوَ الأَصَحُّ كَمَا فِي آخرِ الحَاوِي القُدسِيّ رد المحتار ج ۲ (ص) ۱۱۸(اوبل دغه حديث لا جمعة ولا تشريق ولا فطرولا اضحى الا في مصرجامع اومدينة عظيمة د جمعى اوداخترانو په حصه كې

Scanned with CamScanner

معمول په اتفاق سره ده په منفرد او ښځه دجمعي اواخترلمونځ نسته خو تکبیرات تشریق وربا ندي سته دغه ټو ل په یوه حدیث کي راغلي دي دتکبیرتشریق په حصه کې ولي اختلاف دي ما عاجز ته قناعت بخش د لیل مخي ته نه د ي راغلي، الله پاک د ي ماپوه کړي اوکه چا ته دلیل معلوم وی راودي لیږی

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجیدامیرومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۶)هق

د کچنی اختر مستحبات

۱ -غسل کول.

۲مسواک وهل

-۳ ښې جامی اغوستل.

۴ -خوشبوئی لګول.

۵ -په عیدګاه کې لمونځ کول) د اخترونو لمونځ خو په مسجد کې کیدای شي خو په عیدګاه کې یې کول سنت دي(

۶ -سهار وختی پاځیدل.

Scanned with CamScanner

۷ د سهار لمونځ د خپل کلي په مسجد کي کول

۸په کمکي اختر) عیدالفطر (کې د عیدګاه تللو څخه مخکې طاق) یو یا درې یا پنځه (... خرما یا بل خوږ شی خوړل خو

-۹ عیدګا ته وختی ځان رسول.

۱۰ د اختر د لمانځه ترمخه سرسایه ورکول.

۱۱ -عیدګاه ته له یوی لاری ته تلل او پر بله لار بیرته راتلل.

۱۲ په کوچني اختر کې په لاره سو که او:ورو ورو آرام تکبیر ویل – الله اکبر الله اکبر لااله الاالله والله اکبر و لله الحمد

لما فی البنایة شرح الهدایة وفي " قنیة المنیة " یستحب یوم الفطر للرجل اثني عشر شیئا : الغسل، والسواک، ولبس أحسن الثیاب المباحة والتطیب والتختم والتبکیر وهو سرعة الانتباه والابتکار وهو المسارعة إلی المصلی، والإفطار علی حلو قبل الصلاة، وأداء صدقة الفطر قبلها، وصلاة الغداة في مسجد حیه، والخروج إلی المصلی ماشیا، والرجوع من طریق أخری.) ۳ / ۱۰۱ (کذافی الفتاوی الهندیة. ، ج : ۱ ، ص : ۱۴۹-۱۵۰ ، کتاب الصلاة ، الباب السابع عشر

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۱۵ق

باب المتفرقات

په مسجد کي دلما نڅه دپاره ځای معلول

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! ځیني مقتدیان په مسجد کي یوځای) مکان (دلما نڅه کولو دپاره معلوم کړي دا شرعاځرنګه دی ؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیم وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجمعین

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي په مسجد کي یوځای) مکان (دلما نڅه کولو دپاره معلوم غیرله محرابه دغه عمل شرعامکروه کاردی،منعه یي په حدیث شریف کي راغلي ده باید ځان لپري ځیني وساتل شي

لما في فتح القدیر وَفِي النِّهَایَةِ عَنِ الْحَلْوَانِيِّ أَنَّهُ ذَکَرَ فِي الصَّوْمِ عَنْ أَصْحَابِنَا یُکْرَهُ أَنْ یَتَّخِذَ فِي الْمَسْجِدِ مَکَانًا مُعِینًا یُصَلِّي فِیهِ، لِأَنَّ الْعِبَادَةَ تَصِیرُ لَهُ طَبْعًا فِیهِ وَتَثْقُلُ فِي غَیْرِهِ، وَالْعِبَادَةُ إِذَا صَارَتْ طَبْعًا فَسَبِیلُهَا التَّرْکُ وَلِذَا کُرِهَ صَوْمُ الْأَبَدِ انْتَهَی .فَکَیْفَ بِمَنِ اتَّخَذَهُ لِغَرَضٍ آخَرَ فَاسِدٍ، وَاَللّٰهُ أَعْلَمُ .ج۱ ص ۴۲۲

Scanned with CamScanner

وفي الفتاوى الهندية يُكرَهُ أن يُعَيِّنَ لِنَفسِهِ فِي المَسجِدِ مَكَانًا .كَذَا فِي الوَجِيزِ لِلكَردَرِيِّ /1) . 9)

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية) وَإِذَا اتَّخَذَ الرَّجُل مَكَانًا مَعلُومًا مِنَ المَسجِدِ مَخصُوصًا بِهِ يُصَلِّي فِيهِ قِيل :أَوطَنَ فِيهِ وَفِي الحَدِيثِ :نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن نُقرَةِ الغُرَابِ، وَافتِرَاشِ السَّبُعِ وَأَن يُوطِنَ الرَّجُل المَكَانَ فِي المَسجِدِ كَمَا يُوطِنُ البَعِيرُ (219 /39 كذافي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح(727 /2) مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرالعالم ومفتی عبدالمجید اسیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۵)مق

د کسوف لمونځ:

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب لمرچی تند راوترنځه ونیسی یعنی تور شی زمور ته دپاره ځه پکار دی بینوا : توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمَعِین

.اما بعد محترمه د لمر توریدواوتندراوترنځی په وخت کې دوه رکعته لمونځ په جمع سره کیږي په هغه اما م پسی چې دجمعی اواخترانولمونځونه ورکوی په هغه ځای کی افضل ده چی دجمعی اواخترانو لمو نځونه کیږی که دجمعی اواخترانو امام نه وی بیا دجداجدا فردا ؛ لمو نځ دکسوف وکړی په

Scanned with CamScanner

دواړو رکعتو کې اوږده اوږده سورتونه لکه بقره او آل عمران ویل پکار دی رکوع او سجده کې هم ډیر وخت تیرول پکار دي. اوامام به قراء ت سوکه وائی دامام صاحب پرقول فتوی ده او په جمعه کول دکسوف لمو نځ سنت مؤکددی داراجح قول دی

د کسوف د لمانځه لپاره آذان او اقامت اوخطبه نشته او د خلکو د جمع کول لپاره اعلان روا دی.

لمافي الفتاوى الهندية البَابُ الثَّامِنَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ (وَهِيَ سُنَّةٌ، هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ وَأَجْمَعُوا أَنَّهَا تُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ وَاخْتَلَفُوا فِي صِفَةِ أَدَائِهَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا :يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ كُلُّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ وَسَجْدَتَيْنِ كَسَائِرِ الصَّلَوَاتِ يَقْرَأُ فِيهِمَا مَا أَحَبَّ، كَذَا فِي المُحِيطِ.وَالْأَفْضَلُ أَن يُطَوِّلَ القِرَاءَةَ فِيهِمَا، كَذَا فِي الكَافِي وَيَدْعُو بَعْدَ الصَّلَاةِ حَتَّى تَنْجَلِيَ الشَّمْسُ كَمَالَ الِانْجِلَاءِ، كَذَا فِي السِّرَاجِ الوَهَّاجِ وَيَجُوزُ تَطْوِيلُ القِرَاءَةِ وَتَخْفِيفُ الدُّعَاءِ وَتَطْوِيلُ الدُّعَاءِ وَتَخْفِيفُ القِرَاءَةِ فَإِذَا خَفَّفَ أَحَدَهُمَا طَوَّلَ الآخَرَ، كَذَا فِي الجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ .وَلَا يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلَاةَ بِجَمَاعَةٍ إِلَّا الإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي الجُمُعَةَ قَالَ شَمْسُ الأَئِمَّةِ الحَلْوَانِيُّ :فَإِن عَدِمَ الإِمَامُ الَّذِي يُصَلِّي الجُمُعَةَ وَالعِيدَيْنِ فَإِنَّهُم يُصَلُّونَ وُحْدَانًا فِي مَسَاجِدِهِم إِلَّا إِذَا كَانَ الإِمَامُ الأَعْظَمُ الَّذِي يُصَلِّي الجُمُعَةَ وَالعِيدَيْنِ أَمَرَهُم بِذَلِكَ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ أَن يُصَلُّوا بِجَمَاعَةٍ يَؤُمُّهُم فِيهَا إِمَامُ حَيِّهِم فِي مَسْجِدِهِم وَلَا يَجْهَرُ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ الجَمَاعَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا

Scanned with CamScanner

فِي المُحِيطِ.وَالصَحِيحُ قولُهُ. كَذَا فِي المُضمَرَاتِ .وَلَيسَ فِي هَذِهِ الصَّلَاةِ خُطبَةٌ وَهَذَا مَذهَبُنَا. كَذَا فِي المُحِيطِ .وَالمَوضِعُ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ الجَبَّانَةُ أو المَسجِدُ الجَامِعُ وَلَو صَلَّوا فِي مَنزِلٍ آخَرَ جَازَ وَالأَوَّلُ أَفضَلُ وَلَو صَلَّوا وُحدَانًا فِي مَنَازِلِهِم جَازَ وَلَو اجتَمَعُوا وَدَعَوا مِن غَيرِ أَن يُصَلُّوا أَجزَأَهُم. كَذَا فِي خِزَانَةِ المُفتِينَ) ۱ /۱۵۳ (

نماز کسوف کی مشروعیت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ،البتہ اس کے حکم کے بارے میں اختلاف ہے، تین طرح کے اقوال پائے جاتے ہیں (1):سنت مؤکدہ ۔ (2) واجب۔ (3) فرضِ کفایہ۔ راجح یہ ہے ، جس کو جمہور ائمہ کرام نے اختیار کیا ہے کہ صلوۃ الکسوف کا جماعت سے پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔) الفقہ علی المذاھب)(1/312: مرقاۃ)(3/1091 : فتح الباری)(2/527 : معارف السنن : نمازِ کسوف کی مسنون اعمال:

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعدہ (۱)ھق

دبټوګوتوسرونه دنرمیوسره

الاستفتاء: مولوی صاحب دنارینه دپاره دتکبیر تحریمه په وخت کي دبټوګوتو سرونه دغوږو سره یوازي برابرول غواړي اوکه دغوږو دنرمیوسره ولکول سي ؟بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصلیا:

Scanned with CamScanner

محتر مه دنارينه دپاره دتكبير تحريمه په وخت كي دښوګوتو سرونه په دغه حالت كي چي دغوږو دنرميوسره ولګول سي دابه ښه وی ددې دپاره چي دايقيني سي چي ګوتي دغوږو سره برابري دي

لما في درر الحكام شرح غرر الأحكام وَقَالَ فِي الْبَحْرِ وَالْمُرَادُ بِالْمُحَاذَاةِ أَن يَمَسَّ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ لِيَتَيَقَّنَ مُحَاذَاةَ يَدَيْهِ أُذُنَيْهِ اهـ فَلَا مُخَالَفَةَ عَلَى هَذَا) ١٠ /۶۶ (

وفي الدرالمختار على هامش ردالمحتار) : ورفع يديه (قبل التكبير، وقيل معه) ماسا بإبهاميه شحمتي أذنيه (هو المراد بالمحاذاة لأنها لا تتيقن إلا بذلك، ويستقبل بكفيه القبلة .)ج ١ ص ٣٥۶ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة مطلب في حديث الاذان جزم ، كذافي التاتارخانية ج ٢ ص ۴٩ الفصل الثاني في فرائض الصلاة وواجباتها وسننها وآدابها المسئلة) ١۶٩٣ (وفتاوى قاضيخان على هامش الهندية ج ١ ص ٨٥ كتاب الصلاة باب افتتاح الصلاة (كذافى البحر الرائق) ١ /٥٣٢ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

امام به په ركوع اوسجده كی تسبيحات؟

الإســـتفتـــاء؟ يوإمام به څو واري تسبيحات په ركوع اوسجده كي وايی ايا٣ واري ٥/كه ٧واري؟ مستفتي ابوذر غفاري

Scanned with CamScanner

الفتوي بعـــون الله تعالي

محترمه وروره، ادني مرتبه دسنتيت په تسبيحاتو دركوع اوسجدي كى۳ واري ويل دي اوسط۵/اواكمل۷ /نو امام دي په ادني درجه باندى عمل كوى خوكه مقتديان راضي وى نو اوسط درجه دى مختاره كړي مگر چونكه نن زمان غالبا داده چي مقتديان راضي نه وي نو لهذا په ادني درجه دي عمل كوي اوتر دري تسبيحاتو دى نه زياته وي،

كمافى كبيري ص ۲۸۲كتاب الصلوة الفرع الرابع الركوع.

ان ادني تسبيحات الركوع والسجود الثلث وان الاوسط خمس مراة والاكمل سبع مراة الخ

وكذا في الردمحتار ج1ص365 ط كويته كتاب الصلوة باب صفة الصلوة قبيل مطلب في إطاعة الركوع للجائي :والزيادة مستحبة بعد ان يختم علي وتر خمس اوسبع اوتسع مالم يكن اماما فلايطول الخ

وايضا في الردمحتارج1ص 366 كتاب الصلوة مطلب الركوع للجائي

ونقل في الحلية عن عبدالله بن المبارک واسحاق وابراهيم والثوري أنه يستحب للإمام ان يسبح خمس تسبيحات ليدرک من خلفه الثلث الخ

Scanned with CamScanner

وكذا في كبيري ص308 كتاب الصلوة باب صفة الصلوة واعلم ان التطويل المكروه وهو الزيادة علي قدر ادني السنة عند ملل القوم حتي ان رضوا باالزيادة لايكره وكذا اذا ملوا من قدر ادني السنة لايكره

وكذا في صغيري ص153 ط دهلي؛اما الامام فلايزيد علي الثلاث الاان يرضي الجماعة الخ

وكذا في الفقه الاسلامي ج2ص890شاملة؛ولايزيد الإمام عن التسبيحات الثلاث؛ ويكره له ذالك تخفيفا علي المأمومين

وكذا فی فتاوی قاسمیہ ج6ص256 عبارات ۱ /اور ۲ /کاماحاصل یہ ہے کہ سنتیت کا ادنی درجہ تین ۳ / مرتبہ ہے اوسط ۵ /پانچ مرتبہ ہے اور اکمل ۷/سات مرتبہ ہے یااس زائد ہے جبکہ طاق طریقے سے ہاں۔ اور عبارات ۴/۵ /کا ماحصل یہ ہے کہ امام سنتیت کے ادنی درجہ پر عمل کرے اور اگر لوگ راضی ہاں وتو تو اوسط درجہ اختیار کرسکتاہے.

ماخوذ من فتاوی قاسمیة مع زیادۃ قلیل

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

کتاب الجنائز

Scanned with CamScanner

باب مایتعلق بغسل المیت

که غله اوقطاع الطریق یي قتل اومړ کړي ؟

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! کچیري : یو سړی په ظلم سره غله اوقطاع الطریق قتل او مړکړي ، اوس پر همدې مقتول دشهید احکام جاري کېږی اوکنه ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي کچیري : یو سړی په ظلم سره غله اوقطاع الطریق مړ اوقتل کړي نودا :مظلوم مقتول د شهداوو په څېر دی، که یي دنیوي خبرې، خوراک، څښاک او تداوي وغیره یې نه وي کړې غسل او مسنون کفن نه ورکول کیږي، لمونځ ورکول کېږي، له خپلو جامو سره دشهید په طریقه خاورو ته سپارل کېږي

لمافی البحر الرائق قوله:الشهید) هو من قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطریق أو وجد في المعرکة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم یجب بقتله دیة (343 /2)

وفي التاتارخانیه:الشهید اسم لکل مسلم طاهر مکلف عند ابی حنیفه،قتل ظلما فی قتال ثلاث:اما مع اهل الحرب،اومع اهل البغی،اومع قطاع الطریق...اویقتل دون ماله،اودون

Scanned with CamScanner

نفسه،اودون رجل المسلمين اواهل الذمة،بائ آلة قتل،ولم يحمل عن مكانه حيا،ولم ينتفع بحياته،اولم يبق حيا بعد الجراحة يوما وليلة،ولم يجب عن دمه عوض هومال بالاجماع،وحكمه فى الشرع انه لايغسل ويصلى عليه عندنا).۱۷/۳(

وفى ملتقى الابحر :هُوَ من قَتله أهل الحَرب أَو البَغي أَو قطاع الطَّرِيق أَو وجد فِي المعركة وَبِه أثر أَو قَتله مُسلم ظلما وَلم تجب بقتله دِيَة فيكفن وَيصلى عَلَيْهِ وَلَا يغسل ويدفن بدمه وثيابه).۱/ ۲۷۸،كذا فى الهنديه:۱/ ۱۶۸،و فى التنوير وشرحه:۳/ ۱۸۷، ،و فى مجمع الانهر :۱/۲۸۷،و فى القاضيخان:۱/۱۷۱،و فى بدائع الصنائع:۲/ ۶۶،وفى الولوالجية:۱/ ۱۶۲،

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۸)هق

شهيد چې څومره خبرې وکړي ؟

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب : ! شهيد چې څومره څومره خبرې وکړي، غسل وركول كيږي؟ اوكنه ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت كي كچيري : شهيد دنيوي امور په اړه خبرې وکړي لكه وصيت كول كه لږ خبرى وي اوكه ډيري، غسل وركول

Scanned with CamScanner

کېږي او که چېري د اخروی امورو په اړه خبرې وکړي ، بیا غسل نه ورکول کیږي.

لما فی بدائع الصنائع وَلَو أَوصَى كَانَ ارتِثَاثًا عِندَ أَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ، وَقِيلَ :لَا خِلَافَ بَينَهُمَا فِي الحَقِيقَةِ فَجَوَابُ أَبِي يُوسُفَ خَرَجَ فِيمَا إِذَا أَوصَى بِشَيءٍ مِن أُمُورِ الدُّنيَا، وَذَلِكَ يُوجِبُ الارتِثَاثَ بِالإِجمَاعِ؛ لِأَنَّ الوَصِيَّةَ بِأُمُورِ الدُّنيَا مِن أَحكَامِ الدُّنيَا، وَمَصَالِحِهَا فَينقُضُ ذَلِكَ مَعنَى الشَّهَادَةِ، وَجَوَابُ مُحَمَّدٍ مَحمُولٌ عَلَى مَا إِذَا أَوصَى بِشَيءٍ مِن أُمُورِ الآخِرَةِ، وَذَلِكَ لَا يُوجِبُ الارتِثَاثَ بِالإِجمَاعِ . (1/ 321) كذافي **المحيط البرهاني 164 /2)** و (كذافي التاتارخانيه) ۳/ ۱۹.ط:رشیدیه(

و فی التقریرات الرافعی فی ذیل ردالمحتار:ولذا قال الرحمتی الفرق بین القلة والکثرة فی غیر العقود واما الوصیة بامور الدنیا والبیع فلافرق بین القلیل والکثیر).۳/ ۱۹۴.ط:حنفیه(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۸)مق

[کوچنی پیداسی مړشی غسل غواړی]*

*[الاستفتاء]*محترم مفتی صاحب1 کوچنی ماشوم چی پیداسی ژوندی وی بیا مړشی غسل اولمونځ اوکفن ورکول کیږی کنه اونوم به پرایښول کیږی کنه

Scanned with CamScanner

2 کچیری مړ پیداسی او خلقت یه تام وی یعنی اندامونه یه پوره وی بیایه څه حکم ده غسل اولمونځ ورکول کیږی کنه اونوم به پرایښول کیږی کنه3 کچیری مړ پیداسیوی یه یعنی اندامونه یه هم پوره نه وی بعضی وی بعضی نه وی بیائځه حکم ده غسل لمونځ اونوم غواړی کنه بینوا توجروا

[الافتاء بعون الله حامداومصلیا]

1هغه ماشوم چی دمور دنسه پیداسی ژوندئی معلوم شی بیامړ سی وهغه ته غسل اولمونځ اوکفن ورکول کیږی اونوم به هم پرایږدی

2اوهغه ماشوم چی مړ پیداسی کچیری دهغه خلقت تام وی یعنی اندامونه یه پوره وی وهغه ته غسل اوکفن ورکول کیږی او نوم پر کشیشول کیږی البته لمونځ نه غواړی

3اوکچیری بعض خلقت تام وی یعنی بعضی اندامونه یه وی بعضی نه وی په هغه کښی اختلاف شته لکن مختاره قول داده چی غسل ورکول کیږی اونوم هم پر ایشول کیږی بیادی په یو سپین توکر کښی دی وپیچل سی او هدیره کښی دی شخ کړل سی

[لماقال العلامة الحصكفي رحمه الله في الدر المختارج ۲ ص۲۲۸مكتبه شاملة]

ومن ولد فمات يغسل ويصلى عليه) ويرث ويورث ويسمى (إن استهل) بالبناء للفاعل: أي وجد منه ما يدل على حياته بعد خروج أكثره، حتى لو خرج رأسه فقط وهو يصيح وإلا يستهل (غسل وسمي عند الثاني وهو الأصح

Scanned with CamScanner

فيفتى به على خلاف ظاهر الرواية إكراما لبني آدم كما في ملتقى البحار. وفي النهر عن الظهيرية: وإذا استبان بعض خلقه غسل وحشر هو المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه

[وقال خاتمة المحققين العلامة ابن عابدين الشامي في رد المحتار على الدر المختار ج۲ ص۲۲۸ مكتبه شامله]

قوله يغسل ويصلى عليه) أي ويكفن، ولم يصرح به لعلمه مما ذكره لأن ستر العورة شرط لصحة الصلاة تأمل (قوله: إن استهل) لا يخفى ما فيه من التسامح به لأن ترتيبه الموت على الولادة أي في قوله قبله وإلا يستهل غسل وسمي شمل ما تم خلقه، ولا خلاف في غسله وما لم يتم، وفيه خلاف. والمختار أنه يغسل ويلف في خرقة، ولا يصلى عليه كما في المعراج والفتح والخانية والبزازية والظهيرية شرنبلالية. وذكر في شرح المجمع لمصنفه أن الخلاف في الأول، وأن الثاني لا يغسل إجماعا. واغتر في البحر بنقل الإجماع على أنه لا يغسل فحكم على ما في الفتح والخلاصة من أن المختار تغسيله بأنه سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب. واعترضه في النهر بأن ما في الفتح والخلاصة عزاه في المعراج إلى المبسوط والمحيط اه. وعلمت نقله أيضا عن الكتب المذكورة. وذكر في الأحكام أنه جزم به في عمدة المفتي والفيض والمجموع والمبتغى اه. فحيث كان هو المذكور في عامة الكتب فالمناسب الحكم بالسهو على ما

Scanned with CamScanner

في شرح المجمع لكن قال في الشرنبلالية: يمكن التوفيق بأن من نفى غسله أراد غسل المراعى فيه وجه السنة، ومن أثبته أراد الغسل في الجملة كصب الماء عليه من غير وضوء وترتيب لفعله كغسله ابتداء بسدر وحرض. اهـ. قلت: ويؤيده قولهم ويلف في خرقة حيث لم يراعوا في تكفينه السنة فكذا غسله (قوله عند الثاني) المناسب ذكره بعد قوله الاتي وإذا استبان بعض خلقه غسل لأنك علمت أن الخلاف فيه خلافا لما في شرح المجمع والبحر (قوله إكراما لبني آدم) علة للمتن كما يعلم من البحر، ويصح جعله علة لقوله فيفتى به

والجواب أن العبرة إنما هو بظهور خلقه وعدم ظهوره كما حرره شيخنا زكريا (قوله: ولم يصل عليه) أي سواء كان تام الخلق أم لا ط

[وكذا فی الهندیة ج۱ ص۱۵۹]

ومن استهل بعد الولادة سمي وغسل وصلي عليه وإن لم يستهل أدرج في خرقة ولم يصل عليه ويغسل في غير الظاهر من الرواية وهو المختار، كذا في الهداية

السقط الذي لم تتم أعضاؤه لا يصلى عليه باتفاق الروايات والمختار أن يغسل ويدفن ملفوفا في خرقة، كذا في فتاوى قاضي خان.

[وكذا فی الفتح القدیر ج ۲ ص۹۳]**[وكذا فی الهدایة ج۱ ص۱۶۴ باب الجنائز]**[وكذا فی خلاصة الفتاوی ج۱ ص۲۱۹]**[وكذا فی فتاوی رحمانیة ج ۲ ص۲۴۲]

Scanned with CamScanner

کتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۳۰ربیع الاول۱۴۴۲ق

که دمړي دبدن يوڅه حصه پيداسي غسل اولمونځ ورکول

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب كه ديو مړه انسان دبدن يو څه حصه پيدا سي نو دغه ته غسل او دجنازې لمونځ ورکول څه حکم لري ؟بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين اما بعد

محترمه: : په مسئوله صورت کي که دبدن ډېره حصه پيدا سي او يا دبدن نيمه حصه دسر سره پيدا سي نو غسل او لمونځ ورکول کيږي او که داسي نه وي بيا غسل او لمونځ نه ورکول کيږي

لمافي بدائع الصنائع وَالْمَيِّتُ اسْمٌ لِكُلِّهِ وَلَو وُجِدَ الْأَكْثَرُ مِنْهُ غُسِّلَ؛ لِأَنَّ لِلْأَكْثَرِ حُكْمَ الْكُلِّ، وَإِن وُجِدَ الْأَقَلُّ مِنْهُ، أَو النِّصْفُ لَم يُغَسَّل كَذَا ذَكَرَ الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الْكَرْخِيِّ؛ لِأَنَّ هَذَا الْقَدْرَ لَيْسَ بِمَيِّتٍ حَقِيقَةً وَحُكْمًا، وَلِأَنَّ الْغُسْلَ لِلصَّلَاةِ وَمَا لَم يَزِد عَلَى النِّصْفِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَا يُغَسَّلُ أَيْضًا، وَذَكَرَ الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إذَا وُجِدَ النِّصْفُ وَمَعَهُ الرَّأْسُ يُغَسَّلُ، وَإِن لَم يَكُن مَعَهُ الرَّأْسُ لَا يُغَسَّلُ فَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ مَعَ الرَّأْسِ فِي حُكْمِ الْأَكْثَرِ؛ لِكَوْنِهِ مُعْظَمَ الْبَدَنِ) .

۳۰۲/ ۱

Scanned with CamScanner

وفي البحرالرائق : ولو وجد الأكثر من الميت أو النصف مع الرأس غسل وصلي عليه وإلا فلا) . ج ۲ ص ۳۰۵ كتاب الجنائز . كذا في الهندية ج ۱ ص ۱۵۹ كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل الثاني في غسل الميت والمبسوط للشيباني ج ۱ ص ۳۴۲ كتاب الصلاة باب غسل الشهيد ومايصنع به (مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۴)هق

لېوني ياكوچني شهيدته غسل وركول

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب كه لېونى يا نابالغه كوچنى ددښمن په بمباريو كښې شهيد سې غسل غواړي او كه نه بينوا ؛توجروا المستفتى احمد(

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اِله وَاصْحَابِه اَجْمَعِين

اما بعد محترمه : كه لېونى يا نابالغه كوچنى ددښمن په بمباريو كښې شهيد سې غسل وركول كيږي

لمافي الفتاوى الهندية وَيُغَسَّلُ إن قُتِلَ جُنُبًا أو صَبِيًّا مَجْنُونًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -هَكَذَا فِي التَّبْيِينِ) ۱ /۱۶۸ (

Scanned with CamScanner

و تبيين الحقائق) : ويغسل ان قتل جنبا اوصبيا (وكذا ان قتل مجنونا) . ج ۱ ص ۵۹۴ كتاب الصلاة باب الشهيد، كذا في البحر ج ۲ ص ۳۴۶ كتاب الجنائز باب الشهيد، والدر المختار مع ردالمحتار ج ۱ ص ۶۶۹ كتاب الصلاة باب الشهيد(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعامر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ شوال المکرم ۲۵ هـ ق

د هغه مجاهدغسل چي په خپله اسلحه شهيد سي

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب : كه يو مجاهد په خپل سلاح باندي شهيد سي لكه خپل ماين پر پټاو سي دغه ته غسل او كفن وركول كيږي او كه نه ؟ بينوا ؛توجروا المستفتی حاجی فریداحمد(

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين

محترمه كه يو مجاهد په خپل سلاح باندي شهيد سي لكه خپل ماين پر پټاو سي دغه مجاهد ته غسل وركول كيږي. ځكه دده قتل او مرګ د دشمن له لا سه نه ده

لما في البحر : وفي التجنيس :رجل قصد العدو ليضربه فاخطأ فاصاب نفسه فمات يغسل؛ لانه ما صار مقتولا بفعل مضاف الى العدو) . ج ۲ ص ۳۴۳ كتاب الجنائز باب الشهيد، كذا في

Scanned with CamScanner

شرح السير الكبير للسرخسي ج ۱ ص ۷۳ باب من قاتل فاصاب نفسه، والهندية ج ۱ ص ۱۶۳

كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل الخامس في الصلاة على الميت(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۲۵ق

که موټر یی ووهی نو ایا غسل؟*

*الاستفتـاء*مفتی صاحب که یو مسلمان دمجاهدینو په مرمی په خطا قتل سی اویا په مین وخیږی اویایوڅوک موټر وو وهی نو ایا دغسی مقتول ته غسل ورکول کیږی کیا؟

الفـتوی بعون الله تعالی

*محترمه وروره *دغه دری سره قتل خطا دی اوهر هغه څوک چی مړ سی په قتل خطا سره هغه اخروی شهید وی دوی ته به الله ج هغه اجر ورکوی کوم چی له شهیدانو سره په ورځ دقیامت وعده کړی ده

نو دوی ته غسل ورکول واجب دی او احکام دنورو عامو مردګانو ورباندی جاری کیږی

کما في الفقة علي المذاهب الاربعة ج1ص 449بیروت مبحث الشهید

Scanned with CamScanner

الشهيد ...وينقسم الي ثلاثة اقسام ...الثاني من الشهداء شهيد الآخرة فقط :وهو كل من فقد شرطا من الشروط السابقة بان قتل ظلما وهو جنب اوحائض اونفساء او لم يمت عقب الإصابة اوكان صغيرا اومجنونا . اوقتل خطأ ووجب بقتله مال فهؤلآء ليسوا كاملي الشهادة الا انهم شهداء في الاخرة* ... فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصلوة عليهم كغيرهم *

*وكما في الفتاوي الكاملية ص*258 قال في الدرمختار من باب مايحدث الرجل في الطريق كما تدي العاقلة لو حفر بئرا في طريق أو وضع حجرا او ترابا اوطينا فتلف به انسانا لانه سبب

وكذا في الفقة الاسلامي ج2ص 1590 تعريف الشهيد

*وكما في الطحطا وي علي المراقي ج1ص 626 احكام الشهيد*اما لو قتله مسلم خطأ اوعمدا باالمثقل فليس بشهيد لوجوب الدية بقتله

*وكذا في البدائع ج1ص 321 احكام الشهيد*ومجمع الانهر ج1ص 188باب الشهيد* والعناية ج2ص 123باب الشهيد*البناية ج3ص 264 باب الشهيد *

كتبه مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱/رمضان المبارک ۴ھق

که مردة په حالة دحيض اوجنابت نوغسل؟

Scanned with CamScanner

الإستـفتاء؟ که یوسړی یاشځه په حالت دجنابت کی مړه سی اویایوه شځه په حالت دحیض اونفاس کی مړه سي نوهغوته په غسل کی په پوزه اوخوله اوبه ورغړول ضرور ده کیا؟

الإفتــاء بعون الله تعالي

محترمه وروره امام خلخالي په دي نظر دی سي هغه څوک سی په مذکورة حلاتو وفات سي خوله اوپزه به په غسل کي ور پریمنځل کیږي مگر داچه دده نظر له عامو کتابو څخه مخالف دی نو پوزه اوخوله به ور پریمنځل ضروری نه وي بلکه یولنده خرقة څخه به کار اخلي

کماقال فی الدر مختار مع ردمحتارج۱ص۶۳۲باب صلاة الجنازة

ويؤضأ...بلامضمضة واستنشاق للحرج وقيل يفعلان بخرقة وعليه العمل اليوم ولوكان جنبا أوحائضا أونفساء وقال الشامي رح نقل ابو السعود عن شرح الكنز للشلبي أن ماذكره الخلخالي أي في شرح القدوري من أن الجنب يمضض ويستنشق غريب مخالف لعامة الكتب اه قلت وقال الرملي ايضا في حاشية البحر إطلاق المتون والشروح والفتاوي يشمل من مات جنبا ولم أر من صرح به لكن الإطلاق يدخله والعلة تقتضيه اه

Scanned with CamScanner

وهكذا في الطحطاوي علي المراقي ج1ص568باب أحكام الجنائز- هذا ماذكره الخلخالي وهوغريب مخالفا لعامة الكتب كمافي الشبلي علي الكنز)...اوحائضاأونفسا(هذابحث للمصنف ...قياسا لهماعلي الجنب للإشتراک في افتراض المضمضة والإستنشاق اه

وهكذافي اسلامي فقة ص139پشتو و ميت أحكام ص26

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــــ الجواب صحیح .مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

کوچنی میت ته دښځواومیته ته دنارینووغسل؟

الاستفتاء؟ محترم مفتی صاحب کوچنی هلک چی مړسی نوښځی غسل ورکولای سی اوکوچنی انجلی ته نارینه غسل ورکولای سی که یا؟

الجواب :وبالله التوفيق

محترمه ستادپوښتنی په جواب کی بایدووایو؛ چی کوچنی انجلی ته نارینه اوکوچنی هلک ته ښځی غسل ورکولای سی ترڅوچی دوی وحدته دشهوة نه وی رسیدلی اوحددشهوة اندازه سوی دی په خبروکولوسره؛ نوترڅوچی یی خبری نه وی شروع کړی غسل ورکولای سی

Scanned with CamScanner

كمافی ردالمحتارباب صلوة الجنائزقبيل مطلب فی الكفن ج۱ص۸۰۶قال في الفتح :الصغير والصغيرة إذا لم يبلغا حد الشهوة يغسلهما الرجال والنساء وقدره في الأصل بأن يكون قبل أن يتكلم .اهـ.

ومثله في دررالحكام شرح غررالاحكام ج۱ص۱۶۱شامله

وبكذافی فتاوی دارالعلوم ديوبندج۵ص۱۷۶اردو؛؛؛؛وبكذافی فتاوی عالمگيری جديد مترجم اردوج۱ص۴۰۲

اوراگربچہ ایساچھوٹاہوکہ اس کوخواہش نہ ہوتی ہوتوجائزہے کہ اس کوعورتیں نہلالیں اوراس طرح اگرلڑکی چھوٹی ہوجس پرخواہش نہ ہوتی ہوتوجائزہے کہ مرداس کونہلادیں

کتبہ منتی عبدالظاہرظہیرخادم دارالافتاءظہریہ :الجواب صحیح .منتی نقیب اللہ ابوانعام ومنتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومنتی محمدعیسی مستغفرومنتی گلاف شاہ شرافت

مايتعلق بتكفين الميت

پر كفن باندي عطر پاشل

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :مولوی صاحب پر كفن باندي عطر پاشل څه حكم لري ؟بينوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين.

اما بعد محترمه په مسئوله صورت كی مستحب داده چي دمړي تراينبوولو دمخه پر كفن باندي طاق وارونه عطر وپاشل سي.

Scanned with CamScanner

لمافي الهندية : وتجمر الأكفان قبل أن يدرج الميت فيها وترا) . ج ١ ص ١٦١ كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل الثالث في التكفين ، كذا في البحر ج 2 ص 310 كتاب الجنائز ، وملتقى الابحر على هامش مجمع الانهر ج ١ ص ٢٦٨ كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۲۵ھ

مايتعلق بالصلوة على الميت

دښځو دجنازي لمونځ

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : كه يوازي ښځي دجنازې لمونځ په جماعت سره وکړي هم امام ښځه وي هم شاته ښځي وي دغه جماعت دنور جماعت په شان مکروه دی که نه ؟ ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاصحَابِهِ اَجمعين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی محترمه که يوازي ښځي دجنازې لمونځ په جماعت سره وکړي هم امام ښځه وي هم شاته ښځي وي دغه

Scanned with CamScanner

دجنازې دلمانځه جماعت دنور جماعت په شان نه دی مکروه نودجنازي لمونځ یوازي دښځوداصحیح ده

لمافي البحرالرائق: واستثنى الشارحون جماعتهن في صلاة الجنازة فإنها لا تكره) . ج ۱ ص ۶۱۴ كتاب الصلاة باب الامامة ، وفي الفقه الإسلامي وأدلته وقال الحنفية : يكره تحريماً جماعة النساء وحدهن بغير رجال ولو في التراويح، في غير صلاة الجنازة، فلاتكره فيها؛ لأنها فريضة غير مكررة،) ۲ /۳۴۲ (كذافي فتح القدير ج ۱ ص ۳۰۶ كتاب الصلاة باب الامامة ، والعناية على هامش فتح القدير ج ۱ ص ۳۰۶ كتاب الصلاة باب الامامة (كذافى اعلاء السنن ج ۴ (ص ۲۴۴(و ردالمحتار ج ۱ (ص ۳۵۲(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ رامضان المبارک (۶)هق

دجنازی په لمانځه کی مسبوق

*الاستفتاء *یوسړی رالی ده جنازی لمونځ ولاړ ده او دته معلومات نسته چی سو تکبیرونه تیر سوی دی ایا دی به انتظار کوی که به نیت تړی؟* بینوا توجروا* *

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

Scanned with CamScanner

*محترمه په مذکوره مسؤله کی اختلاف ده طرفین وائی چی انتظاردی وکړی اوامام ابویوسف صاحب وائی انتظار دی نه کوی دستی دی نیت وترې تکبیر دي ووایی او راجح قول هم ده امام ابو یوسف رحمه الله ده

کماقال في الهداية ج۱ص۹۰

ولو كبر الإمام تكبيرة أو تكبيرتين لا يكبر الآتي حتى يكبر أخرى بعد حضوره " عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف يكبر حين يحضر لأن الأولى للافتتاح والمسبوق يأتي به ولهما أن كل تكبيرة قائمة مقام ركعة والمسبوق لا يبتدئ بما فاته إذ هو منسوخ

***وكذا فی القول الراجح ج۱ص۱۵۷ *القول الراجح هو قول ابي يوسف قال العلامة عبدالله داماافندي قال ابويوسف يكبرالمسبوق تكبيرة الافتتاح كما حضر وْلاينتظرتكبيرالامام وبه نأخذ وقال العلامة عمار الشرنبلالي وظاهر الكافي ترجيح قول ابي يوسف قال في الدرر وعليه الفتوي**

وكذا في احسن الفتاوي ج۴ص۲۰۲

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲مرجب المرجب (۵)مق

دجمعې په ورځ د مړي ځنډول دخلګو دډېروالي په نيت

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب که يومړی دجمعې په ورځ وختي جنازې ته برابرسي خوصرف ددې دپاره يې وځنډوي

Scanned with CamScanner

چي دجمعې دلمانځه په وخت کي به خلک ډېرسي نوبه لمونځ دجنازي ورکړو دغه څه حکم لري ؟بينوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصحَابِه اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی : د مړي ځنډ ول په دي نيت چي جمعي لما نځه ته خلک ديررائي نوبه لمونځ ورکړي دغه عمل په شريعت کي مکروه ده که دجمعي لمونځ تيردي بيا دي دجنازي لمونځ ورسته کړي

لمافي البناية شرح الهداية ولو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة، يكره تأخير الصلاة عليه ودفنه إلى وقت صلاة الجمعة، ولو خافوا فوات وقت الجمعة بسبب دفنه أخروا دفنه (3/ 240) .

وفي الطحطاوي على مراقي الفلاح : فلو جهز الميت صبيحة يوم الجمعة يكره تأخير الصلاة عليه ليصلي عليه الجمع العظيم بعد صلاة الجمعة ولو خافوا فوت الجمعة بسبب دفنه يؤخر الدفن) . ص ۴۹۸ كتاب الصلاة باب احكام الجنائز فصل في حملها ودفنها ، كذافي البحر ج ۲ ص ۳۳۵ كتاب الجنائز فصل السلطان احق بصلاته ، والدرالمختار على هامش ردالمحتار ج ۱ ص ۶۵۷ كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز مطلب في حمل الميت(مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی قتیب اللہ ابوالعلم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲شعبان (۱۵)ھ

دبالغ لیونی دجنازی په لمانځه کی دمغفرة دعا

Scanned with CamScanner

الاستفتاء = څه فرمایی علماء کرام د دی مسئلی په اړه چی ده بالغ لیونی ده جنازی په لمانځه کی به ده کوشنی دعا کوی او که به دی بالغ سړی دعا کوی

الجواب بعون الله حامداو مصليا

په صورت مسئوله کی که لیونتوب مخته تر بلوغ ورعارض سوی وو بیابه ده کوشنی دعا ده جنازی په لمانځه کی کوی او که لیونتوب تر بلوغ وروسته ورعارض سوی وو بیابه ده بالغ سړی دعا ده جنازی په لمانځه کی کوی

كمافي در مع رد ج ۲ ص ۲۱۵

(و لا يستغفر فيها لصبي و مجنون) و معتوه لعدم تكليفهم

قوله: و لا يستغفر فيها لصبي) أي في صلاة الجنازة (قوله: و مجنون و معتوه) هذا في الأصلي فإن الجنون و العته الطارئين بعد البلوغ لا يسقطان الذنوب السالفة كما في شرح المنية

كذافی البحر ج ۲ ص ۱۹۸

قوله، و لا يستغفر لصبي، و لا لمجنون و يقول «اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا أجرا و ذخرا و اجعله لنا شافعا و مشفعا») كذا ورد عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – و لأنه لا ذنب لهما

كذافی حلبی کبیری ص ۵۰۵

والمجنون كالطفل ذكره في المحيط وينبغي ان يقيد بالجنون الاصلي لانه لم يكلف فلا ذنب له كالصبي بخلاف العارضي فانه قد كلف وعروض الجنون لايمحوما قبله بل هو كسائر الامراض ورفعه للتكليف انما هو فيما ياتي لافيمامضى

Scanned with CamScanner

كذافي حاشية طحطاوي ج۱ص۵۸۷ = نورالايضاح ج۱ص۱۱۷ = كذافي فتاوى فريديه ج۳ ص۲۴۳ = كذافي احسن الفتاوى ج۱۰ص۴۲۴ = كذافي مجمع الانهر ج۱ص۱۸۴ = مراقي الفلاح ج۱ص۲۱۹

كتبه مولوی محمدیاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ ۱۴۴۲جمادی الثانی (۱۹)مق

په مسجدکی دجنازی لمونځ کول

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب دجنازی لمونځ په مسجدکی کول جائزدی که یا المستفتی مولوی اغاصاحب" بولدک

الافتآءبتوفيق الله تعالى وهوملهم للصواب

محترمه" په مسجدکی دجنازی کولودری صورتونه دی)۱ (چی جنازه اوقوم ټوله په مسجدکی وی"دوم" چی جنازه دباندی وی اوقوم په مسجدکی" دریم "چی قوم دباندی وی جنازه په مسجدکی وی" نودمفتی به قول موافق دری سره مکروه دی" په کراهت تنزیهی اوتحریمی کی اختلاف دی" دابن الهمام دقول موافق کرهت تنزیهی راجح دی" اوداکراهت هغه وخت دی که عذرنه وو" لکه باران وغیره که عذروبیابلاکراهت جائزدی

كمافي الدرالمختارمع ردالمحتارج۱ص۶۵۳باب صلوة الجنازة

Scanned with CamScanner

)وكرهت تحريما (وقيل) تنزيها في مسجد جماعة هو (أي الميت) فيه (وحده أو مع القوم.

)واختلف في الخارجة (عن المسجد وحده أو مع بعض القوم) والمختار الكراهة (مطلقا خلاصة، بناء على أن المسجد إنما بني للمكتوبة، وتوابعها كنافلة وذكر وتدريس علم، وهو الموافق لإطلاق حَدِيثِ أَبِي دَاوُد» مَن صَلّى عَلَى مَيِّتٍ فِي المَسْجِدِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ. «

وايضافي الشاميه = فَقَولُهُ مَن صَلّى عَلَى مَيِّتٍ فِي مَسْجِدٍ يَقتَضِي كَونَ المُصَلِّي فِي المَسْجِدِ سَوَاءٌ كَانَ المَيِّتُ فِيهِ أو لَا، فَيُكرَهُ ذَلِكَ أَخذًا مِن مَنطُوقِ الحَدِيثِ، وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ العَلَّامَةُ قَاسِمٌ فِي رِسَالَتِهِ مِن أَنَّهُ رُوِيَ» أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا نَعَى النَّجَاشِيَّ إِلَى أَصحَابِهِ خَرَجَ فَصَلَّى عَلَيهِ فِي المُصَلَّى «قَالَ :وَلَو جَازَت فِي المَسجِدِ لَم يَكُن لِلخُرُوجِ مَعنًى اهـ مَعَ أَنَّ المَيِّتَ كَانَ خَارِجَ المَسجِدِ.

وَبَقِيَ مَا إِذَا كَانَ المُصَلِّي خَارِجَهُ وَالمَيِّتُ فِيهِ، وَلَيسَ فِي الحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى عَدَمِ كَرَاهَتِهِ لِأَنَّ المَفهُومَ عِندَنَا غَيرُ مُعتَبَرٍ فِي غَيرِ ذَلِكَ، بَل قد يُستَدَلُّ عَلَى الكَرَاهَةِ بِدَلَالَةِ النَّصِّ، لِأَنَّهُ إِذَا كُرِهَت الصَّلَاةُ عَلَيهِ فِي المَسجِدِ وَإِن لَم يَكُن هُوَ فِيهِ مَعَ أَنَّ الصَّلَاةَ ذِكرٌ وَدُعَاءٌ يُكرَهُ إِدخَالُهُ فِيهِ بِالأَولَى لِأَنَّهُ عَبَثٌ مَحضٌ وَلَا سِيَّمَا عَلَى كَونِ عِلَّةِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ خَشِيَت تَلوِيثَ المَسجِدِ.

وَبِهَذَا التَّقرِيرِ ظَهَرَ أَنَّ الحَدِيثَ مُؤَيِّدٌ لِلقَولِ المُختَارِ مِن إِطلَاقِ الكَرَاهَةِ الَّذِي هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ كَمَا قَدَّمنَاهُ، فَاغتَنِم هَذَا التَّحرِيرَ الفَرِيدَ فَإِنَّهُ مِمَّا فَتَحَ بِهِ المَولَى عَلَى أَضعَفِ خَلقِهِ، وَالحَمدُ لِلَّهِ

Scanned with CamScanner

عَلَى ذَلِكَ) قولُهُ» فَلَا صَلَاةَ لَهُ («هَذِهِ رِوَايَةُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَرِوَايَةُ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد» فَلَا شَيْءَ لَهُ«

وهكذافي الهندية ج۱ص۱۶۵

وصلاة الجنازة في المسجد الذي تقام فيه الجماعة مكروهة سواء كان الميت والقوم في المسجدأو كان الميت خارج المسجد والقوم فيالمسجد أو كان الإمام مع بعض القوم خارجالمسجد والقوم الباقي في المسجد أو الميت في المسجد والإمام والقوم خارج المسجدهو المختار، كذا في الخلاصة.

ولا تكره بعذر المطر ونحوه، هكذا في الكافي

وهكذافی فتح القديرج۲ص۱۲۸دارالفكر = قوله ولا يصلى على ميت في مسجدجماعة (في الخلاصة مكروه وسواء كان الميت والقوم في المسجد، أو كان الميت خارج المسجد والقوم في المسجد، أو كان الإمام مع بعض القوم خارج المسجد والقوم الباقون في المسجد، أو الميت في المسجدوالإمام والقوم خارج المسجد .هذا في الفتاوى الصغرى .قال :هو المختار خلافا لما أورده النسفي - رحمه الله - اهـ.وهذا الإطلاق في الكراهة بناء على أن المسجد إنما بني للصلاة المكتوبة وتوابعها من النوافل والذكر وتدريس العلم.

Scanned with CamScanner

وقيل لا يكره إذا كان الميت خارج المسجد، وهو بناء على أن الكراهة لاحتمال تلويث المسجد، والأول هو الأوفق لإطلاق الحديث الذي يستدل به المصنف، ثم هي كراهة تحريم أو تنزيه؟ روايتان، ويظهر لي أن الأولى كونها تنزيهية، إذ الحديث ليس هو نهيا غير مصروف ولا قرن الفعل بوعيد بظني بل سلب الأجر، وسلب الأجر لا يستلزم ثبوت استحقاق العقاب لجواز الإباحة.

وہکذافی منحم الفتاوی ج۲ص۵۷۷

الجواب بعون الملک الوهاب ...نمازِ جنازہ مسجد میں پڑھنے کی تین صورتیں ہیں احناف کے نزدیک تینوں مکروہ ہیں، البتہ ایک صورت کو احناف نے مستثنیٰ کیا وہ یہ ہے کہ جنازہ باہر ہو، اور امام اور بعض افراد بھی باہر ہوں، تو جائز ہے کیونکہ علت عدم جواز نہیں پائی جاتی ہے اور اس کے علاوہ باقی صورتیں ناجائز ہیں۔

وهكذافی كفايت المفتی ج۹ص۴۶۳ = وهكذافی فتاوی دارالعلوم زكرياج۲ص۶۲۴ = وهكذافی فتاوی دارالعلوم ديوبندج۵ص۲۰۶ = وهكذافی فتاوی مفتی محمودج۳ص۷۰

كتبہ مفتی عبدالظاهر ظهير بادر افغانستان : الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان مفتی عبدالمجيد امير ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاں شاہ شرافت تاريخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۱۹)هق

په مکروه وخت کي دجنازې لمونځ کول

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب : ! په هغه وخت کي چي لمونځ پکښي مکروه ده) دلمر راختلووخت ، ودلمر پر سر

Scanned with CamScanner

ددرېدلووخت ، دلمر لوېدلووخت (دجنازې لمونځ کول کيږي اوکه نه ؟بينوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعین

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي : که دغه جنازه تردغه مکروه وخت دمخه حاضره سوې وي نوپه دغه مکروه وخت کي به يې نه کوي بلکه ددغه مکروه وخت تر تېرېدلوپوري به انتظارکوي. اوکه دغه جنازه په دغه مکروه وخت کي حاضره سي بيايې په دغه مکروه وخت کي کول افضل دي نه به يې ځنډوي. بي له عذره

لما في البحرائق وفي التحفة :الافضل أن يصلي على الجنازة إذا حضرت في الاوقات الثلاثة ولا يؤخرها بخلاف الفرائض .وظاهر التسوية بين صلاة الجنازة وسجدة التلاوة أنه لو حضرت الجنازة في غير مكروه فأخرها حتى صلى في الوقت المكروه فإنها لا تصح وتجب إعادتها كسجود التلاوة .وذكر الاسبيجابي :لو صلى صلاة الجنازة فإنه يجوز مع الكراهة ولا يعيد، ج ۱ ص ۴۳۴ كتاب الصلاة (كذافي ردالمحتار) .ج ۱ ص ۲۷۴ كتاب الصلاة مطلب يشترط العلم بدخول الوقت ، كذا في شرح المنية ص ۲۳۸/۲۳۷ كتاب الصلاة الشرط الخامس ،

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۱۹)هق

Scanned with CamScanner

ډيروجنازوکي کومه جنازه حق داولیت دلما نځه لري

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! که په ډيرو جنازوکي هري جنازې ته جلا جلا لمونځ ورکوي نوکومي جنازې ته به اول لمونځ ورکوي ؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي که دغه جنازې ټولي دلمانځه ځای ته په یوه وار نه وي حاضري سوي نوهره یوه چي اول حاضره سوې وي اول دهغه جنازې دلمانځه حق دی اوکه ټولي په یوه وارحاضري سوي وي نوبیا اول دهغه مړي دجنازې دلمانځه حق دی چي هغه افضل وي بیاپه دغه طریقه سره دوهم اودریم

لما في ردالمحتار) : قوله :وتقديم الأفضل أفضل (أي يصلي أولا على أفضلهم ثم يصلي على الذي يليه في الفضل، وقيده في الإمداد بقوله إن لم يكن سبق أي وإلا يصلي على الأسبق ولو مفضولا) . ج ۱ ص ۶۳۸ كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز مطلب في بيان من هو احق بالصلاة على الميت . كذا في مراقي الفلاح ص ۴۸۸ كتاب الصلاة باب احكام الجنائز فصل السلطان احق بصلاته الخ(

Scanned with CamScanner

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية وَفِي الدُّرِ :إِفْرَادُ الصَّلاَةِ عَلَى كُل وَاحِدَةٍ أَوْلَى مِنَ الْجَمْعِ) لأَنَّ الْجَمْعَ مُخْتَلَفٌ فِيهِ (فَإِذَا أَفْرَدَ يُصَلِّي عَلَى أَفْضَلِهِم أَوَّلاً، ثُمَّ عَلَى الَّذِي يَلِيهِ فِي الْفَضْلِ إِن لَم يَسْبِقْهُ غَيْرُهُ، وَإِلاَّ يُصَلِّي عَلَى الأَسْبَقِ أَوَّلاً وَلَو كَانَ مَفْضُولاً)۱۶ /۳۲(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۵)ھ

که امام دجنازې په لمانځه کي پنځم تکبیر ووایي

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! که امام دجنازې په لمانځه کي پنځم تکبیر ووایي نومقتدیان به څه کوي ؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِه وَاَصْحَابِه

اَجمعین اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي مختارقول داده چي مقتدیان به دغه پنځم تکبیر نه ورسره وایي خودامام سلام ته به انتظار وکړي اودامام سره به یوځای سلام وګرځوي

لمافي مراقي الفلاح : ولو كبر الإمام خمسا لم يتبع لأنه منسوخ ولكن ينتظر سلامه في المختار ليسلم معه في الأصح) . ص ۴۸۳ باب احكام الجنائز فصل الصلاة على الميت فرض كفاية ، كذافي الهداية ج ۱ ص ۱۶۳ باب الجنائز فصل في الصلاة على الميت ،

Scanned with CamScanner

والدرالمختار على هامش ردالمحتار ج ۱ ص ۶۴۵ باب صلاة الجنائز مطلب في بيان من هو احق بالصلاة على الميت(

وفي البناية شرح الهداية وفي " الذخيرة " لو زاد الإمام خامسة صحت صلاته، وروى ابن القاسم عن مالک لا يتبع فيها، لأنها من شعار الشيعة، وينظر تسليم الإمام، وهو المختار .وفي "المحيط " وهو الأصح (3/ 221) .الحكم لو كبر الإمام خمسا في صلاة الجنازة

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۵)حق

دجنازی لمونځ دوباره کول؟

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب که یوڅه خلګ دجنازی لمونځ وکړی اویوڅه نورونه وی کړی نوایادوباره دجنازی لمونځ کولای سی که یا

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه؛ که چیری دولی) قریب(څخه بغیرنورو خلګودجنازی لمونځ بیله شرکت اوبیله اجازی دولی کړی وواوهغوته حق دتقدم هم نه وونوولی) قریب یی دوباره کولای سی؛ اوکه ولی کړی وی نورخلګ یی دوباره نه سی کولای

کمافی الدرالمختارعلی هامش ردالمحتارج۱ص۸۲۶

Scanned with CamScanner

وان صلی هوای الولی بحق بان لم یحضر من یقدم علیه لایصلی غیره بعده الخ وفیه ایضالان تکرارهاغیر مشروع

وهکذافی مبسوط للسرخسی ج۲ص۱۲۶شامله

ولو أن جنازة تشاجر فيها قوم أيهم يصلي عليها فوثب رجل غريب فصلى عليها وصلى معه بعض القوم فصلاتهم تامة، وإن أحب الأولياء أعادوا الصلاة؛ لأن حق الصلاة على الجنازة للأولياء فلا يكون لغيرهم أن يبطل حقهم

وهکذافی فتاوی دارالافتاء دارلعلوم دیوبنداندیاویب سائٹ

) کیادوبارہ نماز جنازہ ادانہیں ہو سکتی جب کہ اس کے والد اور دوسرے عزیز واقارب نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوئے؟

میت کے ولی نے اگر پہلی نماز میں شرکت نہیں کی ہے تو ولی کے حکم سے دوبارہ نماز پڑھی جاسکتی ہے

وہکذافی فتاوی دارالعلوم دیوبندج۵ص۲۰۳- کیا دوبارہ نماز جنازہ درست ہے

(سوال ۲۸۱۹) نماز جنازہ دوبارہ پڑھنے کے واسطے کیا حکم ہے اور مردہ کا منہ وقت دفن دکھانا کیسا ہے؟

(الجواب) جنازہ کی نماز دوبارہ پڑھنی درست نہیں اور اس میں کچھ تفصیل ہے جو کتب فقہ میں مذکور ہے کہ اگر پہلے ولی نے نماز نہیں پڑھی اور نہ اس کی اجازت سے نماز پڑھی گئی بلکہ ایسے لوگوں نے نماز پڑھی کہ جن کو حق تقدم نہیں تھا تو ولی دوبارہ نماز پڑھ سکتا ہے اور اگر ولی اول نماز پڑھ لے تو پھر دوسروں کو اجازت نہیں کہ مکرر نماز پڑھیں

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالظاهر ظهیر بادغیس افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلانی شاه شرافت تاریخ۱۴۴۲ الثانی(۸)هق

دجنازې دلمانځه سلام به په زوره وايي اوکه کرار

الإستفتاء :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب

دجنازې دلمانځه سلام به په زوره وايي اوکه کرار ؟: بينوا : توجروا) ا لمستفتی) ملا شيرمحمد(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین

.اما بعد محترمه په دغه مسئله کې اختلاف دی خوفقهار کرام فرمايي چې عمومادامت عمل پردې دی چې دواړه په زوره ويل کيږي

لما في البحر : هل يرفع صوته بالتسليم لم يتعرض له في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أنه لا يرفع؛ لأنه للإعلام، ولا حاجة له؛ لأن التسليم مشروع عقب التكبير بلا فصل ولكن العمل في زماننا على خلافه) . ج ۲ ص ۳۲۲ كتاب الجنائز فصل السلطان احق بصلاته ، كذافي الدرالمختار وردالمحتار ج ۱ ص ۶۴۴ كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز مطلب في بيان من هو احق بالصلاة على الميت(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنفه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده(۱)هق

Scanned with CamScanner

دجنازې په لمانځه کي په کوم صف کي

الاستفتاء : مولوی صاحب دجنازې په لمانځه کي په کوم صف کي دربدل افضل دي ؟؟؟بینوا : توجروا) مستفتی حاجي عزت الله(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه دجنازې په لمانځه کي په اخیر صف کي دربدل افضل دي او نورو لمونځو کی په اول صف کي دربدل افضل دي

لما في تبیین الحقائق)() قولُهُ :إنَ خَیرَ صُفُوفِ الرِّجَالِ (أي أفْضَلَ صُفُوفِ الرِّجَالِ فِي صَلَاةِ الجِنَازَةِ آخِرُهَا وَفِي غَیرِهَا أوَّلُهَا إظْهَارًا لِلتَّوَاضُعِ لِتَکُونَ شَفَاعَتُهُ أدْعَی إلَی القَبُولِ) ۱ /۱۳۶(

في الدرالمختار علی هامش ردالمحتار : وأفضل صفوفها آخرها إظهارا للتواضع) . ج ۱ ص ۶۴۵ کتاب الصلاة باب صلاة الجنائز مطلب هل یسقط فرض الکفایة بفعل الصبي . کذافي مجمع الانهر ج ۱ ص ۲۷۰ کتاب الصلاة باب الجنائز . والطحطاوي علی مراقي الفلاح ص ۲۴۹ کتاب الصلاة باب الامامة فصل في بیان الاحق بالامامة(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعامر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۱۵هق

د اما م الحی په مو جو د گي کې د بل شخص و میت ته د جنازي لمو نځ

Scanned with CamScanner

الإستفتاء السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب :که د مسجد امام مو جود وي دمسجد دامام) امام الحی (بي اجازي بل شخص و میت ته لمو نځ ورکړي ددغه لمونځ څه حکم دی ؟بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد:محترمه که د مسجد امام مو جو د وي د مسجد دامام بي اجازي بل شخص و میت ته لمونځ ورکړي دغه لمونځ شرعاغیر مستحب اوغیرسنت دي؛ ځکه دجنازي دلما نځه اول حق دسلطان بیادنائب سلطان بیادقاضي دي، که په دوی کې یو هم نه وو بیا دامام الحی) دمسجد داما م(حق دي، حتی که مړي وصیت کړی وي چې ماته دي لمونځ فلان عالم راکړي دا وصیت یې باطل ده ، که موصی له لمونځ ورکړي دغه لمونځ افضل اومستحب نه دي حتی په بحرالرائق کې وایې چې تقدیم دامام الحی د مسجد دامام واجب ده.

لما في تبیین الحقائق

وَلَو أوْصَی أن یُصَلِّيَ عَلَیهِ فُلَانٌ فَفِي العُیُونِ أنَّ الوَصِیَّةَ بَاطِلَةٌ. وَفِي نَوَادِرِ ابْنِ رُسْتُمَ جَائِزَةٌ وَیُؤْمَرُ فُلَانٌ بِالصَّلَاةِ عَلَیهِ .قَالَ الصَّدْرُ الشَّهِیدُ :الفَتْوَی عَلَی الأوَّلِ .اه) .قولُهُ:: لِأنَّهُ اخْتَارَهُ

Scanned with CamScanner

حَالَ حَيَاتِهِ (أي ولهذا لو عَيَّنَ الميتُ أحدًا في حالِ حياتِه فهو أولى من القريبِ لرضاهُ به . اهـ بدائعُ) ۱۰ /۲۳۹ (

لمافی) رد المحتار (لو أوصى بأن يُصلِّيَ عليه غيرُ من لهُ حقُّ التقدُّم، أو بأن يُغسِّلَهُ فلانٌ لا يلزمُ تنفيذُ وصيتِه221 /2) (

لمافي البحر الرائق) ثم أمام الحي (أي الجماعة لانه رضيه في حال حياته، وظاهره أن تقديمه واجب لانه عطفه على ما تقديمه واجب وهو السلطان (316 /2)

لمافي الفتاوى الهندية(أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ إنْ حَضَرَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْقَاضِي ثُمَّ إمَامُ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَالِي، هَكَذَا فِي أَكْثَرِ الْمُتُونِ.

ذَكَرَ الْحَسَنُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ الْإِمَامَ الْأَعْظَمَ وَهُوَ الْخَلِيفَةُ أَوْلَى إنْ حَضَرَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَإِمَامُ الْمِصْرِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْقَاضِي فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَصَاحِبُ الشُّرَطِ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَإِمَامُ الْحَيِّ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَالْأَقْرَبُ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِهِ وَبِهَذِهِ الرِّوَايَةِ أَخَذَ كَثِيرٌ مِنْ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - كَذَا فِي الْكِفَايَةِ وَالنِّهَايَةِ وَمِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ وَالْعِنَايَةِ ..) ۱) /۱۶۳(

وفی البنایة شرح الهدایة وبعده هو إمام الحي، فإن لم يحضروا فالأقرب من ذوي قرابته، وبهذه الرواية أخذ كثير من المشايخ وفي " الذخيرة " ذكر محمد في كتاب الصلاة أن إمام

Scanned with CamScanner

الحي أولى بالصلاة على الميت .وفي " البدائع " ذكر في الأصل أن إمام الحي أولى بالصلاة عليه .وفي " الذخيرة " وإنما قدم إمام الحي في كتاب الصلاة، لأن الخليفة والسلطان لا يوجدان في كل بلد ولا يحضران في الجنائز) .٣ /٢٠٨ (كذافى) بدائع الصنائع : ٥٨ / ٢ (

لما فی معجم الفتاوی جلد (372 - 2 الجواب بعون الملک الوهاب ...نماز جنازہ کی امامت میں سب سے زیادہ مستحق بادشاہ یااس کا نائب ہے بشرطیکہ یہ موجود ہوں اور اگر یہ موجود نہ ہوں تو قاضی اس کے بعد شہر کا امیر ہے اگر امیر شہر نہ ہو تو اس کا نائب یعنی قائم مقام اور اگر یہ نہ ہو تو پھر قاضی کا خلیفہ اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر امامت کا زیادہ استحقاق میت کے محلے کی مسجد کے امام کو حاصل ہے اور اس کے بعد میت کا ولی قریب نکاح میں ولایت کی ترتیب کی طرح یعنی اولاً میت کے سب سے زیادہ قریب کو درجہ بدرجہ آخر تک جس کی تفصیل ذیل میں ذکر کی جاتی ہے۔

لما فی فتاوی فریدیہ جلد 3 ص (159 امام الحہ کی موجودگی میں دوسرے شخص کا جنازہ پڑھانا الجواب : اگر یہ میت حالت حیات میں اس امام الحہ کے پیچھے اقتدا کرنے پر علت صحیحہ کی وجہ سے ناراض نہیں تھی تو اس ولی کا جنازہ پڑھنا یعنی امامت کرنا یا دوسرے شخص کا امام بنانا) امام الحہ کی اجازت کے بغیر (بہتر نہ ہوگا،

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۱۵ق

مایتعلق بالقبروالدفن

Scanned with CamScanner

قبرته ددعاکولوپه وخت مخ پرقبله دریدل اولاسونه پورته کول

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب کله چی څوک قبرته دعاکوی مخ به یی دقبرخواته وی که دقبلی وطرف ته اولاسونه پورته کول جائزدی که نه؟

المستفتی مفتی سعیدنهرسراج هلمند

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" که چیری یه لاسونه پورته کړی وی اودُعاکوی نوبهتره داده چی مخ پرقبله ودریږی نوبه دشرک وهم؛گمان؛ هم نه پیداکیږی" اوکه بی له لاسوپورته کیدودُعاکوی نوبیاکه مخ دقبرطرف ته وگرځوی هم باک نلری

کمافی الهندیه ج۵ص۳۵۰

فإذا بلغ المقبرة يخلع نعليه ثم يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت ويقول السلام عليكم يا أهل القبور ويغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلف ونحن بالأثر كذا في الغرائب.وإذا أراد الدعاء يقوم مستقبل القبلة كذا في خزانة الفتاوى.

وكذافي صحيح المسلم مع شرحه للنووي رحمه الله ج۱ص۳۱۳ قديمی

جاء البقيعفأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات (فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في الق

Scanned with CamScanner

وهكذافي فتاوي اللجنة الدائمه ۲ج۷ص۴۴۷شاملهالسؤال الثاني من الفتوى رقم) ۱۸٦۴۷(

س ۲ :توفي والدي رحمه الله في العام الماضي، ومن ذلك التاريخ وأنا أقوم بزيارة المقبرة والسلام عليه والدعاء له مستقبلا القبلة، جاعلا قبره أمامي، فهل ذلك صحيح أم لا، وما هي الصفة التي ينبغي لي أن أفعلها مع ذكر الدعاء جزاكم الله خيرا؟

ج ۲ :زيارة القبور من أجل السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار بأحوالهم أمر مشروع؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم — وقوله» :زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة) ۱ « (فما تفعله من زيارة قبر والدک والدعاء له مستقبلا القبلة جاعلا قبره أمامک كل هذا لا بأس به والحمد لله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

وهكذافی فتاوی عثمانی ج۱ص۲۷۷= وهكذافی امدادالفتاوی ج۱ص۵۷۹= وهكذافی فتاوی محموديه ج۹ص۱۵۱= وهكذافی كتاب الفتاوی ج۳ص۲۲۵= وهكذافی فتاوی حقانيه

Scanned with CamScanner

ج۳ص۴۶۱= وهکذافی فتاوی رحیمیه ج۲ص۲۴۸= وهکذافی فتاوی فریدیه ج۳ص۳۰۷= وهکذافی دارالعلوم زکریاج۲ص۶۵۰

وهکذافی اپ کے مسائل اور ان کاحل ج۴ص۴۰۵

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر دادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاف شاہ شرافت تاریخ۱۴۴۲رجب المرجب(۲۰)ھق

دقبر دلوړوالي مقدار

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب دمړي قبر بايدځومره اندازه لوړ والی ولري ؟بينوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْم وَعَلٰی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی دقبر دلوړوالي شرعي اندازه داده چي يوه لوبشت لوړوالی ولري اوزمونږ د بعض علماء په قول يا لږ زيات تريوه لويشت لوړوالی ولري

لمافی العرف الشذي شرح سنن الترمذي وذكر ابن الهمام أن يرفع القبر قدر شبر واحد، وظاهر حديث الباب أن لا يرفع القبر أصلاً، ولكني قد وجدت حديثاً لما قال ابن الهمام أي رفعه قدر شبر واحد) ۲ /۳۹۹

Scanned with CamScanner

وفی مرقاة شرح مشکاة قالَ العُلَمَاءُ :يُستَحَبُّ أن يُرفَعَ القَبرُ قدرَ شِبرٍ، ويُكرَهُ فوقَ ذٰلِکَ.ج ۳ (ص ۱۲۱۶ (و في مراقي الفلاح : ويجعله مرتفعا عن الارض قدر شبر او اكثر بقليل) . ص ۵۰۴ كتاب الصلاة باب احكام الجنائز فصل في حملها ودفنها ، كذا في البدائع ج ۲ ص ۶۵(، وردالمحتار ج ۱ ص ۶۶۱ كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز مطلب في دفن الميت

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي اسْتِحْبَابِ رَفْعِ التُّرَابِ فَوْقَ الْقَبْرِ قَدْرَ شِبْرٍ ، وَلاَ بَأْسَ بِزِيَادَتِهِ عَنْ ذَلِكَ قَلِيلاً عَلَى مَا عَلَيْهِ بَعْضُ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ: لِيُعْرَفَ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَيُتَوَقَّى وَيُتَرَحَّمَ عَلَى صَاحِبِهِ .فَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ قَبْرَهُ عَنِ الأَرْضِ قَدْرَ شِبْرٍ) .۱۱ /۳۴۲ (كذافي الفقه الإسلامي وأدلته) ۲ /۶۶۴

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲شعبان (۱۵)هق

په هديره کي بو لي کول

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! په هديره او مقبره کي بولي کول څه حکم لري ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْن

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي په هديره اومقبره کي بولي کول مکروه تحريمي دي

Scanned with CamScanner

لما في الموسوعة الفقهية الكويتية يَرَى الحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يُكْرَهُ قَضَاءُ الحَاجَةِ فِي المَقَابِرِ، قال ابْنُ عَابِدِينَ :لأَنَّ المَيِّتَ يَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى بِهِ الحَيُّ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الكَرَاهَةَ تَحْرِيمِيَّةٌ، وَالتَّحْرِيمُ هُوَ أَيْضًا قَوْلُ الشَّافِعِيَّةِ وَالحَنَابِلَةِ، ج)۳۴/ص ۱۷ (و ج:۳۸ص:۳۵۰

.كذا في ردالمحتار ج:۱ص ۲۵کتا ب الطهارة باب الا نجاس ،.وفي الطحطاوي على الدرالمختار ج:۱ص:۱۶۶کتاب الطهارة، باب الا نجاس،فصل فی الاستنجاء ،

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعالم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ رجب المرجب (۲۰)مق

د شهيداومړي تقلول د يو ځايه څخه بل ځای ته

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! دشهيداوميت نقلول د يو ځايه څخه بل ځای ته جائز دي كه نه؟ او ليري او نژدي فرق لري كه نه؟ ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت كي د شهيد اوميت نقل كول د يوه ځايه څخه بل ځای ته تر پټولو د مخه جائز دي په اندازه د يوه يا دوه ميله، اوتردي زيات مكروه دی، مستحب دا دی چې په كوم ځای كښې مړ يا شهيد سې هلته په مقبره كښې پټ سې،اوكه مسافر په بل وطن كي شهيد

Scanned with CamScanner

اومړ شي بياهم مستحب داده چې نقل يې نه کړي خو که يې نقل کړي خپل وطن ته پروانلري او تر پټولو وروسته يې مطلقا نقل کول جائز نه دې که مځکه مغصوبه نه وه او يا بل داسې عذر نه وو؛

لما في رد المحتار و لا باس بنقله قبل دفنه قيل :مطلقا و قيل :الى ما دون مدة السفر و قيده محمد رحمه الله تعالى بقدر ميل او ميلين و اما نقله بعد دفنه فلا مطلقا) .ص۶۶۳ج۱ .(

وفي مجمع الأنهر وَيُستَحَبُّ فِي القَتِيلِ وَالمَيِّتِ دَفنُهُ فِي المَكَانِ الَّذِي مَاتَت فِي مَقَابِرِ أُولَئِكَ المُسلِمِينَ وَإِن نُقِلَ قَبلَ الدَّفنِ إِلَى قَدرِ مِيلٍ أَو مِيلَينِ فَلَا بَأسَ بِهِ وَكَذَا لَو مَاتَ فِي غَيرِ بَلَدِهِ يُستَحَبُّ تَركُهُ فَإِن نُقِلَ إِلَى مِصرٍ آخَرَ فَلَا بَأسَ بِهِ .ج ۱ص ۱۸۷ (وفی حاشية الطحطاوی مختصراً و لايجوز نقله بعد دفنه بان اهيل عليه التراب بالاجمعاع الا ان تكون الارض مغصوبة او اخذت بشفعة) .ص۵۰۷.(وفی الهندية و يستحب في القتيل و الميت دفنه في المكان الذی مات في مقابر اولئک القوم و ان نقل قبل الدفن الى قدر ميل او ميلين فلا بأس به كذا في الخلاصة و كذا لو مات في غير بلده يستحب تركه فان نقل الى مصر آخر فلابأس به) .ص۱۶۷ج۱.(قال شمس الائمة السرخسي وقول محمد فی الكتاب لاباس بان ينقل الميت قدر ميل اوميلين بيان ان النقل من البلد الى بلد مكروه آه خانية على هامش الهندية ص ۱۹۵ ج ۱) مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابراتعامر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)مق

Scanned with CamScanner

مړی امانت دفن کول بیرته کشل؟*[

*الإستفـتاء؟*په خلګوګی دا رواج ده چی دیومقتول یامیت چی کورنی معلومه نه وی نو دوی یی امانت دفن کوی بیا که قریبان پیداسی بیایی بیرته را کاږي ایاشرعا دا راکشل جائزده کیا؟ *مستفتی قاری صاحب فی جامعه مرکزی شاجوي

* .الفتوی بعون الله تعالی*

محترمه وروره میت چی یواری دفن سی او خاوری باندی واړول سی بیرته راکشل یی جائز نه دی البة لپاره دحق دیوانسان لپاره یی را کشی سی مثلا زمکه مغصوبه وی یامأخوذه په شفعه سره وي .

کماقال في فتاوي قاسمية ص*52 فارسی- قال في الدرمختارولايخرج منه بعد اهالة التراب الا بحق ادمي كان تكون الارض مغصوبة او أخذت بشفعة ويخيرالمالک بين إخراجه ومساواته باالارض اه .

***وكذا في البحرج2ص*.341 - وفي فتح القدير واتفقت كلمة المشائخ في إمرأة دفن ابنها وهي غائبة في غيربلدها فلم تصبر وأرادت نقله أنه لايسعها ذالک .**

Scanned with CamScanner

* وكذا صرح به في عزيز الفتاوي ج1ص*341

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجراب صحیح ،مفتی عبدالمجید اسیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)هق

په قبرکي دمړي دايښوولوطريقه

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب دمړی په قبر کی ايښودلو شرعی طريقه څنګه ده مخ يې دقبلې پر طرف کول څه حکم لری او ايا صرف مخ يې دقبلې طرفته کول کافی دی که به يې بالکل پر راسته اړخ پرې باسی؟ ؟بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْم وَعَلى اِله وَاصْحَابِه اَجْمَعِين

اما بعد .:محترمه په مسئو له صو رت کي د مړی به په قبرکي دښو لوسنت طريقه داسي ده چي په قبرکي به يی پر راسته اړخ باندي قبلې شريفي ته مخامخ کړي

پر شا او ستو ني ستخ اوپرمخ پريستل بي له عذ ره له سنت خلاف عمل دي

لما في الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (وَفِي غنية المُسْتَمْلِي شرح منية المُصَلِّي يُوَجه المَيِّت إِلَى القبلَة فِي القَبْر على جنبه الأَيْمن وَلَا يلقى على ظَهره) ص :١٠٨(

Scanned with CamScanner

وفي فقه على المذاهب الأربعة ويسن أن يوضع الميت في قبره على جنبه الأيمن.)۱ /۴۸۵

وفي حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح قوله" :بذلک أمر النبي صلى الله عليه وسلم " عليا لما مات رجل من بني عبد المطلب فقال يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقولوا جميعا باسم الله وعلى ملة رسول الله وضعوه لجنبه ولا تكبوه على وجهه ولا تلقوه على ظهره كذا في الجوهرة) ص :۶۰۹ (باب الاحكا م الجنائز فصل في حملها ودفنها

وفي الهندية : ويوضع في القبر على جنبه الأيمن مستقبل القبلة) . ج ۱ ص ۱۶۶كتاب الصلاة الباب الحادي والعشرون في الجنائز الفصل السادس في القبر والدفن والنقل من مكان إلى آخر ، كذا في الدر المختار مع ردالمحتار ج ۱ ص ۶۶۰ كتاب الصلاة باب صلاة الجنائز مطلب في دفن الميت، والبدائع ج ۲ ص ۶۳ كتاب الصلاة فصل في سنن الدفن (يكشنبه ، ۰۴ محرم، ۱۴۴۲

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابونعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۱۲)منق

فصل فی المتفرقات

پرمړي باندي د تلاوت کولو مسئله

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوى صاحب ترغسل وركولومخکی مړي باندي تلاوت کول څه حکم لري ؟ بينوا توجروا!

Scanned with CamScanner

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي : ترغسل ورکولومخکی مړي باندي دقران شريف تلاوت کول مکروه ده

لمافي البحر الرائق وتكره قراءة القرآن عنده إلى أن يغسل(301 /2)

وفي الفتاوى الهندية وَيُكْرَهُ قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ عِنْدَهُ حَتَّى يُغَسَّلَ، كَذَا فِي التَّبْيِينِ(157 /1) .

وفي البناية شرح الهداية وكره مالك قراءة القرآن عنده، وأصحابنا كرهوا القراءة بعد موته حتى يغسل، (178 /3) كذافي الموسوعة الفقهية الكويتية(8 /16) والفقه الإسلامي وأدلته(600 /2)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)مق

دفاتحی)تعزیت (دپاره دری ورځی کښینستل اودعاوی کول

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب" دمړی دقریبانولپاره دری ورځی دفاتحی (تعزیت (لپاره کښینستل اوبیاخلک رائی امام اجتماعی دعاکوی داطریقه څنګه ده بعض خلک وائی دابدعت دی" مستفتی درویش ازشرکآءدارالافتاء حضرت عمرفاروق" مجموعة الواتسف

Scanned with CamScanner

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" دتعزیت)فاتحی (دپاره دری ورځی کښینستل جآئزاورخصت عمل دی" بهترنه دی" اودلازم اوضروری بللوپه صورت کی بدعت جوړیږی" اودهرچادراتللواوتلوسره اجتماعی دعاکول یومباح عمل دی" محبوب عمل نه دی" اودادری ورځی کښینستل صرف دنارینوودپاره دی" دښځولپاره نسته" اوهم دارنکه دوم واری تعزیت کول مکروه دی" اوتردری ورځی ورسته تعزیت ورکول هم مکروه دی" مګرنه دغائب کس لپاره

کمافي البحرالرائق ج۲ص۱۹۲

والتعزية للمصاب سنة للحديث» من عزى مصابا فله مثل أجره «قال البقالي. ولا بأس بالجلوس للعزاء ثلاثة أيام في بيت أو مسجد، وقد» جلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -لما قتل جعفر وزيد بن حارثة والناس يأتون ويعزونه «والتعزية في اليوم الأول أفضل والجلوس في المسجد ثلاثة أيام للتعزية مكروه، وفي غيره جاءت الرخصة ثلاثة أيام للرجال وتركه أحسن ويكره للمعزي أن يعزي ثانيا اه.

وهكذافی الهندیة ج۱ص۱۶۷ شامله

Scanned with CamScanner

(التعزية لصاحبالمصيبة حسن، كذا في الظهيرية، وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى، كذا في المضمرات.ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى إليه غائبا فلا بأس بها

وهكذافی ردالمحتارج۲ص۲۴۲شامله- قوله :وبالجلوس لها (أي للتعزية، واستعمال لا بأس هنا على حقيقته لأنه خلاف الأولى كما صرح به في شرح المنية .وفي الأحكام عن خزانة الفتاوى :الجلوس في المصيبة ثلاثة أيام للرجال جاءت الرخصة فيه، ولا تجلس النساء قطعا اه) قوله :في غير مسجد (أما فيه فيكره كما في البحر عن المجتبى، وجزم به في شرح المنية والفتح، لكن في الظهيرية :لا بأس به لأهل الميت في البيت أو المسجد والناس يأتونهم ويعزونهم .اه.

وہکذافی نجم الفتاوی ج۱ص۲۰۹ (تین دن تک تعزیت اور تعزیت کاطریقہ

الجواب بعون الملک الوھاب صورت مسئولہ میں تین دن تک تعزیت کے لئے بیٹھنے کی گنجائش ہے البتہ اسے لازم سمجھنا صحیح نہیں ہے۔

بار بار ہاتھ اٹھانا کہیں سے ثابت نہیں ہے بلکہ تعزیت کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ میت کے ورثاء کو صبر کی تلقین کی جائے اور میت کے لئے دعاء مغفرت کی جائے۔

Scanned with CamScanner

وہکذافی فتاوی فریدیہ ج۱ص ۵۹۳

سوال :کیا تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھانا مباح ہے یا مکروہ ہے ؟

الجواب :افغانی بلاد میں تعزیت کے وقت ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں اور یہ ایک مباح امر ہے ۔ مکروہ نہیں ہے ۔ کیونکہ جس امر کے متعلق پیغمبر علیہ السلام سے نہی وارد نہ ہو وہ بدعت اور مکروہ نہیں ہوتا ہے البتہ وہ محبوب نہیں ہوتا ہے

وهکذافی خیرالفتاوی ج۳ص۲۸۱= وهکذافی احسن الفتاوی ج۱۰ ص۵۸= وهکذافی فتاوی حقانیه ج۲ص۴۵= وهکذافی فتاوی مفتی محمودج۳ص۱۲۹

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی قتیب اللہ ابوالعامر ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلانی شاہ شرافت تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۲۰)ھق

دکوچنی دقبر سر اوپښوته سورة البقرة*

*الاستفتاء*محترم مفتی صاحب کله چی لوی شخص مړشی بیا چی ئی کله پټ کړی نو دقبر سر ته دسورة البقرة سر او پښو خواته دسورة البقرة آخر وایی اوس سوال داده چی کله نابالغ کوچنی مړشی دهغه دقبر سر او پښو ته سورة البقرة ویل کیږی کنه بینوا توجروا

الافتاء بعون الله حامداومصلیا

Scanned with CamScanner

محترمه دنابالغ کوچنی وسرته هم سورة البقرة ویل کیژی فقهاء کرامو مطلق ذکرکړی دی او جدید فتاوی ؤ بیاخاص دغه خبر کړی ده چی دکوچنی دقبر سراو پښو ته دی هم سورة البقرة وایی

کما فی کتاب النوازل ج 6 ص*128 قبر کے سرہانے پر سورۂ بقرہ کا پہلا اور پیروں کی طرف آخری رکوع پڑھنا؟

الجواب وباللّٰہ التوفیق: حدیث شریف میں مطلقاً میت کی قبر کے سرہانے اور پیروں کی جانب سورۂ بقرہ کے اول اخیر پڑھنے کا ثبوت ہے، چھوٹے بڑے کی تفصیل نہیں، نیز یہ عمل صرف مستحب ہے؛ لہٰذا اگر بچہ کی قبر پر بھی ایسا کیا گیا تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

وكذا في مشكوة المصابيح ص*149- عن عبد الله بن عمر رضي / عنه قال :سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول :إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقر وعند رجله بخاتمة البقرة) شعب الإيمان ۱۶۰۷ رقم :۹۲۹۳، مشكوة المصابيح ۱۴۹

وكذا في رد المحتارج 2ص 237مط الشاملة*- وكان ابن عمر يستحب ان يقرأ على القبر بعد الدفن اول سورة البقر وخاتمته۱ا

کتبہ، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ ۱۴۴۲ ربیع الاول (۲) ھ

Scanned with CamScanner

په موټر کښی جنازه وړل

الاستفتاء- مړی ترهديري پوری په موټر کښی وړل څنګه ده مکروه کنه بينوا توجروا

الافتاء بعون الله حامداومصليا

محترمه بيله ضرورته ئی وړل په موتر کښی مکروه دی‌او که ضرورت وی مثلا هديره ليري وی او پر اوږو ئی وړل مشکل وی بيا جائز دی

كما فی الدر المختار مع رد المحتار ج۱ ص۶۵۷ مط حبيبيه

ويكره حمله بين عمودي السرير بل يرفع كل رجل قائمة باليد لا على العنق كالامتعة ولذا كره حمله على ظهر ودابة

وكذا فی حاشية الطحطاوی على مراقی الفلاح ص۶۰۳ مط رشيدية- وكذا فی التاتارخانية ج۳ ص۳۴

وكذا فی كفاية المفتی ج۵ ص۴۶۳- وكذا فی فتاوی دارالعلوم ديوبند ج۵ ص۲۵۳- وكذا فی فتاوی رحمانية ج۲ ص۲۷۰

كتبه مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام ومفتی كلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجيد امير ومفتی عبدالظاهر ظهير
تاريخ۱۴۴۲ربيع الاول(۲)هق

په اوله درو ورځوکی دمړی دکورنی ميلمستيا

Scanned with CamScanner

*الإســتفتاء**اهل المیت په اوله درو ورځو کی چی خیرات کوی یافاتحی ته راتلونکو خلګو ته ډوډی ورکوی داشرعا څنګه کار ده؟*مستفتی محمد کبیر اخنذاده

الفــتوي بعون الله تعالي

*محترمه وروره کله چی په یوه کورنی کی مړی وسی نوتر درو ورځو پوری دهغی کورنی لطرفه ډوډی یاملیمستیا کول فقهاء په دی متفق دی چه دابدعة مکروهة اومستبقحة دی اودی لره په شریعت کی اصل نسته هغه که دفاتحی خلګوته ډوډی ورکوی اوکه یی نوروته ورکوی ناروا کار ده *افسوز دابدعة په دی زمانه کی عام ده*

]*دوم* *[اوخیرات په فقراء باندی به هرحال کی روا او جائز دی په دی شرط چی په ورثه ؤ کی به صغیر نه وی او نه دریا اورواج په خاطر وی اوکه چیری صغیر وی اویاصغیرة وی بیا طعام اوصدقة له ترکة دمیت څخه حرامه ده*

Scanned with CamScanner

مکر الفقة الاسلامی لیکی :که له لیری ځایه قریبان او یا فاتح خوانان راغلی وی هغوته میلمستیا برابرول یادودی. اهل المیت له خوا ور کول پروا نه لری دحاجت اوضرورت په خاطر*

*کما في ردمحتارج1ص*664- وان اتخذ طعاما للفقراء كان حسنا

*وكما قال في الموسوعة ج16ص *44 - واتفق الفقهاء علي انه تكره الضيافة من اهل الميت لانها شرعت في السرور لافي الشرور وهي بدعة مستقبحة وقال عليه الصلوة السلام . لاعقر في الاسلام اخرجه احمد3 ص197 وابوداؤدص550 تا551

*وهكذا في الفقة علي المذاهب الاربعةج1ص*490 - واذا كان في الورثة قاصر عن درجة البلوغ حرم اعداد الطعام وتقديمه، روي الامام احمد وابن ماجة كنا نعد الاجتماع الي اهل الميت وصنعهم الطعام النياحة

*وكما في الفقة الاسلامي ج2ص*1579- وان دعت الحاجة الي ذالک، جاز فانه ربما جاء هم من يحضر ميتهم من القري والاماكن البعيدة ويبيت عندهم ولايمكنهم الا ان يضيفوه

*وكما في ردمحتارج1ص*664 - وهذه الافعال كلها للسمعة والريا فيحترز عنها لانهم لايريدون بها وجه الله تعالي

Scanned with CamScanner

*وكذا في الزيلعي ج1ص*246 - *وطحطاوي علي المرا قي الفلاح ج1ص* *618

ـــــ كتبه

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱شوال المکرم ۲۵ق

دوم واری فاتحه ور کول مکروه دی

استفتاءکه چیری ورسته تردفن ده هدیری سره ده فاتحه خوانی دعاء وکړل سی، اوبیادوهم وارکورته ده فاتحی لپاره ؤرتلل څنګه دی

الافتاءبتوفيق الله تعالى

محترم مستفتی صاحب ستاسو په جواب کی باید وه وایوچه فاتحه خوانی په هرمناسب ځای کی مشروع ده نوچه ده هدیری سره ده فاتحه خوانی دعاء وکړل سی ورسته تردفن، دوهم وار بیا کورته ورتلل ده فاتحی لپاره مکروه دی، ځکه چه داده حضورص اوصحابه کرام رض اوتابعین څخه ثابت نه دی بایدده دوي اطاعت وکړل سی ده دوی په اطاعت کی فلاح ده

الفتاوى الهنديه ج1ص۱۶۷؛ التعزية لصاحب المصيبة حسن كذافى الظهيرة وروي الحسن بن زياد إذاعزى أهل الميت مرة فلاينبغى أن يعزيه مرة اخرى

Scanned with CamScanner

فتاوی دارالعلوم دیوبند ج۵ص۲۸۳الجواب فی الدر المختار ایضاً وتکرہ التعزیۃ ثانیاً۔ ایں عام است کہ اولا بکتابت وثانیاً بالمشافہ باشاد یا بر عکس

فتاوی دارالعلوم زکریا ج۲ص۶۷۰ اگرجنازہ میں میت کے رشتہ داروں سے ملاقات ہوئی اوران کی تعزیت کی تودوبارہ تعزیت کرنے کی ضرورت نہیں

فتاوی دارالعلوم حقانیہ ج۲ص۴۵ کسی مسلمان کی وفات پراس کے پسماندگان سے تعزیت کرناسنت ہے، اس کیلئے جوجگہ مناسب ہواستعمال کی جاسکتی ہے یعنی ایسی جگہ ہو جہاں تعزیت میں بیٹھنے والوں اور آنے والوں کوتکلیف نہ ہو

کتبہ حافظ فضل الرحمان وصیف؛الجواب صحیح :مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر

کتاب الصوم

دهلک چی بریت راغلی وی نوایا روزه پر فرض ده؟*

*الاستفتاء؟*۲۲۶محترم مفتي صاحب زه له ايرانه به تماس كي يم زما يوزوي ده چی 13 نيمو كلوده بريت يی راغلی دی او توانا ده نو ايا روزه وربانډی فرض ده ياخير؟

الفتوی بعون الله تعالی

Scanned with CamScanner

*محترمه وروره دروزی دوجوب په شرائطوکی یو بلوغ دهلک ده دبلوغ دری علامی دی)۱ (احتلام) ۲ (احبال یعنی که شځه ولری نوهغه حمل ولری دریم انزال یعنی منی وتل

او دشځی دبلوغ هم دری علامی دی)۱ (احتلام) ۲ (حیض) ۳ (احبال اوکله چی هلک او انجلی د)۱۵ (کلو سی نو که څه هم مذکوره علامی پکی نه وی موجودی سوی بیاهم دوی بالغان بلل کیږی

نو یو هلک یا انجلي کی چه دغه مذکوره علامو څخه یوه پکی موجوده سی نو روزه پری فرض ده او که نه وی پکی مو جودی اونه د) ۱۵ (کلو وی نو بیا روزه پری فرض نه ده اوږیری بریتو ته اعتبار نسته

البته کله چی داسی هلک چی هغه که څه هم غیر بالغ وی خو که دروزی دنیولو طاقت لری نو په روزی نیولو باندی دي امر کیږی چی روزه ونیسی

*كما في الهندية ج 1ص*195 :اما شروطه فثلاثة انواع شروجوبه الاسلام والعقل والبلوغ

*وكما في الردمحتارج9ص *707 بلوغ الغلام باالاحتلام والاحبال والانزال والجارية باالاحتلام والحيض والحبل مفاده لا اعتبار لنبات العانة ولا اللحية وكذا ثقل الصوت وكذا

Scanned with CamScanner

شعر الساق والابط والشارب فان لم يوجد فيها فحتي يتم لكل منها خمس عشرة سنة به يفتي لقصراعمارنا اهل زماننا

وكمافي الدر مختار مع ردمحتار ج2ص 117 مكتبة حبيبية

ويؤمر الصبي بالصوم اذا اطا قه ويضرب عليه ابن عشر كالصلوة في الاصح قال ابن عابدين قلت يختلف بإختلاف الجسم واختلاف الوقت صيفا وشتاء والظاهر انه يؤمر بقدر الطاقة اذا لم يطق جميع الشهر) قوله ويضرب (اي بيد لابخشبة ولايجاوز الثلاث الخ ــــــــ

كتبه مفتی ابو العاصم نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاهجوی ــــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۷ مق

باب رؤية الهلال

دعوام خبر مياشت ددرو شپو ده

الاستفتاء= عوامو كښې داخبر عامه شوي ده چي كله مياشت ووينې يوځه غټه ورته شكاره شي نو دوي وائي دادرو شپو ده ايا داصحيح ده بينوا توجروا

الافتاء بعون الله حامداومصليا

دغه دعوامو خبر صحيح نه دى اوديته هيڅ اعتبار نشته

Scanned with CamScanner

لماقال العلامة عبد الحی اللکنوي رحمه الله تعالی مسألة لا اعتبار لکبر الهلال وصغره لماروی مسلم عن ابي البختري قال خرجنا الی العمرة فلما نزلنا ببطن نخلة تراء ینا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلتین فلقینا ابن عباس فقلنا انا رأینا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلتین فقال اي لیلة رأیتموه فقلنا کذا وکذا فقال ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان الله مده للرؤیة فهو للیلة رأیتموه مجموع الرسائل للامام اللکنوي رحمه الله شرح صحیح مسلم للنووي ج۷ ص ۲۰۵ / ۲۰۷

ولما في الموسوعة الفقهیة ج۴۲ ص۲۹۹= عدم التعویل علی کبر الهلال وصغره

وقال العلامة القرطبي في جامع لاحکام القرآن للقرطبي ج۲ ص۳۴۴

اذارئي الهلال کبیرا فقال علمائنا لایعول علی کبر العلال وصغره في تحدید غرة الهلال وانما هو ابن لیلة الرؤیة

وکذافي مظهر الانوار ص۱۷۵= لاعبرة بکبر جرم الهلال ولا بعلو درجته کمایدل الحدیث الذي ذکر صاحب المشکاة الي قوله فقلنا انا رئینا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلتین فقال اي لیلة رأیتموه قلنا لیلة کذا وکذا فقال ان رسول الله صلي الله علیه وسلم قال ان الله مده للرؤیة فهو للیلة رأیتموه

وکذا في نجم الفتاوی ج۳ ص۱۷۹= وکذافي فتاوي الاصلیة ج۱ ص۶۹

Scanned with CamScanner

کتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۱۴۴۲ رامضان المبارک (٦)مق

باب مایفسدالصوم ومالایفسد

انهیلر(دساه لنډی ماشین)په روزه کی استعمالول

الاستفتاء دساه لنډي یا ساه بندی دپاره په ډاکټری علاج سره یو قسم مشین ده چی ګولی پکشی ولیږی بیا په ساه سره کشیږي ودغه مشین ته په اورد انهیلر وایی ایاپه دغه سره روزه ماتیږی کنه بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب*

محترمه وکه په دغه مشین سره روزه ماتیږی ځکه په دغه کی دوا ولیږی هغه بیا په ساه سره ده ځان خواته کشیږي نو هغه دوایی تیریږي

کمافی الدرالمختار مع ردالمحتار جـ۳صـ۳۶۶

أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو دخان ، ومفاده أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر أيّ دخان كان ولوعودًا أو عنبرًا لو ذاكرًا لإمكان التحرز عنه قوله أنه لو أدخل حلقه الدخان أي بأيّ صورة كان الإدخال ، حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرًا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه وبذا مما يغفل عنه كثير من الناس ، ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله

وكذافي حاشية الطحطاوي صـ ۳۶۱

وفيما ذكرنا إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان الإدخال فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما ، حتى من تبخر ببخور فآواه

Scanned with CamScanner

إلى نفسه واشتم دخاناً ذاكرًا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه وبذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له

وكذافى الفقه الإسلامي وأدلته جـ۲صـ۶۵۷= وكذا فى المسائل المهمه فى ماابتليت جا۱صـ۱۰۰

روزہ میں انہیلر کا استعمال

مسئلہ)۹۹:(سانس وغیرہ کے مرض میں انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائیگا، جو دوا بھاپ کی شکل میں منہ یا ناک کے ذریعہ کھینچی جائے ، خواہ مشین کے ذریعہ کھینچی جاتی ہو یا کسی اور طریقے سے ان سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔

وكذافى الحقانية جـ۳صـ۴۰۳= وكذافى الفريديه جـ۴صـ۸۳

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ شوال المکرم (۲۰)ھ

په روژه کی له ښځي سره په خبروکولوسره انزال

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : كه يوسړي په روژه كي له ښځي سره په تلفون كي په شهوت خبري كولي اويايي په شهوت سره ورته وكتل نوپه دغه حالت كي انزال شى مني يي توى شي غسل ورباندي واجب شي روژه يي ماتيږي اوكنه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت كي : كه يوسړي په روژه كي له ښځي سره په تلفون كي په شهوت خبري وكړي اويايي په شهوت ورته وكتل په

Scanned with CamScanner

دغه حالت کي انزال شی مني يي توی شي غسل وربانډي واجب شي نوددغي سړي روژه نه ماتيږي ځکه لمس اولاس ورورل نشته البته کراهيت دروژي وربانډي راځي

لمافي فتح القدير) قولُهُ وكَذَا إذَا نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ (بِشَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا أو فَرْجِهَا كَرَّرَ النَّظَرَ أو لَا لَا يُفْطِرُ إذَا أَنْزَلَ) لِمَا بَيَّنَّا (أَنَّهُ لَم تُوجَد صُورَةُ الجِمَاعِ ولَا مَعْنَاهُ وَهُوَ لِلإِنْزَالِ عَن مُبَاشَرَةٍ وَهُوَ حُجَّةٌ عَلَى مَالِكٍ فِي قَولِهِ :ذَا كَرَّرَهُ فَأَنْزَلَ أَفْطَرَ(329 /2) .

وفي الفتاوى الهندية وَإِذَا نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ فِي وَجْهِهَا أو فَرْجِهَا كَرَّرَ النَّظَرَ أَوْلَا لَا يُفْطِرُ إذَا أَنْزَلَ كَذَا فِي فَتْحِ القَدِيرِ، وكَذَا لَا يُفْطِرُ بِالفِكْرِ إذَا أَمْنَى هَكَذَا فِي السِّرَاجِ الوَهَّاجِ /1) .

204)

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية(وقال الحَنَفِيَّةُ :إذَا نَظَرَ إلَى امْرَأَةٍ بِشَهْوَةٍ إلَى وَجْهِهَا أو فَرْجِهَا فَأَمْنَى - كَرَّرَ النَّظَرَ أو لاَ - لاَ يُفْطِرُ فَصَارَ كَالْمُتَفَكِّرِ فِي امْرَأَةٍ حَسْنَاءَ إِذَا أَمْنَى145 /39)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲رمضان المبارک (٦)هق

په روژه کي دنسوار حکم

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : په نسوارو کولو باندی روژه ماتيږي اوکه نه ؟ بينوا توجروا!

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الکَرِیمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصحَابِهٖ اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی نسوار چی په هره طریقه خولی ته واچه ول شی که په کا غذکی او که بی له کا غذه وی روژه په ما تیږی که څه هم نارِی نه کی تیری محمود الفتاوي کی لیکي دی: نسوار روژه ماتوي ځکه په هغه کې د جذب قوت ده که چیرې هغه یو غیر معتاد شخص په خوله کې واچوي هغه ګنګس کیږي یعنی ګنګ کیږي ، نو نسوار له خولې څخه دماغ ته جذ ب کیږی که په کا غذه کی وي اوکه بي له کاغذه وي د نسوار خو ند حلق ته ځی او بل په نسوار سره د ما غ ته فا ئده رسیږی که چه هم نا ړی نه کی تیری نوروژه په نسوارما تیږي

لمافي فتاوی عثمانی جلد 2 ص ۲۳۳ (نسوار کے استعمال سے روزہ فاسد ہوجاتا ہے

سوال :۔ نسوار جس میں چونا وغیرہ ڈال کر منہ میں رکھا جاتا ہے ، کا شرعی حکم کیا ہے ؟ بعض لوگ اس کو حرام ، بعض مباح کہتے ہیں ، کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے ؟

جواب :۔ تمباکو ، نسوار وغیرہ کا استعمال مباح ہے ، اور اس سے روزہ بھی فاسد ہوجاتا ہے ، اس لئے کہ نسوار کا منہ میں رکھنا عملاً کھانے کے حکم میں ہے ۔الجواب صحیح واللہ اعلم بندہ محمد شفیع احقر محمد تقی عثمانی

فی رد المحتار :اختلفوا فی معنی التغذی، قال بعضهم ان یمیل الطبع إلی اکلهٖ وتنقضی شهوة البطن بهٖ، وقال بعضهم هو مایعود نفعهٗ الی صلاح البدن- وفائدتهٗ :فیما اذا مضغ

Scanned with CamScanner

لقمۃ ثم اخرجہا ثم ابتلعہا فعلی الثانی، یکفر لا علی الاول وبالعکس فی الحشیشۃ- لانہ لانفع فیہا للبدن، وربما تنقض عقلہ ویمیل الیہا الطبع وتنقضی بہا شہوۃ البطن) ۴۱۰ /۲(

لمافي الفقه الإسلامي وأدلته ويفطر بتناول الدخان المعروف ونحوه كالتمباك والنشوق، وبوصول شيء إلى باطن الدماغ، والبطن، والأمعاء، والمثانة،) ۳ /۹۵ (وفي فتا وی حقا نیه نسوار کے عادی لوگ تو اس کو غذا کا نعم البدل سمجھتی ہیں اسلیئے نسوار منہ میں ڈالنی سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے .فتاوي حقانيه :ج۴،ص ۱٦۷ (¬ كذافي خيرالفتا و ی ج ۴ ص ۷۳(وفي البناية شرح الهداية وفي المغني " إن وجد طعمه في حلقه أفطر :ج ۴ ص ۶۸(و محقق و مدلل جديد مسائل جلد 1 ص ۲۳۲(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲رمضان المبارک (٦)ہق

په روژه کی په خطااوبه تیریدل

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : که ديوسړی په روژه کي په خطاسره اوبه تيري شي او روژه يي په ياد وي بې اختياره اوبه ذهني تيري سي نودی به خالي قضا د دغي روژې راګرځوي اوکه کفاره هم ورباندي شته

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی که ديوسړی په روژه کي په خطاسره اوبه تيري شي او روژه يي په ياد وي بې اختياره اوبه ذهني تيري سي پرده باندي خالي قضا دروژی سته کفاره نسته اوامساک به کوی ترماشامه.

لمافي الفتاوى الهندية وكَذَا مَن أفطَرَ خَطأً أو مُكرَهًا هكَذَا فِي الخُلَاصَةِ وقِيلَ الإمسَاكُ مُستَحَبٌ لَا وَاجِبٌ وَالصَحِيحُ الوُجُوبُ كَذَا فِي فَتحِ القَدِيرِ (215 /1) .

وفي مجمع الأنهر) وَيَجِبُ القَضَاءُ فَقَط (بِغَيرِ كَفَارَةٍ) لَو أفطَرَ خَطأً (كَمَا إذَا تَمَضمَضَ فَدَخَلَ المَاءُ حَلقَهُ (241 /1) كذافي البحر الرائق ج ۲ (ص(474 . و امداد الفتاوی/ج۱/ص ۱۸۰]

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ رامضان المبارک (٦)هق

په روژه کې وينه د بدن څخه کښلو باندی

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : که څوک په روژه کې وينه د بدن څخه وباسي نو روژه وربانديې ماتيږي که نه ؟بينوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعین

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی : په وینه ویستلو سره روژه نه ماتیږي ولی رکن دصوم اوروژی نه فوتیژی چي الإمساک عَن المفطرات الثّلَاث :الأكل والشرب والجِماع بنية العبادة. او که ضعف اوکمزوي ورباندی راتله بیا وینه ایستل مکروه ده البته اودس ورباندې ماتیږي

لمافي بدائع الصنائع وَلِأَنَّ الْحِجَامَةَ لَيْسَت إلَّا إخْرَاجَ شَيْءٍ مِن الدَّمِ وَالْقَطْرُ مِمَا يَدْخُلُ وَالْوُضُوءُ مِمَا يَخْرُجُ كَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).- ۲ /۱۰۷ (

وفي المبسوط للسرخسي ثُمَّ خُرُوجُ الدَّمِ مِن الْبَدَنِ لَا يُفَوِّتُ رُكْنَ الصَّوْمِ وَلَا يَحْصُلُ بِهِ اقْتِضَاءُ الشَّهْوَةِ وَبَقَاءُ الْعِبَادَةِ بِبَقَاءِ رُكْنِهَا) ۳ /۵۷ (كذافي فتح القدير) ۲ /۳۳۰ (والموسوعة الفقهية الكويتية15 /17) و (البحر الرائق294 / 2 . ومراقي الفلاح - 245

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ رامضان المبارک (٦)ھق

په روژه کې وینه تیریدل

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب: که دچاد غابنواویا دخولی وینه تیره شی روژه په ماتیږی اوکنه ؟ بینوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی : که دچاد غاښواویا دخولی وینه تیره شی که وینه کمه وه ناړی پردیری وی روژه نه په ما تیږی اوکه وینه زیا ته وله ترناړواویاوینه له ناړو سره مساوی اوبرابره وله بیا روژه ما تیږي قضا ورباندي شته کفاره ورباندي نشته

لما في الفتاوى الهندية الدَّمُ إذَا خَرَجَ مِن الأَسنَانِ وَدَخَلَ حَلقَهُ إن كَانَت الغَلَبَةُ لِلبُزَاقِ لَا يَضُرُّهُ، وَإن كَانَت الغَلَبَةُ لِلدَّمِ يَفسُدُ صَومُهُ، وَإن كَانَا سَوَاءً أفسَدَ أيضًا استِحسَانًا) .١ /٢٠٣(

وفی بدائع الصنائع وَلَو خَرَجَ مِن بَينِ أَسنَانِهِ دَمٌ فَدَخَلَ حَلقَهُ أو ابتَلَعَهُ فَإن كَانَت الغَلَبَةُ لِلدَّمِ فَسَدَ صَومُهُ وَعَلَيهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ، وَإن كَانَت الغَلَبَةُ لِلبُزَاقِ فَلَا شَيءَ عَلَيهِ، وَإن كَانَا سَوَاءً فَالقِيَاسُ أن لَا يَفسُدَ، وَفِي الاستِحسَانِ يَفسُدُ احتِيَاطًا، وَلَو أَخرَجَ البُزَاقَ مِن فِيهِ ثُمَّ ابتَلَعَهُ فَعَلَيهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ) .٢ /٩٩(

الجوهرة النيرة) ١ /١٤١(كذافي و البحر الرائق) ٢ /٢٧٧(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابونعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ رامضان المبارک (٦)هق

په روژه کی په سترګوکی دواءاچول *

Scanned with CamScanner

* الاستفتاء* *څه فرمائي علماء کرام او مفتيان عظام په دې مسئله کي، که چيري د يو کس روژه وي، د سترګو د شديد درد له لاسه هغه په سترګو کي يو دوا واچوي، اوس د دغه کس روژه به ماته کوي او که نه؟*بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په سترګه کي چي دوايي واچول سي روزه نه په ماتيژي فقهاء ليکي وائي که څه هم خوند حلق ته ورسيژي

]*کماقال في الفتاوي الهندية جـ۱صـ۲۰۳*[

وَلَو أقطَرَ شَيئًا مِن الدّوَاءِ فِي عَينِه لَا يُفطِرُ صَومَهُ عِندَنَا، وَإن وَجَدَ طَعمَهُ فِي حلقِه، وَإذَا بَزَقَ فَرَأى أثَرَ الكُحلِ، وَلَونَهُ فِي بُزَاقِه عَامَّةُ المَشَايِخِ عَلَى أنَّهُ لَا يُفسِدُ صَومَهُ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ، وَهُوَ الأصَحُّ هَكَذَا فِي التَّبيِينِ.

]*وكذافي مراقي الفلاح صـ۲۳۹*[

ولووضع في عينه لبنا او دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لايفسد صومه اذ لاعبرة بمايكون من المسام

Scanned with CamScanner

]*وكذافي فتاوي دارالعلومزكريا جـ۳صـ۲۸۰*[وكذافي احسن الفتاوي جـ۴صـ۴۴۰*[وكذافی جامع الفتاوی جـ۳صـ۴۱۷*[

كتبه مولوی شاه محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی (۲۷)مق

په قئ)باکئ (سره روژه

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب په روژه کی په قئ وهلوسره روژه ماتیږی که یا :مستفتی مولوی نظام الدین اسیرصاحب

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه؛ په روژه کی دقئ وهلوپه اړه کتابونو)۲۴ (صورتونه رانقل کړی دی چی داصح قول مطابق په دوه صورته کی روژه ماته ده په نوروکی نه ده ماته هغه دوه صورتونه دادی)۱ (چی قصداپه ډکه خوله قئ ووهی)۲ (چی بغیردقصده په ډکه خوله قئ ووهی خوبیرته یی قصدتیرکړی اوپه دواړوصورتوکی یی روژه په یادوی

کمافی ردالمحتارج۲ص۴۱۴مطلب فی الکفارة

قوله :وان ذرعه القئ (أی غلبه وسبقه قاموس والمسئلة تتفرع الی أربع وعشرین صورة؛ لانه اماأن یقئ أویستقئ وفی کل اماأن یملأالفم أودونه وکل من الاربعةاماان خرج أوعادأوأعاده

Scanned with CamScanner

وكل اماذاكرلصومه أولاولافطرفی الكل على الاصح الافی الاعادة والاستقآءبشرط الملءمع التذكر

وهكذافی البحرالرائق ج۲ص۲۷۴باب مايفسدالصوم ومالايفسد؛ كوئٹه

فالحاصل أن صورالمسآئل اثناعشر:وان صومه لايفسدعلى الاصح فی الجميع الافی مسئلتين فی الاعادة بشرط ملء الفم؛ وفی الاستقآءبشرط مل الفم

وهكذافی كتاب الفتاوی ج۳ض۳۸۹- وهكذافی فتاوی دارالعلوم زكرياج۳ص۲۹۰=

وهكذافی فتاوی فريديه ج۱ص۵۸۴

كتبه مفتی عبدالظاهر ظهيرهادرافغانستان :الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابرانعامرومفتی محمدعبدالله ابرالاحسان مفتی عبدالمجيدامير ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلانی شاه شرافت تاريخ۱۴۴۲الثانی(۲۰)مق

په روزه کي مسواک وهل څنګه ده؟

الإســـــــتفتاءمحترم مفتي صاحب :په روزه کي دمسواک استعمال څنګه ده که هغه خوند ولري يانه ستاسودجواب په هيله؟مستفتي ياسينkAjirkhill

الفتـــــوي بعـون الله تعالي

Scanned with CamScanner

محترمه وروره مسواک وهل روژه نه ماته وي وچ وی یا تازه لوند مسواک وی چی اوس له ونی پري سوی وی دځوز ریشه وی یاسیبندی وي که څه هم دده خوند اوتریخوالی په خوله کی معلومیږي روزه نه مکروه کوي۔۔۔

كمافي ردمحتارج2ص 124أما الرطب الأخضر فلابأس به إتفاقا كذا في الخلاصة نهر۔۔۔

وكذا في الهندية ج1ص 199۔ وبناية ج4ص 73 ۔۔۔ وبدائع ج2ص 106 محيط البرهاني ج2ص 389 ۔ بهشتي زيور1 ص16

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوبـــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبدالله ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱شعبان ۱۷ه ق

دنسوارو په بویه ولو سره روزه ماتیږي کیا؟

الإســـــتفتاء؟محترم مولوی صاحب:په روزه کي دنسوارو په بو یه ولو سره خو به روزه نه ماتیږي؟ مستفتي مولوي تکل شاجوي

الفتوي بعون الله تعـــالی

محترمه وروره نسوار په پوزه کولو سره روزه ماتیږي البة په خالی بویه ولو سره روزه نه ماتیږی په پوزه نسوار کولو سره ځکه روزه ماتیږی چی عین ذرات دنسوارو ودماغ ته رسیږی[

Scanned with CamScanner

اوپه بویه سره ځکه نه ماتیږی چی عین ذرات نه رسیږی بلکه هوا دماغ ته ځی خو هوا بد بو یه سوی وي په نسوارو سره نو په هواء باندی روزه نه ماتیږی که خوش بویه وی اوکه بد بویه

كما في ردمحتار مع درمختارج2ص123قبيل مطلب في الفرق بين الجمال والزينة

لايكره للصائم شم رائحة المسک والورد ونحوه مما لايكون جوهرا متصلا كاالدخان فانهم قال لايكره الاكتحال بحال وهو شامل للمطيب وغيره ولم يخصوه بنوع منه وكذا الدهن الشارب

وكما قال في امداد الفتاح ص688 والسعوط صب الدواء في الأنف

وايضا في الإمداد الفتاح ص677 وقال الشرنبلالي :ومن ادخل حلقه باي صورة كان الادخال فسد صومه سواء كان عنبرا اوعودا وغيرهما حتي من تبخر ببخور فأواه الي نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه افطر لإمكان التحرز عن إدخال المفطر جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثيرمن الناس فليتنبه له ولايتوهم انه كشم الورد ومابه والمسک لوضوح الفرق بين هوأ تطيب بريح المسک وشبهه وبين جوهر دخان وصل الي جوفه بفعله.وكذا في خلاصة الفتاوي ج1ص253

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جرنـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر

دروژاتي لپاره دغاشونو کریم استعما لول؟

Scanned with CamScanner

الإستـــفتاء ؟علماء اکرامو که دچا روزه وی نو دغاشونو کریم استعماله ولای سی کیا؟

الفتوي بـــعون الله تعالي

محترمه وروره :دغاشونو کریم کي دمعجونو ذائقه څکل کیږی بلکه ډیرځله دحلق څخه دتیریدو احتمال هم وي نـو ځکه دروژي په حالـت کی دغاشونو دکریم استعـمال مکروه دی اوکه چیرته له حلق څـخه دنـنه نـس ته ولاړسی نو روژه یی پری ماتیږي

ـ کمافي الفقه الحنفي في ثوبه الجديد ج1ص424

وبناء علي ماتقدم يكره للصائم استعمال معجون الاسنان مع الة التسويک لمافيه من تعريض الصـيام للخطر لاحتمال دخول شيئ من اجزأ المعجون مع الريق الي الجوف وقدمر معنا انه يكره ذوق الطعام بدون حاجة فإستعمال المعجون اولي بالكراهة لانه ابلغ من الذوق

ـ كما في قاضي خان ج1ص 97الفصل الرابع فيمايكره للصائم وما لايـكرهوكذا اذا ذاقت شيئا بلسانه لان فـيه تعريض الصوم للفـساد ـــ

Scanned with CamScanner

ولما في فتح القدير ج2ص 268 باب مايوجب القضاء والكفارة قوله)لمابينا (من انه تعريض للصوم علي الفساد اذ قد يسبق شئ منه الي الحلق فان من حام حول الحمي يوشک ان يقع فيه ـــــ و البحر الرائق ج2 ص280

کتبہ مفتی ابو العام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱شعبان ۱۷ھ ق

په روزه کی منی په لاس ایستل؟*

*الإســـــتفتاء؟*۲۴۳*اسلام علیکم زما یوه پوشتنه ده که څوک په روزه کی په لاس سره ځان انزال کړی نو ایاروزه ماته وی کیا؟ اوکه ماته وی یی نوقضاء به راوړی اوکه کفارة هم سته؟*

الفتـوي بعون الله تعـالي

محترمه وروره :په لاس سره مني ایستل په روزه کي روزه ماته وي نوپه دغه سړي قضاء سته مګر کفاره نسته.

کمافي ردمحتارج 3ص 371 کتاب الصوم مطلب في حکم الاستمناء بالکف

)وکذا الاستمناء بالکف (اي في کونه لايفسد لکن هذا اذا لم ينزل اما اذا انزل فعليه القضاء کماسيصرح به وهوالمختار

Scanned with CamScanner

*كذا في الفقة العبادات ج 1ص 133 شاملة*الاستمناء بالكف اوغيره أوالفطر بالجماع في غيررمضان فهذه الافعال كلها مفطرة لكن لاتؤجب الكفارة لعدم تمام الجناية

*وكذا في البناية شرح الهداية ج4ص*39 - وكالمستمني بالكف...(وعامتهم قالوا يفسد صومه وعليه القضاء وهو قول محمد بن سلمة وهو اختيار الفقيه ابي الليث في النوازل وقال المصنف في التجنيس الصائم اذا عالج ذكره حتي أمني يجب عليه القضاء وهوالمختار-* وكذفي البحرالرائق ج 2ص 457 وتاتارخانية ج 2ص*106 -*والهندية ج 1ص 205 والموسوعة ج 1ص*100 - وتحفة الفقهاء ج 1ص 358 والعناية ج 2ص 330 وفتح القديرج 2ص *330

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوزجان الجواب صحیح مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۲ ه ق

باب قضآءالصوم وكفارته وفديته

ده بنځي سره په روژه کي په زوره جماع کول

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب ! كه يوه سړي د خپلي بنځي سره دروژي په مياشت کي دورځي په زورجماع اوکوروالی وکړي ايا پربنځه باندي کفاره اوقضاء دواړه شته که يوازي قضاء ؟ بينوا توجروا!

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي که میړه له خپلي ښځي سره دورځي په روژه کي په زوره جماع وکړي پرښځه باندي یوازي قضاء شته کفاره وربانديي نشته ځکه چي زوج د خپلي ښځي په باره کي سلطان او مسلط دئ نو امردمیړه) زوج(د ښځي دنه منلو سبب دضرر ده نودادښځي په باره کي اکراه ده نوپه دي وجه کفاره ځني ساقطیږي .که څه هم ورسته په راضي شي

لمافي الفتاوی الهندیة وَإِن كَانَت مُكرَهَةً فَعَلَيهَا القَضَاءُ دُونَ الكَفَّارَةِ. وكَذَا إِذَا كَانَت مُكرَهَةً فِي الِابتِدَاءِ ثُمَّ طَاوَعَتهُ بَعدَ ذَلِكَ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَان .ج :۱ ص :۲۰۵ النوع الثاني ما یوجب الکفارة والقضا.(

ثم انما یکفر إن نَوَی لَیلًا، وَلَم یَکُن مُکرَهًا .الدر المختار ولو کانت هی المکرهة لزوجها علیه ای علی الزوج وعلیه الفتوی کما في ظهیریة) .رد المحتار ج :۲ ص :۱۱۹ مطلب في الکفارة.(

Scanned with CamScanner

وفی)فتاوی تنقیح الحامدیة ویتحقق الاکراه من الزوج نعم الزوج سلطان زوجته فیتحقق منه الاکراه کما في البزازیة والدر المختار وغیرهما والرهن لا یصح مع الاکراه .ج :۲ ص : ۱۵۷ اول کتاب الاکراه.(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،ملتی نقیب اللہ ابوانعام رومفتی عبدالمجیدامیرومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)ھق

تروخت لمخه روزه ماتول

الاستفتاء کچیري روزتي په دي نیت سره روزه ماته کړه چي لمر ولیدلی ده هغه لمر ولاړ وو یا یه د پیشلمی خورک په دي نیت سره وکی چي شپه لافاته ده ورسته معلومه سوه چي دسهار به وخت کی خورک کړی ده او یه روزه سنګه ده بینوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په دواړو صورتو کي ده دغه کس روزه ماته ده صرف قضاء فرسته کفاره نسته

* کمافی الهدایة جاصـ۲۰۷*

اذا تسحر وهو یظن ان الفجر لم یطلع فاذا هو قد طلع اوا فطر و هویری ان الشمس قد غربت فاذا هی لم تغرب الخ علیہ القضاء ولا کفارة علیہ

وکذافی الدرالمختار جـ۲صـ۴۰۵

Scanned with CamScanner

)أو تَسَحَّرَ أو أفطَرَ يَظُنُّ اليَومَ (أي الوَقتَ الَذي أكَلَ فِيهِ) لَيلًا وَ (الحَالُ أنَ) الفَجرَ طَالِعٌ وَالشَّمسَ لَم تَغرُب

وكذافی الهندية جا ص۱۹۴

تسَحَّرَ عَلَى ظَنِّ أنَّ الفَجرَ لَم يَطلُع، وَهُوَ طَالِعٌ أو أفطَرَ عَلَى ظَنِّ أنَّ الشَّمسَ قد غَرَبَت، ولَم تَغرُب قَضَاهُ. ولَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ؛ لِأنَّهُ مَا تَعَمَّدَ الإفطَارَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخسِيِ

وكذافی فتاوی دارالعلوم ديوبند ج۶ص۲۷۴

غروب آفتاب سمجھ کر افطار کر لیا مگر افطار کے بعد سورج نظر آیا تو کیا کرے

)سوال۱۵۴ (ایک روز رمضان شریف میں بہت زور گھٹا تھی، یہ سمجھ کر کہ افطار کا وقت ہوگیا اور سورج غروب ہوگیا، روزہ افطار کر لیا، بعد افطار کے سورج نکل آیا تو کیا حکم ہے۔

)جواب (اس روزہ کی قضا لازم ہے کفارہ واجب نہیں ہے۔ اور کچھ گناہ بھی نہیں ہوا، مگر اس روزہ کی قضاء ضرور کرنی چاہئے= **وكذافی فتح القتاوی ج۳ص۱۹۳***

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ رامضان المبارک (٦)مق

دکفاری روپی ټولی یوه مسکین ته ورکول

الاستفتاء= دکفاري روپي ټولي په یوه وخت کښې یوه فقیر ته ورکول جائز دي کنه بینوا توجروا

الافتاء بعون الله حامداومصليا

Scanned with CamScanner

په مذکوره صورت کښې تولي روپي په یوه وخت کښې یوه فقیر ته ورکول جائز نه دي کچیري یه ورکړي نوددغي یوي ورځي ځخه دریږي

كمافي ردالمحتار ج۳ ص۴۷۲

قوله وبلا تعدد فقير اى بخلاف نحوكفارة اليمين للنص فيها على تعدد

وكذافي الهندية ج۱ ص۵۱۳ مط رشيدية=ولو اعطى مسكيناً واحداً كله في يوم واحد لايجزيه الا عن يومه ذالک وهذا في الاعطاء بدفعة واحدة واباحة واحدة من غير خلاف اما اذاملكه بدفعات فقدقيل يجزيه وقيل لايجزيه الاعن يومه ذالک وهو الصحيح كذافي التبيين

وكذافي الطحطاوي ص۶۷۰ مط محمديه

ولو اباح واحداكل الطعام في يوم واحددفعة اجزاه عن يومه ذالک فقط اتفاقا وكذااذاملكه الطعام بدفعات في واحد على الاصح ذكره الزيلعي لفقد التعدد حقيقة وحكما

وكذافي فتاوى الفريدية ج۴ ص۱۷۹ مط رشيدية=وكذافي بهشتي زيور ج۳ ص۱۴=وكذافي دارالعلوم ج۴ ص۴۵۱=وكذافي مسائ رفعت قاسمي ج۲ ص۱۳۴ والله اعلم

كتبه مفتی عبدالرحمان مسرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۱۴۴۲/۱۲/۱۶ رامضان المبارک (۶)هق

په روژه کی دناړوتیرول وغیره

الاستفتاء په روزه کي دبل یاخپلي ناړی یا لاړی تیره ول سنګه دی روزه ماته وي کنه یاده یو بزرګ لاړي خوړل ده تبرک په وجه سره یا خپلي لاړی په خوله کي سره جمع کول سنګه دي* بینوا توجروا

Scanned with CamScanner

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب*

نحمده ونصلي امابعد محترمه ده بل لاړي تيره ول روزه فاسده وی قضاء فرلازمه ده کفاره نسته باندي اوکچيري خپلي لاړي پرلاس توکي بيايه تيری کي بيا هم روزه فاسده وي قضاء پرلازمه ده کفاره نسته باندي او کچيري خپلی لاړی په خوله کي سره جمع کی داروزه نه فاسده وي البته داسی کول مکروه دي اوکچيري ده انډيوالي يا انډيوالي لاړي تيري کړي بيا قضاء اوکفاره دواړه پرلازمي دي اوکچيري ده بزرګ لاړي تيری کي ده تبرک په بيا هم قضاء اوکفاره دواړي پرسته

کمافی الهندية جا ص۲۰۳

وَلَو ابتَلَعَ بُزَاقَ غَيرِهِ فَسَدَ صَومُهُ بِغَيرِ كَفَارَةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ بُزَاقَ صَدِيقِهِ فَحِينَئِذٍ تَلزَمُهُ الكَفَارَةُ كَذَا فِي المُحِيطِ.

وَإِن ابتَلَعَ بُزَاقَ نَفسِهِ مِن يَدِهِ فَسَدَ صَومُهُ، وَلَا تَلزَمُهُ الكَفَارَةُ كَذَا فِي الوَجِيزِ لِلكَردَرِيِ وَيُكرَهُ لِلصَائِمِ أَن يَجمَعَ رِيقَهُ فِي فَمِهِ ثُمَ يَبتَلِعَهُ كَذَا فِي الظَهِيرِيَةِ

وكذافی الدر المختارج۶ص۷۳۹

)ابتَلَعَ الصَائِمُ بُصَاقَ مَحبُوبِهِ (يَقضِي وَ) يُكَفِرُ وَإِلَّا (يَكُن مَحبُوبَهُ) لَا (يُكَفِرُ وَمَرَ فِي الصَومِ

وكذافي ردالمحتار ج۲ص۴۱۰

وَجَبَ القَضَاءُ فَقَط وَكَذَا لَو خَرَجَ البُزَاقُ مِن فَمِهِ، ثُمَ ابتَلَعَهُ وَكَذَا بُزَاقُ غَيرِهِ؛ لِأَنَهُ مِمَا يَعَافُ مِنهُ وَلَو بُزَاقُ حَبِيبِهِ أَو صَدِيقِهِ وَجَبَت كَمَا ذَكَرَهُ الحَلوَانِيُ؛ لِأَنَهُ لَا يَعَافُهُ

Scanned with CamScanner

وکذافی نجم الفتاوی ج۳ص۲۰۹

سوال = کیا فرماتے ہیں علماء کرام و مفتیان عظام اس مسئلہ کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کا تھوک نگل لے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ اگر ٹوٹ جاتا ہے تو صرف قضاء لازم ہوگی یا قضاء اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے؟

الجواب بعون الملک الوھاب

صورتِ مسئولہ میں یقینا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر تھوک کسی ایسے شخص کا ہو جس کو نگلنے سے گھن محسوس نہ ہو بلکہ تلذذ کے طور پر نگل لیا جاتا ہے) جیسے میاں بیوی کا ایک دوسرے کا تھوک نگلنا (تو اس صورت میں قضاء کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم آئے گا، ورنہ صرف قضا لازم آئے گی۔

وکذافی فتاوی دارالعلوم دیوبند ج۶ص۲۷۳

روزہ کی حالت میں کسی بزرگ کا تھوک تبرکاً چاٹ لینے سے قضاء و کفارہ دونوں لازم ہوں گے یا ایک) سوال۱۴۸ (اگر کوئی شخص روزہ میں کسی بزرگ کا تھوک تبرکاً چاٹ لے تو روزہ ٹوٹ جاوے گا یا نہیں ۔ اور اس پر قضا لازم آوے گی یا نہیں ۔

)جواب (روزہ ٹوٹ جاوے گا اور قضاء و کفارہ اس پر لازم ہوگا

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ رمضان المبارک (۶)ھق

په روژه کی په مسه کولوسره انزال

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب : که یوسړي په روژه کي له ښځي سره په لا س ورورلو اولمس اومچواخستلوسره بي له دخوله اوجماع يي مني تو ی شول غسل ورباندي واجب شو په دغه سره

Scanned with CamScanner

روژه ماتيږي اوکنه : دماتيدلوپه صورت کي قضاء اوکفاره دواړه ورباندي شته که يوازي قضاء ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي : که د يوسړي په روژه کي له ښځي سره په لا س ورورلو اولمس اومچواخستلوسره بي له دخوله اوجماع يي مني تو ی شول غسل ورباندي واجب شو ددغه سړی روژ ه ماته شوله قضاء ديوي روژي ورباندي شته کفاره ورباندي نشته

لمافي المبسوط للسرخسي قالَ :(رَجُلٌ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ (3/ 65) .

وفي الفتاوى الهندية وَإِذَا قَبَّلَ امْرَأَتَهُ. وَأَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ مِن غَيْرِ كَفَّارَةٍ كَذَا فِي الْمُحِيطِ . وَكَذَا فِي تَقْبِيلِ الْأَمَةِ وَالْغُلَامِ (1/ 204) كذافي) الدر المختار مع رد المحتار :٣/ ٣٧١ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح .مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ رامضان المبارک (۶)ھق

حاملې ښځي ته دحمل په وخت کي دروژ ي په مياشت کي ؟

Scanned with CamScanner

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كچيري يوې حاملې ښځي ته دحمل په وخت كي دروژ ي په مياشت كي سهار وينه وربنكاره سوه بيايي قصدا روژه ما ته كړله په دي نيت چي زماروژه خوماته شوله اوس قضاء اوكفاره دواړه وربانديي شته كه يوازي قضاء ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت كي كچيري يوې حاملې ښځي ته دحمل په وخت كي دروژ ي په مياشت كي سهار وينه وربنكاره سوه بيايي قصدا روژه ما ته كړله په دي نيت چي زماروژه خوماته شوله نودغه ښځه به يوازي يوه قضايي روژره راګرزه وي كفاره وربانديي نشته كفاره هلته وربانديي رائځي چي افساد تام وي دلته خوشبهه ده

لما في الدر المختار و) رد المحتار) (أَو أَكَلَ (أَو جَامَعَ) نَاسِيًا (أَو احتَلَمَ أَو أَنزَلَ بِنَظَرٍ أَو ذَرَعَهُ القَيءُ) فَظَنَّ أَنَّهُ أَفطَرَ فَأَكَلَ عَمدًا (لِلشُّبهَةِ(401 /2)

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية وَمَن ظَنَّ أَوِ اشتَبَهَ فِي الفِطرِ، كَمَن أَكَل نَاسِيًا فَظَنَّ أَنَّهُ أَفطَرَ، فَأَكَل عَامِدًا، فَإِنَّهُ لاَ تَجِبُ عَلَيهِ الكَفَّارَةُ، لِقِيَامِ الشُّبهَةِ الشَّرعِيَّةِ.وَالقَضَاءُ هُوَ ظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عِندَ الحَنَفِيَّةِ (42 /28)

Scanned with CamScanner

وفي) رد المحتار ((عَمدًا بَعدَ أكلِه أو شربِه أو جِماعِه نَاسِيًا؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ فِي مَوضِعِ الاشتِبَاهِ بِالنَّظِيرِ، وَهُوَ الأكلُ عَمدًا؛ لِأَنَّ الأكلَ مُضَادٌ لِلصَّومِ سَاهِيًا أو عَامِدًا فَأَورَثَ شُبهَةً(401 /2)

جواب حاملہ عورت کا خون دیکھ کر روزہ ٹوٹ جانے کے گمان سے روزہ توڑ دینے سے صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۸)ھ

که څوک په روزه کی له خپلی شځی سره؟*

*ألإستفتاء؟*مفتي صاحب که څوک په روزه کی له خپلی شځی سره بازی کوی اوبیا دری دقیقی ورورسته انزال سی روزه یی څنګه ده قضاسته که کفاره سته؟*

الفتوی بعون الله تعالی

محترمه که په ساعت تیري کی له شځی خپلی سره یاپه لاس سره ځان انزال کړی نوددغی ورځی قضاسته اوکفاره نسته اوکوم چی له ساعت تیرولو دری دقیقی بعد انزال سوی ده که دلاس په واسطه نه وي بلکی په شهوتی فکرسره وي یا وشځی ته په کتلو سره وی نوبیاروزه په داسی انزال سره نه ده ماته قضاً هم نسته

Scanned with CamScanner

*كما في الهندية ج1ص*204 – واذا نظر الي إمراة بشهوة في وجهها أوفرجها كرر النظر اولا لايفطر اذا أنزل كذا في فتح القدير وكذا لا يفطر بالفكر اذا أمني هكذا في السراج.

*وايض فيها في ص وج مذكورة*واذا قبل إمراته وانزل فسد صومه من غير كفارة كذا في المحيط ... والمس والمباشرة والمصافحة والمعانقة كا لقبلة كذا في البحر الرائق

*وكذا في طحطاوي مع مراقي الفلاح ص .658وكذا في مجموع الأنهرج1ص.244 تحفة الفقهاء ج1ص.353 وردمحتار ج2ص.109 اللباب ج1ص*165

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)هق

په روژه کي په هيره اوبه وچښلي

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه يو سړی ،دروژي په مياشت کي سهاروختي په هيره اوبه وچښلي ورسته يي قصدا روژه ما ته کړله په دي نيت چي زماروژه خوماته شوله اوس قضاء اوکفاره دواړه وربانديي شته که يوازي قضاء ؟بينوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

Scanned with CamScanner

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي که يو سړی ،دروژي په مياشت کي سهاروختي په هيره اوبه وچښلي ورسته يي قصدا روژه ما ته کړله په دي نيت چي زماروژه خوماته شوله نودغه سړي دي يوازي يوه قضايي روژره راوګرزه وي کفاره ورباندي نشته کفاره هلته ورباندي رائي چي افسادم تام وي دلته خوشبهه ده

لما في البحر الرائق من قوله كأكله عمدا بعد أكله ناسيا من عدم وجوب الكفارة إلى أن الكفارة لا تجب إلا بإفساد صوم تام قطعا (483 /2) وفي مراقي الفلاح أو أكل عمدا بعد أكله ناسيا "لقيام الشبهة الشرعية نظرا إلى فطره قياسا بأكله ناسيا ولم تنتف الشبهة ..... وصححه قاضيخان) ص (253 :وفي) رد المحتار ((عَمْدًا بَعْدَ أَكْلِهِ أَوْ شُرْبِهِ أَوْ جِمَاعِهِ نَاسِيًا؛ لِأَنَّهُ ظَنَّ فِي مَوْضِعِ الِاشْتِبَاهِ بِالنَّظِيرِ، وَهُوَ الْأَكْلُ عَمْدًا؛ لِأَنَّ الْأَكْلَ مُضَادٌ لِلصَّوْمِ سَاهِيًا أَوْ عَامِدًا فَأَوْرَثَ شُبْهَةً(401 /2)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاد شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)ھ

دسهارد اذان په وخت کی خوراک کول؟

الاستفتاء: ۲۶۱ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب وروره دپشلمی دآذان په جريان) مابين(کی روږه داراوبه يا دوا خوړلی شي کنه؟

Scanned with CamScanner

یعنی داذان تراخیره خوراک یادضرورت وړ دارو خوړلی شی که به په شروع دآذان سره مطلقا هرڅه بنده وی؟ المستفتی حاجی احمدالله

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصحَابِه اَجمَعِین.

اما بعد محترمه شرعا اذان تروخت مخکي نه ده صحیح که تروخت مخکي اذان وسی اعا ده ئی ضروري ده نو شرعي اذان کول هغه ده چي وخت داخل سی نوعمو ما اذانو نه له صبح صادق اوسپید ورسته وي نوخوله به تر اذان مخکي بنده وي که داذان په وخت او دوران کی څو ک خوراک کوی روژه ئي ما ته ده خو امساک به تر ما ښا مه کوي نوداذا ن په دو ران کی خوراک او دوا خو ړل نه ده جا ئز

لمافي بدائع الصنائع لَو أَذَنَ قبلَ دُخُولِ الوَقتِ لَا يُجزِئُهُ وَيُعِيدُهُ إِذَا دَخَلَ الوَقتُ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا فِي قَولِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ) ۱۰ /۱۵۴ (

ولما في الفتاوى الهندية(تَسَحَّرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الفَجرَ لَم يَطلُع، وَهُوَ طَالِعٌ أَو أَفطَرَ عَلَى ظَنِّ أَنَّ الشَّمسَ قد غَرَبَت، وَلَم تَغرُب قَضَاهُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيهِ؛ لِأَنَّهُ مَا تَعَمَّدَ الإِفطَارَ كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخسِي) ۱۰ /۱۹۴

Scanned with CamScanner

وفي بدائع الصنائع ولَو تَسحَرَ عَلَى ظَنِ أَنَ الفَجرَ لَم يَطلُع فَإِذَا هُوَ طَالِعٌ أَو أَفطَرَ عَلَى ظَنِ أَنَ الشَمسَ قد غَرَبَت فَإِذَا هِيَ لَم تَغرُب فَعَلَيهِ القَضَاءُ وَلَا كَفَارَةَ لِأَنَهُ لَم يُفطِر مُتَعَمِدًا بَل خَاطِئًا أَلَا تَرَى أَنَهُ لَا إِثمَ عَلَيهِ.ج ۲ ص۱۰۰(

لمافی مجم الفتاوی جلد ۳ ص ۱۸۷(سحری کا آخری وقت صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے، لہٰذا صبح صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے کھانا پینا ترک کردینا چاہیئے، اذان ہونے کا انتظار نہ کرنا چاہیئے کیونکہ اذان صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے۔ لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک صبح کی اذان نہ ہو جائے کھانا پینا درست ہے ان کی یہ بات درست نہیں۔

لمافی فتاوی قاسمیہ جلد ۱۱ (ص ۴۵۹(الجواب وباللہ التوفیق:اگر سحری کھانے کے وقت اذان ہورہی ہے ، اور اذان طلوع فجر کے بعد ہی دی جارہی ہے تو روزہ فاسد ہوجائیگااور پلیٹ کا بقیہ کھانا کھا لینا ہر گز درست نہیں ہوسکتا اسلئے کہ صبح صادق ہوچکی ہے

وكُلُوا وَاشرَبُوا حَتَى يَتَبَيَنَ لَكُمُ الخَيطُ الأَبيَضُ مِنَ الخَيطِ الأَسوَدِ مِنَ الفَجرِ : الاية) البقرة : ۱۸۷(وإذا تسحر وه و يظن ان الفجر لم يطلع فإذاهوقد طلع) إلى قوله (وعليه القضاء الخ-)ه داي ه ، كتاب الصوم ، باب مايوجب القضاء والكفارة قديم ۲۰۵/۱، جديد اشرفی ديوبند۱/ ۲۲۵ (فقط والله سبحانه وتعالى اعلم

و دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن (فجر کا وقت چوں کہ صبح صادق کے بعد ہوتا ہے، اور فجر کی اذان صبح صادق کے بعد دی جاتی ہے؛ لہٰذا صورتِ مسئولہ میں اذان شروع ہونے

Scanned with CamScanner

کے بعد روزہ دار کے لیے کھانا پینا جائز نہیں ہے، پس اگر کسی نے اس دوران ناواقفیت میں کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہ ہوگا، بعد میں اس روزے کی قضا کرنی ہوگی، اور جان بوجھ کر ایسا کرنا گناہ کا باعث ہے۔
فقط واللہ اعلم فتوی نمبر 143909200537 :

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعالم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۹ھ ق

که په روزه کی وینه ووینی او روزه وخوري؟

الإستفـــــتاء

محترم مولوي صاحب که يوه شځی ته وينه راغله ددي دا ګمان سو چی حيض مي ده او خوراک او چشاک يی وکړي اوبيا معلومه سوه چي حيض نه ؤ نو اوس په دي شځي کفاره سته کيا؟

الإفتـــاءبعون الله تعالي

محترمه وروره په تا تار خانيه کی وايي چي کفاره نسته وربانډي او قضا وربانډي سته

كما قال في تاتارخانية ج2ص377

سئل القاضي الكرماني عن إمراة رأت الدم في أيام رمضان فظنت انها حيضا فأفطرت هل تلزمها الكفارة؟

Scanned with CamScanner

قال لا :فهل يتغير الحال بين ما اذا كان من أيام حيضها؟ فقال لا:

وهكذا في الهندية ج1ص206ومما يتصل بذالک مسائل(لوأكل أوشرب أوجامع ناسيا وظن أن ذالک فطره فأكل متعمدا لاكفارة عليه .وإن علم أن صومه لايفسد بالنسيان عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي . لاتلزمه هو الصحيح هكذا في الخلاصة.

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

دکفاری روژی یی نیولی په خطاکښی باندی سهارسو

(؟) الإستفتاء (؟)؟ محترم ،مفتی صاحب پریوکس باندی دروژی دخورلودکفاری دوی میاشتی روژی باندی وی ترڅلویښت زیاتی نیولی وی ،یوه ورځ داسی پیښه سوه چی پرپیښلمی یی خواک کوی دغه کس دافکرکوی چی تراوسه لاوخت پاته دی وروسته چی یی فکروکړی هغه باندی سهارسوی وواودی لادسهارپه وخت کښی خوراک کوی، ،اوس پوښتنه داده چی دغه روژه خوپه خطاسره فاسده سوه نوایادغه خطاشرعاعذبلل کیږی دکفاری دروژی دپاره که یا، (ایااوس روژی بیرته دسره راګرځول غواړی که یی دهغه ځایه شروع کړی چی ترکوم ځای پوری رسولی وی ....

Scanned with CamScanner

(؟)الأفتاءبتوفيق الله تعالي(؟)

محترمه ستادپوښتنې په جواب کې به ووايـو (دغه کس ته پکاردی چی دغه دکفاری روژی بیرته دسره څخه رواګرځوی، ځکه چی تتابع اوپرله پسی والی په دغه روژه کښی شرط دی،اوهغه دلته نیستی سو،فقهاءکرامولیکلی دی چی دکفاری دروژودنیولوپه وران کښی دښځی دپاره فقط دحیض عذر معاف دی ځکه چی هغه یوغیراختیاری شی دی نورکوم عذر که دنردپاره وی اوکه دښځی دپاره وی،لکه په خطاسره خوراک کول،یاسفریامریضی اودی ته ورته عذرونه، نه دی معاف

کماقال العلامة الحصكفي-: رحمه الله في الدرالمختارعلي هامش ردالمحتا) ج 3ص477

)فَإِن أَفطَرَ بِعُذرٍ (كَسَفَرٍ وَنِفَاسٍ بِخِلَافِ الحَيضِ إِلَّا إِذَا أَيِسَت) أَو بِغَيرِهِ)اُستُؤنِفَ الصَّومُ قال العلامة ابن عابدين في ردالمحتارقولُهُ :فَإِن أَفطَرَ (أَفَادَ أَنَّهُ لَو أَكَلَ نَاسِيًا لَم يَضُرَّ كَمَا فِي الكَافِي) قولُهُ :بِخِلَافِ الحَيضِ (فَإِنَّهُ لَا يَقطَعُ كَفَارَةَ قَتلِهَا وَإِفطَارِهَا لِأَنَّهَا لَا تَجِدُ شَهرَينِ خَالِيَينِ عَنهُ.()

Scanned with CamScanner

وكذافي البحرائق)ج 4ص115- وقد أفاد كلامه أن كل صوم شرط فيه التتابع نصا فحكمه كالكفارة فإذا أفطر فيه يوما بطل ما قبله ولزمه الاستقبال كالمنذور المشروط فيه التتابع معينا أو مطلقا()

كذافي الجوهرة النيرة (ج 2ص 86. مكتبه شاملة بيرت چاپ قوله وإن أفطر في يوم منها لعذر أو لغير عذر استأنف (لفوات التتابع وهو قادر عليه فإن كانت امرأة فحاضت أو نفست في خلال ذلك لم تستأنف وقد بينا()

وكذافى الدرالمختارمع ردالمحتار (ج 2ص214 فلو أفطر ولو لعذر استأنف إلا لعذر الحيض()

وكذافي الهداية شرح بداية المبتدي«ج 1ص122 وكذا في مجمع الانهر«ج 1ص435

وكذافتاوي محموديه«ج 10ص175

كتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم مفتی محمدعیسی مستغرر،مفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

ایا سفر په کفارة نیولو کی عذر ده کیا؟*

*الإستـــفتاء؟*۲۳۵*ملا صاحب چی څوک دکفاری روزي نیسی او دروزی په مینځ کی چی پوره کړی لا نه دی سفر وکړي نو دسفر په وجه روزی خوړلی سي کیا یعنی سفر عذر بلل کیدي سی کیا؟*

Scanned with CamScanner

الفتوي بعون الله تعالي

*محترمه دکفاري په راوړلو کی دا ضرورده چی پیوسته) ۲ (میاستی به روزي نیسی دهر عذر په وجه که روزه پکی وخوری نو روزی به بیا له سره را گر زوی ـ البته نیولی روزي نفل گرزي که څه هم دسفر اویادمرض اویادنفاس په وجه یی خوړلی وی مگر یوازی حیض عذر کیدي سی یعنی که یی دحیض په خاطر وخوری بیاله سره) له اوله (را گرزیدل نه غواړی *

) تنبیه (په کومه ورځ چی کفاره پر اوشتی وی نو دهغی ورځی به ځان ته قضاء راو ړی

کمافي الفقة علي المذاهب الربعة ج 1ص 526 شاملة

ولابد من تتابع هذين الشهرين بحيث لوأفسد يوما في أثنائها ولوبعذر شرعي كسفر صارماصامه نفلا ووجب عليه استئنافها لانقطاع التتابع الواجب فيها باتفاق الثلاثة ولا يحسب يوم القضاء من الكفارة

Scanned with CamScanner

*وكذا في الموسوعة ج 1ص*132 اتفق الفقهاء علي ان الحيض لايقطع التتابع في الكفارة التي توجب صيام شهرين علي المرأة ككفارة القتل ... اما النفاس فانه يقطع التتابع في صوم الكفارة عند الحنفية

*وكذا في النتف في الفتاوي ج 1ص*160

وفي قول ابي حنيفة وأصحابه لاعذر لأحد في ترک الاستقبال اذا أفطر يوما الا المرأة تحيض فانها تبني علي الصوم اذا طهرت فحسب لانها لايمكنها ان تصوم شهرين متتابعين من غيرحيض ــ

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ــــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۰ مق

په روژه کی په هیره خورک اوبیاپه قصدسره

الا ستفتاء*۲۳۶*زید په هیره سره په روژه کی خوراک یا چینباک وکړی او په دی مسئله خبر هم وه چی په هیرسره روژه نه ماتیږی خو یو څه وخت وروسته یه قصدا خوراک یاچینباک وکړی اوس مهمه پوښتنه دا ده چي پر زید باندي اوس کفاره او قضاء دواړه لازم دی که صرف قضاء پر لازمه ده* بینوا تجروا**المستفتی مولوي محمد سلیم صیب *

Scanned with CamScanner

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

*محترمه باید ووایو چی په دغه مسئله کی *

دوه جزء دی اول کچیری یوار په هیره روزه وخوری دده داګمان *سی چی ماته سوه علم یه نه وی بیا په قصد روزه وخوری په دی صورت کی اتفاق ده چی کفاره نسته*

دوم صورت داده چی علم یه وی چی روزه نه په ماتیژی په هیره سره بیا هم په قصد خوراک وکړی لکه دغه دمذکوره استفتاء په دی صورت کی اختلاف ده صاحبین وایی کفاره سته امام صاحب وایی کفاره نسته صحیح قول دامام صاحب ده

کما فی الدرالمختار مع ردالمحتار

او اکل او جامع ناسیا او احتلم او انزل بنظر اوذرعه القی فظن انه افطر فاکل عمدا للشبهة **ولو علم عدم فطره لزمته الکفارة الا فی مسئلة المتن فلا کفارة مطلقا علی المذهب لشبهة خلاف مالک خلافا لهما کما فی مجمع وشروحه فقید الظن انما هو لبیان الاتفاق

Scanned with CamScanner

*وقال علامة الشامی**اختلاف العلماء فان مالکا یقول بفساد صوم من اکل ناسیا واطلقه فشمل مالو علم انه لم یفطر بان بلغه الحدیث او الفتوی اولا وهو قول ابی حنیفة وهو الصحیح وقوله مطلقا ای علم عدم فطره اولا فقوله فقید الظن انما هو لبیان محل الاتفاق علی عدم لزوم الکفارة لاالاحتراز عن العلم*الدر المختار مع رد المحتار ج۲ ص۲۰۴*

*وکذا فی الهندیه**فاکل عمدا لا کفارة علیه وان علم ان صومه لایفسد بالنسیان عند ابی حنیفة رحمة الله علیه لایلزمه وهو الصحیح هکذا فی الخلاصة**هندیه ج۱ ص۲۰۶*

کتبه: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح، مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۰ق

دناجوړی په وجه روژه ماتول

الاستفتاء *یو ورور وائی فه روزه کی زه ډیر سخت مریض وم بادیکولنج مریضی می وه ډیر فه عذاب وم پلار می گولی راکه چی دابه خوری خاماخا بی خوری ماویل زی نه خورم خو بالاخر می گولی وخوړه ورسته ایا فر ما کفاره سته کنه ورسته ډاکټر ته ورلم هغه راته ویل چی داگولی کی دی نه وایی خوړلی فنډیکس کی دی* *بینوا توجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

Scanned with CamScanner

فه مذکوره صورت کی کفاره نه لازمیږی ځکه چی ددا سی مرض ده چی دمرګ خطره ورسره ده

کماقال فی الهندیه

ومنها المرض) المريض إذا خاف على نفسه التلف أو ذهاب عضو يفطر بالإجماع، وإن خاف زيادة العلة وامتدادها فكذلك عندنا، وعليه القضاء إذا أفطر كذا في المحيط. ثم معرفة ذلك باجتهاد المريض والاجتهاد غير مجرد الوهم بل هو غلبة ظن عن أمارة أو تجربة أو بإخبار طبيب مسلم غير ظاهر الفسق كذا في فتح القدير. والصحيح الذي يخشى أن يمرض بالصوم فهو كالمريض هكذا في التبيين **الفتاوى الهنديه ج1 ص207

الجواب شدت مرض میں جب نقصان کا خوف ہو تو اس صورت میں روزہ افطار کرلینا جائز ہے اس روزہ کے صرف قضاء لازم ہے کفارہ نہیں *فتاوی حقانیہ ج ۴ ص ۱۹۲*

کتبہ مولوی شاہ محمد زلمی : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱شعبان ۲۴ھ

باب صيام التطوع

دشوال او کچنی اختر بښپړ روژی

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب چه : د شوال اوکچنی اختر په میاشت کې شپږ روژې نیول شرعا څه حکم بینوا : توجروا امستفتی حاجی محمد(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه : : د شوال اوکچنی اختر په میاشت کې شپږ روژې نیول مستحب او سنت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي » : روي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال) :من صام رمضان، ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر » (هر چا چې د رمضان د میاشتې روژه ونیوله او په هغه پسې د شوال شپږ ورځې روژه ونیسي اجر او ثواب یې د ټول عمر د روژې نیولو سره برابر دی .« مسلم) ۱۱۶۴. (

دکچنی اختر داولی ور ځی بغیره په ټوله میاشت کی دغه شپږ روژی صحیح کیژی ولی داخترپه ورځ روزه مکروه ده زموژ داحنافو پرمذهب افضله اومستحبه طریقه ئی داده چه متفرقی اوجداجدا په هره هفته کی دوی دوی روژی ونیسی لکن متصلی نیول هم روادی خوافضل ئی تفریق ده حتی

Scanned with CamScanner

که دشوال په میا شت کی قضا ئی او نذ ری رو ژی ونیسی هم الله جل جلا له د نبپژو روژو د شوال ثواب ورکوی

لمافی الموسوعة الفقهية الكويتية وَعِنْدَ الحَنَفِيَةِ تُسْتَحَبُّ السِّتَّةُ مُتَفَرِّقَةً. كُل أُسْبُوعٍ يَوْمَانِ) . ۲۸ /۹۳ (

وفی الفتاوی الهندية وَتُسْتَحَبُّ السِّتَّةُ مُتَفَرِّقَةً كُلَّ أُسْبُوعٍ يَوْمَانِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ فِي فَصْلِ الْأَوْقَاتِ الَّتِي يُكْرَهُ فِيهَا الصَّوْمُ وَيُسْتَحَبُّ) .۱ /۲۰۱ (وفی الفقه علی المذاهب الأربعة الحنفية قالوا :تستحب أن تكون متفرقة في كل أسبوع يومان) . (۱ /۵۰۶وفی) رد المحتار) (وَنُدِبَ تَفْرِيقُ صَوْمِ السِّتِّ مِن شَوَّالٍ (وَلَا يُكْرَهُ التَّتَابُعُ عَلَى الْمُخْتَارِ خِلَافًا لِلثَّانِي حَاوِي .) (۲ /۴۳۵(

عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية) ۳ /۳۰۹) (۲ :(فان فرقها شوال فهو ابعد من الكراهة والتشبيه بالنصارى واقرب الى الجواز .خلاصة الفتاوي :ج۱، ص۲۶۵ و الطحطاوي على مراقي الفلاح ص ۶۴۰ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۱۵ق

ایادشوال روزي پیوسته دی

Scanned with CamScanner

*ألإستفتاء؟*دشوال شپږروزی پیوست نیول کیږی اوکه] متفرق [جلا جلا نیول کیږي؟

الفتوي بعون الله تعالي

محترمه وروره دکوچنی اخترد ورځي بعد دستی پرله پسي هم نیول کیدي سي متفرق اوجلا جلا هم نیول کیدی سی

*كمافي الموسوعة ج 28ص *92

*ونقل عن ابي حنيفة رح....وعن ابي يوسف رح كراهته متابعا لامتفرقا لكن عامة المتأخرين من الحنفية لم يرو باسا قال ابن عابدين نقلا عن صاحب الهداية في كتابه التجنيس والمختار انه لابأس به ـ لان الكراهة انما كانت لانه لايومن من أن يعد ذالک من رمضأن فيكون تشبها باالنصاري ـ والأن زال ذالک المعني ـ واعتبر الكاساني محل الكراهة أن يصوم يو م الفطر ويصوم بعده خمسة ايام فأما اذا أفطر يوم العيد ثم صام بعده ستة ايام فليس بمكروه بل هومستحب وسنة *___* حررہ شوال کے چھ روزے مسلسل رکھے جائیں یا متفرق

)سوال ۲۴۳ (در شوال شش روزہ متصل داشتن مکروہ است یا نہ یا شش روزہ متفرق دارد۔

Scanned with CamScanner

)جواب (قال فی الدرالمختار وندب تفریق صوم الست من شوال ولا یکره التتابع علی المختار۔) ا (یعنی مستحب است متفرق کردن شش روزه شوال را وتتابع هم مکروه نیست ، علی القول المختار ۔ فقط۔ **فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد۶ صفحہ ۳۰۳**

شوال کاروزہ عید کے بعد سے متفرق رکھنا زیادہ افضل ہے اور اگر پے درپے رکھا جائے تو بھی کوئی مضائقہ نہیں ۔

کما فی الدر المختار :وندب تفریق صوم الستۃ من شوال ولایکرہ التتابع علی المختار۔)الدر المختار ، کراچی ۱/ ۴۳۵، زکریا۳/۴۲۱ (فقط واللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلم **فتاوی قاسمیہ جلد۱۱ صفحہ ۵۹۰**

کتبہ مفتی ابو العام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱/رامضان المبارک ۲۷ھ ق

باب التسحروالافطار

د روژه ماتي په وخت اول لمونځ بیاخورک

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب :که دروژه ماتي پرمهال سړی وړی یاتړی وي او دخوراک یاځښاک لپاره څه حاضر وي،پرسترخوان ایښی وي نو په داسي حالت کي لمونځ مخکي ترخوراک اوچښل کول څرنګه ده ؟ بینوا توجروا !؟

:الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي : که دروژه ماتي پر مهال که سړی وړی یاتړی وي او دخوراک یاڅښاک لپاره څه حاضر وي،پرسترخوان یا کوټه کي اینبی و ي نو په داسي حالت کي لمونځ مخکي ترخوراک اوچښل کول مکروه ده لمړی به خپله لو ړه اوتنده دفع کوي اوبیا دي په ارام سره لمونځ وکړي ، ځکه چې دلوړي په حالت کي چې دخوراک لپاره څه موجود هم وي دلمانځه ادا کول په دا سی حال کی مکروه تحریمي ده څکه و خورا ک اوچښاک ته یي تلوار اوسوداوی خشوع نه وي

لمافي مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح) - 1057 وَعَن عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَت :سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ " :لَا صَلَاةَ (أَي :كَامِلَةَ) بِحَضرَةِ الطَّعَامِ : (وَفِي نُسخَةٍ : بِحَضرَةِ طَعَامٍ، أَي :بِحُضُورِ طَعَامٍ يُرِيدُ أَكلَهُ، قَالَ ابنُ دَقِيقِ العِيدِ :وَالتَّحقِيقُ أَنَّ المُتَيَسِّرَ حُضُورُهُ عَن قُربٍ كَالحَاضِرِ) .وَلَا هُوَ (أَي :مُرِيدُ الصَّلَاةِ) يُدَافِعُهُ (أَي :يُطَالِبُهُ وَيَدفَعُ حُضُورَ صَلَاتِهِ ..... قَالَ النَّوَوِيُّ :كَرَاهَةُ الصَّلَاةِ بِحَضرَةِ الطَّعَامِ الَّذِي يُرِيدُ أَكلَهُ لِمَا فِيهِ مِن اشتِغَالِ القَلبِ وَذَهَابِ كَمَالِ الخُشُوعِ.(835 /3)

وفي فتح باب العناية بشرح النقاية ويُكرَه الشروع فيها بحَضرَة طعام يميل طبعه إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم» لا صلاة بحَضرَة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبَثَان .«رواه مسلم .وأما ما

Scanned with CamScanner

في أبي داود» :ولا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره .«فمحمول على تأخيرها عن وقتها لصريح قوله عليه الصلاة والسلام» :إذا وُضِعَ عَشاء أحدكم، وأُقِيمَت الصلاة، فابدؤا بالعَشاء ولا يَعْجَل حتى يَفْرُغ عنه .«رواه الشيخان، وفي رواية» :إذا قُدِّمَ العَشَاء فابدؤا به قبل أن تُصلّوا صلاة المغرب، ولا تَعْجَلُوا عن عشائكم(364 /1).«

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ تَحْرِيمًا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ (266 /16) كذافي الفقهُ الإسلاميُ وأدلتُهُ ج 2 ص(130 الموسوعة الفقهية الكويتية ذهب الحنفيّة إلى أنّها مكروهة تحريما لقوله صلى الله عليه وسلم } : لا صلاة بحضرة الطّعام ولا وهو يدافعه الأخبثان { رَوَاهُ مُسْلِمٌ . .والحكمة في النّهي عن ذلك أنّه يخلّ بالخشوع وبذلك يستحبّ له أن يفرغ نفسه من ذلك قبل دخول الصّلاة وإن فاتته الجماعة . عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ" :لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ "، انْتَهَى .وَأَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَة6

نصب الراية لأحاديث الهداية 101 ج ۲ (الفقهُ الإسلاميُ وأدلتُهُ 130 ج 2 كذافى : البحر الرائق 59ج ۲ (و مراقى الفلا ح و شرح الوقاية و بداية المجتهد ونهاية المقتصد ولا فرق بين كون الصلاة جماعة أو غير جماعة، .الفقهُ الإسلاميُ وأدلتُهُ 130 ج2

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ رامضان المبارک (۶)هق

پیشلمی دنیت پر ځای دریژی کنه*

الاستفتاء*۲۵۲دروژی په میاشت کی پشلیمی دنیت په ځای دریژی کنه

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه دروژی په میاشت پیشلمی دنیت په ځای کی دریژی*_

کما فی رد المحتارج ۳ ص۳۹۳*- وفی البحر عن الظهیریة ان التسحر نیة

وکذا فی مظهر الانوار ص۳۸۶*- *ولولم یذکر بلسانه ولم ینو بقلبه ولکن تسحر علی نیة الصوم فانه یجوز اذ التسحر فی رمضان نیة

کتبه مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۹هق

باب الاعتکاف

*دښځي داعتکاف مسئله

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : د بنځي دپاره اعتکاف کول په کوم ځای کي جائز ده اوروا ده ؟ بينوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي : د بنځي دپاره دميړه اوزوج په اجازه اعتکاف په کورکي جائز اوروا ده په هغه خونه اوکمره کي چي دلمانځه دپاره معلومه شوي وي اويا په هغه خونه اوکمره کي چي داعتکاف دپاره يي خاص کړي وي

لمافي فتح المنعم شرح صحيح مسلم) ' :(ثم اعتكف أزواجه من بعده :(ظاهره أن الأزواج اعتكفن في مسجده من بعد وفاته. وليس كذلك. بل المراد أنهنّ اعتكفن في بيوتهنّ بعد وفاته. فالمقصود به أن الاعتكاف لم ينسخ. ومشروعيته مستمرة(72 /5)

وفي الهداية(أما المرأة فتعتكف في مسجد بيتها لأنه هو الموضع لصلاتها فيتحقق انتظارها فيه ولو لم يكن لها في البيت مسجد تجعل موضعا فيه فتعتكف فيه(129 /1) "

(وفي البحر الرائق وقد تقدم أنها لا تعتكف إلا بإذن زوجها إن كان لها زوج ولو واجبا . 527 /2)

Scanned with CamScanner

(وفي الفتاوى الهندية ولَهَا أن تَعتَكِفَ فِي غَيرِ مَوضِعِ صَلَاتِهَا مِن بَيتِهَا إذَا اعتَكَفَت فِيهِ كَذَا فِي التَّبيِينِ .ولَو لَم يَكُن فِي بَيتِهَا مَسجِدٌ تَجعَلُ مَوضِعًا مِنهُ مَسجِدًا فَتَعتَكِفُ فِيهِ كَذَا فِي الزَّاهِدِيِّ (1/ 211) .كذافي وفي البناية شرح الهداية م (4/ 126 :كذافي مجمع الأنهر 1/)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع/2)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲رمضان المبارک (٦)ھق

که دمرض په وجه له اعتکافه وو زي؟*

*ألإســـــتفتاء؟*معتکف ته دا جائزه ده چی ډاکترته ولاړسی جواب نوکی زر راکه زه پخپله مریض یم؟طالب عبدالصمد*

الفـتـوي بـعـون الله تـعالـي

محترمه وروره دمرض په خاطر چی څوک له اعتکافه وو زي اودعلاج لپاره ډاکتر ته ولاړ سی نواعتکاف یی فاسدیږي اوددغی ورځی قضاورباندی واجبه ده مګرګناه ګاره کیږی بیا نه خوپه دی شرط چی داسی مرض وي چی په مسجد کی هوسیدل ورته سخت وی لکه سخته تبه اودسردرد چی زیات وی اودغاش سخت درد اوداسی نور

*كمافي الدرمختار ج 2ص*448

Scanned with CamScanner

*والخلاصة انه لوخرج ناسيا اومكرها اوابول فحبسه الغريم ساعة اولمرض فسدعنده وعلل في الخانية المرض بأنه لايغلب وقوعه اه *

*وهكذا في الفقة الاسلامي ج 3ص 1779 والموسوعة ج 5ص*223 - والهندية ج 1 ص *212

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شلاجر ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۲۷ ھ ق

اعتكاف په هغه مسجد کي چه د .د وکانوپرچت وي

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صا حب په هغه مسجد کی چه ددوکانوپرچت اویا تردوکانولا ندی وی په داسی مسجد کی دروژی د میاشتی اعتکاف کیداشی اوکنه ؟ : بينوا توجروا المستفتي .محمد

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين.

اما بعد محترمه داعتكاف له پاره دنارينه دپاره شرعي مسجدضروري اوشرط ده او هغه مسجد چه ددوکانوپرچت اویا تردوکانولا ندي وي اودکانو نه شخصي ملکيت د چاوي دمصالح دمسجد دپاره نه وي داعرفي مسجد ده شرعي مسجدنه ده ولي شرعي مسجد هغه ده چي لاندي باندي ټول وقف وي مسجد ته به منسوب وي دمسجد په مصالحوکي به استعماليږي دبنده

Scanned with CamScanner

ملکیت به کي نه وي که داسي مسجد وي چه لاندی اویا پرچت ئی دوکانونه یاکورونه شخصي دیوچاول دامسجد نه ده ورثه ئي سره تقسیم کولای شي اونه فضیلت دمسجد لري اونه اعتکاف کي اداکیږي نوپه داسي مسجد کی دروژی د میاشتی اعتکاف نه اداکیږي

لمافي الفتاوى الهندية

وَمَن جَعَلَ مَسجِدًا تَحتَهُ سِردَابٌ أو فوقَهُ بَيتٌ وَجَعَلَ بَابَ المَسجِدِ إلَى الطَرِيقِ وَعَزَلَهُ فَلَهُ أن يَبِيعَهُ وَإن مَاتَ يُورَثُ عَنهُ، وَلَو كَانَ السِردَابُ لِمَصَالِحِ المَسجِدِ جَازَ كَمَا فِي مَسجِدِ بَيتِ المَقدِسِ كَذَا فِي الهِدَايَةِ .ج ۲ (ص ۴۵۵(

وفی رد المحتار وَفِي القُهُستَانِي وَلَا بُدَّ مِن إفرَازِهِ أي تَمييزِهِ عَن مِلكِهِ مِن جَمِيعِ الوُجُوهِ فَلَو كَانَ العُلوُّ مَسجِدًا وَالسُفلُ حَوَانِيتَ أو بِالعَكسِ لَا يَزُولُ مِلكُهُ لِتَعَلُّقِ حَقِّ العَبدِ بِهِ كَمَا فِي الكَافِي .ج ۴ (ص ۴۵۶ (ومثله فی عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية) ۶ /۳۱۶ (و البحر الرائق شرح كنز الدقائق) ۵ /۴۲۰(

لما فی فتاوی فریدیه جلد ۴ ص ۱۲۴ (دکانوں کے اوپر بنائی گئی مسجد میں اعتکاف کا مسئلہ

الجواب :جو مسجد) مملوک غیر موقوف(دکانوں پر بنائی گئی ہو وہ مسجد عرفی ہے مسجد شرعی نہیں ہے، کمافی وقف البحر} ا {پس اس قسم کی مساجد میں اعتکاف صحیح نہیں ہے، لان المسجد لہ شرط ۱ { قال العلامۃ ابن نجیم :ان شرط کونہ مسجدا ان یکون سفلہ وعلوہ مسجدا لینقطع حق العبد عنہ لقولہ تعالیٰ وان المساجد للہ بخلاف ما اذا کان السرداب اوالعلو

Scanned with CamScanner

موقوفا لمصالح المسجد فانه يجوز اذ لاملک فيه لاحد بل هو من تتميم مصالح المسجد.

)البحر الرائق ۲۵۱:۵ فصل فی احکام المساجد کتاب الوقف}(۲ {قال فی الهندية : واما شروطه فمنها النية ...ومنها مسجدالجماعة الخ.

)فتاویٰ عالمگيرية ۲۱۱:۱ الباب السابع فی الاعتکاف (کذافی فتا وی محمودیه و کتاب النوازل

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح .مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱/رامضان المبارک۲۶ق

ایا نفلی اعتکاف په حالت دحیض؟

*أالإســـتفتاء؟*۲۶۸*مفتی صاحب، یوه شځی ته چی په اعتکاف کی نفاس یاحیض ورته راسي نو ددی اعتکاف خو نور ختم سو البة که دغه شځه دنفل اعتکاف لپاره په اعتکاف کی کشینی نو مسنون خو له منځه ولاړ ایا نفل اعتکاف یی صحیح کیږی کیا؟*

الفتـوي بـعون الله تعـالي

محترمه وروره شځه په دغه سی حالت کی اعتکاف نسی کولای که نفلی وی او که واجب ځکه چی دداوړه لپاره طهارة شرط ده

Scanned with CamScanner

*كمافي البدائع ج 2ص 108 فصل شرائط صحة الإعتكاف**والطهارة عن الجنابة والحيض والنفاس وانها شرط الجواز في نوعي الإعتكاف الواجب والتطوع جميعا اه *

وهكذا في منحة الخالق علي البحرالرائق ج 2ص 522باب الإعتكاف *والحاصل أنه ينبغي أن تشترط للصحة الطهارة عن الحيض والنفاس في المنذور لأن الصوم لايكون معهما وكذلك في النفل رواية اشتراط الصوم فيه وإما علي عدمه فينبغي إشتراطها للحل لا للصحة اه*

*وكذالک في ردمحتار ج 1ص 155 كتاب الإعتكاف**والنية من المسلم عاقل طاهر عن جنابة وحيض والنفاس شرطان*

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوبـــــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۲۶ ق

فصل فی المتفرقات

مسافرپه روژه کی کورته راشی

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : كه يو مسافرپه روژه كي كورته راشي امساک به كوي اوكنه : ؟ بينوا توجروا!

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی : که یو مسافرپه روژه کي کورته راشي اوروژه يي نه وي نو امساک د باقی ورځ پرمسافرواجب ده يعني خورک اوچښل اوجماع به نه کوی

لمافي الفتاوى الهندية وَقَدِمَ الْمُسَافِرُ مَعَ قِيَامِ الْأَهْلِيَةِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ، ج ١ (ص ٢١٤(

وفي العناية شرح الهداية إذ قَدِمَ الْمُسَافِرُ، أَو طَهُرَت الْحَائِضُ .وَقَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الصَّفَّارُ : الصَّحِيحُ أَنَّهُ عَلَى الْإِيجَابِ لِأَنَّ مُحَمَّدًا - رَحِمَهُ اللَّهُ - ذَكَرَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ " فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ "وَالْأَمْرُ لِلْوُجُوبِ) .٢ /٣٦٣(

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية فَإِذَا انْقَطَعَ سَفَرُهُ، فَإِن كَانَ الِانْقِطَاعُ فِي أَثْنَاءِ نَهَارِ رَمَضَانَ - بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ - وَجَبَ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ بَقِيَّةَ الْيَوْمِ حُرْمَةً لِلشَّهْرِ،) ۴۴/ج ۶۰(

كذافي .بدائع الصنائع ج ٢ (ص ١٠٢ (و النهر الفائق) ٢ /٣٣و(تبيين الحقائق) ١ /٣٣٩(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ رامضان المبارک (٦)هق

مسافرته په روزه نيولو کي اختيار؟*

Scanned with CamScanner

*أإلســـتفـتاء؟*زه په سفر صباوختي په څلوربجی روان یم نو زمالپاره روزه نه نیول رواده کیا؟ اونیت وکړم کیا؟

الفـتوي بـعون الله تـعالي

محترمه وروره مسافر چی دروزي نه نیولو قصد وی نو نیت دروزي دي نه کوی اودروزي نیول اونه نیول دمسافرپه حالت پوري اړه لری چی کوم یودمسافر لپاره سهولت وي او اسانی وي هغه طریقه دی خوښه کړی مسافرلره اختیارده خوبیاهم که شدید ضرورت نه وی نو نیول یی ئی بهتر ده او داعزیمت ده

كمافي الهداية ج 1ص 201كتاب الصوم*- وان كان مسافرا لايستضربالصوم فصومه افضل وان أفطر جاز لان السفر لايعري عن المشقة الخ

***وكذا في البحر الرائق ج1ص 49كتاب الصوم فصل في العوارض*- وللمسافر صومه احب ان لم يضره اي جاز للمسافرالفطر - وهكذا في الحقانيه ج4ص 20والفريدية ج 4**

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوبـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱/رامضان المبارک ۲۷ق

دشیخ فانی تعریف*

Scanned with CamScanner

*ألإســـتفتاء؟*شيخ فاني چاته ويل كيږی مكمل تعريف څه ده؟* مستفتی مولوی نعمت الله اغا شاجوی*

الـفتوي بعـون الله تـعالي

محترمه ورورہ .شيخ فانی يعنی تير عمره كمزوری سپين ږيری ياسپين سری چی دومره زوړ سوی وی چی بيا دقوی كيدلو اميد ورته نه كيږی ـ دشيخ فانی مطلب داده چی دژوند اخيرينيو شپوته رسيدلی وی اودروژي له نيولو څخه په قطعی ډول عاجزوي ـــــــ اودبدن توان اوطاقت يی وار په وار مخ په خرابيدو اوله منځ تلو ؤی او دناتوانی كم قوتی له قبله ددی اميد ور ته نه وی چی هغه دی بيا روزه ونيولای سی نو داسی شخص به شيخ فاني وي اودهری روزي به فدية وركوي

*كمافي الهندية ج 1ص*105- فالشيخ الفاني الذي لايقدر علي الصيام يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كمايطعم في الكفارة *

وكما في الكتاب الفقة علي المذاهب الأربعة ج 1ص*105 - *الشيخ الفاني الذي لايقدر علي الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب من كل فدية طعام مسكين*

*وهكذا في الرسالة المسمي دروزي مسئلي ص 236 لمولانا محمد رفعت قاسمي

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوزجان الجواب صحیح مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ رمضان المبارک ۲۶ ق

کتاب الزکوة

باب وجوب الزکوة

دمهرد زکات مسئله

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! دکومي ښځي مهر) اوولور (چي پرمیړه پاته وي او کال پرتیرشوي وي اوس ددغوروپو زکات پرښځه با ندي شته اوکنه ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي دکومي ښځي مهر) اوولور (چي پرمیړه پاته وي او کال پرتیرشوي وي ددغوروپو زکات پرښځه باندي نشته ځکه دلته ملکیت تام نشته ملک تام هغه ده چي ملک اوقبض دواړه وي دلته یداوقبضه نشته

Scanned with CamScanner

لمافي الفتاوى الهندية وَمِنْهَا الْمِلْكُ التَّامّ وَهُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ وَأَمَّا إذَا وُجِدَ الْمِلْكُ دُونَ الْيَدِ كَالصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَو وُجِدَ الْيَدُ دُونَ الْمِلْكِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَاجِ(172 /1)

والجوهرة النيرة لِأَنَّ الْمِلْكَ التَّامَّ هُوَ مَا اجْتَمَعَ فِيهِ الْمِلْكُ وَالْيَدُ وَأَمَّا إذَا وَجَدَ الْمِلْكَ دُونَ الْيَدِ كَمِلْكِ الْمَبِيعِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَالصَّدَاقِ قَبْلَ الْقَبْضِ أَو وَجَدَ الْيَدَ دُونَ الْمِلْكِ كَمِلْكِ الْمُكَاتَبِ وَالْمَدْيُونِ لَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ (114 /1) . كذافي بدائع)۲ / ۱۰(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ذوالحجة (۱)هق

پرنابالغ باندی زکاة سته اوکنه

الاستفتاء ۱۸ محترم مولوی صاحب پرنابالغه هلک باندی زکاة سته اوکه نسته چی پی سی لری

الحواب باسم ملهم والصواب

محتر مه په مسئو له صورت کی پر نابالغه هلک باندی زکاة نسته ترڅو چی بالغ سو ی نه وی

Scanned with CamScanner

کمافي در مع رد ج۲ص ۲۵۸- وَشَرْطُ اقْتِرَاضِهَا عَقْلٌ وَبُلُوغٌ قولُهُ عَقْلٌ وَبُلُوغٌ (فَلَا تَجِبُ عَلَى مَجْنُونٍ وَصَبِيٍّ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ مَحْضَةٌ وَلَيْسَا مُخَاطَبَيْنِ بِهَا، وَإِيجَابُ النَّفَقَاتِ وَالْغَرَامَاتِ لِكَوْنِهَا مِن حُقُوقِ الْعِبَادِ

کذافی البحر ج۲ ص۲۱۷- قولُهُ شَرْطُ وُجُوبِهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَالْحُرِّيَّةُ (أَي شَرْطُ

کذافی نهرالفائق شرح کنذ الدقائق ج ۱ ص۴۱۲- وشرط وجوبها العقل والبلوغ

) العقل (فلا يجب على مجنون) والبلوغ (فلا يجب على صبي لأنها عبادة محضة وليسا مخاطبين بها وإيجاب النفقات والغرامات لكونها من حقوق العباد

کذافی الهندیه ج۱ ص۱۷۲- وَمِنْهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ (فَلَيْسَ الزَّكَاةُ عَلَى صَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إذَا وُجِدَ مِثْلُهُ الْجُنُونُ فِي السَّنَةِ كُلِّهَا هَكَذَا فِي الْجَوْهَرَةِ النَّيِّرَةِ

کذافی البنایه ج۱ ص۲۸۹- الزكاة واجبةعلى الحر العاقل البالغ المسلم على الحر العاقل البالغ المسلم (ش :الجار والمجرور يتعلقان بقوله :واجبة. ذكر أربعة أشياء .الأول :الحرية فلا تجب على العبد.والثاني :العقل فلا تجب على المجنون.والثالث :البلوغ. فلا تجب على الصبي.

کذافی البدائع ج۲ ص۴ - وَمِنْهَا الْبُلُوغُ عِنْدَنَا فَلَا تَجِبُ عَلَى الصَّبِيِّ وَهُوَ قَوْلُ عَلِيٍّ وَابْنُ عَبَّاسٍ فَإِنَّهُمَا قَالَا " :لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّبِيِّ حَتَّى تَجِبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ- کذافی التبیین ج۱ ص۲۵۲- کذافی مجمع الانهر ج۱ ص۱۹۲

Scanned with CamScanner

کتبه مولوی محمد یاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر
تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۳۰)هق

عشر اوزکاة دخرچ شوی میوي په درختوکي

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! کچیري یو څوک په درختو کي میو ه خرچه کړي عشرپربائع ده،اوکه پرمشتري ده ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمعِین

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي : په بیع ثمار اومیوي کي دري صورتونه دي اول داده چي میوه وروسته ترپخیدلوخرځه کړي،دوهم صورت داده چي میوه له مخه ترپخیدلوخرځه کړي،اومشتري ئي في الحاله پري کړي نوپه دي صورتونوکي عشرپربائع) خرچ کونکي (ده،دریم صورت داده چي میوه قبل ترپخیدلوخرځه کړي،اومشتري ئي وروسته ترپخیدلوپري کړي نوپه دي صورت کي عشرپرمشتري) اخستونکي (ده

لمافي البدائع، ولوباع الارض العشرية وفيهازرع قد أدرک مَعَ زَرْعِهَا أو بَاعَ الزَّرْعَ خَاصَّةً فَعُشْرُهُ عَلَى البَائِعِ دُونَ المُشْتَرِي: لِأَنَّهُ بَاعَهُ بَعْدَ وُجُوبِ العُشْرِ وَتَقَرُّرِهِ بِالإِدْرَاکِ.وَلَو بَاعَهَا وَالزَّرْعُ بَقْلٌ فَإِن قَصَلَهُ المُشْتَرِي لِلحَالِ فَعُشْرُهُ عَلَى البَائِعِ أَيْضًا لِتَقَرُّرِ الوُجُوبِ فِي البَقْلِ بِالقَصْلِ.وَإِن تَرَکَهُ

Scanned with CamScanner

حَتَّى أَدْرَكَ فَعُشْرُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ لِتَحَوُّلِ الْوُجُوبِ مِن السَّاقِ إِلَى الْحَبِّ.وَرُوِيَ عَن أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ قَالَ :عُشْرُ قَدْرِ الْبَقْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَعُشْرُ الزِّيَادَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي. وَكَذَلِكَ حُكْمُ الثِّمَارِ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ .ج.۲.ص.۱۷۵. كذافي الدرالمختارعلى هامش ردالمحتار ، ج.۲.ص.۳۳۳. وفي المبسوط،ج.۲.ص.۲۷۴. وفتح القدير ج:۲. ص:۴و۸.و . طحطاوی

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۸)هق

د حج په رو پو کي زکات؟

الإستفتاء:السلام عليكم ورحمت الله وبركاته مولوی صاحب : ما په بانک کي د حج کو لو دپاره پيسي او روپي جمعه کړلي خو متا سفانه حج ته نه و لا ړ م وس ،پردغوپيسُوباندي چي کال تيرسي زکاة واجب دئ اوکه نه دئ : بينوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد.:محترمه : په مسئوله صورت کي دغه پيسُي او رو پي چي نصاب يي پو ره وي ا وکال وربا ندي تير سي او پيسې د رکړي نوبيا زکاة دربا ندي واجب دئ که څه هم دراتلو نکي کا ل دحج اراده اوقصد لري

Scanned with CamScanner

لما في ر دالمحتار اذا امسكه لينفق منه كل ما يحتاجه فحال الحول وقد بقى معه منه نصاب فانه يزكى ذالك الباقى وان كان قصده الانفاق منه ايضا فى المستقبل لعدم استحقاق صرفه الى حوائجه الاصلية وقت حولان الحول :) ۲۶۲\۲ كتاب الزكاة (

وفي زادالفقه،ص،۱۶۹ :وان جمع رقمه للحج تجب الزكاة فيه اذاحال عليه الحول بقدرمابقى منه. كذافي امدادالفتاوى،ج،۲،ص،۴۲،وهكذافي احسن الفتاوى،ج،۴،ص،۲۶۴، وفتا وى حقا نيه ج ۳ ص ۴۹۴

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱صفر المظفر(۱۱)حق

نصاب څومره ده؟

الإستفتـــاء؟ دزكوة نصاب څومره ده؟ــــــــــ

الفتوي بعون الله تعالى

محترمه وروره دزكوة نصاب دوه سوه دراهمه ده ـ چې دو پنځوس نيمې تولي سپين زرشودل سوي دي چې دمعاصر وخت دوزن په حساب ـ نښې سوه دولس ګرامه اوپنځه ديرس ملي ګرامه كيږي ـ يعنى يوه توله زرو معلومات وكړي چې څومره پيسې كيږي اوبياهغه ضرب كړي په دوه

Scanned with CamScanner

پنځوس نیمی تولی کی نو چی جملة څومره روپی سوی نوداغه نصاب سو اوچی کله کال پری تیر سو نو زکاة ځنی ورکول واجب ده

كمافي في تنوير الابصارشامي ج2ص 298 كتاب الزكوةاوعرض تجارة قيمته نصاب من ذهب او ورق وكذافي تنويرالابصارشامي ج2ص259وسببه ملك نصاب حولي تام الخ

وكذا في الهندية ج1ص179 واما الفلوس فلازكاة فيها اذا لم تكن للتجارة وان كانت للتجارة فان بلغت مائتين وجبت الزكاة

كتبه مفتی ابو العام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر

دکوچني په مال کي زکات

الاستفتاء: ۲۳۱ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولوی صاحب که یو نابالغ کوچنی تر خپل حاجت زائد دومره مال ولري چي شرعا نصاب بلل کيږي، کال پر تېر سي په دغه مال کي زکات لازميږي او که نه ؟بينوا : توجروا .المستفتی نورمحمد(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين.

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه: دکوچني يعني نابالغ انسان په مال کي زکات نسته که څه هم تر حاجت زائد وي او نصاب ته رسېدلی وي، هر کله چي دی بالغ سي دده دبلوغ دوخت څخه دی

مکلف بلل کيږي، او دده دمال دنصاب وخت شروع کيږي، يعني تر دغه بالغ والي وروسته چي يو کال دده پر مال تېر سي نو دده په مال کي زکات لازميږي.

لمافي الطحطاوي على الدرالمختار،ج، ص،۳۸۹،وشرط افتراضهاعقل وبلوغ،آه، قال في البحر،وخرج المجنون والصبي فلا زكاة في مالهما كما لا صلاة عليهماللحديث المعروف) رفع القلم عن ثلاث (آه، وفي ردمحتار،ج،۲،ص،۴، فلا تجب على مجنون وصبى لانهاعبادة محضة وليسامخاطبين بها،وفي الفقه الاسلامى،ج،۳،ص،۱۷۹۸، البلوغ والعقل شرط عندالحنفية فلا زكاة على صبى ومجنون في مالهمالانهماغيرمخاطبين باداء العبادة كالصلاة والصوم.

وفي الهندية) : ومنها العقل والبلوغ (فليس الزكاة على صبي ... وكذا الصبي إذا بلغ يعتبر ابتداء الحول من وقت بلوغه) . ج ۱ ص ۱۷۲ كتاب الزكاة الباب الاول في تفسيرها وصفتها وشرائطها، كذا في الهداية ج ۱ ص ۱۶۸ كتاب الزكاة، والبحر ج ۲ ص ۳۵۴ كتاب الزكاة (كذافى) فتاوى محموديه: ۴۲/۱۴(

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ر امضان المبارک ۱۰مق

دزکات دپاره قمري کال معتبر دی که شمسي

الاستفتاء: ۲۳۳ : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

مولوی صاحب زماپوښتنه داده دزکات دپاره چي شرعا کال معتبر دی دغه شمسي کال معتبر دی او که قمري کال معتبر دی ؟بینوا : توجروا المستفتی حاجی سیدولی(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه:دزکات دپاره شرعا قمري کال معتبر دی نه انګریزي اونه شمسي ځکه یوولس ورځي ئي فرق دی اوکله دولس ورځي ولی قمری کال) ۳۵۴، (ورځی ده اوشمسی) ۳۶۵ (او کله ۳۶۶ (ورځی رائی هر کله چي دنصاب قمري کال پوره سي مثلا یو څوک دروڑی په میاشت کی دنصاب مالک شو بیا چي بله د روڑي میاشت وربانډی راغله زکا ت به اداکوي

Scanned with CamScanner

لما في الهندية : العبرة في الزكاة للحول القمري) . ج ١ ص 175 كتاب الزكاة الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها، كذا في البحر ج ٢ ص 356 كتاب الزكاة، وحاشية الشرنبلالي على درر الحكام شرح غرر الأحكام ١ ص ١٧٦ كتاب الزكاة شروط وجوب الزكاة

لما فی فتاوی عثمانی جلد 2 ص (47 جواب:۔ زکوۃ کا وجوب قمری سال سے ہوتا ہے ۔)ا(

لما فی کتاب النوازل جلد 6 ص (552 الجواب وباللہ التوفیق :زکوۃ قمری سال کے حساب سے نکالی جائے گی، شمسی) انگریزی (کے حساب سے نہیں؛ اس لئے کہ قمری حساب سے سال ۳۵۴؍دن کا ہوتا ہے، اور شمسی سال کبھی ۳۶۵؍دن کا ہوتا ہے اور کبھی ایک دن اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے، اور اگر شمسی سال کا اعتبار کرنا ہی کسی وجہ سے ضروری ہوجائے تو دس دن کی زکوۃ مزید ادا کرنی ہوگی۔) مسائل زکوۃ ۵۷، آپ کے مسائل اور ان کا حل ۳؍۳۶۲، امداد الفتاویٰ ۲؍۳۱، کفایت المفتی ۴؍۲۸۴(

وسببه ملک نصاب حولي نسبة للحول، وقال الشامي :أي الحول القمري لا الشمسي۔) شامي ۲؍۲۵۹ کراچی، شامي ۳؍۱۷۵ زکریا، الدر المنتقی ۱؍۱۹۳(

العبرة في الزكاة للحول القمري كذا في القنية۔) الفتاوىٰ الهندية ۱؍۱۷۵(

سئل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الحول في الزكاة أقمري أم شمسي؟ فقال : قمري۔) الفتاوىٰ التاتارخانية ۳؍۱۳۴ رقم :۳۹۳۷ زكريا، البحر الرائق ۲؍۲۰۳، طحطاوي على الدر المختار ۱؍۳۸۹، الفتاوىٰ الهندية ۱؍۱۷۵، شامي ۳؍۱۷۵ زكريا(

وحولها أي الزكاة قمري لا شمسي) درمختار (وفي الشامية :وأجل سنة قمرية بالأبلة على المذهب وبي ثلاث مائة وأربع وخمسون وبعض يوم، وقيل شمسية

Scanned with CamScanner

بالأيام وبي أزيد بأحد عشر يوماً.) الدر المختار مع الشامي ۳، ۲۲۳ زكريا (فقط والله تعالىٰ اعلم

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱/رمضان المبارک ۱۰مق

دکال په مابین کي پیدا کړی مال دنصاب سره یوځای کول

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته‌يو سړي د روژي په مياشت كي لس لكه روپي لري خو تجارت كوي هره ورځ يي سر مايه زياتيژي دبل كال د روژي مياشتی ته سل لكه روپي) سرمايه جوړه سوه (، اوس چي ددغه شخص داول مال كال پوره سي پر دغه شخص باندي يوازي دهغه زاړه مال زكات لازميږي او كه ددغه زاړه او نوي ټول مال زكات لازميږي ،بينوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى حامدا ومصليا:

:محترمه –په مسئوله صورت كی چی د دغه شخص دكال په مابين كي نوی پيدا كړی مال دهغه زاړه مال دجنس څخه وي لكه نقدي روپی ولري دكال په مابين كي نوري نقدي روپی پيدا كړي يا سائمه پسونه ولري دكال په مابين كي نور سائمه پسونه پيدا كړي او داسي نور، په دغه صورت كي دغه نوی مال دزاړه مال تابع دی او پر دغه شخص باندي دزاړه مال دكال دپوره كېدلو

Scanned with CamScanner

پر وخت دزاړه او نوي ټول مال زکات لازميږي که څه هم يوه ورځ مخکی ترکا ل وی نو دسلو لکو روپو زکا ت به ورکوی

لما فی الفقه الإسلامي وأدلته

والمستفاد ولو بهبة أو إرث في وسط الحول يضم إلى أصل المال، وتجب فيه الزكاة: لأنه يعسر مراعاة وضبط الحول لكل مستفاد، وفي ذلک) ۳ /۱۶۷(

ولما في الدر المختار)() وَالْمُسْتَفَادُ (وَلَو بِهِبَةٍ أَو إِرْثٍ) وَسَطَ الحَولِ يُضَمُّ إِلَى نِصَابٍ مِن جِنْسِهِ (فَيُزَكِّيهِ بِحَولِ الأَصلِ.) ۱ (۱۳۰ (کذافی بدائع ج ۲ (ص ۱۳(

لما في) رد المحتار (فَإِن وَجَدَ مِنهُ شَيئًا قَبلَ الحَولِ وَلَو بِيَومٍ ضَمَّهُ وَزَكَّى الكُلَّ) ۲ /۲۸۸(

في البحر) :قوله :ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه(: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون من غير فصل بين الزيادة في أول الحول أو في أثنائه ولأنه عند المجانسة يتعسر التمييز فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد وما شرط الحول إلا للتيسير والمراد بالضم أن تجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الأصل قيد بالجنس: لأن المستفاد من خلاف جنسه كالإبل مع الشياه لا تضم: لأنه لا يؤدي إلى التعسير: لأنه لا ينعقد الحول عليه ما لم يبلغ

Scanned with CamScanner

نصابا). ج ۲ ص ۳۸۸ كتاب الزكاة فصل في الغنم. كذا في الهندية ج ۱ ص 175 كتاب الزكاة الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها.

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعاصم ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالمجیدامیرو مفتی عبدالرحمان سروروومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر تاریخ۱۴۴۱شعبان۱۷ھق

په حرام مال کي دزکات حکم

الاستفتاء: ۲۳۸ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولوی صاحب زماپوښتنه داده که یوڅوک دخلګو څخه په رشوت یا په غصب روپۍ یا بل مال واخلي یا یې په بله حرامه طریقه سره حاصل کړي لکه سود اوس که دغه مال نصاب ته ورسیږي او کال هم پر تېر سي په دغه کي زکات لازمیږي او که نه ؟؟ بینوا : توجروا امستفتی حاجی محمد کریم(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه په دغه حرام مال کي زکات نسته، بلکه که ددغه مال مالکان معلوم وي نو پر دغه اخیستونکي باندي دا لازمه ده چي مال به خپل مالکانو ته ورکوي، او که یې مالکان نه وي معلوم بیا دا پر لازمه ده چي دغه مال به ټول په دې نیت دخیر په لار کي ورکوي چي خپله ذمه فارغه کړي نه په دې نیت چي په دغه سره ثواب حاصل کړي؛ ځکه دثواب په نیت دقطعی حرامو مالونو صدقه کول په شریعت کي کفر بلل کیږي

Scanned with CamScanner

لما فی الموسوعة الفقهية :

والمال الحرام كله خبث لا يطهر، والواجب في المال الحرام رده إلى أصحابه إن أمكن معرفتهم وإلا وجب إخراجه كله عن ملكه على سبيل التخلص منه لا على سبيل التصدق به، وهذا متفق عليه بين أصحاب المذاهب) .ج ۲۳ ص ۲۴۹ (حرف الزاء زكاة المال الحرام (

ولمافي ردالمحتار) :

قوله :كما لو كان الكل خبيثا (في القنية لو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة؛ لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه .اه .ومثله في البزازية) قوله :كما في النهر (أي أول كتاب الزكاة عند قول الكنز وملك نصاب حولي، ومثله في الشرنبلالية، وذكره في شرح الوهبانية بحثا؛ وفي الفصل العاشر من التتارخانية عن فتاوى الحجة :من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامنا، وإن لم يكن له سواها نصاب فلا زكاة عليه فيها وإن بلغت نصابا؛ لأنه مديون ومال المديون لا ينعقد سببا لوجوب الزكاة عندنا .اه.فأفاد بقوله وإن لم يكن له سواها نصاب إلخ أن وجوب الزكاة مقيد بما إذا كان له نصاب سواها) . ج ۲ ص ۲۸ (كتاب الزكاة باب زكاة الغنم قبيل مطلب في التصدق من المال الحرام وفي الدر المختار على هامش ردالمحتار : إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي، أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر لأنه ليس

Scanned with CamScanner

بحرام بعينه بالقطع لاستهلاكه بالخلط) . ج ۲ ص ۲۸(كتاب الزكاة باب زكاة الغنم مطلب في التصدق من المال الحرام(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱رامضان المبارک ۱۳هق

باب الزكوة فى الذهب والفضة والفلوس الرئجة

باب الزكوة العروض

ددوكان اومال تجارت د زكات مسئله

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب: زه د دوكان زكات باسم زما په دوكان مختلف جنسونه دي زه به وس دكم قيمت مطابق زكات باسم داخستلو اوكه دخرچه ولو ؟ بينوا توجروا!

:الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت كي : په زكات وركولو كي ددوكان دمال اود نوروشيانو لكه زمكي اوسرايو مو جوده قيمت دبازار اومار كيټ معتبر ده دهغه قيمت مطابق به زكات باسي چي پربل يي خرچه وي داخستلوقيمت يي نه دمعتبر

Scanned with CamScanner

لمافي بدائع الصنائع فَيُعْتَبَرُ قِيمَتُهَا يَوْمَ الْأَدَاءِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ جَمِيعِ أَصْحَابِنَا؛ لِأَنَّ الْمَذْهَبَ عِنْدَهُم أَنَّهُ إِذَا هَلَكَ النِّصَابُ بَعْدَ الْحَوْلِ تَسْقُطُ الزَّكَاةُ سَوَاءٌ كَانَ مِن السَّوَائِمِ أَو مِن أَمْوَالِ التِّجَارَةِ(22 /2) .

وفي فقه العبادات على المذهب الحنفي وتعتبر القيمة في البلد الذي فيه المال. فإن كان المال في مفازة ففي أقرب الأمصار) ص146 :. (كذافي الموسوعة الفقهية الكويتية /23) (275و المحيط البرهاني 437 / 2) - و رد المحتار:(299 / 2) -

وفی:(و المسائل المهمة فيما ابتلت به العامة مسئلہ) ۵۵ : (تاجروں پر اپنے اموال تجارت کی زکوۃ سال ختم ہونے پر بازاری قیمت کے اعتبار سے واجب ہے، نہ کہ اصل قیمتِ خرید کے اعتبار سے، لہٰذا اگر تاجر نے بنیت تجارت کوئی پلاٹ پانچ ہزار روپے میں خریدا تھا، اور آج اس کی مارکیٹ قیمت سات لاکھ روپے ہیں، تو زکوۃ میں مارکیٹ قیمت کا چالیسواں حصہ یعنی سترہ ہزار پانچ سو روپے دینا ہوگا۔ ج۴ (ص ۸۲) کذافی فتاوی قاسمیہ ج۱ (ص ۴۹۵

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲رمضان المبارک (٦)ھق

په موټر سامانو کی اوسرایو کی دزکاة مسئلة؟*

*الإستفتاء؟*۲۵۵*السلام علیکم محترمو علماکرامو یوسړی موټر اونور سامان لری دکرایه کار کوی په دی موټر اونورو سامانو باندی ـ نو ایا په دی موټر او نورو سامانو په قیمت کی زکاة سته کیا؟او همدارنګه په سرایوکی

Scanned with CamScanner

خواه دتجارت وی او یا یی په کرایه ورکوی یا داوسیدو لپاره وی نوایا زکاة کی سته که یا؟ *مستفتی ابو محمدامین

الفتوي بعون الله تعالي

*محترمه وروره موټر که بس وی یاکوچ وی یالاری وی یاټیلر سوزکی اویاټیکسی وی مطلب داچی هرقسم موټر چی وی که دخپل ځان داستعمال لپاره وی اوکه دباروړلو اوسامان دانتقالولو لپاره وی اوکه به کرایه سپاریان وړلو لپاره وی پرداسو موټرانو زکوة لازم نه ده ترڅوچی دتجارت لپاره نه وی اوکه دتجارت لپاره ؤ نوبیا دموټر په اصلی قیمت زکوة لازم ده

* ❀❀❀❀❀❀❀❀*البته دکرایی په موټرچی کومه ګټه چی لاس ته راځی که یی ګټه نصاب ته رسیده دکال په تیریدو سره زکوة پری لازم ده دکرایی موټرپه اصلی قیمت باندی زکوة نه ده لازم ځکه چی دغه موټر دنفعی اوګټی حاصلولو لپاره ذریعة ده اوپه ذریعة زکوة نه ده لازم *_____)۲* (اوهمدارنګه په کرایه ورکولو سامانوکی لکه لوښی دیګونه خیمی اوداسی نور شیان دهغوی به قیمت کی زکوة واجب نه ده البتة ددغو شیانو څخه چی کومه ګټه حاصله سی اونصاب ته ورسیږی نودکال تیریدو وروسته زکوة پکی واجب ده *ـ) ۳ (دکسب کولو سامان دوه قسمه دی) اول* (هغه

Scanned with CamScanner

سامانونه دی چی کارګران دکاربه وخت کار په کوی لکه پیچکس بیلچه دموټر انو دخلا صولو سامان چی مقصد یی دموټر ترمیم وی اوهمدارنګه په کارخانو واړه غټ ماشینان چی مقصد یی کار وربانډی کول دی لکه زرنده اوداسی نور پرداسوشیانو زکوة نه ده فرض ځکه دغه شیان دګټی اوآمد لپاره ذرائع او اسباب دي کوم شیان چی دګټی لپاره ذریعة وی پرهغوباندی زکوة نه ده واجب مګر که ګټه دنصاب سره برابره وه یازیاته وه دکال په تیریدو سره په دی ګټه کی زکوة نه واجب ده *ـــــــــــــــــدوم قسم* (هغه سامانونه دی چی دضرورت په وخت کی په موټریاماشین ته بسته کیږی په دغه ډول سامان کی دساعت راډیو موټر موټرسایکل کمپیوټر ټلیفون اوداسی نورو شیانو سامانونه پرزي شاملی دی پردغوشیانو باندی زکوة واجب ده ځکه چی دغه شیان دتجارت لپاره دی اودتجارت پرشیانو باندی زکوة واجب ده *

ـــــــــــــــــ)۳ (که سرای داوسیدلو لپاره وی زکوة پکی نسته ـ* که یی سرای دتجارت په نیت رانیولی وی سالانه زکوة پری واجب ده که یی د کرایه ورکولو لپاره سراي اخیستی وی اوپه کرایه یی هم ورکړی وي اودکرایی پیسی موجودی وی مصرف سوي نه وی په دغه صورت کی دسرای پراصلی قیمت باندی زکاة نه ده واجب البة که یی دکرایی پیسی نصاب ته رسیدی یازیاتی وی دکال په تیریدو سره زکاة پري لازم ده ـ اوکه

Scanned with CamScanner

دسرای پیسی سالمی نه وی پرتی بلکه ځنی مصرف سوی وی یاخونصاب ته نه رسیدی زکوة نه ده پری واجب*

*كمافي الكفاية مع فتح القديرج 2ص*65 – واماالآت الصناع الذين يعملون بها وظروف الامتعة للتجارة لاتجب فيه الزكوة لانها ليست بمعدة للتجارة

وكمافي الهندية ج 1ص 180 فصل في العروض– ولواشتري قدورا من صفر يمسكها ويواجرها فلاتجب فيهاالزكوة كمالاتجب في بيوت الغلة

وكماقال في الفقة الاسلامي ج2ص :864 المبحث الخامس– والمصانع المعدة للانتاج ....تشترک كلها في صفة واحدة فهي أنها لاتجب الزكاة في عينها وانما في ريعها وغلتها اواريحها

وهكذا في الهندية ج 1ص 172 كتاب الزكاةباب الاول– ومنهافراغ المال عن حاجة الاصلية في دورالسكني وثياب البدن واثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكوة وكذا في طعام أهله ومايتجمل به من الاواني اذا لم يكن من الذهب والفضة

وهكذا في ردمحتار ج2ص262 كتاب الزكوة والبحرج2ص 204 سعيد

*وكمافي الهندية ج 1ص*172– كون المال نصابا فلاتجب في أقل منه

Scanned with CamScanner

*وایضا فیهاص*174 – ومنها کون المال ناميا حقيقة بالتوالد والتناسل والتجارة الخ

*وکمافي البدائع ج 2ص*20 – واماموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها مأئتي درهم اوعشرين مثقالا من ذهب فتحب فيها الزكاة

*وکما في ردمحتارج 2ص*265 – وکذالک آلاة المحترفين... اي سواء کانت ممالاتستهلک عينه في النتفاع کالقدوم والمبرد اوتستهلک* وکذا في الهندية ج1ص*172

* وکمافي البحرج 2ص*206 – ومن آلات الحرفة الصابون والحرض للغسال لا للبقال بخلاف العصفر والزعفران للصباغ والدهن والعفص للدباغ فانها واجبة فيه لان الماخوذ فيه بمقابلة العين وقوارير العطارين ولحم الخيل وجلالها ان کان من غرض المشتري بيعها بها ففيها الزکوة والا لا* .وکذا في ردمحتار ج 2ص*268

وکمافي الدرمع رد ج 2ص 265 کتاب الزکوة– ولازکوة في ثياب البدن ... واثاث المنزل ودور السکني

*وکذا في البحر ج 2ص*206 – وشرط فراغه عن الحاجة الاصلية لان المال المشغول کالمعدوم کالنفقة ودورالسکني صارت کالمعدومة

*وکمافي البدائع ج 2ص*20 – فتجب فيها الزکاة سواء کان مال التجارة عروضا اوعقارا

Scanned with CamScanner

وكمافي الفقة الاسلامي ج 2ص 864 كتاب الزكوة مبحث الخامس

اتجه رأس المال في الوقت الحاضر لتشغيله في نواح من الاستثمارات غيرالارض والتجارة وذالک عن طريق اقامة المباني اوالعماراة بقصدالكراء....تشترک كلها في صفة واحدة هي انها لاتجب الزكاة في عينها وانما في ريعها وغلتها او ارباحها

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۹ ق

په زکات کی دخر څولو قیمت معتبر دی

الاستفتاء۲۴۶که یو دوکاندار و نورو دوکان دارانوته .تانونه په یوه قیمت ورکوي او ګراکانوته بل قیمت په زکات کی کم قیمت معتبر ده بینوا توجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه فه زكاة وركولو كي هغه قيمت معتبر دی چي فه بازاراو ماركيټ كي رواج وي نو په مسؤله صورة كي به زكاة له هغه قيمت سه وركوي چي ګراكانو باندي خرسوي*

كماقال في الهندية:

Scanned with CamScanner

وَإِن أَدَى القِيمَةَ تُعتَبَرُ قِيمَتُهَا يَومَ الوُجُوبِ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ أَحَدُهُمَا الفتاوي الهندية ج1ص 180

وكذافي ردالمحتار وتعتبر القيمت يوم الوجوب ردالمحتار ج224

وکذافی فتاوی حقانیہ ج3 ص 523 - الجواب دوکاندار جس نرخ پر بھی سامان فروخت کرتا ہو اسی نرخ کے حساب سے زکوۃ ادا کی جائے گی

وکذا فی الفتاوی قاسمیہ ج10ص495- الجواب وباللہ التوفیق :اداء زکوۃ کے وقت کپڑوں کی فروختگی کی حتمی اور یقینی قیمت لگا کر جتنی بھی قیمت بنے اس کے حساب سے زکوۃ ادا کرنا ضروری ہے۔

وکذا ارشاد المفتین ج5ص475- زکوۃ کی ادائیگی میں موجودہ قیمت کااعتبار ہے :

مسئلہ نمبر) ۴۲۰: (کیافرماتے ہیں مفتیان کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لیے زیور یامال کی موجودہ قیمت کااعتبار کرناچاہیے یاقیمت خریدکا ؟ فروخت کی نیت سے لیے گئے پلاٹ کی زکوۃ کس طرح اداکریں ، موجودہ قیمت پر یاقیمت خریدپر ؟

الجواب باسم الملک الوھاب صورت مرقومہ میں زکوۃ کی ادائیگی کے وقت موجودہ قیمت کااعتبار ہوگا

کتبہ مولوی شاہ محمدزلمی :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعامر ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۷رامضان المبارک ۱۴۴۱ھ ق

محترم مفتي صاحب دګروسوی شی زکات پرچادی

()

Scanned with CamScanner

الافتاءبتوفیق الله تعالی()

محترمه ستادپوښتنی په جواب کی به ووایم، ،،په زکات کښی دمالیت تام ملکیت والی ضروری دی چه سړی به دهغه مال پوره اوکلی مالک وی لکه څرنګه چه په رهن) یعنی ګروی (کښی دراهن تام ملکیت نشته ددی لپاره رهن دهغه له لاسونوځخه وتلی دی،له دی وجهی درهن، ګروی،دمالیت زکات په هیڅواجب نه دی، نه په راهن، اونه په مرتهن، ترڅودرهن څخه خلاصیږی

كمافي الدرالمختارمع ردالمحتار (.. ج 2ص .263

وَلَا فِي مَرْهُونٍ بَعْدَ قَبْضِهِ. قال ابن عابدين .) قَوْلُهُ :وَلَا فِي مَرْهُونٍ (أَيْ لَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِعَدَمِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ وَلَا عَلَى الرَّاهِنِ لِعَدَمِ الْيَدِ. وَإِذَا اسْتَرَدَّهُ الرَّاهِنُ لَا يُزَكِّي عَنَ السِّنِينَ الْمَاضِيَةِ.()

وكذافي البحرائق . ج 2ص218- وَأَطْلَقَ الْمِلْكَ فَانْصَرَفَ إلَى الْكَامِلِ، وَهُوَ الْمَمْلُوكُ رَقَبَةً وَيَدًاوَمِن مَوَانِعِ الْوُجُوبِ الرَّهْنُ إذَا كَانَ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ لِعَدَمِ()

وكذافي الهندية«ج 1 ص172 عَلَى الرَّاهِنِ إذَا كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ هَكَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ()

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان- الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام مفتی محمدعیسی مستغرومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر

باب الزکوة البقروالغنم

په حیوانانوکی دورنومشترک نصاب اوزکوة

الاستفتاء= دوه ورونه سره گډ دي اتیا ۸۰ پسونه لري بل شی نه لری پردواړو زکوة شته که پریوه شته که پر یوه هم نسته اوکه اته اویا۷۸ وي بیا څه حکم ده بینوا توجروا

الافتاء بعون الله حامداومصلیا اول جزء

په مذکوره مسئله کښي ددواړو مال اتیا پسونه دي هر یوه ته څلویشت رسیږي نو هر یو دنصاب مالک ده پر دواړو زکوة شته هر یو به یو یو پوسه ورکوي چي دوه پسونه زکوة جوړیږی

دوم جزء کچیري تر اتیا پسو کم شي مثلا اته اویا ۷۸ پسونه وي بیا خو نو هر یوه ته ۳۹ نه دیرس رسیږي بیا پر یوه هم نشته اوکچیري دیوه څلویشت۴۰ پسونه وي دبل نه دیرس ۳۹ بیا دځلویشتو پرمالک زکوة شته دنه دیرسو پر مالک نشته

کما رد المحتار مع الدر المختار ج۳ص۲۸۰

Scanned with CamScanner

ولا تجب الزكوة عند نا في نصاب مشترک وان صحت الخلطة فيه قوله وان صحت الخ اشار بذالک الی خلاف الشافعي رحمه الله تعالی فانها عنده يصح اذکان مع الشرائط السبعة وهو اتحادالمرعی والمسح وغيرهما وعندنا لايصح وان الخلطة مع الشرائط

وکذافي الهندية ج۱ ص۱۸۱

اذاکان لرجل ثمانون شاة تجب فيها شاة ولايفرق کانها لرجلين وان کان لرجلين وجبت شاتان ولايجمع کانها لرجل واحد فيوخذ شاة الخليطين في المواشي کغير الخليطين فان کان نصيب کل واحد منهما يبلغ نصابا وجبت الزکوة والا فلا سواء کانت شرکتهما عنانا اومفاوضة او شرکة ملک بالارث وغيره

وکذا في السراجية ص۱۴۰= ولو کانت ثمانون شاة بين الرجلين انصافا تجب عليهما شاتان

وکذافي البدائع ج۲ص۱۲۳

اصحابنا انه يعتبر في حال الشرکة مايعتبر في حال الانفراد وهو کمال النصاب في حق کل واحد منهما فان کان نصيب کل واحدمنهما يبلغ نصابا تجب الزکوة والا فلا

وکذافي عرف الشذي ج۱ص۱۳۷= ان وجد رجلان ثمانون شاة من وصية اوالارث اوالبيع فيجب شاتان

وکذافي الفقه الاسلامي وادلته = فاذا اختلطا في نصابين بان کان کل واحد منهما يملک اربعين من الغنم وجبت علی کل واحدمنهما شاة والله اعلم

کتبہ، مفتی عبدالرحمان مسرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعالم ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ ۱۴۴۲ رمضان المبارک (۶)ھ

Scanned with CamScanner

باب العشروالخراج

دلشتي پرغاړه پردرختو باندي د عشرمسئله

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه په مشترک نهراو لشتي پرغاړه باندي درختي شني ولي پرهغوباندي عشراوزكاة شته اوكه نه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت كي پرمشترک نهراو لشتي پرغاړه باندي) چي خاص داوبودتيره ولودپاره جوړشوی وي (درختي شني ولي پرهغوباندي عشراوزكاة نشته

لمافي فتاوى قاضيخان وليس في الأشجار التي تكون على المسناة شيء (133 /1) فصل فى العشر

وفي تنقيح الفتاوى الحامدية قَالَ الْحَدَّادِي الْأَشْجَارُ الَّتِي عَلَى الْمُسَنَّاةِ لَا شَيْءَ فِيهَا .اه وَالْمَسْأَلَةُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ(11 /1) .باب الزكاة والعشر

Scanned with CamScanner

وفي الدر المختار على هامش) رد المحتار (وَأَمَّا الْأَشْجَارُ الَّتِي عَلَى الْمُسَنَّاةِ فَلَا شَيْءَ فِيهَا انْتَهَى قال تحته ابن عابدين رحمه الله تعالى قَوْلُهُ عَلَى الْمُسَنَّاةِ (قَالَ فِي جَامِعِ اللُّغَةِ : الْمُسَنَّاةُ الْعَرِمُ، وَهُوَ مَا يُبْنَى لِلسَّيْلِ لِيَرُدَّ الْمَاءَ .اه .ح .وَحَاصِلُهُ :أَنَّهَا مَا يُبْنَى حَوْلَ الْأَرْضِ لِيَرُدَّ السَّيْلَ عَنْهَا، وَتُسَمَّى حَافَتَا النَّهْرِ مُسَنَّاةً أَيْضًا

، وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْحُكْمَ فِيهَا كَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مَحَلَّ الزَّرْعِ فَلَا يُسَمَّى شَاغِلًا لِلْأَرْضِ فَيَكُونَ تَابِعًا لَهَا (4/ 189)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۵)هق

عشر دغنموچي خرڅ شي په لو کي

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب چې د ژيړو غنمو چې د لَو وړ) قابل (وي په ولاړ حالت کې چې رېبل شوي نه وي،زيد اوعمر په شراکت له خالده واخستل ددغو غنموعشر پرچا ده پربائع ده که پرمشتريا نو ؟ : بينوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين.

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي عشربربائع) خرچه ونکي ده (پرمشتري با ندی عشر نشته ځکه با ئع دغه غنم تر پخیدلو ورسته خرچ کړل عشر ئی پرځا ن واجب کړو)

لما في) بدائع وَلَو بَاعَ الأَرضَ العُشرِيَّةَ وَفِيهَا زَرعٌ قد أدرَكَ مَعَ زَرعِهَا أو بَاعَ الزَّرعَ خَاصَّةً فَعُشرُهُ عَلَى البَائِعِ دُونَ المُشتَرِي؛ لِأَنَّهُ بَاعَهُ بَعدَ وُجُوبِ العُشرِ وَتَقَرُّرِهِ بِالإِدرَاكِ) :.۲(.) :۵۷ ((

وفي الفتاوى الهندية وَإِذَا بَاعَ الأَرضَ العُشرِيَّةَ، وَفِيهَا زَرعٌ قد أدرِكَ مَعَ زَرعِهَا أو بَاعَ الزَّرعَ خَاصَّةً فَعُشرُهُ عَلَى البَائِعِ دُونَ المُشتَرِي، وَلَو بَاعَهَا وَالزَّرعُ بَقلٌ إن فَصَلَهُ المُشتَرِي فِي الحَالِ يَجِبُ عَلَى البَائِعِ، وَلَو تَرَكَهُ حَتَّى أدرِكَ فَعُشرُهُ عَلَى المُشتَرِي كَذَا فِي شَرحِ الطَّحَاوِي) .۱ / ۱۸۷(

وفي)رد المحتار وَلَو بَاعَ الزَّرعَ إن قَبلَ إدرَاكِهِ فَالعُشرُ عَلَى المُشتَرِي وَلَو بَعدَهُ فَعَلَى البَائِعِ :.)۲(.) :۶۰ ((كذافي احسن الفتا وى مع تحقيق كثيرج ۴ (ص ۳۸۳(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجیدامیرومفتی عبدالرحمان مسروروومفتی کلاب شاشرافت ومفتی عبدالظاهرطهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۴)هق

دغنمودتریشل اونورمصارفو مخکي عشر

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة ا لله وبرکاته

Scanned with CamScanner

مولوی صاحب مځکه چي غنم وکړي ولوکونکي ته ئي په مزدوری ورکړی بیا ئي تریشل ته ورکړي زما پوشتنه دا ده چي دټول حاصل څخه اول وارعشرجلاکیږي اوکه اول ددغه حاصل څخه هغه مصارف وزي چي په دغه کښت باندي سوي وي لکه لو کونکي مزدوری اوتریشل مصرف اونور مصارف) ،بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصلیا

محترمه په مسئوله صورت کي عشراول وار ی د مځکي دټول حاصل دسرځخه جلاکیږي مصارف نه ورځخه وزي اونه جلا کیږی ولی که له مصارفووروسته عشرورکړي بیا پوره عشر دمځکی ادا نسو

لما في الهداية. وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة البقر " لأن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة فلا معنى لرفعها) .

١ /١٠٩)

وفي فتح القدير): قولُهُ مِمّا فِيهِ العُشْرُ (الأَولَى أَن يَقُولَ مِمّا فِيهِ العُشْرُ أَو نِصفُهُ كَي لَا يُظَنَّ أَنَّ ذَلِكَ قَيدٌ مُعتَبَرٌ) .قولُهُ لَا يُحتَسَبُ فِيهِ أَجرُ العُمّالِ وَنَفَقَةُ البَقَرِ (وكَرَيُ الأَنهَارِ وَأُجرَةُ الحَارِسِ وَغَيرُ ذَلِكَ، يَعنِي لَا يُقَالُ بِعَدَمِ وُجُوبِ العُشرِ فِي قَدرِ الخَارِجِ الَّذِي بِمُقَابَلَةِ المُؤنَةِ بَل يَجِبُ

Scanned with CamScanner

الْعُشْرُ فِي الْكُلِّ. وَمِن النَّاسِ مَن قَالَ :يَجِبُ النَّظَرُ إِلَى قَدْرِ قِيَمِ الْمُؤْنَةِ فَيُسَلَّمُ لَهُ بِلَا عُشْرٍ ثُمَّ يُعْشَرُ الْبَاقِي؛ لِأَنَّ قَدْرَ الْمُؤْنَةِ بِمَنْزِلَةِ السَّالِمِ بِعِوَضٍ كَأَنَّهُ اشْتَرَاهُ) ۲ /۲۵۰ (

وفي الفقه الإسلامي وأدلته: وكل شيء أخرجته الأرض مما فيه العشر لا يحتسب فيه أجر العمال ونفقة الزرع من أدوات الحراثة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بتفاوت الواجب بتفاوت المؤنة) التكاليف (: لأنه قال» :ما سقته السماء ففيه العشر وما سقي بغرب ففيه نصف العشر «وعلى هذا تكون النفقات على الزارع، وتجب الزكاة في كل الخارج بدون أن تحسم منه النفقات) .۳ /۲۴۵ (

لمافي العناية شرح الهداية) قولُهُ وكُلّ شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ (كُلّ شَيْءٍ أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ مِمَّا فِيهِ الْوَاجِبُ الْعُشْرِيُّ عُشْرًا كَانَ أَو نِصْفَهُ لَا يَرْفَعُ الْمُؤْنَةَ مِن الْعُشْرِ مِثْلُ أُجْرِ الْعُمَّالِ وَالْبَقَرِ وَكَرْيِ الْأَنْهَارِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يَعْنِي لَا يُقَالُ بِعَدَمِ وُجُوبِ الْعُشْرِ فِي قَدْرِ الْخَارِجِ الَّذِي بِمُقَابَلَةِ الْمُؤْنَةِ مِن حَيْثُ الْقِيمَةُ بَل يَجِبُ الْعُشْرُ فِي كُلِّ الْخَارِجِ،) ۲ /۲۵۰ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعامر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۴)هق

دعشر اوزکاة تر مابینځ څه فرق سته که یا؟*

*الاستـــفتاء؟**اصلی پوشتنه داده چی عشر اوزکاة کوم توپیر یوله بله سره لری کیا؟*

Scanned with CamScanner

الفتوي بعـون الله تعـــالى

محترمه وروره :دعشر اوزكوة په مابين كى خوفرقه دي .اول .دعشر دواجب كيدو دپاره" نصاب نه دي شرط بلكه كه لږ وي كه ډير عشرپرواجب ده اودزكاة دوجوب لپاره نصاب شرط ده» دوم «دعشر دوجوب دپاره داهم شرط نه ده چى حاصلات به تر يوه كال پوري پاته كيدلاى سي بلكه په لږ كى هم عشرسته» ۳ «دكال تيريدو شرط هم نسته لهذا كه يوفصل په كال كي ديو وار څخه زيات فصل وكړى لكه رشقه»شپيشتى «پالكي، گندنه وغيره نو پر هر فصل باندي عشر واجب ده»۴ «دعشر وجوب دپاره عقل هم نه دي شرط دليوني دزمكى په فصل كى هم عشر سته» ۵ «دعشر دبلوغ دپاره هم نه ده شرط لهذا دنا بالغ دزمكى په فصل كى هم عشر سته».۶ «دعشر دوجوب دپاره آزاديدل هم نه دي شرط لهذا دمكاتب اومأذون غلام دزمكى په فصل كى هم عشرسته» ۷ «دعشر دوجوب لپاره دزمكى ملكيت هم نه دى شرط لهذا دوقف اوكرايى په زمكه كى هم عشرسته

كما في البدائع ج2ص*180 - وكذا النصاب ليس بشرط لوجوب العشر فيجب العشر في كثيرالخارج وقليله

Scanned with CamScanner

وكما في ردمحتارج2ص54تا*55 - حتي لوخرجت الارض مرارا وجب العشر في كل مرة لإطلاق النصوص عن قيدالحول ـ ملك الارض ليس بشرط لوجوب العشر وانما العشر ملك الخارج لانه يجب في الخارج لا في الارض ويؤ خذ من التركة ويجب مع الدين وفي ارض صغير ومجنون ومكاتب وماذون ـ *

فيجب فيما دون النصاب وفي الخضروات التي لاتبقي

كتبه مفتی ابو العام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده(٦)مق

دهغه چادمځکي عشرچي پورونه پرباندي وي

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : كه هغه څوک په مځکه کښت وکري چي پر هغه پورونه باندي وي ددغه مځکي په حاصلو کي عشر سته او که ددغه پورو په سبب عشر ساقطيږي ؟بينوا توجروا المستفتي .احمد

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه كه څوک په مځکه کښت وکري چي پر هغه پورونه باندي وي ددغه شخص دمځکي په حاصلو کي عشر سته دپور په سبب عشر نه

Scanned with CamScanner

ساقطيږي عشر داسي نه ده لکه زکات چي دپو ريه اندازه ساقطيږي : ځکه عشر په مځکه پوری تعلق لری

لمافي الجوهرة النيرة وَأَجْمَعُوا أَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْعُشْرِ) .١ /١١٤(

وفي النهر الفائق قيد بالزكاة لأن الدين لا يمنع وجوب العشر والخراج) ١ /٤١٥(

و في البدائع : وكذا عدم الدين ليس بشرط لوجوب العشر؛ لأن الدين لا يمنع وجوب العشر في ظاهر الرواية بخلاف الزكاة المعهودة) . ج ٢ ص ١٧٥ كتاب الزكاة قبيل فصل وأما شرائط المحلية فأنواع، كذا في البحر ج ٢ ص ٣٦٠ كتاب الزكاة، والمحيط البرهاني ج ٣ ص ٢٨٠ كتاب العشر الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر وفيمن لا يجب(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۲۵هـ

دکوچني اولېوني دمځکي دحاصل عشر

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : : که دکوچني يا لېوني مځکه وکرل سي حاصل وکړي په دغه حاصل کي عشرهم نه لاز ميږي لکه زکات ؟ بينوا توجروا المستفتي .محمدرسول

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه : که دکوچني يا لېوني مځکه وکرل سي حاصل وکړي په دغه حاصل کي عشر سته؛ ځکه عشر داسي نه دی لکه زکات چي اهليت کی شرط ده لکه عقل اوبلوغ بل عشر د مځکي سره تعلق لري نو دکوچني او لېوني په مځکه کي عشرسته

لمافي البحر الرائق

وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط الوجوب حتى يجب العشر في أرض الصبي والمجنون لان فيه معنى المؤنة، ولهذا جاز للامام أن يأخذه جبرا) ۲ (ص ۴۱۳ (كذافى الفتاوى الهندية) ۱ (ص ۱۸۵(

وفي البدائع : وأما العقل والبلوغ فليسا من شرائط أهلية وجوب العشر حتى يجب العشر في أرض الصبي والمجنون) . ج ۲ ص ۱۷۳ (كتاب الزكاة فصل في الخراج والعشر، كذا في المحيط البرهاني ج ۳ ص ۲۷۹ (كتاب العشر الفصل الثالث فيمن يجب عليه العشر وفيمن لا يجب، والدر المختار مع ردالمحتار ج ۲ص ۳۵۴ (كتاب الزكاة باب العشر (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱/رمضان المبارک ۱۹ق

Scanned with CamScanner

عشر اومصارف د مځکی

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولوی صاحب مځکه چي حاصل وکړي دټول حاصل څخه اول وارعشرجلاکيږي اوکه اول ددغه حاصل څخه هغه مصارف وزي چي په دغه کښت باندي سوي وي لکه امباراودمزدورانومزدوري اونور مصارف)

مستفتی ملااحمد (،بينوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصليا

محترمه په مسئوله صورت کي عشراول وار ی د مځکي ډټول حاصل دسرڅخه جلاکيږي مصارف نه ورڅخه وزي اونه جلا کيږی مصارف دی ورسته له عشره معلوم کړی.

لما فی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار ج ۲ ص ۵۶ بلا رفع مؤن أي كلف الزرع وبلا إخراج البذرلتصريحهم بالعشر في كل الخارج .

وفی ردالمحتار) قوله :بلا رفع مؤن (أي يجب العشر في الأول ونصفه في الثاني بلا رفع أجرة العمال ونفقة البقر وكري الأنهار وأجرة الحافظ ونحو ذلک درر قال في الفتح يعني لا يقال بعدم وجوب العشر في قدر الخارج الذي بمقابلة المؤنة بل يجب العشر في الكل لأنه

Scanned with CamScanner

عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت الواجب لتفاوت المؤنة ولو رفعت المؤنة كان الواجب واحدا وهو العشر دائما في الباقي لأنه لم ينزل إلى نصفه إلا للمؤنة والباقي بعد رفع المؤنة لا مؤنة فيه فكان الواجب دائما العشر لكن الواجب قد تفاوت شرعا فعلمنا أنه لم يعتبر شرعا عدم عشر بعض الخارج وهو القدر المساوي للمؤنة أصلا

. لمافي العناية شرح الهداية) ۲ /۲۵۰(

)قولُهُ وكُلُّ شَيءٍ أخرَجَتهُ الأرضُ (كُلُّ شَيءٍ أخرَجَتهُ الأرضُ مِمَّا فِيهِ الواجِبُ العُشرِيُّ عُشرًا كَانَ أو نِصفَهُ لَا يَرفَعُ المُؤنَةَ مِن العُشرِ مِثلُ أجرِ العُمَّالِ وَالبَقَرِ وكَرِي الأنهَارِ وَغَيرِ ذَلِكَ، يَعنِي لَا يُقَالُ بِعَدَمِ وُجُوبِ العُشرِ فِي قَدرِ الخَارِجِ الَّذِي بِمُقَابَلَةِ المُؤنَةِ مِن حَيثُ القِيمَةُ بَل يَجِبُ العُشرُ فِي كُلِّ الخَارِجِ،

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالمجیدامیرو مفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر تاریخ۱۴۴۱شعبان۲۱ھق

سوال

داجاری په ځمکه کی عشرپرمالک دځمکی ده اوکه پرمستاجرباندی

(2)سوال،

Scanned with CamScanner

یوزمینداردغنمو لو)ریبل (په مزدوری ورکوی اواجرت ومزدورته هم له دغو غنمو څخه ورکوی نوایا شرعاداجایزده که یا،اوبالفرض که یي ورکړی،نو دمزدوردحصی زکوة پرچاده زمکی پرمالک اوکه په لو ګری باندی،

الجواب داول سوال ،

په دی مسئله کی اختلاف ده امام ابوحنیفةرح،وایي چی عشر پرمالک دځمکی ده اوصاحبین وایي پراجاره اخیستونکی باندی ده په فتاوی حقانیه کی لیکلی دی چی بهتره داه چی دامسئله پرعرف عام باندی پریشول سی که چیری دعلاقی درواج مطابق دمځکی پرمالک وی نوبیادی عشردزمکی دمالک څخه واخستل سی اوکه په کرونکی باندی وی نوله کرونکی څخه د واخستل سی غالباداسی وی چی اجاره اخیستونکی ته بچت زیات پاته کیږی ،لهذاعشربه په مستاجرباندی وی نه پرمالک دځمکی

والعشرعلي المؤجرکخراج موظف وقالاعلي المستاجروبقولهماناخذ الخ فان امکن اخذالاجرة کاملة يفتي بقول الامام والافبقولهمالمايلزم عليه من الضررالواضح الذي لايقول به احد.

ردمحتار ۲/۶۰فروع العشرمکتبه حبيبيه

احسن الفتاوي ۳۴۷/۴، امدادالفتاوي۸۹/۲، فريديه۴۸۴/۳، حقانية۲۷۰/۳، دارالعلوم ديوبند۶/ ۱۳۸پشتو

Scanned with CamScanner

د دوهم سوال جواب.

داچي ورته وو وايي لو راوکه په دغه غنمو کي به دومره غنم ستاوي داسي کول ناجائزدی په رساله دعشرکي ليکلي دي چي په هرحال کي که غنم ورکي اوکه پيسي په دغه صورة دلو)دريبلو(کي عشربه دزمکي پرمالک وي نه پرمزدور باندي.

ولودفع غزلالاخر لينسجه له بنصفه الغزل او استجاربغلاليحمل طعامه ببعضه اوثورااليطحن بره ببعض دقيقه فسدت في الكل لانه استءجاره بجزءمن عمله والاصل في ذالک نهيه عليه الصلوة السلام عن قفيز الطحان

ردمحتار٦/١٥٦اجارة فاسدة

يجب العشربلارفع مؤن اي كلف)الزرع(وبلارفع اجرة العمال.وبلاخراج البذر لتصريحم باالعشرفي كل الخارج ردمحتار٢/٥٦مكتبه حبيبيه ورساله مسائل عشرلابوخالدتاج محمد حنيف

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوبـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر

باب ادءالزکوة

دايزی لوډپه زريعه زکوة اداکول

Scanned with CamScanner

.الإستفتاء: محترم مفتي صاحب! دايزي لوڈ په ذريعه سره زكوة صحيح كيږي اوكنه؟

.الجواب: حامداًومصلياوبعد:

دايزي لوډ په ذريعه سره دخپل مال زكوة ايستل شرعاً جائز دي ، البته دايوه خبره ضروري ده، چې پر ايزي لوډ كوم مصرف رائې، هغه به د مال مالک ورکوې، کچيري د مال مالک ورنه کړې، فقير يې ورکړي، بيا ددغه اندازه روپو زكات ايستل وربانديې لازم دی، پر اصل مالک باندې، ځکه؛ دلته ددغه اندازه روپو تمليک نه راغلی.

. لمافی المحيط البرهانی: ۳/۲۰۶: لان النصاب اذا كان عينا فالواجب تمليک جزء منه من كل وجه... لان الواجب فی باب الزكاة التمليک من كل وجه.

.ولما فی فتاوی الولوالجیة: ۱/۱۷۷: رجل يعود يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وجعل مايكسو او مايأكل عنده من زكاة ماله فالكسوة تجوز لوجود ركنه وهو التمليک واما الاطعام ان دفع الطعام الی يده يجوز ايضا لهذه العلة وان كان لم يدفع اليه ويأكل اليتيم لم يجز لانعدام الركن وهو التمليک.

.وفی الدرالمختار: ۲/۲۵۶: هی... تمليک خرج الاباحة فلو اطعم يتيما ناوياً الزكاة لا يجزی الا اذا دفع اليه المطعوم... (جزء مال) خرج المنفعة فلو اسكن فقيرا داره سنة ناوياًلايجزی الخ-(فی الهامش) ولذا قال فی التاتر خانية عن المحيط اذا كان يعول يتيما ويجعل مايكسوه ويطعمه من زكاة

Scanned with CamScanner

مال ہ ففی الکسوۃ لاشک فی الجواز لوجود الرکن وھو التملیک واٰما الطعام فمایدفع ہ الی ہ بیدہ یجوز ایضاً لما قلنا بخلاف ما یاکل ہ بلا دفع الی ہ..... والمال کما صرح ب ہ اھل الاصول مایتمول ویدخر للحاج ۃ وھو خاص بالاٰعیان فخرج ب ہ تملیک المنافع اھ.

.ولمافی نجم الفتاوی: ۳/۸۳: (۹۹) ایزی لوڈ کے ذریعہ ادائیگی زکوۃ کا حکم؟

الجواب بعون الملک الوھاب: زکوۃ کی ادائیگی کیلئے تملیک (یعنی فقیر کو مکمل طور پر مالک بنانا) اور فقیر کا قبضہ کرنا ضروری ہے اس طور پر کہ وہ اپنی مرضی سے تصرف کرسکے لہٰذا ایزی لوڈ کی صورت میں فقیر کیلئے مکمل طور پر تملیک پائی جاتی ہے اور قبضہ بھی پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ایزی لوڈ میں زکوۃ کی نیت کی تو زکوۃ اتنی رقم کی ادا ہوگی جو فقیر تک پہنچے گی اور جو ٹیکس وغیرہ میں کٹ جاتی ہے اس کی ادائیگی الگ سے کرنی ہوگی.

کتبہ: مفتی عبدالواحد واحدی من ھلمند: الجواب صحیح: مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ ذوالحجۃ (۱) ھق

دزکات په نیت روژه ماتی ورکول

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب : که یوسړی په روژه کي دروژه ماتي اوافطار په وخت و مسکینانوته پخي غوشي اونورخواړه راوړي دزکات په نیت یي په خوري اوس ددغه کس زکات اداکیږي اوکه نه بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْن

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی که یوسړی په روژه کي دروژه ماتي اوافطار په وخت و مسکینانوته پخي غوشي اونورخواړه راوړي دزکات په نیت یي په خوري ددغه سړی زکات نه اداکیږي ځکه دغه اباحت ده په زکات کي تملیک شرط دلته تملیک نه رائحي نوزکات یي نه وزي اوکه دغه خواړه په ځان ورکړي بیایي زکات اداکیږي

لمافي الدر المختار على هامش)رد المحتار (فَلَو أطعَمَ يَتِيمًا نَاوِيًا الزَّكَاةَ لَا يَجْزِيهِ إِلَّا إِذَا دَفَعَ إِلَيهِ المَطعُومَ) ۲ /۲۵۷ (

وفي الفقه الإسلامي وأدلته (فلو أطعم يتيماً ناوياًالزكاة، لا يجزيه، إلا إذا دفع إليه المطعوم،)۳ /۱۵۳

وفي حاشية الطحطاوي فلو أطعم يتيما ناويا به الزكاة لا تجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم)ص : ۷۱۴ (

وفي تبيين الحقائق لِأَنَّ الزَّكَاةَ يَجِبُ فِيهَا تَمْلِيكُ المَالِ؛ لِأَنَّ الْإِيتَاءَ فِي قَولِه تَعَالَى} وآتُوا الزَّكَاةَ {يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، وَلَا تُتَأَدَّى بِالْإِبَاحَةِ) ۱ /۲۵۱ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲رمضان المبارک (۶)هق

Scanned with CamScanner

مسکین ته روپۍ ورکړي وروسته دزکات نیت وکړي

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته مولوي صاحب که یو څوک فقیر ته روپي ورکړي بي له نیته د زکا ته خو وروسته دزکات نیت وکړي په دغه سره زکات اداء کیږي او که نه ؟ بینوا " توجروا"

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلَی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین اما بعد

محترمه: که دغه مال دفقیراومسکین په ملک کي پاته وي په دغه وخت کي زوړ مالک دزکات نیت وکړي په دغه صورت کي دغه روپۍ په زکات کي صحیح کیږي. او که روپۍ دفقیر دملک څخه وتلي وي وروسته زوړ مالک دزکات نیت وکړي په دغه صورت کي دغه روپۍ په زکات کي نه صحیح کیږي

لما في الفقه الإسلامي وأدلته قال الحنفية :لو دفعها بلا نية، ثم نوى بعده، فإن كان المال قائماً في يد الفقير جاز وإلا فلا) .١ /١٤٥

وفي الهندية : وإذا دفع إلى الفقير بلا نية ثم نواه عن الزكاة فإن كان المال قائما في يد الفقير أجزأه، وإلا فلا) . ج ١ ص ١٧١ كتاب الزكاة الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها، كذا في مجمع الأنهر ج ١ ص ٢٩٠ كتاب الزكاة (

Scanned with CamScanner

وفي ردالمحتار) : قوله :والمال قائم في يد الفقير (بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه بحر . وظاهره أن المراد بقيامه في يد الفقير بقاؤه في ملكه لا اليد الحقيقية، وأن النية تجزيه مادام في ملك الفقير، ولو بعد أيام) . ج ۲ ص ۱۲ كتاب الزكاة مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء (مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی تقیب اللہ ابوالعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱محرم الحرام(۴)مق

دزکات مال جلا کړي فقیر ته تر ورکولودمخه هلاک سي

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته مولوي صاحب که یو څوک دزکات په نیت مال جلا کړي خو دغه مال یې دزکات یو مستحق انسان ته نه وي ورکړی په دغه وخت کي دغه مال هلاک سي اوس په دغه صورت کي دمال دخاوند زکات اداء سو که به بل وار نور مال په زکات کي ورکوي ؟بینوا "توجروا"

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن اما بعد

محترمه: په مسئوله صورت کي زکات نه دی اداء سوی پر مالک دا لازمه ده چي نور مال په زکات کي ورکړي

وفي البحر الرائق(لما في الخانية :لو أفرز من النصاب خمسة ثم ضاعت لا تسقط عنه الزكاة . ج ۲ ص ۳۶۹كتاب الزكاة،

Scanned with CamScanner

في الهندية : رجل وجبت عليه زكاة المائتين فأفرز خمسة من ماله ثم ضاعت منه تلك الخمسة لا تسقط عنه الزكاة) . ج ۱ ص ۱۸۲ كتاب الزكاة الباب الثالث في زكاة الذهب والفضة والعروض مسائل شتى، كذا في الدر المختار مع ردالمحتار ج ۲ ص ۱۳ كتاب الزكاة مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۴)هق

په هبه ورکولوسره زکاة أداکیږی

□ الاستفتاء□۲۴۹محترم مفتی صاحب زید وایی زه سرمایه دار یم او زکاة راباندفرض دی او نن صبا موژ وینو چی خلک په مکسنت شرمیږی اوس سوال داده چی زما دکلی

خلک او بالخصوص زما داکا زامن مسکینان خو په زکاة باندشرمیږی چی دزکاة په نامه یی قبض کی اوس زه کولی سم چی زکاة دهبی په نامه ورکړم یعنی ظاهرا هبه او نیت می دزکاة کړی وی ایا زما زکاة اداکیږی که یا – بینواتوجروا

الجواب باسم ملهم الصواب

محترم ستاسو دپوښتنی په جواب کی بایدؤ وایو چی په مسئوله صورة کی زکاة اداکیږی

Scanned with CamScanner

ځکه په زکاة کی نیت دزکاة ورکونکی معتبر دی او علم دفقیرحتمی ندی ځکه فقهاء لکلی دی چی که یوچافقیرته پیسی ورکی او دا یی ورته وویل چی داهبه ده او یاقرض دی او ده ده نیت دزکاة ؤ نو دا نیت یی صحیح ده

)لماقال فی المجمع الانهر(ولایشترط علم الفقیر بانها زکاة علی الاصح لمافی البحرعن القنیه والمجتبی الاصح ان من اعطی مسکینا دراهم وسماهاهبة او قرضا ونوی الزکاة فانهاتجزیه لان العبرة لنیة الدافع لالعلم المدفوع الیه الاعلی قول ابی جعفر (ج۱ص۱۹۶

)ولماقال فی الطحطاوی علی المر(وشرط صحة ادائهانیة مقارنة لأدائهاللفقیراو وکیله او عزل ماوجب ولومقارنة حکمیة کمالودفع بلا نیة ثم نوی والمال قائم بیدالفقیر ولایشترط علم الفقیرانها زکاة علی الاصح حتی لواعطاه شئاوسماه هبة اوقرضاونوی به الزکاة صحت(ج۱ص ۷۱۵

کتبه :مفتی کلاب شاه شرافت :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام مفتی عبدالمجیداسیر ومفتی عبدالرحمان سرور، ومفتی عبدالظاهر ظهیر ۱۴۴۱مرامضان المبارک ۱۷هق

پوروړي ته دزکات په نیت پور ورپرېښودل

الاستفتاء : مولوی صاحب که دیو سړي پر بل چا پور باندي وي او هغه پور وړي دزکات مستحق وي او دپور مالک دغه دپور پیسې دغه پوروړي ته

Scanned with CamScanner

دنور مال دزکات په نیت ورپریږدي په دغه سره ددغه نور مال زکات اداء کیږي او که نه ؟بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصلیا:

محترمه په دغه طریقه سره ددغه نور مال زکات نه اداء کیږي بلکه داسي طریقه دي وکړي چي دخپل پور په اندازه مال دي خپل پور وړي ته په زکات کي ورکړي دهغه تر قبض وروسته دي بیا دغه مال په خپل پور کي ورځخه واخلي

لما في الهندية : ولو وهب دينه من فقير ونوى زكاة دين آخر له على رجل آخر أو نوى زكاة عين له لم يجز) . ج ١ ص 171 كتاب الزكاة الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها، كذا في الدر المختار مع ردالمحتار ج ٢ ص ١٣ كتاب الزكاة مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء، والبدائع ج 2 ص 149 كتاب الزكاة قبيل فصل وأما الذي يرجع إلي المؤدى اليه(

وفي الدر المختار على هامش ردالمحتار : وحيلة الجواز أن يعطي مديونه الفقير زكاته ثم يأخذها عن دينه، ولو امتنع المديون مد يده وأخذها لكونه ظفر بجنس حقه) . ج ٢ ص

Scanned with CamScanner

۱۳ كتاب الزكاة مطلب في زكاة ثمن المبيع وفاء. كذا في البدائع ج 2 ص 149 كتاب الزكاة قبيل فصل وأما الذي يرجع إلي المؤدى اليه (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعلم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

وخلګوته دزکوة په نیت روژه مات ورکول

الاستفتاء؟ څه فرمائی علماء کرام په دی مسئله کی، که چیری په روژه کی یوکس پروخت ده روژه مات یاپیشلمی، مسکینانوته پاخه خواړه ؤرکوی، ده زکوة په پیسویه رانیسی اونیت هم ده زکوة کی کوی، نوایا په دی سره ده زکوة غاړی خلاصیږی کنه

الافتاء بتوفیق الله تعالی

محترم مستفتی صاحب، ستاپه جواب کی بایدوه وایو چه قطعا په داسی صورت سره ده زکوة غاړی نه خلاصیږی، ځکه چی په زکوة کی شرط دادی چه تملیک به وی نه اباحة،نوچونکه په نومورې صورت کښی اباحة دی نه تملیک

کما فی الشامی) ص۳ج۲(فلو اطع یتیما ناویا ناویا للزکوة لا یجزیه الا اذا دفع الیه المطعوم .

Scanned with CamScanner

امدادلاحکام ج۲ص۲۴۲ الجواب : فقیروں کو کھلانے سے زکوۃ ادا نہیں ہوتی ،البتہ اگر ان کو کھانا بطور ملک دیدیا جاوے تو ادا ہو جاوے گی ،

ویشترط ان یکون الصرف تملیکاً لا اباحۃ.) الدر المختار مع الشامی بیروت ۳، ۲۶۳(

الزکوٰۃ یجب فیہا تملیک المال لان الایتاء فی قولہ تعالیٰ} :واٰتوا الزکوٰۃ {یقتضی التملیک.) تبیین الحقائق ۲،۱۱۸، البحر الرائق ۲،۲۰۱(

کتاب المسائل ج۲ص۲۶۸- زکوۃ کی ادائیگی کے لئے فقیر کو باقاعدہ مالک وقابض بنانا شرط ہے، تملیک کے بغیر زکوۃ ادا نہ ہوگی

کتبہ حافظ فضل الرحمان وصیف :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجیدامیر ومفتی عبدالظاہرظہیر

زکات پر لازم سي خودی ټول مال خیرات کړي

الاستفتاء: ۲۴۱ : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته

مولوی صاحب زماپوښتنه داده که پر یو چا باندي زکات لازم سي خو تر دغه وروسته دغه شخص خپل ټول مال دصدقې په نیت ورکړي په غه سره ددغه شخص زکات اداء کیږي او که نه ؟ بینوا : توجروا امستفتی حاجی محمد نبي(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِین.

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه په مسئوله صورت کي که دغه شخص خپل ټول مال دصدقې په نيت ورکړي نه دزکات په نيت: نو ددغه شخص زکات استحسا نا اداء کيږي

لمافي الموسوعة الفقهية الكويتية

وَفِي الْبَدَائِعِ :لَوْ تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَالِهِ عَلَى فَقِيرٍ، وَلَمْ يَنْوِ الزَّكَاةَ أَجْزَأَهُ عَنِ الزَّكَاةِ اسْتِحْسَانًا)) .١٢ /١٦٦ (

لمافي الهداية : ومن تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة سقط فرضها عنه استحسانا " لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين) . ج ١ ص ١٧٠ كتاب الزكاة، كذا في الدر المختار مع ردالمحتار ج ٢ ص ١٣ كتاب الزكاة مطلب في زكاة ثمن بيع الوفاء، والهندية ج ١ ص ١٧١ كتاب الزكاة الباب الأول في تفسيرها وصفتها وشرائطها

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱رامضان المبارک ۱۳ھق

باب مصارف الزكوة

ورونو اوخو ندو ته د زکات ورکولو مسئله

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب ورواو خور ته زکات ورکول څه حکم لري ؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعین:

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي : که ورورراو خور محتا جان اوفقیران ول زکا ت ورکول جائز بل افضل او دیر ښه کار ده ځکه په دې کې دوې ګټې دي : د زکات ادا کول او د خپلوی پالل . خو په دي شرط چی شریکا ن به په مال کی سره نه وي او نه به دمشترکي مورثي زمکی د حاصلو عشر اوزکات وي

)یادونه که ورورله خوره خپله مشترکه حصه ګرزولی اوغصب کړی وه : بیا د زکات اخستل اوورکول وخور ته صحیح ده(

لما فی بدائع الصنائع (وَيَجُوزُ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَى مَنْ سِوَى الْوَالِدَيْنِ وَالْمَوْلُودِينَ مِن الْأَقَارِبِ وَمِن الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ وَغَيْرِهِم؛ لِانْقِطَاعِ مَنَافِعِ الْأَمْلَاكِ بَيْنَهُم وَلِهَذَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْبَعْضِ عَلَى الْبَعْضِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ : ج ۲ ، ص :۵۰ ، کتاب الزکوة۱۹۵ (کذافي الموسوعة الفقهية الكويتية)۲ /۲۵۱(

Scanned with CamScanner

و فی مختصر الفقه الإسلامي يسن دفع الزكاة إلى الفقراء الأقارب الذين لا تلزمه نفقتهم كالإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات ونحوهم -.الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة) (.ص:۶۱۳(

وفي الفتاوى الهندية وَالْأَفْضَلُ فِي الزَّكَاةِ وَالْفِطْرِ وَالنَّذْرِ الصَّرْفُ أَوَّلًا إلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) ۱ / ۱۹۰(

وفي الفقه الإسلامي وأدلته ويجوز دفع الزكاة إلى بقية الأقارب الفقراء غير المذكورين كالأخ والأخت والعمة والعم والخالة والخال ونحوهم، لحديث الطبراني عن سلمان بن عامر» : الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان :صدقة وصلة «بل إن القرابة أحق بزكاة المزكي، قال مالك :أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول) .۳ /۳۱۴(

في) رد المحتار)(قولُهُ وإلَّا فالْخَارِجُ لِلزَّارِعِ إلَخ (أي إن لَم يَكُن عُرفٌ فِي دَفْعِهَا مُزَارَعَةً. ولَا فِي قَسْمِ حِصَّةٍ مَعْلُومَةٍ يَكُونُ الزَّارِعُ غَاصِبًا فَيَكُونُ الْخَارِجُ لَهُ) ۶ /و الجوهرة النيرة)) ۱ / ۱۳۲ (و فتا فريد يه جلد ۳ (ص ۳۱۳(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ رمضان المبارک (۶)هق

په زکاة ورکولوکي دزوي اودلور داولادفرق نسته

Scanned with CamScanner

الاستفتاء- محترم مفتي صاحب دزوي داولاد اودلورداولادپه زکاةورکولوکي فرق سته که نسته يعني فقهاؤ لکلي دي چي فروع ته زکاة ورکول نه دي جائز اوس پوشتنه داده چي دلوراولاد په فروع کي شامل دي کيا بينوابالکتاب توجروابالثواب

الجواب باسم ملهم الصواب

په مسؤله صورة کي دلور اولاد په فروع کي شامل دي فقهاء لکلي دي چي اصولواوفروع ته زکاةورکول نه دي جائزاصول دپلار له طرفه اوکه دمور له طرفه وي اوفروع ته زکاة ورکول نه دي جائز که دزوي له طرفه وي اوکه دلور له طرفه وي

)لماقال في الردالمحتار(اي اصله وان علا کابويه واجداده وجداته من قبلهما وفرعه وان سفل کاولادالاولاد/ ج2ص69

لماقال في التاتارخانيه (ولايعطى من الزکاة والدا وان علا ولاولدا وان سفل وفى الخانيه من قبل الذکور والاناث التاتارخانيه ج3ص206

)ولمافي الخلاصة الفتاوي (واصل هذا انه لايجوز دفع الزکوة الى اولاده واولاد اولاده من قبل الذکور والاناث وان سفلوا ج۱ ص۲۴۲

Scanned with CamScanner

)هكذاقال في الطحطاوي علي المراقي (قوله واصل المزكي وفرعه (لان

الواجب عليه الاخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم يوجد في الاصول والفروع والاخراج عن ملكه منفعة وان وجد رقبة وهذالحكم لايخص الزكاة بل كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقةالفطر والنذور لايجوز دفعهاإليهم

ص721مطبعة رشيديه

كتبه :مفتی گلاب شاه شرافت :الجواب صحیح ،مفتی قتیب الله ابوانعام مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور، ومفتی عبدالظاهر ظهیر ۱۴۴۱ذی القعدة ۱۳ه ق

ناسكه_مور)ميرې (ته زكات وركول څه حكم لري؟

الاستفتاء: ۲۵۴ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب خپلې نا سكه مور)ميرې(ته زكات وركول څه حكم لري؟ : بينوا توجروا المستفتي .محمد

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين.

اما بعد محترمه په مسئو له صورت کی که ناسكه مور)ميره (د زكات مستحقه وي او سيده نه وي، زكات وركول جايز دي.

Scanned with CamScanner

لمافي) رد المحتار((وَيَجُوزُ دَفْعُهَا لِزَوْجَةِ أَبِيهِ وَابْنِهِ وَزَوْجِ ابْنَتِهِ تَتَارْخَانِيَّةٌ. ۲.(ص:۳۴۶. باب المصرف

ولمافي الفِقهُ الإسلاميّ وأدلّتُهُ ويجوز دفع الزكاة لزوجة أبيه وابنه وزوج ابنته) ج ۳ (ص) ۳۱۴(

و دارالافتاء : جامعه علوم اسلامیه علامه محمد یوسف بنوری ٹاؤن

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۹ق

خور ته زکات ورکول څه حکم لري

الاستفتاء: ۲۵۹ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب خور ته زكات وركول څه حكم لري؟ : بينوا توجروا المستفتي .محمداكرم

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد محترمه خوركه محتا جه اوفقيره وله زكا ت وركول جائز بل افضل او دير ښه كار ده ځكه په دې كې دوې ګټې دي : د زكات ادا كول او د خپلوی پالل.

Scanned with CamScanner

لما في الفتاوى الهندية وَالْأَفْضَلُ فِي الزَّكَاةِ وَالْفِطْرِ وَالنَّذْرِ الصَّرْفُ أَوَّلًا إِلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) ۱ /۱۹۰ (

و في الجوهرة النيرة) وَاعْلَم أَنَّ الْأَفْضَلَ فِي الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ وَالنُّذُورِ الصَّرْفُ أَوَّلًا إِلَى الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) ۱ /۱۳۲ (

وفي الفقه الإسلامي وأدلته ويجوز دفع الزكاة إلى بقية الأقارب الفقراء غير المذكورين كالأخ والأخت والعمة والعم والخالة والخال ونحوهم، لحديث الطبراني عن سلمان بن عامر» : الصدقة على المسكين صدقة وهي لذي الرحم اثنتان :صدقة وصلة «بل إن القرابة أحق بزكاة المزكي، قال مالك :أفضل من وضعت فيه زكاتك قرابتك الذين لا تعول) .۳ /۳۱۴ (

وفى بدائع الصنائع (ويجوز دفع الزكاة إلى من سوى الوالدين والمولودين من الأقارب ومن الإخوة والأخوات وغيرهم؛ لانقطاع منافع الأملاك بينهم ولهذا تقبل شهادة البعض على البعض والله أعلم. : ج ۲ ، ص :۵۰ ، كتاب الزكوة

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ رامضان المبارک ۱۹ هق

فصل فی الصرف الزکوة فی المدارس

مدرسی ته په کومه طریقه زکات ورکړم؟

Scanned with CamScanner

الأســـتفتاء؟محترم مولوي صاحب مدرسي ته په کومه طريقه زکوة ور کم اوپه کومه طريقه زما زکاة ادا کيږی؟مستفتی حاجی حيدر شاجوی

الفتوي بعــون الله تعالـي

محترمه وروره ديني مدرسي ته چي څوک زکوة ورکوی نو په شکاره به ورته وايی چی دغه زکوة درکوم ددی لپاره چی دمدرسی مهتميم زکوة پخپل ځای دمصرف کی مصرف کړي صرف نيت به کافی نه وی بلکه تصريح به کوی چی دغه زکوة دی

اوستا زکوة به هغه وخت ادا سی چی په صحيح طريقه حيله ورته جوړه سی هغه داچی اول دمدرسی مهتميم به يو عاقل بالغ دين دوسته فقير پوه کړی چی دغه زکوة ده روپی مونږ تاته در که ؤ باقی ته ددغو روپو مالک يی او اختيارمند يی پخپله ئی اخلی اوکه مدرسی ته ورکوی که يی مدرسی ته ورکړی نو داټول ثواب به ستاوی نوليږ روپی د ورکړل سی که هغه مدرسی ته بخشيش ور کړي

نوبيا دی ليږ ليږ ورکړل سی تر پايه پوری او دا ورکړه دزکوة به دتمليک حقيقی په طور وی نه ټوکو او هزل په طريقه سره نوپه دغسی حيله به زکوة ووزي -

Scanned with CamScanner

كذا في الدرمختار مع رد محتار ج2ص13

ولايخرج عن العهدة باالعزل بل باالأداء للفقراء .... فلو ضاعت لاتسقط عنه الزكوة

وايض في الردمحتار مع الدرمختارج2ص69الحيلة ان يتصدق علي الفقير ثم يأمره بفعل هذه الاشياء وهل له أن يخالف امره لم اره والظاهر نعم قال ابن عابدين) قوله ثم يأمره(ويكون له ثواب الزكوة وللفقير ثواب هذه القربة

وكذا في الهنديه ج6ص 393كتاب الحيل- والحيلة فيه أن يتصدق بهاعلي فقير من أهل الميت (ثم هو يكفن به الميت فيكون له ثواب الصدقة ولإهل الميت ثواب التكفين وكذالک في جميع أبواب البر التي لايقع بها التمليک كعمارة المساجد وبناء القناطر والربطات لايجوز صرف الزكوة الي هذه الوجوه والحلية له ان يتصدق بمقدار زكاته علي فقير ثم يأمره بعد ذالک الي هذه الوجوه فيكون للمتصدق ثواب الصدقة ولذالک الفقير ثواب بناء المسجد والقنطرة

.....والحليلة في ذالک ان يتصدق السلطان بذالک علي الفقيرثم الفقراء يدفعون ذالک الي المتولي ثم المتولي يصرف ذالک الي الرباط كذا في الذخيرة

وكذا في البحر ج2ص425باب المصرف اميرحمزه ط اميرحمزه.

وبناء المسجد وتكفين ميت وقضاء دينه وشراء قن يعتق.....والحيلة في الجواز في هذه

Scanned with CamScanner

الأربعة أن يتصدق بمقدار زكاته علي فقير ثم يأمره بعد ذالک باالصرف إلي هذه الوجوه فيكون لصاحب المال ثواب الزكاة وللفقير ثواب هذ القرب كذا في المحيط

وكذا في رسائل ابن عابدين ج1ص225 وكذفتاوي فريدية ج3ص544؛ وعثماني ج2 ص177

کتبہ مفتی ابو العامر حبیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوبـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر

دمهتمم دوکالت مسئلة؟*

*الإستفتـاء**محترم مفتي صاحب :موږ په لشکرګاه نادعلی بعدالآ قلف کی مدرسه لرو او زه پخپله دمدرسی مهتمم یم نوماته یواستاذ ؤ ویل چی ته له دی شاګردانو څخه وکالت واخله باره به ته د دوی لطرفه وکیل یی زکوة ددوی لپاره به اخلی*

نو دغه وکالت صحیح کیږی کیا؟ *او دوم داچی یوڅه نوکی روپی دزکوة لماڅخه ورکی سوی نو ددغو خلکو زکوة وو وتی کیا؟ سره له حوالو یی را ولیږه؟*

الفتوی بعون الله تـعالی

Scanned with CamScanner

محترم ورروره، هغه طالبان چی فقراء وی اوته ددوی لطرفه وکیل سی او دوی تاته وکالت درهم کړی نوته کولای سی چی ددوی لپاره زکوة را جمعه کړي البةدمدرسی په مهتمم صاحب داضروری ده چی هغه پیسی یوائځی او یوائځي دطالبانو په ضروریاتو کی لکه خوراک چشاک کالی خرڅ علاج اوداسی نورو کی مصرف کړی، *په تعمیر اوختیو اوغیره" کی مصرف نه کړي*

ددوم سوال جواب داده که دزکوة پیسی دمهتمم دمکمل ساتنی باوجود ورکی سی یاهلاکی سی نو زکوة یی ادا سو تاوان پرمهتمم نه لازمیږی ځکه مهتمم دطالبانو وکیل ده دوکیل قبض دمؤکل وي *اوکه په ساتنه کی کمزوری اوکوتاهی کړي وی بیاپر مهتمم تاوان لازم ده ولی چی دغه بیامسئله دامانت ده*

کمافي الردمحتارج2ص*269 قوله اذا وکله الفقراء(لانه کلما قبض شیئا ملکوه وصار خالطا مالهم بعض ببعض ووقع الزکاة الدافع الخ

Scanned with CamScanner

وكذافي البحر الرائق ج2ص369 ط اميرحمزه كتب خانه وبه يعلم حكم من يجمع للفقراء ومحله اذا لم يؤكلوه فان كان وكيلامن جانب الفقراء ايضا فلاضمان عليه.... وأشار المصنف الي أنه لايخرج بعزل ماوجب عن العهدة بل لابد من الأداء الي الفقير

وكذا في تتارخانية ج2ص 286 كتاب الزكوة ط ادارة القرأن*

*ولمافي الموسوعة ج12ص*235 *ويضمن الوديع في حالين الاول إذا فرط في حفظ الوديعة لان المفرط متسبب بترک ماوجب عليه من حفظهاالخ*

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوبـــــ الجواب صحیح ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱شعبان ۲۴ھ ق

باب الصدقة الفطرومصارفها

مسافر به دځان اواولاد دکم ملک دنرخ مطابق سرسایه ورکوی

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب ! هغه مسافر چي په خارج کي وي او اهل و عيال يې په وطن کي وي نو چي دی د خپل عيال او ځا ن سرسايه ورکوي هغه به په حساب د خارج ورکوي او که د وطن په حساب مثلا په خارج کې سرسايه شل درهمه کيږي او په داخل کې پنځوس افغانی دي اوس به دی د خپل عيال څو سرسايه باسی؟ بينوا توجروا!

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعین

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي(: هغه مسافر چې په خارج کې وي او اهل و عیال یې په خپل وطن کې وي دي چې سرسایه ورکوي دځان اوکچني اولاد هغه به په حساب دخارج ورکوي مثلادکورمالک اوورکونکی دسرسا یې په دوبي کې ده بچیان اوعیال یي په افغانستان کې دي وکور ته یې تلفون وکړي چې زماله طرفه زما سرسایه اوزما د بچیانو سر سایه ورکړی نو د دوبی د ملک د حساب مطا بق به سرسایه ورکوي د افغانستان دحساب سرسایه به نه ورکوي.

لما في الفتاوى الهندية وَفِي صَدَقَةِ الفِطرِ يُعتَبَرُ مَكَانُهُ لَا مَكَانُ أَولَادِهِ الصِغَارِ وَعَبِيدِهِ فِي الصَحِيحِ كَذَا فِي التَبيِينِ .وَعَلَيهِ الفَتوَى كَذَا فِي المُضمَرَاتِ) ۱ /۱۹۰(

وفي تبيين الحقائق وَفِي صَدَقَةِ الفِطرِ يُعتَبَرُ مَكَانُهُ لَا مَكَانُ أَولَادِهِ الصِغَارِ وَعَبِيدِهِ فِي الصَحِيحِ وَالفَرقُ أَنَ الزَكَاةَ مَحَلُهَا المَالُ) ۱ /۳۰۵(

وكذا فی فتح القدير:۲/۲۸۰، والعنايه على هامش فتح القدير:۲/۲۸۰،دارالفكروفی(فتاوی دارالعلوم:

Scanned with CamScanner

يعتبر قيمة البر في صدقة الفطر بقدر ما يكون في بلد المعطى لا ما يكون في المصرالبعيد -

)فتاوی دارالعلوم دیوبند:۳۰۶/۶.مدلل ومکمل(

وفی کتاب المسائل جلد 2 ص ۲۸۶(غیر ملک میں مقیم شخص کا صدقۂ فطر کس حساب سے نکالیں؟

اگر کوئی غیر ملکی شخص مثلاً ہندوستان میں اپنا صدقۂ فطر ادا کرانا چاہے تو اسے ہندوستان کی نہیں؛ بلکہ اپنے ملک کی قیمت کا اعتبار کرنا ہوگا) مثلاً ہندوستان کا کوئی شخص ملازمت کے لئے دوسرے ملک گیا ہوا ہے اور وہ وہاں سے اپنے گھر والوں کو فون کرتا ہے کہ اس کا صدقۂ فطر وطن میں ادا کردیا جائے تو وہ جس ملک میں مقیم ہے وہاں نصف صاع گیہوں کی جو قیمت بنتی ہے اسی اعتبار سے اس کی طرف سے صدقۂ فطر نکالا جائے گا، ہندوستان کی قیمت کا اعتبار نہ ہوگا (ویعتبر مکانہ لنفسہ الخ وعلیہ الفتویٰ۔) الدر المنتقی ۱ر۲۲۶، الولوالجیۃ ۱ر۲۴۴ (کذافی فتاوی دار العلوم زکریا جلد ۳ص ۲۳۵) فتاوی محمودیہ:۶۲۴/۹،

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)ھق

دیوه نفر سرسایه وډیروته ورکول

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب ! چه دیوه نفرسرسایه وډیرو مسکینانوته ورکول جائزده اوکه یا ؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

Scanned with CamScanner

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي(: هو ديوه نفرسرسايه ودِيرو مسکينانوته ورکول جائزده پرصحيح قول مثلاديوه نفرسرسايه وهرڅو مسکينانوته ورکول جائز ده

لمافي مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ويدفع كل شخص فطرته لفقير واحد .واختلف في جواز تفريق فطرة واحدة على أكثر من فقير ويجوز دفع ما على جماعة لواحد على الصحيح والله الموفق للصواب) .ص :۲۷۳(

وفي الدر المختار على هامش) رد المحتار (وَجَازَ دَفْعُ كُلِّ شَخْصٍ فِطْرَتَهُ إلَى (مِسكِينٍ أَو) مِسكِينٍ عَلَى (مَا عَلَيْهِ الأَكثَرُ وَبِهِ جزَمَ فِي الوَلوَالِجيَةِ وَالخَانِيَةِ وَالبَدَائِعِ وَالمُحِيطِ وَتَبِعَهُم الزَّيلَعِيُّ فِي الظِّهَارِ مِن غَيرِ ذِكرِ خِلَافٍ وَصَحَّحَهُ فِي البُرهَانِ فَكَانَ هُوَ) المَذهَبَ (كَتَفرِيقِ الزَّكَاةِ وَالأَمرِ فِي حَدِيثِ " أَغنُوهُم " لِلنَّدبِ فَيُفِيدُ الأَولَوِيَّةَ.) ۲ /۳۶۷ (كذافي درر الحكام شرح غرر الأحكام) ۱ /۱۹۶ (والفقهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ ج۳ (ص ۳۸۸(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)مق

د سرسايي دجنس قيمت اودسرمايه داروخلكو سرسايه

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب ! چه په سرسایه کی کوم قیمت اونرخ معتبر ده او دسرسایی ورکولو په اجناسو کی د کم شی قیمت ورکول افضل اوبهتر ده ؟ بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي (: په سرسایه کی دښاراوبازارعام قیمت معتبر ده: اوهغه کسان چه په وس کی نښه وی اویو څه سرمایه لری د هغو خلک لپاره مستحب اوشه کارداده چي دهغه جنس قیمت ورکړي چې قیمت یې تر نورو زیات وي . ځکه په حدیث شریف کښي راغلي" إِذَا وَسَّعَ اللّٰهُ فَوَسِّعُوا، هر : کله چې الله جل جلاله تاسو ته ددنیاتوسع فراخي والي درکړي ده نو په مالي عباداتو کښي توسع کوئ دکوم جنس چي نرخ اوقیمت لوړوي لکه خرما اوکشمش. نودهغه قیمت که ورکړي شه اومناسب به وي

قال علي رضي الله عنه :إذا وسع الله فوسعوا، وإنما وقت بعيد الفطر لمعانٍ :منها أنها تكمل كونه من شعائر الله، وأن فيها طهرة للصائمين وتكميلاً لصومهم بمنزلة سنن الرواتب في الصلاة .حجة الله البالغة إحياء العلوم ج ۲ (ص (114مجموعه فقه الاسلامی

Scanned with CamScanner

وفي حاشية علم الفقه ۵۳\۴ المناسب ان يعطي الاغنياء في صدقة الفطر مما يكون في القيمة عاليا كالتمر الرطب والمنقى لان في الحديث اذا وسع الله فوسعوا الخ

وفي الفتاوى الرحيميه ۱۷۲\۵ ويعتبر قيمة بلد وسعره العام لا قيمة ما يعطي في الدكاكين الدولية] سركاري راشن ستورز [الخ ملخصا

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیرومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)هق

د سرسايي ورور اوخورته دورکولو مسئله

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب ! چه خپله سرسايه خپلي خورياورورته ور کول جائزده که يا ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کي (: هوچه خوراوورور مسکينان وي سرسايه وركول جائزخوده بلکه أفضله لاهم ده

لمافي الفتاوى الهنديه والأفضل في الزكاةوالفطر والنذورالصرف أولاإلى الإخوةوالأخوات ص ۱۹۰ج۱ (

Scanned with CamScanner

وفي الجوهرة النيرة وَاعلَم أَنَ الأَفضَلَ فِي الزَكَاةِ وَالفِطرَةِ وَالنُذُورِ الصَرفُ أَوَلًا إِلَى الإِخوَةِ وَالأَخَوَاتِ (1/ 132) كذافي طحطاوي۷۲۲ (و الفقه الإسلامي ص۷۹۳ج۲

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانمامر ومفتی عبدالمجیدامیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)مق

دروژی دمخه سر سایه ور کول

*الاستفتاء*۲۵۶صدقة الفطر دروږے له مخه ور کول جائز دی که نه دی جائز په بعضی فتاوی ؤ کی لیکل سوی دی سی دروږے له مخه یه ایستل نه دی جائز؟*

الجواب وبالله التوفیق

هو که وروره جائز دی. مفتی به قول همداغه دی. البته احتیاط په دی کی دی چی دروژی دمخه نسی اداء) تنبیه (مستحب داده سی عیدگاه ته لاخلک نه وی تللی سر سایه وایستل سی .*

کمافی ردالمحتارج ۲ص۳۶۷شامله بیروت

)وصح أداؤها إذا قدمه على يوم الفطر أو أخره(اعتبارا بالزكاة والسبب موجود إذ هو الرأس)بشرط دخول رمضان في الأول (أي مسألة التقديم) هو الصحيح (وبه يفتى جوهرة وبحر عن الظهيرية لكن عامة المتون والشروح على صحة التقديم مطلقا وصححه غير واحد ورجحه في النهر ونقل عن الولوالجية أنه ظاهر الرواية.قلت :فكان هو المذهب

Scanned with CamScanner

وهكذافي البدائع الصنائع ج۲ص۷۴- والصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقا وذكر السنة، والسنتين، في رواية الحسن ليس على التقدير بل هو بيان لاستكثار المدة أي يجوز وإن كثرت المدة كما في قوله تعالى {إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم} [التوبة: 80] ووجهه أن الوجوب إن لم يثبت فقد وجد سبب الوجوب وهو رأس يمونه ويلي عليه، والتعجيل بعد وجود السبب جائز كتعجيل الزكاة، والعشور وكفارة القتل والله أعلم.

وهكذافي الهندية ج۱ص۱۹۲

والمستحب للناس أن يخرجوا الفطرة بعد طلوع الفجر يوم الفطر قبل الخروج إلى المصلى كذا في الجوهرة النيرة. وأما وقت أدائها فجميع العمر عند عامة مشايخنا - رحمهم الله - كذا في البدائع

وكذافی فتاوی رحیمیہ ج۷ص۲۰۰

(الجواب) اختلافی مسئلہ ہے، رمضان سے پہلے کا بھی قول ہے، اس پر عمل کرنا خلاف احتیاط ہے، ماہ رمضان میں بھی ادا کرنے میں اختلاف ہے مگر قوی یہ ہے کہ درست ہے اور صدقۂ فطر ادا ہو جائے گا

کتبہ مفتی عبدالمجید امیر: الجواب صحیح، مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ رمضان المبارک ۱۹ھ ق

چی څوک په یوه ملک کی وی او بچیان په بل ملک کی نو سر سایه

Scanned with CamScanner

)الاستفتاء(۲۳۷*یو ورور پوشتنه کړی وای چی په زه په سعودی کی یم بچیان می په افغانستان کی دی ایا صدقة الفطر به د کم ملک په قیمت سره ورکوم حال دا چی دهریوه قیمت سره جلاده*بینوا توجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مسؤله صورة کی به ووایو چی صدقة الفطر به دهغه ملک فه قیمت سره ادا کوی چی ته خپله کی اوسیژی نه ده هغه ملک په قیمت چی ستابچیان فکی اوسیژی

کماقال فی البحر*

وصح في المحيط انه في صدقة الفطر يؤدي حيث هو ولايعتبر مكان الرأس من العبيد والولد لان الواجب في ذمة المولي وحكي الخلاف في البدائع فعن محمد رحمه الله يؤدي عن عبيده حيث هو وهو الاصح: البحرالرائق ج2ص355

وكذافي ردالمحتار*قوله مكان المؤدي اي لامكان الرأس الذي يؤدي عنه قوله وهوالأصح بل صرح في النهاية والعناية بانه ظاهر الرواية كما في الشرنبلالية وهو المذهب كمافي البحر فكان اولي مما في الفتح في تصحيح قولها باعتبار مكان المؤدي عنه قلت في التاتارخانية

Scanned with CamScanner

يؤدي عنهم حيث هو وعليه الفتوي وهو قۆل محمد رح ومثله قول ابي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح* ردالمحتار ج3ص*35

کتبہ مولوی شاہ محمد زلمی : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱/رمضان المبارک ۱۰ھ ق

فصل فی المتفرقات

پورله زکوة ایستل کیږي

الاستفتاء محترم مفتي صاحب زه څلور لکه روپي لرم او دوه لکه روپي راباندي دی اوس زه ده دو لکو روپو زکاة ورکړم اوکه ده څلور

الجواب حامداومصليا

محترمه په صورت مسئوله کي به له خپلی سرمايی پور باسی باقی روپی که نصاب ته رسيدی دهغو به زکاة ورکوی نودلته به ده دو لکو زکاة ورکړی

والحجة على ما قلت كمافی الفتاو الهنديه ج۱ ص۱۷۲

وَمِنْهَا الْفَرَاغُ عَنِ الدَّيْنِ (قَالَ أَصْحَابُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى :- كُلُّ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ مِن جِهَةِ الْعِبَادِ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لِلْعِبَادِ كَالْقَرْضِ وَثَمَنِ الْبَيْعِ وَضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ وَأَرْشِ الْجِرَاحَةِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ مِن النُّقُودِ أَو الْمَكِيلِ أَو الْمَوْزُونِ أَو الثِّيَابِ أَو الْحَيَوَانِ وَجَبَ بِخُلْعٍ أَو صُلْحٍ عَن دَمِ عَمْدٍ، وَهُوَ حَالٌّ أَو مُؤَجَّلٌ أَو لِلَّهِ - تَعالى

جوهرة النيرة ج۱ ص۱۱۴

Scanned with CamScanner

كلُّ دَيْنٍ لَهُ مُطَالِبٌ من جِهَةِ العِبَادِ فَإِنَّهُ يَمْنَعُ وُجُوبَ الزَّكَاةِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لِلعِبَادِ أَو لِلَّهِ تَعَالَى كَدَيْنِ الزَّكَاةِ فَالَّذِي لَهُ مُطَالِبٌ من جِهَةِ العِبَادِ كَالقَرْضِ وَثَمَنِ المَبِيعِ وَضَمَانِ المُتْلَفِ وَأَرْشِ الجِرَاحَةِ وَالمَهْرِ وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ من النُّقُودِ أَو المَكِيلِ أَو المَوْزُونِ أَو الثِّيَابِ أَو الحَيَوَانِ وَسَوَاءٌ وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَو خُلْعٍ أَو صُلْحٍ عَن دَمِ عَمْدٍ وَهُوَ حَالٌ أَو مُؤَجَّلٌ

مجمع الانهر ج۲ ص۱۹۳

فَارِغٍ (صِفَةُ نِصَابٍ) عَنِ الدَّيْنِ (وَالمُرَادُ دَيْنٌ لَهُ مُطَالَبٌ من جِهَةِ العِبَادِ سَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ لَهُم أَو لِلَّهِ تَعَالَى وَسَوَاءٌ كَانَت المُطَالَبَةُ بِالفِعْلِ أَو بَعْدَ زَمَانٍ فَيَنْتَظِمُ الدَّيْنُ المُؤَجَّلُ وَلَو صَدَاقَ زَوْجَتِهِ المُؤَجَّلَ إِلَى الطَّلَاقِ أَو المَوْتِ وَقِيلَ :لَا يُمْنَعُ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُطَالَبٍ بِهِ عَادَةً بِخِلَافِ المُعَجَّلِ وَقِيلَ :إِن كَانَ الزَّوْجُ عَلَى عَزْمِ الأَدَاءِ مُنِعَ وَإِلَّا فَلَا لِأَنَّهُ يُعَدُّ دَيْنٌ

كذافی حاشية الطحطاوی ۷۱۴= كذافی الفتاوی السراجيه ص۱۴۲= كذافی الاشباه والنظائر ۳۸۶= كذافی الفقه الحنفی ج۱ ص۳۵۵= كذافی فتاوی النوازل ص۱۳۶= كذافی النتف الفتاوی ص۱۱۰

كتبه مولوی محمد یاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ رامضان المبارک (٦)هق

وكيل دزكوة روفی خپل زوی يابښځي ته وركولای شي؟

الاستفتاء: ۲۵۰ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – مولوی صاحب ! كه يوسړی بل ځوک وكيل كړي چې ته زما دغه يولک روفی مساكينواوفقراؤ ته

Scanned with CamScanner

ورکړه ، اوس دا سړی دا د زکوة روفی خپلې ښځې ،اولور یازوی ته ورکولای شي اوکنه ،چې هغه هم مساکین اوفقراء وي ؟ بینوا توجروا المستفتي .محمد

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین.

اما بعد محترمه : په مسئوله صورت کې که یوسړی بل څوک وکیل کړي چې ته زما دغه یولک روفی مساکینواوفقراؤ ته ورکړه ، هو، دغه سړی دپیسو دمالک وکیل ګرزي نوخپلې ښځې ، اوزوی ،لور او لمسیانو ته چې مساکین وي دغه دزکوة روفی ورکولای شي. خو ځان دپاره نسي اخستلائ او نه ئی راګرزولای شي

لمافي البحر الرائق : وفي الظهيرية :رجل دفع زكاة ماله إلى رجل وأمره بالأداء فأعطى الوكيل ولد نفسه الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز، ولا يمسك لنفسه شيئا. ۴۲۶\۲

(كذافي مجمع الضمانات

وفي الفتاوى الهندية وَالْوَكِيلُ إذَا أَعْطَى وَلَدَهُ الْكَبِيرَ أَوْ الصَّغِيرَ أَوْ امْرَأَتَهُ، وَهُمْ مَحَاوِيجُ جَازَ، وَلَا يُمْسِكُ شَيْئًا كَذَا فِي الْخُلَاصَةِ) ١ /١٨٩ (

Scanned with CamScanner

وفي المحيط البرهاني.. الفصل التاسع في المسائل المتعلقة بمعطي الزكوة : سئل ابوحفص عمن دفع زكوة ماله الى رجل وامره أن يتصدق بها فأعطى ولدنفسه الكبير اوالصغير اوامرأته وهم محاويج جاز . ۵۰۸\۲ (كذا في الفقه الاسلامي وادلته ۱۹۷۶\۳

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱\۱\۱۷ق

دوکیل دمعین سړی څخه غیر بل چاته زکوة ورکول

*الاستفتاء*۲۶۰څه فرمائی علماءکرام ددےمسئلے په هکله، زیدوعمرته زکواة ورکی سی داوبکرته ورکه عمرهاغه زکواة وخالدته ورکئ اوس دزیدزکواة اداسوکه نه؟*بینواتوجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

*په صورت مسئوله کی دزیدزکات نه دی ادا سوی عمردزیددپیسوضامن دی،مطلب داچی عمر سومره پیسی وخالدته ورکړی دی هغومره پیسی به بیرته وبکرته ورکوی

کمافی ردالمحتار

Scanned with CamScanner

)*۴(وهنا الوكيل انما يستفيد التصرف من الموكل وقد امره بالدفع الى فلان فلا يملك الدفع الى غيره كما لوا وصى لزيد بكذا ليس للوصى الدفع الى غيره-) رد المحتار كتاب الزكوة ج ۲ ص ۱۵-ط-س-ج۲ص۲۶۹ (ظفير*

هكذافى الفقه الاسلامى وادلته- وللوكيل أن يدفع الزكاة لولده الفقير أو زوجته الفقيرة إذا لم يأمره بالدفع إلى شخص معين، ولا يجوز له أن يأخذ الزكاة لنفسه إلا إذا قال له الموكل :ضعها حيث شئت * .

وإن أمره بالدفع إلى شخص معين، فدفعها الوكيل لغيره، فيه قولان عند الحنفية :قول بأنه لا يضمن، كمن نذر أن يتصدق على فلان معين، له أن يتصدق على غيره، وقول رجحه ابن عابدين :يضمن؛ لأن الوكيل يستمد سلطته بالتصرف من الموكل، وقد أمر بالدفع إلى فلان، فلا يملك الدفع إلى غيره، كمن أوصى لزيد بكذا، ليس للوصي الدفع إلى غيره..الفقه الاسلامي جلد3ص*1976

*هكذافى نجم الفتاوى*۱۴۱ (وکیل کا کسی دوسرے کو زکوۃ دینے کا حکم*

*الجواب بعون الملک الوھاب**صورت مسئولہ میں آپکی زکوۃادانہیں ہوئی اوروکیل پرضمان آئیگا، کیونکہ وکیل کوملکیتِ تصرف، موکل کی طرف سے ملاہے جس نے معین شخص کوزکوۃ کی رقم اداکرنیکاحکم دیاہے لہٰذاوکیل کواسکی مخالفت کرنی جائزنہیں ہے۔ نجم الفتاوی جلد ۳ صفحہ ۱۱۲*

Scanned with CamScanner

هکذافی فتاوی دارالعلوم *دیوبند*جلد۶صفحه۶۰*- هکذافی فتاوی حقانیه*جلد۴صفحه ۶۱*

کتبہ مفتی عبدالمجید امیر : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱مرمضان المبارک ۱۹ھ

کتاب الحج

که حج بدل فقیر وکړی نو ایاپه فقیر باندی؟*

*الاستفتاء؟*که په یوکس باندی حج فرض سوی وی خودي معذوره ده پخپله حج نسی کولای نویوفقیر ولیږی نو دده لطرفه حج کوی چی حج بدل او حج صیرورة ورته وایی نو ایا پر دغه فقیر باندی پخپله حج فرض کیږی کیا؟*

الفتوی بعون الله تعالی

*محترمه په دی مسئله کی اختلاف دی دا مسئله تقی عثمانی صاحب په فتاوی عثمانیه کی مفصله او مدلله بیان کړی ده او ویلی دی چی په فقیر باندی حج نه واجبیږی ځکه که فقیر هلته مکه کی پاته سی او اهل عیال یی

Scanned with CamScanner

په وطن کی وی اوفقیر دراتلونکي کال دحج لپاره انتظار وکوی نو دا حرج عظیم ده بلکی په دا زمان کی یی هلته حکومت حج د ادأ کولو بعد نه پریږدی ـ اوکه وطن ته راسی اوبیرته په را تلونکی کال کی ځی په داسی حال کی چی دی فقیر ده داهم حرج عظیم ده *

وفی تکلیفه بالإقامة بمکة الي قابل لیحج عن نفسه ویترک عیاله ببلده حرج عظیم ؛ وکذا في تکلیفه باالعود وهو فقیر حرج عظیم ایضا:

رد محتار ج۲ص ۲۶۲ والعقود الدریة في تنقیح الحامدیة ج1ص14 شاملة

***فتاوي عثمانیة ج2ص243 البشتو**وجواهر الفقه لمفتي محمد شفیع رح ج1ص*380**

کتبه مفتی ابو العامر نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید اسیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۲۰)مق

دزنانه لپاره په حج یا عمره کښي قصر

الاستفتاء– په حج اوعمره کښي دزنانولپاره دقصرالشعرحکم څه ده اودقصر مقداراربع الرأس ده که نصف الرأس دی اودهرویشته دقصرمقدارځوده%

رزقکم الله حلاوت التقوی

الافتاء بعون الله حامداومصلیا

Scanned with CamScanner

دزنانو لپاره په حج اوعمره کشي دقصرحکم دوجوب دی دسردربع دتولوویشتانودسروځخه قصردګوتي دسرپه انداز لیږزیات واجب ده اودتول سردویشتانودسروځخه قصرد ګوتي دسر په اندازه لیږزیات مستحب ده او دقصر اندازه د ګوتي دسر قدر لکن ترګوته لیږزیات قصرکول احسن دي چي تقریبا دریمه حصه دګوتي کیږي او یو بند قدرکیږي

کما في الدرالمختارمع ردالمحتارج۲ص۵۱۵

قَصَّرَ بِأَن يَأخُذَ مِن كُلِّ شَعرِهِ قدرَ الأنمُلَةِ وُجُوبًا وتَقصِيرُ الكُلِّ مَندُوبٌ والرُّبعُ وَاجِبٌ

قَالَ فِي البَحرِ :وَالمُرَادُ بِالتَّقصِيرِ أن يَأخُذَ الرَّجُلُ وَالمَرأَةُ مِن رُءُوسِ شَعرِ رُبعِ الرَّأسِ مِقدَارَالأنمُلَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الزَّيلَعِيُّ. وَمُرَادُهُ أن يَأخُذَ مِن كُلِّ شَعرَةٍ مِقدَارَ الأنمُلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي المُحِيطِ .وَفِي البَدَائِعِ قَالُوا :يَجِبُ أن يَزِيدَ فِي التَّقصِيرِ عَلَى قدرِ الأنمُلَةِ حَتَّى يَستَوفِيَ قدرَ الأنمُلَةِ مِن كُلِّ شَعرَةٍ بِرَأسِهِ لِأَنَّ أَطرَافَ الشَّعرِ غَيرُ مُتَسَاوِيَةٍ عَادَةً.قَالَ الحَلَبِيُّ فِي مَنَاسِكِهِ وَهُوَ حَسَنٌ اهـ وَفِي الشُّرُنبُلَالِيَّةِ :يَظهَرُ لِي أَنَّ المُرَادَ بِكُلِّ شَعرَةٍ أي مِن شَعرِ الرُّبعِ عَلَى وَجهِ اللُّزُومِ وَمِن الكُلِّ عَلَى سَبِيلِ الأَولَوِيَّةِ فَلَا مُخَالَفَةَ فِي الأَجزَاءِ لِأَنَّ الرُّبعَ كَالكُلِّ كَمَا فِي الحَلقِ اهـ فَقَولُ الشَّارِحِ مِن كُلِّ شَعرَةٍ أي مِن الرُّبعِ لَا مِن الكُلِّ وَإِلَّا نَاقَضَ مَا بَعدَهُ. وَقَولُهُ :وُجُوبًا قَيدٌ لِقَدرِ الأنمُلَةِ فَلَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَولِهِ :وَالرُّبعُ وَاجِبٌ وَالأنمُلَةُ بِفَتحِ الهَمزَةِ وَالمِيمِ وَضَمِّ المِيمِ لُغَةٌ مَشهُورَةٌ. وَمَن خَطَّأَ رَاوِيَهَا فَقَد أَخطَأَ وَاحِدَةَ الأَنَامِلِ بَحرٌ

Scanned with CamScanner

وكذافي الاصل ج۲ص۴۳۰

وروى عَن ابْن عمر رَضِي الله عَنْهُمَا أنه سُئِلَ كم تقصر الْمَرْأَة فَقَالَ مثل هَذِه يَعْنِي مثل الْأنملَة فَإِن قصرت ذَلِك الْمِقْدَار من أحد جَانِبي رَأسهَا وَذَلِكَ يبلغ النّصف أَو دونه أجزاها

وكذا في البدايع والصنائع ج۲ ص۱۴۱

وَأَمَّا التَّقْصِيرُ فَالتَّقْدِيرُ فِيهِ بِالْأُنْمُلَةِ لِمَا رَوَيْنَا مِن حَدِيثِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَكِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا :يَجِبُ أَن يَزِيدَ فِي التَّقْصِيرِ عَلَى قَدْرِ الْأُنْمُلَةِ؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ هَذَا الْقَدْرُ مِن أَطْرَافِ جَمِيعِ الشَّعْرِ، وَأَطْرَافُ جَمِيعِ الشَّعْرِ لَا يَتَسَاوَى طُولُهَا عَادَةً بَل تَتَفَاوَتُ فَلَو قَصَّرَ قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ لَا يَصِيرُ مُسْتَوْفِيًا قَدْرَ الْأُنْمُلَةِ مِن جَمِيعِ الشَّعْرِ بَل مِن بَعْضِهِ فَوَجَبَ أَن يَزِيدَ عَلَيْهِ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ بِاسْتِيفَاءِ قَدْرِ الْوَاجِبِ فَيَخْرُجُ عَنِ الْعُهْدَةِ بِيَقِينٍ.

وكذا فى التاتارخانية ج۳ ص۶۴۳ زكريا

الحلق والتقصير مشروعان في حق الرجل للتحليل عن الإحرام، وأما المرأة فلا حلق على٥؛ ولكن٥ تقصر بأخذ شيء من أطراف الشعر مقدار أنملة، والأفضل ل٥ أن تقصر من كل شعرة مقدار أنملة

وكذا فى كتاب النوازل ج۷ ص۲۵۷

Scanned with CamScanner

الجواب وباللہ التوفیق : عورت کے لئے سر کے کم از کم چوتھائی بالوں سے ایک انگل) انگلی کے تہائی حصہ (کے بقدر قصر کرنا ضروری ہے، اور اگر پورے سر کے بال ملا کر قصر کرے تو اور بہتر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ دائیں بائیں کے بال جو چوٹی تک نہیں پہنچتے ان کا قصر ضروری نہیں ہے۔

وکذا فی حقانیه ج۴ ص۲۳۸= وکذا فی محمودیه ج۱۰ ص۳۴۴

کتبہ، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعالم ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول(۹)ھق

که په چا باندې په عمره کې د حج ورځې راشي؟

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! کچیري په چا باندې په عمره کې د حج ورځې راشي) یعني د کچني اخترمیاشت ورباندې راشي (اوفرضي حج یی نه وي کړی ، حج ورباندي فرض کیږي او کنه ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْم وَعَلٰی اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمعِین

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي کچیري څوک عمرې ته د روژې په میاشت کې ولاړ شي او هلته د شوال میاشت ورباندي راشي خو قانونا ورته د نور وخت تېرولو اجازه نه وي ، یا ورته اجازه وي خو دومره پیسې نه لري چې حج پرې ادا کړي او په کور کې هم دومره سرمایه نه لري چې له کوره

Scanned with CamScanner

بېرته د حج ادا کولو لپاره پرې لاړ شي نو په دې) ۳ (درې واړو صورتونو کې حج پرې نه فرض کيږي.

لما في رد المحتار : " قلت :وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعود، وتبعه في سكب الأنهر، وكذا أفتى السيد أحمد بادشاه، وألف فيه رسالة .وأفتى سيدي عبد الغني النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة لأنه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه، وفي تكليفه بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم. وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم أيضا).ردالمحتار ج ۲ ص ۶۰۴ (، كتاب الحج ، باب الحج عن الغير ، ط

)**و في رد المحتار** :والحاصل :أن الزاد لا بد منه ولو لمكي كما صرح به غير واحد كصاحب الينابيع والسراج، - اه - :في اللباب :الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي قال شارحه أي حيث لا يشترط في حقه إلا الزاد والراحلة).ردالمحتار ج ۲ص ۴۰۶ (كذا في المسائل المهمة فيما ابتلت به العامة ج ۱۱ (ص ۱۵۱ (وغنية الناسک في بغية المناسک: ص/۳۳۸ ، ۳۳۹.وكتاب النوازل ج ۷ ص ۱۷۶.و كتاب المسائل جلد ۳ ص ۸۴، وارشاد الساری ص : ۴۵ ، باب شرائط الحج ، النوع الاول ، الشرط السادس واحسن الفتا وی ج ۴ ص ۵۲۹ (ودارالعلوم زكريا ج ۳ (ص ۳۵۸ (

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجیدامیرومنتی عبدالرحمان سرورومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهرظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۸)هق

که پریوچاباندی حج فرض سی اوویه نه کړی

الاستفتاء – محترم مفتی صاحب که پریوچاباندی حج فرض سی او ویه نه کړی اوبیا برته فقیرسی نو اوس ددغه سړی پرذمه حج پاته ده اوکنه حامدا ومصلیا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مسئوله صورت کی پردغه شخص باندی په اشهر الحج کی یا په وخت دی وتلو د حج کی که حج باندی فرض سوی وی او کړی یه نه وی بیا پر ذمه حج پاته ده

کمافی الهندیه ج۱ ص۲۱۷ مک اسلام

بِخِلَافِ مَا لَو مَلَكَهُ مُسلِمًا فَلَم يَحُجَّ حَتَّى افتَقَرَ حَيثُ يَتَقَرَّرُ الحَجُّ فِي ذِمَّتِهِ دَيْنًا عَلَيهِ كَذَا فِي فَتحِ القَدِيرِ

کذافی البحر ج۲ ص۳۳۸ مک اسلام– وَقَد قَدَّمْنَا أَنَّ مِن الشَّرَائِطِ الوَقتُ أَعنِي أَن يَكُونَ مَالِكًا لِمَا ذَكَرَ فِي أَشهُرِ الحَجِّ حَتَّى لَو مَلَكَ مَا بِهِ الاستِطَاعَةَ قَبلَهَا كَانَ فِي سَعَةٍ مِن صَرفِهَا إِلَى غَيرِهِ وَأَفَادَ هَذَا قَيدًا فِي صَيرُورَتِهِ دَيْنًا افتَقَرَ هُوَ أَن يَكُونَ مَالِكًا فِي أَشهُرِ الحَجِّ فَلَم يَحُجَّ وَالأَولَى أَن يُقَالَ إِذَا كَانَ قَادِرًا وَقتَ خُرُوجِ أَهلِ بَلَدِهِ إِن كَانُوا يَخرُجُونَ قَبلَ أَشهُرِ الحَجِّ لِبُعدِ

Scanned with CamScanner

المَسَافَةِ أَو كَانَ قَادِرًا فِي أَشْهُرِ الحَجِّ إِن كَانُوا يَخْرُجُونَ فِيهَا وَلَم يَحُجَّ حَتَّى افْتَقَرَ تَقَرَّرَ دَيْنًا وَإِن مَلَكَ فِي غَيْرِهَا وَصَرَفَهَا إِلَى غَيْرِهِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ كَذَا فِي فَتْحِ القَدِيرِ.

کتبہ مولوی محمد یاسر: الجواب صحیح، مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ ۱۴۴۲ ربیع الاول (۲۰) ھ ق

کتاب النکاح

]دیونجلی نکاح کښی دخور نوم*[

]*الاستفتاء*[اول جزء*یو شخص مشره لور عائشة نومیږی کشره لور یه فاطمه نومیږی کله چی دمشری لور نکاح ترله نوپلار یه دنکاح ترلو په وقت کی عالم ته دکشری نوم واخستل یعنی دفاطمی هغه عالم دفاطمی په نوم نکاح وترله نوس دکومی یوی نکاح وسوه*دوهم جزء*کچیری دعائشی دنکاح ترلو په وقت کښی دکشری لور نوم واخلی چی فاطمه ده خو دمشری لفظ هم ووایی مثلا په عقد کښی داسی ووایی چی ددغه فلانی مشره لور چی فاطمه ده ایا په دی صورة کی دکومی یوی نکاح وسوه*

Scanned with CamScanner

الافتاء بعون الله حامدا ومصليا

اول جزء په دغه مذکوره صورة کښی دمشری لور نکاح نه ده صحیح سوی پاته سوه کشره لور دهغی دوه صورتونه دی کچیری بالغه وه نو نکاح دهغی پر اجازه موقوفه ده او که نالغه وه بیا دولی او سرپرست پر اجازه موقوفه ده

*دوهم جزء*مذکوره صورة کښی دیوه خور نکاح هم نه صحیح کیږی بلکل دیوی عقد هم نه کیږی*

ددواړو جزؤو حوالی*

کما فی الدر المختار مع رد المحتار ج۲ ص۲۹۸ مکتبه رشیدیه

وکذ الوغلط فی اسم بنته وله بنتان اراد تزویج الکبری فغلط فسماها باسم الصغری صح للصغری -وفی الشامیۃ علی قولہ)ل ہ بنتان الخ (ای بان کان اسم الکبری مثلاً عائشۃ و الصغری فاطمۃ فقال زوجتک بنتی فاطمہ وقیل صح العقد علیہا وان کانت عائشۃ ھی المرادۃ وھذا إذا لم یصفہا بالکبری اما لو قال زوجتک بنتی الکبری فاطمۃ یجب ان لا ینعقد العقد علی احدھما لانہ لیس لہ ابنۃ کبری بھذا الاسم الخ

وکذافی الهندیة»ج 1ص 279مکتبه رشیدیه

Scanned with CamScanner

قال العلامة نظام الدين وجماعة من العلماء) رحمه الله تعالى :(وَلَو كَانَ لِرَجُلٍ بِنتَانِ كُبرَى اسمُهَا عَائِشَةُ وَصُغرَى اسمُهَا فَاطِمَةُ وَأَرَادَ أَن يُزَوِّجَ الكُبرَى وَعَقَدَ بِاسمِ فَاطِمَةَ يَنعَقِدُ عَلَى الصُّغرَى ، وَلَو قَالَ : زَوَّجتُ ابنَتِ ي الكُبرَى فَاطِمَةَ لَا يَنعَقِدُ عَلَى إحدَاهُمَا ، كَذَا فِي الظَّهِيرِيَةِ.

*وكذافي المحيط البرهاني في الفقه النعماني 3□ص*19

ولو قال :زوجت منک ابنتي الكبرى فاطمة لم يذكر هذا الفصل ثمة، قال الصدر الشهيد في »واقعاته : «يجب أن لا ينعقد النكاح أصلاً لأنه ليست له ابنة كبرى بهذا الاسم

*وكذا فی فتاوی قاضی خان ج۱ ص۱۵۲*وكذا فی امداد الاحكام ج۲ص۲۲۶ اردو*وكذا فی دارالعلوم ديوبند ج۷ ص۹۹ پنبتو*وكذا فی حقانية ج۳ ص۵۱۹ پنبتو*وكذا رحمانية ج ۲ ص۴۵۵*وكذا فی نجم الفتاوی ج۴ ص۵۴*

كتبه، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعالم ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۳۰)مق

فاسق پلار کچنی لور ورکولای سی

الاستفتاء : مولوی صاحب که چيري فاسق پلار دصغيري لورعقد نکاح وکړي دانکاح صحيح ده اوکنه بينوا توجروا

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی حامدا ومصلیا:

محترمه په مسئوله صورت کي که چيري فاسق اوبی لاری : پلار صغيره او کچني لورپه عقد نکاح ورکړي دانکاح صحيح اوجائز ده

) یا دونه(که چیری پلار معتواو یابی حیاء اوګډ وډ وي اودستر اونا موس په کیسه کی نه وی بیا علماء بحث کی کړی دی (

لما في بدائع الصنائع

وَلِلفَاسِقِ أَن يُزَوِّجَ ابنَهُ وَابنَتَهُ الصَّغِيرَينِ ۲)۲۳۹ (کذافی الموسوعة الفقهية الكويتية ج ۴۱ ( )۲۵۳(

ولما فی کتاب المسائل جلد ۴ (ص ۱۲۹

(اگر ولی فاسق ہے ؛ لیکن باوقار اور صحیح الاختیار ہے ، تو اُس کی ولایت برقرار رہے گی ، یہ فسق اُس کے لئے ولایت سے محرومی کا سبب نہ ہوگا ۔

والولی شرعًا : البالغ العاقل الوارث ولو فاسقًا علی المذہب ما لم یکن متتنگا ۔) الدر المختار ۴ ، ۱۵۳ زکریا ، الدر المنتقی ۱ ، ۴۹۷ ، البحر الرائق ۳ ، ۱۲۴ (

والفسق لا یمنع الولایۃ ، کذا فی فتاویٰ قاضی خان ۔) الفتاویٰ الہندیۃ ۱ ، ۲۸۴ زکریا (

Scanned with CamScanner

وذهب الحنفية والمالكية إلى أن العدالة ليست شرعًا في ثبوت الولاية ، فللولي عدلًا كان أو فاسقًا تزويج ابنته أو ابنة أخيه مثلًا ـ) الفقه الإسلامي وأدلته ۷ ، ۱۹۹ (

والفاسق يلي تزويج الصغير والصغيرة عندنا ـ) الفتاوىٰ التاتارخانية ۴ ، ۹۰ رقم : ۵۶۱۶ زكريا(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

که بالغه نکاح ردکي نو نکاح باطليږي؟

الإستفـــتاء

یوه بالغه انجلي چی پلاریی بی له مشهوری اوبی له اجازی ددی انجلی یوچاته ورکړی.او انجلی وو وایی چی زه په دغه نکاح راضی نه یم اوس هغه خلګ وایی چی تاسو مونږته راکړی ده خامخا به یی راکوی نو آیادانکاح چی انجلی هیڅ اجازه نه ده ورکړی بلکه ردکړی ده ټړل سوی ده که یا؟

الافـــتاءبعون الله تعالی.

محترمه وروره یوانجلی چی بالغه وی یوخوک هم حق نه لری که پلاروی که بل ولی وی بی له رضا ددی چی یوچاته یی ورکړی ـ اودکومی شڅي نکاح چی بی له اجازی ددی وټړل سی اوبیایی داشڅه ردکړی نکاح باطليږی

Scanned with CamScanner

نولهذا ددی انجلی نکاح شرعا نه ده ترل سوی اودهغوخلکو دعوه له شریعته مخالفه جاهلانه ده.

کما فی البخاری ج۲ص۷۷۱مشکوة 270 باب لاینکح الاب وغیره البکر والثیب الا برضاها.

کماقال في الهندية ج1ص 287 لايجوزنكاح احد علي بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير اذنها بكرا كانت أو ثيبافان فعل ذالک فاالنكاح مو قوف علي إجازتها وان رد بطل كذا في السراج.

وهكذا في البناية شرح الهداية ج 5ص80بيروت

کماقال في الردمحتارج2ص.325 لان نفاذ التزويج كان موقوفا علي الإجازة وقدبطل بالرد.

وهكذا في التنقيح الحامديةج1ص30. سئل في بكربالغة عاقلة رشيدة زوجهاابوها رجلا بلا اذنها ولا وكالة عنها فردت النكاح حين بلغهافورافهل يرتد بردها والحالة هذه.الجواب نعم.

وهكذا في الفتاوي القاضي خان علي الهندية ج1ص358

ومثله في الفتاوي التاتارخانية ج4ص24كتاب النكاح معرفة الاولياء

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاهجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبد الجلیل اغاعرفان ومفتی عبد الظاهر ظهیر

باب المحرمات

د مزيني له لورسره د نكاح مسئله(

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : كه يوچا له يوښځي سره زنا وكړله العيا ذبا لله اوس پوشتنه داده چي د دغي دښځي له لورسره ددغه زاني نكا ح رواده اوكه نه ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت کی : كه يوچا له يوښځي سره زنا وكړله العيا ذبا لله د دغي ښځي له لورسره ددغه زاني نكا ح په هيچ وخت كي روانه ده څكه حرمت د مصاهري راغلي

لمافي الهدايه ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها: ج) ۱/ص ۱۸۷(

وفي تبيين الحقائق وكَذَلِكَ إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرِّمَت عَلَيهِ أُمَّهَا وَبِنتُهَا :ج) ۲/ص ۱۰۶(

Scanned with CamScanner

وفي مجمع الأنهر وَالزِّنَا يُوجِبُ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ ((حَتَّى لَو زَنَى بِامْرَأَةٍ حُرِّمَت عَلَيهِ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا وَحُرِّمَت الْمُزَنِيَّةُ عَلَى أُصُولِهِ وَفُرُوعِهِ، وَلَا تَحْرُمُ أُصُولُهَا وَفُرُوعُهَا عَلَى ابْنِ الْوَاطِئِ وَأَبِيهِ كَمَا فِي الْمُحِيطِ لِلسَّرَخْسِيِّ)) . ١ /٣٢٦ (كذافي البناية شرح الهداية) ٥ /٣٣(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعاهر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ رامضان المبارک (۹)مق

د ما ما نکاح دخوريي اوخورزي له لورسره

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : ماماسره د خپل خورېی د لور، يا د خپلې خورزې دلور نکاح جائز ده اوکه نه ؟ ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اِله وَاصْحَابِه اَجمعين

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي : ، ماما ته د خپل خورېی او خپلې خورزې لونې شرعاًنه ده روا اونکاح يي ورسره حرامه ده

لما في) رد المحتار (فَتَحْرُمُ بَنَاتُ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، وَإِن نَزَلْنَ (3/ 28)

وفي فتح القدير وَإِن نَزَلْنَ، فَتَحْرُمُ بَنَاتُ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَبَنَاتُ أَوْلَادِ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ وَإِن نَزَلْنَ.(3/ 208)

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲رجب المرجب (۲۰)مق

د اخښي اوخوښني له لورسره نکاح

الاستفتاء : : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : يو سړی ده، خپله ښځه يې ژوندی او په نکاح کې ده، ايا شرعاًدی کولی سي، چې د شځي دورو) اخښي (اويادخور) خوښيني(دلور سره نکاح وکړي ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيم وَعَلى اِله وَاَصْحَابِه اَجمعين

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کې په شريعت کې داسې نکاح کول نا جائز او حرامه ده.ترڅوچې ښځه يې ژوندی اوپه نکاح کې وي

وفی نكاح الهداية ولا يجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو ابنة أخيها ولا على ابنة أختها " لقوله عليه الصلاة والسلام " لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها أو ابنة أختها) " ۲ /۲۵ فصل في بيان المحرمات

وفي فتاوى قاضيخان لا يجوز له أن يتزوج امرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولو تزوجهما معاً لا يصح نكاحهما)۱ /۱۸۰(

Scanned with CamScanner

وفي مختصرالقدوري ولايجمع بين المراة وعمتها اوخالتها ولاابنت اختها ولابنت اخيها اه)

:۱۳۳ كذافى ردالمحتاروالبحرالرائق

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجیدامیرومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر تاریخ۱۴۴۲رجب المرجب(۲۰)مق

په مسه کولوسره داصولواوفروع حرمة دمصاهرة

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب که چیری یوسړی خپله اناپه شهوت سره مسه کړی نوداغه انایی پرنیکه حرامیږی که یا مستفتی حافظ حمادی

الافتآءبتوفيق الله تعالى وهوملهم للصواب

محترمه په دی مسئله کی قاعده داده که چیری څوک اصول یافروع په شهوت سره مسه کړی نوحرمت دمصاهرت(خیښ ګلوی (په رائی" اصول لکه پلارنیکه اولوړپسی څه دغه رکم مورانا الخ" فروع زوی لورلمسئ لمسي الخ "نوپه مسئوله صورت کی اناپرنیکه حرامیږی که چیری نیکه دده تصدیق وکړی اویایه پرګمان دده صدق غالبه وو

كمافي فتح القديرج۳ص۲۲۲باب المحرمات" دارالفكر"

Scanned with CamScanner

وَثُبُوتُ الحُرْمَةِ بِمَسِّهَا مَشْرُوطٌ بِأَن يُصَدِّقَهَا أَو يَقَعَ فِي أَكبَرِ رَأيِهِ صِدقُهَا .وَعَلَى هَذَا يَنبَغِي أَن يُقَالَ فِي مَسِّهِ إِيَّاهَا :لَا تَحرُمُ عَلَى أَبِيهِ وَابنِهِ إِلَّا أَن يُصَدِّقَاهُ أَو يَغلِبَ عَلَى ظَنِّهِمَا صِدقُهُ.

وهكذافي مبسوط للسرخسي ج۴ص۲۲۸شامله

ثُمَّ حُرمَةُ المُصَاهَرَةِ بِهَذِهِ الأَسبَابِ تَتَعَدَّى إِلَى آبَائِهِ، وَإِن عَلَوا وَأَبنَائِهِ، وَإِن سَفَلُوا مِن قِبَلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ تَتَعَدَّى إِلَى جَدَّاتِهَا وَإِلَى نَوَافِلِهَا لِمَا بَيَّنَّا أَنَّ الأَجدَادَ وَالجَدَّاتِ بِمَنزِلَةِ الآبَاءِ وَالأُمَّهَاتِ، وَالنَّوَافِلُ بِمَنزِلَةِ الأَولَادِ فِيمَا تَبنِي عَلَيهِ الحُرمَةُ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مَروِيٌّ عَن إِبرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى

كمافى الفتاوى العالمگيرية ج۱ص۲۷۴رشيديه" القسم الثانى المحرمات بالصهرية ومايتصل بذالک كتاب النكاح

)القِسمُ الثَّانِي المُحَرَّمَاتُ بِالصِّهرِيَّةِ . (وَهِيَ أَربَعُ فِرَقٍ) :الأُولَى (أُمَّهَاتُ الزَّوجَاتِ وَجَدَّاتُهُنَّ مِن قِبَلِ الأَبِ وَالأُمِّ وَإِن عَلَونَ) وَالثَّانِيَةُ (بَنَاتُ الزَّوجَةِ وَبَنَاتُ أَولَادِهَا وَإِن سَفَلنَ بِشَرطِ الدُّخُولِ بِالأُمِّ، كَذَا فِي الحَاوِي القُدسِيِّ سَوَاءٌ كَانَت الابنَةُ فِي حِجرِهِ أَو لَم تَكُن، كَذَا فِي شَرحِ الجَامِعِ الصَّغِيرِ لِقَاضِي خَان .وَأَصحَابُنَا مَا أَقَامُوا الخَلوَةَ مَقَامَ الوَطءِ فِي حُرمَةِ البَنَاتِ هَكَذَا فِي الذَّخِيرَةِ فِي نَوعٍ مَا يُستَحَقُّ بِهِ جَمِيعُ المَهرِ) .وَالثَّالِثَةُ (حَلِيلَةُ الابنِ وَابنِ الابنِ وَابنِ البِنتِ

Scanned with CamScanner

وَإِن سَفَلُوا دَخَلَ بِهَا الِابْنُ أَم لَا .وَلَا تَحرُمُ حَلِيلَةُ الِابْنِ الْمُتَبَنَّى عَلَى الْأَبِ الْمُتَبَنِّي هَكَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

)وَالرَّابِعَةُ (نِسَاءُ الْآبَاءِ وَالْأَجْدَادِ مِن جِهَةِ الْأَبِ أَو الْأُمِّ وَإِن عَلَوْا فَهَؤُلَاءِ مُحَرَّمَاتٌ عَلَى التَّأْبِيدِ نِكَاحًا وَوَطْئًا، كَذَا فِي الْحَاوِي الْقُدْسِيِّ .وَتَثْبُتُ حُرْمَةُ الْمُصَاهَرَةِ بِالنِّكَاحِ الصَّحِيحِ دُونَ الْفَاسِدِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ .فَ

وفی الشامیه ج۳ص۲۸

أو الملموسات بشهوة لأصوله أو فروعه أو من قبل أو لمس أصولهن أو فروعهن

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر بادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعاصم ومفتی محمد عبداللہ ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاں شاہ شرافت تاریخ ۱۴۴۲ الثانی (۲۷) مق

په عدة کښي نکاح اوحلاله

*الاستفتاء*زيد خپلي مدخول بها يا موطوئةبالشبة ته دري طلا قه و ر کړل عدة يي نده تيره کړي زوج اخرته يه په نکا ح ور کړه هغه دخول په وکړی بيايه طلا قه کړه عدة يي تيره کړه بيا زوج اول په نکاح که اوس پوشتنه داده په دغه طريقه زوج اول ته رواه کيږ ي که نه اودغه محلله صحيح کيږي که نه اوزو ج اول دهغه ښځي څه اوس اولاد ونه لري مطلب دغه حالت صحيح دي که اوس څه وکړي...المستفتی روح اللہ*

Scanned with CamScanner

الافتاء بعون الله حامداومصليا

په مذكورة مسئلة كښې چې زوج اول كله دري طلاقه وركړل عدة يه نده تيره شوي زوج ثاني كړيده نوپه عدة كښې نكاح جائز نده نه منعقده كيږي كله چې نكاح دزوج ثاني نسوه منعقده نوزوج ثاني محلل نشو نواوس زوج اول چې زيد ده له دغې ښځې څخه بيه تفريق كوي ترڅو چې زوج اخر يه نه وي كړې بياكه هغه زوج اخر وفات شي يا طلاق وركړي اوعدة يه تيره شي بيازيدته جائز ده لكن اوس نه ده ورته جائز

كما قال في رد المحتار۳ ص۱۳۲ مطلب فى النكاح الفاسد والباطل مكتبه شاملة

*** واما نكاح منكوحة الغير ومعتدته فالداخل فيه لا يوجب العدة وان علم انها للغيرلانه لم يقل احدبجوازه فلم ينعقداصلا فعلي هذا يفرق بين فاسده وباطله ولهذ يجب الحد مع العلم بالحرمة لكونه زناء*وكذا فى الهندية ج۱ ص۲۸۰ مكتبه رشيديه***

لايجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذالك المعتدةكذا في السراج الوهاج سواء كانت العدة عن طلاق اوفات اودخول في نكاح فاسد

وكذا في البدائع والصنائع ج۲ ص۵۴۹ مكتبه رشيديه

Scanned with CamScanner

*منها ان لاتكون معتدة الغير لقوله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله اي ماكتب عليها من التربص ولان بعض احكام النكاح حالة العدم قائم فكان النكاح قائما من وجه والثابت من وجه كالثابت من كل وجه في باب الحرمات ولانه لايجوز التصريح بالخطبة في حال قيام العدة ومعلوم ان خطبتها بالنكاح دون حقيقة النكاح فما لم تجز الخطبة فلان لايجوز العقد اولي وسواء كانت العدة عن طلاق او عن وفاة او دخول في النكاح فاسد او شبهة نكاح *

*وكذا في محمودية ج۱۳ص ۴۸۵*وكذا في فتاوي دارالعلوم ديوبند ج۷ص۳۴۷*وكذا فی كفايت المفتی ج۶ ص۴۰۰*وكذا فی الفريديه ج۴ ص۴۵۷*

كتبه، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام ومفتی كلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجيد امير ومفتی عبدالظاهر ظهير تاريخ۱۴۴۲ربيع الثانی(۲۰)هق

كه كونډه طلاقه كړی اولوريی نكاح؟*[

* الاستفتاء؟*كه يوسړی كونډه په نكاح كړی اودا كونډه له زوج آخر څخه لور هم ولری اوس دا سړی غواړی چی كونډه بيرته طلاقه كړی اوله لور سره يی نكاح وكړی تر اوسه يی كونډه په شهوت سره نه ده مسه كړي اونه يی دخول په كړی ده مكرخلوة صحيحه يی ورسره كړي ده نو اوس ده ته جواز سته چی له لور سره يی نكاح وكړي كيا؟ *ملا ميراتخان.

Scanned with CamScanner

الفتـوی بعون الله تعالی.

محترمه كه يى له دغه كونډى سره كوروالى نه وى كړي اونه يى په شهوت سره مسه كړى وى نوكولاى سى چى وروسته له عدة تيرولو لوريى په نكاح كړي اوخلوت صحيحة حرمت دبناتونه را ولى

كمافي الفتاوي ابن النجيم بهامش الغاثية ص*24- سئل (عمن خلا بزوجته خلوة شرعيةثم تصادقا علي عدم الوطي وطلقها هل يحل له أن يتزوج بابنتها بعدالعدة)أجاب(نعم يحل له أن يتزوج بابنتها بعدالعدة

وهكذا في ردمحتارج2ص*371 وحرمة البنات(أي لم يقيموا الخلوة مقام الوطء في ذالك فلوخلا بزوجته بدون وطء ولا مس بشهوة لم تحرم عليه بناتها بخلاف الوطء

وهكذا في منحة الخالق علي البحرالرائق ج3ص*.271

***وقال في البحر ج3ص ۲۷۱*- ولم يقيموها مقامه في حق الاحصان وفي حرمة البنات**

وكذا في الهندية ج1ص*306 - واصحابناأقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الاحكام دون البعض ... ولم يقيموها مقام الوطء في حق الإحصان وحرمة البنات:

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)حق

نکاح له معتدي سره

:الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب له هغي ښځي سره نکاح کول چي په عده د طلاق اویا وفات دمیړه) زوج(کي وي شرعا روا ده او که نه ؟ ؟بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمعِین

اما بعد:په مسئوله صورت کي له هغي ښځي سره نکاح کول چي په عده د طلاق اویا وفات دمیړه) زوج(کي وي نو داعقد اونکاح با طله ده نه ده جائز تفریق اوجلا والي ئي واجب ده

لما في بدائع الصنائع وَأَمَّا أَحْكَامُ الْعِدَّةِ فَمِنْهَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْأَجْنَبِيِّ نِكَاحُ الْمُعْتَدَّةِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى }وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ] {البقرة [235 :قِيلَ :أَيْ لَا تَعْزِمُوا عَلَى عُقْدَةِ النِّكَاحِ، وَقِيلَ :أَيْ لَا تَعْقِدُوا عَقْدَ النِّكَاحِ حَتَّى يَنْقَضِيَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ /3) (204كذافي تبيين الحقائق(108 /2)

وفي الفقه الإسلامي وأدلته لا يجوز للأجنبي إجماعاً نكاح المعتدة ..... ،و اذا تزوجت فالنكاح باطل، لأنها ممنوعة من الزواج لحق الزوج الأول، فكان نكاحاً باطلاً كما لو

Scanned with CamScanner

تزوجت وهي في نكاحه، ويجب أن يفرق بينه وبينها 617 /9) و (في المبسوط للسرخسي وَنِكَاحُ الْمُعْتَدَةِ بَاطِلٌ(131 /6)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲)هق

د دپنځو کالو دانجلی مس په شهوت

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب

که يوسړي دپنځوکالولور)بنت (اوبچندری) دښځي له بله میړه لورولە (په شهوت مس کړله حرمت مصاهرة راولي اوکه نه ؟ ؟بينوا توجروا المستفتی) ملا نواب خان(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلَی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِین

اما بعد محترمه که يوسړي دپنځوکالولور)بنت (اوبچندری) دښځي له بله میړه لورولە (په شهوت مس کړله نو ددغه عمردانجلی مس په شهوت سره حرمت مصاهرة نه راولي ځکه دغه مشتهاة نه بلل کيږي د نه) ۹ (کالو دعمر انجلي مس په شهوت کولو په اتفاق سره حرمت دمصاهری راولي که چاغه وی اوکه ډنګره) .يعني ښځه وربا ندی حراميږی(

Scanned with CamScanner

لما فی الدرالمختار علی هامش ردالمحتار وبنت سنها دون تسع لیست بمشتهاة به یفتی.

وفی ردالمحتار) : قوله :لیست بمشتهاة به یفتی (كذا في البحر عن الخانية. ثم قال فأفاد أنه لا فرق بين أن تكون سمينة أو لا ولذا قال في المعراج بنت خمس لا تكون مشتهاة اتفاقا وبنت تسع فصاعدا مشتهاة اتفاقا وفيما بين الخمس والتسع اختلاف الرواية والمشايخ والأصح أنها لا تشتهى الحرمة ج ۲ ص ۳۰۷

.ولمافي الموسوعة الفقهية الكويتية - نَصَّ الحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ الْمُصَاهَرَةِ تَنْتَشِرُ بِوَطْءِ الْمُشْتَهَاةِ أَوْ مَسِّهَا بِشَهْوَةٍ، وَقَالُوا بِنْتُ سِنِّهَا دُونَ تِسْعٍ لَيْسَتْ بِمُشْتَهَاةٍ وَبِهِ يُفْتَى وَلاَ فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ سَمِينَةً أَوْ لاَ، وَلِذَا قَالَ فِي الْمِعْرَاجِ :بِنْتُ خَمْسٍ لاَ تَكُونُ مُشْتَهَاةً اتِّفَاقًا وَبِنْتُ تِسْعٍ فَصَاعِدًا مُشْتَهَاةٌ اتِّفَاقًا) ۳۷/ص ۳۱۳ (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده (۱۳)مق

په مسه کولو سره حرمت مصاهرة؟

الإســـتـــفتاء؟ محترم مفتي صاحب حرمت مصاهرة په کوم صورت کي رازي اوکه حائل یاتیکری په لاس وي اودي حرارة درجه څومره اندازه ده؟مستفتی بصیر غزنوي

الفتوي بعون الله تعالي

Scanned with CamScanner

محترمه وروره چی مطلق حرارت یی لاس ته ورسیږی که ډیر وی اوکه لیږ بس حرمت راځی لإطلاق عباراتهم البته په دغه کی تفصیل سته هغه داچی شځه به یی په شهوت سره مسه کړي وي دوم[داچي په لاس ور وړلو سره به یی الة هم جگه سوي وي اوکه يي مخکي جگه وي بيابه په مسه کولو سره نور زيادة پکي راغلي وي اودشځی دشهوت حد داده، چی په زړه کی به یی شهوانی حرکت پیدا سوی وی ـ اوکه مخکی ددی حرکت وی نو بیا به یی په مسه کولو سره حرکت کی نور هم زیادت راغلی وی] اودحرمت مصاهرت لپاره شهوت له جانبینو ضرور نه ده بلکه له یوه جانبه هم کافی ده]دریم داچی حرارت به دماس وممسوس ته رسیدلی وی یعنی تر مابینځ به یی داسی پنډه جامه نه وی چی هغه مانع دحرارت وی اوکه یی تر منځ داسی څه موجود وي چی مانع دحرارت وي نوبیا حرمت دمصاهرت نه راځي که څه هم الة جگه سوی وي

كمافي الهندية ج1ص275

ثم المس انما يوجب حرمت المصاحرة اذا لم يكن بينهما ثوبا فان لم يكن صفيقا لايجد الماس حرارة الممسوس لاتثبت حرمت المصاحرة وان انتشرت آلته بذالک وان كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس الي يده تثبت كذا في الذخيرة.

Scanned with CamScanner

وكذا في المحيط البرهاني ج3ص64

ثم المس انما يوجب حرمت المصاهرة اذا لم يكن بينهما ثوب اما اذا كان بينهما ثوب فان كان صفيقا لايجد الحرارة الممسوس لاتثبت حرمة المصاهرة ۔ وان كان رقيقا بحيث تصل حرارة الممسوس الي يده تثبت حرمة المصاهرة

وكذا في الجوهرة ج2ص5وتبين الحقائق ج2ص107؛؛وكذا في البناية ج5ص 38وفتح القدير ج3ص221 وكذا في البحر ج3ص 108ومجمع الأنهرج1ص326

وايض في الهندية ص وج مذكور

وحد الشهوة في الرجل أن تنشر آلته او تزداد انتشارا ان كانت منتشرة كذا في التبين وهوالصحيح كذا في جواهر الأخلاطي وبه يفتي كذا في الخلاصة ... وحد الشهوة في النساء هوالإشتهاء بالقلب والتلذذ به ان لم يكن وان كان فازياده كذا في شرح النقاية للشيخ الاسلام أبي المكارم ووجود الشهوة من أحدهمايكفي وكذا في ردمحتار ج2ص304

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوین الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر

د منکوحي له وريري اوخورزي سره نکاح

Scanned with CamScanner

الإستفتاءمولوی صاحب :د منکوحې او بنځې د ورورد لور سره او یا د خور لور سره نکاح کول په شریعت کی جائز دي او که نه ؟بینوا؛ توجرو؛

الفتوی بعون الله تعالی:حامدا ومصلیا

محترمه په مسئوله صورت کی د منکوحې او بنځې د ورورد لور سره او یا د خور لور سره نکاح کول په شریعت کی جائز نه دي چې د خپلې منکوحې په ژوند کې د منکوحې وریرې اوخورزې سره نکاح وکړي دا د قرآن او سنت څخه مخالف دی

) یا دونه(د بنځې له مرګه ورسته اود طلاق له عد ی ورسته بیا نکاح ورسره جائز دي

لما في الموسوعة الفقهية الكويتية

) وكَذَلِكَ يَحرُمُ الجَمعُ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، أو بَينَ المَرأَةِ وخَالَتِها، لِقَولِهِ تَعَالَى} :حُرِّمَت عَلَيكُم أُمَّهَاتُكُم {إِلَى قَولِهِ} :وَأَن تَجمَعُوا بَينَ الأُختَينِ إِلاَّ مَا قد سَلَفَ {وَلِحَدِيثِ أَبِي هُرَيرَةَ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَن تُنكَحَ المَرأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوِ العَمَّةُ عَلَى ابنَةِ أَخِيهَا، أَوِ المَرأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، أَوِ الخَالَةُ عَلَى بِنتِ أُختِهَا (2) وَعَلَيهِ الأَئِمَّةُ الأَربَعَةُ ۲۲۳/ ۳۶

Scanned with CamScanner

ولما في الفقه الإسلامي وأدلته يحرم على الرجل أن يجمع بين الأختين، أو بين المرأة وعمتها أو خالتها أو كل من كان مَحْرماً لها :وهي كل امرأة لو فرضت ذكراً حرمت عليها الأخرى) .۹ /۱۵۲ (كذ افى رد المحتار وبدائع و) هداية نكاح جلد) :۲ (صفحه) :۵(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله تعالی :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

محرمات الرضاع

داخيافي ورورله رضعي وريري سره نكاح

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! څه فرمايي د دين عالمان او د حنفي فقهي ماهرين په دې مسئله کې : فاطمه د زيد رضعي لور ده ، عمر د زيد اخيافي ورور دی ، د فاطمي نكاح له عمر سره جواز لري كنه .؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

Scanned with CamScanner

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي دغه نکاح په مابين درضعي وريري اواکا کي حرام قطعي ده نودفاطمي دعمرسره چي دفاطمي رضعی اکا ده نکاح نه ده صحيح

لما في الفتاوى الهندية) البَابُ الثَّالِثُ فِي بَيَانِ المُحَرَّمَاتِ (وَهِيَ تِسْعَةُ أَقْسَامٍ) القِسْمُ الأَوَّلُ المُحَرَّمَاتُ بِالنَّسَبِ . (وَهُنَّ الأُمَّهَاتُ وَالبَنَاتُ وَالأَخَوَاتُ وَالعَمَّاتُ وَالخَالَاتُ وَبَنَاتُ الأَخِ .....وَأَمَّا الأَخَوَاتُ فَالأُخْتُ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَالأُخْتُ لِأُمٍّ وَكَذَا بَنَاتُ الأَخِ وَالأُخْتِ وَإِنْ سَفَلْنَ، (1/ 273)

وفي النهر الفائق فلا تزوج الصبية أبو للمرضعة لأنه جدها لأمها ولا أخت لها لأنه خالها ولا عمها لأنها بنت بنت أخيه (2/ 302) وفي تبيين الحقائق) وَأُخْتِهِ وَبِنْتِهَا وَبِنْتِ أَخِيهِ وَعَمَّتِهِ وَخَالَتِهِ(؛ لِأَنَّ حُرْمَتَهُنَّ مَنْصُوصٌ عَلَيْهَا فِي هَذِهِ الْآيَةِ وَيَدْخُلُ فِي النَّصِّ الْأَخَوَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ وَبَنَاتُهُنَّ وَبَنَاتُ الْإِخْوَةِ الْمُتَفَرِّقِينَ وَالْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ الْمُتَفَرِّقَاتُ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يَشْمَلُ الْجَمِيعَ (2/ 102) وفي الدر المختار شرح تنوير الأبصار وجامع البحار) حرم (على المتزوج ذكرا كان أو أنثى نكاح) أصله وفروعه (علا أو نزل) وبنت أخيه) ص (179 :

Scanned with CamScanner

وفي الفتاوى الحامدية قَالَ الْمُؤَلِّفُ وَلَا يَحِلُّ أَن يَتَزَوَّجَ بِبِنْتِ أَخِيهِ رَضَاعًا كَمَا هُوَ الْمُسْتَفَادُ مِن الْمُتُونِ وَلَم يَذْكُرُوهَا فِي الْمُسْتَثْنَيَاتِ (34 /1) .

وفي فتاوى حكمت جلد 2 ص(54

جواب: ۔ زید اور عبدالحلیم کی لڑکی چچا بھتیجی ہیں شریعت اسلام نے چچا کا نکاح بھتیجی سے خواہ بھتیجی حقیقی ہو یا باپ شریک بھائی کی لڑکی یا ماں شریک بھائی کی حرام قرار دیا ہے اس لئے زید کا عبدالحلیم کی لڑکی سے نکاح جائز نہیں۔ المحرمات بالنسب وہن الامہات وبنات الاخ ۔ ۔ ۔ وانا الاخوات فالاخت لاب وام والاخت لاب والاخت لام وکذا بنات الاخ والاخت وان سفلن ۔ عالمگیری الباب الثالث فی بیان المحرمات من کتاب النکاح ج ۲ ص ۵ ۔ احمد حسن غفرلہ (مطبوعہ نولکشور)**کذافی فتاوی فریدیه جلد ۴ ص ۲۸۸ (**

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر و مفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۳ محرم (۲۷)هق

په رضاعت سره هم مشری هم کشری خوندی حرامیږی؟

الاستفتاء؟ مفتي صاحب په خلکوکی سره ویل کیږي چی یوکوچنی چی دیوشځي تي وروی نودغه شځه یی رضعی مور سوه نوهغه لورانی چی چی مسیرانی دی تررضاعت مخکی پیداسوی دی ددغه هلک سره یی نکاح

Scanned with CamScanner

جائزده او دکسیرانولورانو کم چی ترتی ورکولو وروړسته پیداسوی دی دهغو بیاله دی هلک سره نکاح نه ده جائز آیادغه درسته ده کیا؟

الفتوی بعون الله تعالی

محترمه وروره کله چی یوشځه هلک ته تی ورکړی نوپردغه هلک ددغی شځی لورانی حرامیږی که مشرانی وی او که کشرانی لکه نسبی وروړ لپاره چی له نسبی خوندو سره چی نکاح حرامه ده

کمافی العقودالدریة فی تنقیح الحامدیة ج۱ص۳۳باب الرضاع .قال علیه السلام .یحرم من الرضاعة مایحرم من النسب اخرجه بخاري ومسلم .قال في الكافي اذاأ رضعت المراة صبيا حرم عليه اولادها من تقدم ومن تأخرلانهن اخواته وكذا ولدولدها اعتباربالنسب لانه ولد اخيه.وكذافي الهندية ج۱ص۳۴۳كتاب الرضاع.والبدائع الصنائع ج۴ص۲ كتاب الرضاع . والموسوعة ج۲۲ص۲۴۷حرف الرأ تحريم النكاح بالرضاع

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجراب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۸)مق

په ثبوت درضاعت کی لابدی ده له شاهدانوځخه؟

الاستفتاء؟مفتی صاحب که یوشځه وو وایی چه دغه هلک ته یا انجلی ته مادخپلی سینی شیدی ورکړی دی نوآیا خبره یی منظوره ده کیا. اوله نکاح مخکی او وروسته فرق لری کیا؟

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی،

محترمه وروره دتی ورکولودثبوت لپاره شرعی شاهدان ضروري دی چی دوه عادل نارینه دی یوسړی دوی شځی دی، اودیوی شځی که تی ورکونکي پخپله وی اوکه بل څوک وی خبریی معتبرنه ده که ترنکاح مخکی وی اوکه وروسته وی مګرکه شځی اوخاوند یایوازی زوج ددغی یوی شځی دخبری تصدیق وکړی بیانو نکاح فاسدیږی. البة احتیاط داده چی دیوی شځی چی عادله وی په خبراعتماد وکړل سی

كما في الخلاصة الفتاوي ج2ص11ولاتجوز شهادة إمراة واحدة علي الرضاع أجنبية كانت اوأم أحدالزوجين .فان وقع في قلبه صدق المخبر فالافضل أن ينتزه قبل العقد وبعدالعقديسعها المقام معه حتي يشهد علي ذالک رجلان اورجل وامراتان عدول ولايقبل شهادة النساء وحدهن.وكذا في ردمحتارج2ص.448 في الهندية تزوج إمراة فقالت إمراة ارضعتكما فهوعلي اربعة ان صدقا هافسد النكاح وإن كذباها وهي عدلة فاالتنزه المفارقة وان صدقهارجل وكذبتها فسدالنكاح وان بالعكس لايفسد.وهكذا في الجوهرة ج2ص.30 وكذا في العناية ج3ص.462 وكذا في احسن الفتاوي ج4ص255

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۸)حق

کوچنی ته تر څومدی پوري دمور شیدی ورکول؟

Scanned with CamScanner

الإســـــتفتاء؟مفتي صاحب يوكوچنی ته مور ترڅوپوری شيدی ورکولای سی دوه کاله يا دوه نيم کاله؟ـــ

الفـــتوی بعون الله تـعالی

محترمه ورورہ ـ وکوچنی ته دشيدو ورکولو مدة په نزد دجمهورو فقهاء ؤ دوه کاله ده او دغه مفتی به هم ده نو درضاعت له مدی بعد کوچنی ته شيدی ورکول جائز نه دی ـــ

البة بعض علماءوايی چی فتوی پر قول دامام ابوحنيفة رح ده چی دونيم کاله دده په نزد مده درضاعت ده ـ لهذا که تر دوو کالو پوري بياهم ماشوم بی له شيدو بل څه نه خوړل نو تر دوه نيمو کلو پوری شيدی ورکولای سی اوتر دوه نيمو کالو بعد په هر صورت باالاتفـاق ناجائزده ـــــ

كما في الدرمختار مع ردمحتار ج2ص 437 باب الرضاع ط حبيبية

)هو (لغة بفتح وكسر مص الثدي وشر عا مص ثدي آدمية ولوبكرا او ميتة اوآيسة وألحق بالمص الوجود والسعوط في وقت مخصوص هو حولان ونصف عنده وحولان فقط عندهما وهوالاصح فتح وبه يفتي كمافي التصحيح القدوري عن العون لكن في الجوهرة انه في الحولين ونصف ولوبعد الفطام محرم عليه وعليه الفتوي ..... ولم يبيح الارضاع بعدموته لانه جزء آدمي والانتفاع به لغير ضرورة حرام علي الصحيح شرح الوهبا نية) قوله لكن الخ (

Scanned with CamScanner

استدراک علي قوله وبه يفتي وحاصله أنهما قولان أفتي بكل منهما ط ردمحتار ج2 ص 437 باب الرضاع مكتبه حبيبيه

وايضاوفي الردمحتار ج 2ص 438 حبيبيه

قوله اولم يبيح الارضاع بعدمدته اقتصر عليه الزيلعي وهو الصحيح كمافي شرح المنظومة بحر لكن في القهستاني عن المحيط لو استغني في حولين حل الارضاع بعدهما الي نصف ولاتاثم عند العلة خلافا لخلف بن يعقوب اهونقل ايض قبله عنه اجا رة القاعدي انه واجب الي الإستغناء ومستحب الي الحولين وجائز الي حولين ونصف ـــ وكذا في نجم الفتاوي ج5ص403 وكذا في الموسوعة ج2ص11

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوزجان الجواب صحیح ومفتی محمد عبدالله ابوالاحسان ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱شعبان ۱۷ق

دوي شځي دی دواړو ديواوبل معلوم اولادته تی ورکړی

،الاستفتاء:دوي شځي دی دواړو ديواوبل معلوم اولادته تی) شيدی(ورکړی ده بياوروسته له دوی دواړه څخه ديوی زوی پيداسودبلی لورپيداسوه ،نوايادغه دوه کوچنيان چی وروسته پيداسوی دی ،اوتی يي نه ده سره رودلی نکاح يي کيدی سی کيا.

الجواب بعون الله تعالى

Scanned with CamScanner

هونکاح سره،کیدی سی ولي چي دوی تی نه ده سره رودلی یعني په مابین کي رضاعت نسته،اودرضعی ورور له خور سره نکاح کیدی سی اوهمدغه شان دنسبي خور له رضعی خورسره نکاح کیدی سی

سئل في إمرأتين اجنبيتين ارضعت كل واحدمنهما أولادا معلومين لأخري ثم ولدت. احداهما .ذكرا والاخري انثي ولم .يجتمعا علي .علي ثدي واحد .بأن لم يرضع الذكر من أم .النثي ولاالانثي من ام الذكر أصلا .فهل يسوغ للذكر التزوج باالانثي. الجواب نعم حيث لم يكن بينهما الرضاع وتحل أخت أخيه رضاعا .كمافي التنوير وغيره.سئل. في رجل له اخت نسبية رضعت من إمراة لها بنت .نسبية فهل للرجل أن يتزوج تلك البنت. الجواب نعم له التزوج بأخت أخته

. العقود الدرية في التنقيح الفتاوي الحامدية ۳۴/۱

وقال في الردمحتار)فرع(في البحر عن اخرالمبسوط .لوكانت.أم البنات أرضعت احدالبنين وام البنين ارضعت إحدي البنات .لم يكن للابن المرتضع من ام البنات ان يتزوج واحدمنهن وكان لاخوته أن يتزوجو ا بنات الاخري.. الا الابنة التي أرضعتها أمهم وحدها .لانها اختهم من الرضاعة

ردمحتار۲/۴۴۳. حبيبية چاف

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر

یوی شځی چی ولمسی ته او ورارته شیدی؟

الاستـــفتاء– محترمو علماء اکرامو یوه ضروری پوښتنه ده هغه داچی یوی اناخپل لمسی ته یعنی دلور وزوی ته تی)شیدی(ورکړی دی په مدة درضاع کی ـ همدارنګه وخپل وراره ته یعنی دخپل ورور زوی ته شیدی ورکړی دینو اوس دغه لمسی کولای سی چی دانا وراره چی دلمسی رضعی ورورده آیادخپل رضعی ورورخورپه نکاح کولای سی کیا؟المستفتی ابومحمدامین صاحب

الافـــتاءبعون الله تعالی

محترمه ورورە دغه وراره دانا اولمسی چی رضعی ورونه دی لمسی دخپل رضعی ورور له خور سره نکاح کولای سی.ځکه دوی دواړو دداسی شځی تی] شیدی[رودلی دی چی دغی انجلی بیانه دی رودلی.نولهذا دانجلی اودمذکورلمسی ترمنځ څه وجه دحرمت نسته اونه یی ترمنځ رضاعت سته فقط دلمسی درضعی ورور خورده.اودرضعی ورورله خورسره نکاح جائزده.

Scanned with CamScanner

کماقال في العقود الدرية في تنقيح الحامديةج1ص34؛وتحل اخت إخيه رضاعا كمافي التنويروغيره.

وهكذا في الجوهرة النيرة ج2ص28كتاب الرضاع مدة الرضاع.

ويجوزأن يتزوج أخت اخيه من الرضاع...لانه ليس بينهمامايوجب تحريما.

وهكذا في الهدايةج2ص330كتاب الرضاع :

ويجوز ان يتزوج الرجل بأخت اخيه من الرضاع لانه يجوزان يتزوج باخت اخيه من النسب وذالک مثل الاخ من الاب اذا كانت له اخت من أمه جاز لأخيه من أبيه ان يتزوجها.

وهكذافي البدائع ج4ص5كتاب الرضاع:فصل في صفة الرضاع المحرم.وكذا يجوزللرجل أن يتزوج أخت أخته من الرضاع.

وهكذا في التبين الحقائق ج2ص184كتاب الرضاع:وتحل أخت إخيه رضاعاونسباومثاله في النسب...ومثاله في الرضاع ظاهر. وهكذافي المبسوط السرخسي.ج5ص137كتاب الرضاع باب الرضاع.

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفر ومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی عبدالظاهر ظهیر

باب الاولیاء

هلک اونجلی که چیري دقریبانو دحضور ځخه بغیرنکاح سره وکړی

الاستفتاء- کچیری یو هلک او نجلی په نکاح کولو سره راضی وی او بیا دقریبانو دحضور ځخه بغیر دعامو دوو کسانو په حضور کښی چی شرعا اهل دشاهدی وی نکاح سره وکړی نکاح ئی صحیح کیږی کنه بینوا توجروا

الافتاء بعون الله حامداومصلیا*

فقهاء کرامو لیکلی دی کومه نجلی چی پلار ئی پرسرباندی نګران او ولی وی نو دهغی دپاره داسی اقدام کول چی خپله نکاح پر خپل سر باندی دبل چاسره وکړی مناسب او شه کار نه ده خوبیاهم کچیری دوی دشرعی شاهدانو په حضور کښی ایجاب او قبول سره وکړی نونکاح یی شرعا درسته اوصحیح ده البته کچیری دغه نکاح په کفو کښی نه وه نو دنجلی واولیاء ووته داعتراض او دنکاح دفسخ کولو او ختمولواختیار شته

لماقال العلامة الحصكفي رحمه الله في الدر المختارج۳ص۵۵ مكتبة شاملة بيروت چاپ

Scanned with CamScanner

فنفذنكاح حرة مكلفة بلارضاءولي وقال خاتمة المحققين العلامة ابن عابدين الشامي في رد المحتار ج۳ص ۵۵ مكتبة شاملة بيروت چاپ*يستحب للمرأة تفويض امرها الي وليها كي لاتنسب الي الوقاحة

وقال ايضا العلامة الحصكفي رحمه الله فيه*

وله اي للولي الاعتراض في غير الكفء*وقال ايضا خاتمة المحققين العلامة ابن عابدين الشامي فيه*

قوله في غير الكف اي في تزويجهانفسهامن غير كفء وكذاله الاعتراض في تزويجهانفسها باقل من مهرمثلهاحتي يتم مهر المثل او يفرق القاضي وقوله فيفسخه القاضي فلاتثبت هذه الفرقة الابالقضاء

وكذا قال العلامة ابن نجيم رحمه الله في البحر الرائق ج۳ص۱۹۳ مكتبه رشيديه*وكذا فی حاشية الطحطاوي علي الدر المختارج۲ص۲۶درالمعرفة بيروت*وكذا فی فتاوی محمودية ج ۱۰ص۵۰۰باب النكاح الصحيح*وكذا فی فتاوی رحمانيةج۲ ص۴۴۸*وكذا فی فتاوی دار العلوم ديوبندج۷ ص۵۲مكتبه رشيدية*وكذا فی فتاوی حكمت ج۲ ص۷۶*

كتبه مفتی عبدالرحمان مسرور:الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام ومفتی كلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجيد امير ومفتی عبدالظاهر ظهير

تاريخ۱۴۴۲ربيع الاول(۲۰)هق

Scanned with CamScanner

باب المهر

نعوذ بالله دیوشځی بکارت دزناپه وجه ..نوخاوند؟

الإســـتفتـــاء؟محترم مفتي صاحب :یوناکح له یو شځی سره نکاح کړي ده ورورسته له نکاح څخه یی په منکوحه باندي دخول کړي ده بعد له دخوله یی خپلی منکوحی ته ویلی دی چی ستا پرده یا بکارت ولی له منځه تللی ده اوتاخو له بل خاوند سره نکاح هم نه ده سوي نو هغی العیاذ با الله په جواب کی ورته ویلی دی چی داده زنا په وجه داسی کار پیش سوی ده

نوخاوند چی دپشتو اودغیرت خبره ده هغی ته یی طلاق ورکړي ده شځی بعد له طلاقه دخپل مهر یا ور ول چی ۱۶۰۰۰۰۰ تاکل سوی ده غوشتنه کړي ده نو ایآ داشځه شرعا حق لري کیا؟

الفتوي بعـــون الله تعالي

محترمه ورورہ :کله چی خاوند په منکوحی باندی دخول وکړي نو په دی سره مهر ثابت اوتینکیږي

Scanned with CamScanner

اودزنا په وجه باندی دشځي مهرشرعا نه ساقطیږي ـ نوکله چی دغه خاوند ددغی شځی سره نزدیکت کړي ده نو پوره مهر دده پر ذمه لازم ده ـ اوکه چیري نزدیکت نه وی کړي نوبیانیم مهر لازم ده

په فتاوی دار العلوم دیوبند ج۸ص۲۵۸ وص ۲۳۲

کی وجه دا لیکلی ده چی دا ځکه چی زنا کول العیاذ باالله په حقوق الله کی شامل ده کوم چی په توبه او استغفار سره معافیږی او دا حقوق العباد نه دی چی دخاوند په معاف کولو سره معاف سی یا نه سی معاف خو دمهر پر ساقطولو سره باندی اثر نه لویږی

وكما في الدرمختار مع ردمحتارج2ص 356باب المهر

ويتأكد عند وطئ او خلوة صحت (من الزوج اوموت احدهماقال في البدائع :وإذا تأكد المهر بماذكر لايسقط بعدذالک وان كانت الفقة من قبلها لان البدل بعد تأكده . لايحتمل السقوط الخ .، وكذا في فتاوي رحمانية ج2ص471باب المهر

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

که شځه په بدو کی ورکړی بی له مهره نو ولور؟

ألإســـتفتاء؟محترم مفتی صاحب:زموږ پوشتنه ده هغه داچی زموږ له یوچاسره یوځه بد درلودل خوهغه جانب مقابل چی دغه بد له منځه یوسی په

Scanned with CamScanner

مقابل کی یوه نابالغه انجلی راکړه اوجرګی پرمونږ دا کښینښودل چی تاسو به هرکال پوش وروړی اوس هغه خلګ وایی تاسوبه ولور]مهر [هم راکوی نوایا شرعا د دوی حق کیږی کیا؟اوپوشونه مونږ نه دی وروړی نو دغه پوشونه شرعاضروری دی کیا؟

الإفتــاءبعون الله تعالي.

محترمه وروره ستااستفتاءپر دوو جزو مشتمله ده اول دانجلی مهر دی ـ دی لپاره اول مونږ عبارت راوړو.

قال في الهداية ج2ص303تا304باب المهر.. ثم المهرواجب شرعا....وان تزوجهاولم يسم لها مهرا اوتزوجها علي إن لامهرلها فلها مهرمثلها ان دخل بها أومات عنها...ولناان المهر وجوبا حق الشرع علي مامر.وانما يصير حقالها في حالة البقاء فتملك الإبرأ دون النفي

وهكذا في الدر مختارمع ردمحتار ج3ص108تا109كتاب النكاح مطلب نكاح الشغار..

وكذا يجب مهرالمثل فيما إذا لم يسم مهرا أونفي إن وطي الزوج اومات عنها.وقال ابن عابدين :استفتي الشيخ صالح بن المصنف من الخير الرملي عما لو طلبت المرأة مهرمثلها قبل الوطي هل لها ذالک أم لا؟فإجابه بما في الزيلعي من أن المهر المثل يجب بالعقد ولهذا كان لها أن تطالبه به قبل الدخول فيتأكد ويتقرر بموت أحدهما أو با لدخول علي ما مر في المهر

Scanned with CamScanner

المسمي في العقد وبه صرح الكمال وابن مالک وغيرهما وقد بسط ذالک في الخيرية فراجعهاالخ.

وهكذا في الدرر الحكام شرح الغررالأحكام.ج1ص341كتاب النكاح أقل المهروالمهرواجب شرعالقوله تعالي) ان تبتغوا بأموالكم .النسأ اية (24 .

وهكذا في البحر الرائق ج3ص156كتاب النكاح باب المهر.نو دمذكورة وو عباراتو په رنا کی مور وايو چی دغی انجلی ته که څه هم مهر نه وی معلوم سوی اويا نفی سوی وی چی دی لره مهرنسته خوبياهم دی لره به مهرمثل وی ځکه چی مهرواجب شرعی ده دچا په نفی کيدو سره نه نفی کيږی .نو لهذا تاسو به دغی انجلی ته مهر مثل ورکوی.

[او ددوم جزء چی دپوشو خبره ده هغه لپاره هم اول عبارات راوړو.

قال في الهندية ج1ص545الباب السابع عشر في النفقات الفصل الاول .

فان كان الزوج قدطالبها با النقلة فان لم تمنع عن الانتقال الي بيت الزوج فلها النفقة فاما اذا امتنعت لتستوفي مهرها فلهاالنفقة.

وأما اذاكان الإمتناع بغيرحق بان كان اوفاها المهر اوكان المهرموجلا او وهبته منه فلانفقة لها كذا في المحيط.

Scanned with CamScanner

وهكذا في الفتاوي الغياثية ص68باب النفقاتواما الكبيرة اذا طلبت النفقةوهي لم تزف الي بيت الزوج بعد فلها ذاک....ومن مشايخ البلخ من قال لاتستحقها اذا لم تزف الي بيته والفتوي علي الاول.

وقال في الموسوعةج41ص .38

اشترط جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة لإستحقاق الزوجة النفقة علي زوجها أن تكون المرأة كبيرة أومطيقة للوطء ...فلوكانت المرأة صغيرة لاتطيق الوطء فلا نفقة لها سواء في منزل الزوج أولم تكن حتي تصير إلي الحالة التي تطيق الجماع الخ

وهكذا في الفقة علي المذاهب الاربعة.ج4ص495

وهكذا في الفقة الاسلامي ج10ص.7367 وقال في الدرمختار علي هامش ردمحتارج2 ص397قبيل مطلب في الدعوي الاب ان الجهاز عارية.حبيبية . أخذأهل المرأة شيئا عند التسليم أي بان ابي ان يسلمها اخوها اونحوه حتي يأخذ شيئا وكذا لو ابي ان يزوجها فللزوج الإسترداد قائما أوهالكا لانه رشوة.

وكذا في الهندية ج1ص .327 الفصل السادس عشرفي جهازالبيت .ومثله في البحر الرائق ج3ص186تا187باب المهر.

Scanned with CamScanner

دمذکورة وو عباراتو په رښا کی مور وایو چی دغه پوشونه که دزوجةدنفقی لپاره هرکال تر واده مخکی مقرر سوی وی نوکله چی زوجة صغیرة وه چی طاقت دجماع یی نه در لودی نو په داسی صورت کی نفقه نسته نو پوش ورورل به ضروری نه وی.اوکله چی کبیرة وه اویا خو صغیرة وه چی طاقت دجماع درلودی نوبیایی ور ورل ضروری ده.او که دا له مهر زیات شي وی چی له زوجی ماسیوی اهل الزوجة یی اخلی نوکه په خوشحالی سره وی نو شرعا پروا نه لری .اوکه جبری وی نودا اخیستل به حرام وی ځکه چی دابه یا رشوت وی یابه ثمن دحر چی دواړه حرام دی.

هکذا فی الفریدیةج۵ص۶۸باب المهرپشتو.حقانیةج۳ص۵۶۸پشتو.

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستفر رمفتی شرف الدین شرافت رمفتی عبد الظاهر ظهیر

باب المتفرقات

دزوم څخه د خوښی" بارات" لپاره پیسی اخیستل

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب دواده پرموقعه دناوی قریبان دزوم څخه دخوښی لپاره پیسی اخلی اوخینبانواونورو راغلوخلګوته دډوډی بندوبست په کوی داجائزدی که نه" مستفتی ابومحمدادریس" ازشرکآءلجنة المفتیین" مجموعة الواتسف

Scanned with CamScanner

الافتآءبتوفیق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" دخوښی دپاره دزوم څخه پیسی اخیستل رشوة اوناجائزدی نولهذاپیسی دی نه ځندی اخلی بلکه دمیلمستیا" ضیافت په طوردی دځانه دهغوی اکرام وکړی" اوزوم دی هم دځان سره دونه کسان ورولی چی دعوت "غوښتنه یی سوی وی تردعوت زیات کسان وروستل هم ناجائزدی

کمافی درالمختارمع الردالمحتارج۵ص۳۰۱

ومن السحت :ما يأخذه الصهر من الختن بسبب بنته بطيب نفسه حتى لو كان بطلبه يرجع الختن به مجتبى = وفى صفحه ۵۶۵= اخذاهل المرءة شيئاعندالتسليم فللزوج ان يسترده لانه رشوة اه

ومثلہٗ فی الهندية:ج۱،ص۳۲۷. الفصل السادس عشر فی جهاز البنت-

ولو أخذ أهل المرأة شيئا عند التسليم فللزوج أن يسترده؛ لأنه رشوة. كذا في البحر الرائق

فتوی حقانیہ: ج۴،ص۳۶۷(لڑکے والوں سے شادی کا خرچہ لینا

سوال:۔ بعض لوگ لڑکی کا رشتہ دینے کے بعد لڑکے والوں سے مختلف رسومات کے نام پر شادی کا خرچہ وغیرہ لیتے ہیں،تو کیا شرعا ایسا کرنا جائز ہے؟

Scanned with CamScanner

الجواب= عقد نکاح میں لڑکی دینے کی وجہ سے لڑکے یا اس کے رشتہ داروں سے رسومات کے بہانے شادی بیاہ کا خرچہ لیناناجائز اور حرام ہے ،اگر پیسے لئے ہوں تو واپس کرنا لازمی ہے ،تاہم اس سے نکاح متأثر نہیں ہوتا۔

وہکذافی فتاوی محمودیہ ج۱۱ص ۲۳۳

رخصتی سے قبل جو بعض جگہ لڑکے یااس کے ولی سے کچھ لینے کا دستور ہے کہ بغیر اس کے رخصتی نہیں کرتے اس کی شرعاً کوئی اصل نہیں یہ لینا ناجائز ہے کیونکہ یہ رشوت ہے

وہکذافی نجم الفتاوی ج۵ص۱۲جبریل= ۴۳۱(بارات کے کھانے کی شرعی حیثیت

سوال= شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے یہ کھانا کھلانا شرعاً درست ہے؟ سنتِ نبوی میں اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی قرآن وحدیث کے نصوص کے مطابق فقہ حنفی کی روشنی میں جواب مرحمت فرمائیں۔

الجواب بعون الملک الوهاب= شادی بیاہ میں ولیمہ کا کھانا کھلانا لڑکے والوں کی طرف سے سنت ہے بشرطیکہ اس میں اسراف نہ ہو اور نہ اس کے لئے ادھار کا بوجھ سرلیا جائے۔ ولیمہ کے علاوہ کوئی کھانا شادی کے معاملے میں سنت نہیں۔ البتہ لڑکی کی رخصتی کے دن جمع شرکاء کو لڑکی والوں کی طرف سے بطور ضیافت کھلا دینے کا ثبوت ملتا ہے لہٰذا شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے کھانے کا اہتمام سنت تو نہیں لیکن بطورِ ضیافت اگر شرکاء کو کچھ کھلایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں بشرطیکہ اسے شادی کا جزءِ لازم نہ سمجھا جائے اور اگر کوئی کھانے وغیرہ کا اہتمام نہیں کرے تو اسے طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا جائے= **وہکذافی کفایت المفتی ج۵ص۱۱۵**

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالظاهر ظهیر بادغیس افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی قتیب الله ابوانعام مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلانی شاه شرافت تاریخ۱۴۴۲رجب المرجب (۵)هق

په مراهق سره حلا له*

الاستفتاء :محترم مفتي صاحب چی یو سړی خپلي شځي ته مغلظ طلاق ورکړي نو دغه شځه خپل خاوند ته تر هغو نه صحیح کیژی چی بل زوج نکاح صحیحه ورسره ونه کړي اوس پوشتنه داده چي دغه ښځه بیرته خاوندته ده بالغ په نکاح سره زوج اول ته روا کیژي که په هلک سره چي مراهق وي هم رواکیژي کنه؟* بینوا توجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مراهق سره مغلظه مطلقه حلاله ګرزی او مراهق هغه ته وائي چي حدشهوة ته رسیدلی وی یعني پرجماع قدرت لري او کم سي کم د لسو کالو وي* نوټ *دمراهق طلاق دستي نه واقع کیژي نو هرکله چي بالغ سي بیایه طلاق واقع کیژي

]*کماقال في الهداية جـ۲صـ۲۵۸*[

والصبي المراهق في التحليل كالبالغ " لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالک رحمه الله يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه وفسروه في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ ومثله يجامع جامع امرأته وجب عليها الغسل وأحلها على الزوج الأول

وكذفى ردالمحتارجـ۲صـ۸۳۱

Scanned with CamScanner

لاينكح مطلقة بها اي بالثلاث حتي يطأها غيره ولومراهقايجامع وقدره شيخ الاسلام بعشرسنين ولابدان يطلقهابعدالبلوغ لان طلاقه غير واقع

*ہکذافی فتاوی محمودیہ ج۔۱۳ص۔۴۹۸ *طلاق مغلظ میں مطلقہ عورت کامراہق حلالہ کرسکتاہے یانہیں؟اور مراہق کس عمرتک کے لڑکے کو کہتے ہیں اوراگرمراہق حلالہ کرسکتاہے توطلاق بھی دے سکتاہے یانہیں

الجواب حامدا ومصليا

مراہق حلالہ کرسکتاہے لیکن طلاق بعد بلوغ دے گا اس سے پہلے جائزنہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ بالغ سے حلالہ کرآے مراہق وہ ہے جس کو شہوت ہوتی ہے اور جماع کرسکتاہے اس کی عمر کم ازکم دس سال ہو

]*هكذافي فتاوي دارالعلوم ديوبندج۔۷صـ۳۵۴*[

کتبہ،مولوی شاہ محمد محمود:الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول(۲۰)ھق

ایا شیطان شئه او اولاد لری*

*الاستفتاء**ایا شیطان شئه او اولاد لری کنه*

الفتوی بعون الله تعالی،

محترمه دشیطانانو او جنیاتو لپاره اولادونه په ایاتو او احادیثو سره ثابت دی اوشئه هم لری اودوی ودونه هم سره کوی

Scanned with CamScanner

لما قال العلامة محمد بن عبدالله الشبلي الدمشقي الحنفي ابو عبدالله بدرالدين ابن تقي الدين رح في اكام المرجان في احكام الجان وقال الله تعالي افتتخذونه وذريته اولياء من دوني وهم لكم عدو وهذا يدل عاي انهم يتناكحون لاجل الذرية قال القاضي عبد الجبار الذرية هم الولد والاهل ورقتهم لاتمنع ذالک من ان يتوالدوا اذاكان مايتوالدونه لطيفا*

اكام المرجان في احكام الجان ج 1ص 60في ان الجن يتناكحون ويتناسلون مكتبه شامله

****وكذا في فريدية ج 446 1تا*47 - وكذا في فتاوي رحمانيه ج 1ص*250**

کتبہ، مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعالم ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۲)مق

ماته یی په کوچنی والی کی کوزده کړی اوس غواړم؟

الاستفتاء؟ ماکوزده کړی تقریبا زه به د۶یا۷کلو وم چی پلار می داکالور راته په نکاح کړي ده اوس چی زه لوی یم منکوحه می خوشه نه ده نوکه زه نکاح فسخه کړم ورول فرما سته کیا دوم سوال داده چی طلاق ګناه ده کیا؟

الفتوی بعون الله تعالی.

محترمه وروره ستالپاره دنکاح فسخه نسته البته ته خپلی شځی ته شرعا طلاق ورکولای سی چی طلاقه یی کړي. مګرکه کچیری جماع اوکوروالی نه وی سوی تاهغه طلاقه کړه نو نیمی مهر به ورکوی اوکه کوروالی اوجماع

Scanned with CamScanner

سوی وی نوپوره مهربه ورکوی .اوددی سوال جواب چی چی طلاق شرعا څنګه ده ـ نوشرعا طلاق شه نه ده دِیر کرته انسان له دِیری پریشانی اومشکلاتوسره مخامخ کیدی سی)نبی صلعم فرمائی، په حلالوشیانوکی والله تعالی ته بدترین اومبغوض طلاق ده.

کمافي تفسیرالمظهریج1ص303سورة البقرةاية نمبر230- وعن ابن عمر عن النبي صلعم قال ابغض الحلال الي الله الطلاق رواه ابوداؤد .وكذا في الهداية ج2ص.296 فان زوجهماالاب أوالجد يعني الصغيروالصغيرة فلاخيارلهمابعدبلوغهما .وكذا في الدررالحكام شرح غررالحكامج1ص342كتاب النكاح

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۸)حق

که په نکاح کي وکیل دهلک نو م غلط واخیست

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته مولوي صاحب : که یو سړی خپل زوئ ته نکاح ور ترې دیو ه زوئ پرځائ یي د بل زوئ نوم واخیست په خطا سره اوارا ده یي د هغه بل زوئ وله په دي صورت کی نکاح صحیح شوله ؟ بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی : نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِیْن

Scanned with CamScanner

اما بعد : محترمه په مسئوله صورت کي که په نکاح کي وکيل او يا ملا صاحب دهلک نو م غلط واخيست مثلا د عبد الله د پاره يي نکاح ترله خو دلته وکيل اويا ملا صاحب دعبد الله پر ځائ د عبد الله دورور دحکيم خان نو م واخيست او حال دا ده چي عبد الله په مجلس ده نکاح اوعقد کي حا ضر نه ده نو دغه نکاح شر عا دحکيم خان د پاره شوله عبد الله د پاره نه ده صحيح

لما في البحر الرائق . وفي الذخيرة :إذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابن واحد فقال زوجت ابنتي من ابنک يجوز النكاح، وإذا كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابنان إن سمى القابل الابن باسمه صح النكاح للابن المسمى. (3/ 150)

وفي المحيط البرهاني وإن كان للمزوج ابنة واحدة وللقابل ابنان فسمى المزوج الابنة والابن باسمهما؛ إن سمى القابل الابن باسمه صح النكاح للابن المسمى. (3/ 20) كذ افي الفقه على المذاهب الأربعة

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱محرم الحرام(۲۴)مق

په مسه کولو دشځی د عمی حرمت مصاهرت

Scanned with CamScanner

الاستفتاء؟محترم مفتی صاحب زید له زینب سره واده کړی دی نوا وس که زید ده زینب عمه یاده زینب خاله په شهوة سره مسه کړی ایادزید او زینب نکاح څرنګه سوه؟حرمت راولی کنه"بینواتوجروا"المستفتی الحاج رحمانی

الجواب باسم ملهم الصدق والثواب

په مسئوله صورة کی ده زیداو زینب نکاح ته هیڅ نقصان هم نه رسیژی ځکه په مسه کولوچی حرمت رائځی هغه تراصولواو فروع فوری تعلق نیسی نوزینب نه دعمی یاخالی په اصولو کی ده اونه له فروع څخه ده

)لماقال فی الهدایة(ومن مسته امرأة بشهوة حرمتعلیه امهاوبنتهاوقال الشافعی رحمه الله لاتحرم وعلی هذاالخلاف مسه امرأة بشهوة ونظره الی فرجهاونظرهاالی ذکره عن شهوة له ان المس والنظرلیسافی معنی الدخول ولهذالایتعلق بهمافسادالصوم والاحرام ووجوب الاغتسال فلایلحقان به ولناان المس والنظر سبب داع الی الوطء فیقام مقامه فی موضع الاحتیاط هدایة ج۱ص۱۸۸ مطبع شاملیة

)ولماقال فی الدر المختار(وفی الخلاصة وطئ اخت امرأته لاتحرم علیه امرأته الدرالمختارج۳ ص۳۴مط شاملیة

Scanned with CamScanner

هکذاقال فی المجمع(والزنایوجب حرمة المصاهرة حتی لوزنی بامرأة حرمت علیه اصولها وفروعها وحرمت المزنیةعلی اصوله وفروعه مجمع الانهر ج۱ص۳۲۶

کتبه :مفتی کلاب شاه شرافت :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان مسرور، ومفتی عبدالظاهر ظهیر

سړی دوه ودونه وکړی ایا په قسم کی ده باکری او ثیبی فرق سته کنه

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په قَسم کی دباکری اوثیبی فرق نسته

کمه خبره چی دباکری اوه شپی اودثیبی دری شفی هغه محمول پر اختیار دزوج ده چی ده ته اختیار دی چی دور علی النساء څوځو شفی کوی اوه اوه دری دری

کمافی الهندیه ج1 ص340 فیسوي بین الجدیدة والقدیمة والبکر والثیب والصحیحة والمریضة والرتقاء والمجنونة التي لا یخاف منها والحائض والنفساء والحامل والحائل والصغیرة التي یمکن وطؤها والمحرمة والمولی منها والمظاهر منها کذا في التبیین. وکذا بین المسلمة والکتابیة کذا في السراج الوهاج

وکذا فی الدر مع ردالمحتارج3 ص206[النساء: 3]

Scanned with CamScanner

ولإطلاق أحاديث النهي ولأن القسم من حقوق النكاح، ولا تفاوت بينهما في ذلك. وأما ما روي من نحو «للبكر سبع وللثيب ثلاث» فيحتمل أن المراد التفضيل في البداءة دون الزيادة فوجب تقديم الدليل القطعي كما في البحر. وفي شرح درر البحار أن الحديث لا يدل على نفي التسوية، بل على اختيار الدور بالسبع و الثلاث جمعا بينه وبين ما روينا

وهكذا في فتاوى دار العلوم ديوبند ج۸ ص۲۸۹ (الجواب) زوجات اگر متعدد ہیں تو سب برابر ہیں اور سب کا حق برابر ہے باکرہ اور ثیبہ اور پہلی اور نئی سب برابر ہیں اور مساوات شب باشی میں ہونی چاہئیے' جماع شرط نہیں ہے پس وہ دس شب جو باقی رہے یا توان کو بھی نصفا نصف کرنا چاہئیے یا دونوں کے پاس رات کو نہ رہو کسی علیحدہ مکان میں رہو۔ (۱) فقط

کتبہ مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

دمتعددوزوجانووالابنځی نکاح په جنت کی وغیرها

الاستفتاء؟ محترمه مفتی صاحب ذمایوڅو پوښتنی دی) ۱ (چه کمه ښځه په دنیاکی ده متعددوزوجینو سره نکاح وکړی په آخرت کی به ده کمه زوجه سره وی) ۲(اوداغه رقم چه کله زوج ده خپلوبدواعمالو په وجه دوږخی وی، اوښځه جنتی وی نوددوي نکاح به څنګه سره کیږی) ۳ (اوبل داچی کمه ښځه مخکی ترنکاح وفات سی نودابه په آخرت کی نکاح ده چا سره کوی) ۴

Scanned with CamScanner

(داچی کم زوج په دنیا کی دری یاځلورښځی کړی وی نوپه آخرت کی به ده ټولوسره نکاح کوی اوکه ده یوی سره

الافتاء بتوفیق الله تعالی

محترمه په دی مسئله کی څلورصورته دی(اول صورت

کمی ښځی چه په دنیاکی ده متعددو زوجینو سره نکاح وکړی په دی کښی ده علماء دوه قوله دی) ۱(اول قول دادی چه ده آخری زوج سره به نکاح کوی)۲(دوهم قول دادی چه زوجی ته به اختیار ورکړل سی چه هریو داخوښوی نودابه هغه خوښ کړی چه ده کم زوج حسن اخلاق وی ده هغه سره به نکاح وکړی

لمافی کنز العمال) ۱۶/۴۵۵۸۱ :(تخیر فتختار أحسنهما خلقا کان معها فی الدنیا فیکون زوجها فی الجنة یا أم حبیبه ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرة.)طب(

وفی الفتاوی الحدیثیة) ص۴۹ :(وسئل رضی الله عنه: عمن تزوجت أزواجا لمن تکون له منهم فی الآخرة؟ فأجاب بقوله :أخرج الطبرانی عن أم سلمة رضی الله عنها فی صفة أهل الجنة حدیثا طویلا وفیه" قلت یا رسول الله المرأة تتزوج الزوجین والثلاثة والأربعة فی الدنیا ثم تموت فتدخل الجنة ویدخلون معها من یکون زوجها منهم؟ قال رسول الله ﷺ إنها تخیر فتختار أحسنهم خلقا، فتقول یارب إن هذا کان أحسنهم خلقا فی دار الدنیا فزوجنیه، یا أم سلمة ذهب حسن الخلق بخیر الدنیا والآخرة وأخرج الخرائطی فی مکارم الأخلاق والبزار والطبرانی عن أنس أن أم

Scanned with CamScanner

حبيبة رضى الله عنهاقالت يارسول الله المرأة يكون لها الزوجان فى الدنيا تموت ويموتان فيجتمعون فى الجنة لأيهما تكون؟ فقال ﷺ لأحسنهما خلقا كان عندها فى الدنيا ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة ولا يعارض ذلك ما أخرجه ابن سعد عن أبى الدرداء رضى الله عنه سمعت رسول ﷺ يقول المرأة لآخر أزواجها فى الآخرة لإمكان الجمع بأن الأول فيمن طلقوها ولم تمت فى عصمة أحدمنهم والثانى فيمن ماتت فى عصمته أومات عنها ولم تتزوج بعده،ثم رأيت مايؤيده وهو ما أخرجه ابن سعدفى طبقاته عن أسماء بنت أبى بكر كانت تحت الزبير بن العوام و كان شديدا عليها فأتت أباها فشكت ذلك إليه فقال لها يا بنية اصبرى فإن المرأة إذا كان لها زوج صالح ثم مات عنها ولم تتزوج بعده جمع بينهما فى الجنة ولا ينافيه ما أخرجه ابن وهب عن أبى بكر رضى الله عنه أيضاً قال بلغنى أن الرجل إذا ابتكر بالمرأة تزوجها فى الآخرة لإمكان حمله على ما إذا ماتت معه أو مات ولم تتزوج بعده۔

نجم الفتاوی ج ۵ ص۳۶۵

روایات احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ خاوند اور بیوی دونوں جنت میں بھی ایک ساتھ اکٹھے رہیں گے البتہ کسی عورت نے طلاق کے بعد یکے بعد دیگرے کئی جگہ نکاح کیا اور آخری مرتبہ طلاق کے بعد کسی اور جگہ نکاح نہیں کیا تو آخرت میں اس کو اختیار حاصل ہوگا کہ جس نیک وصالح مرد کے ساتھ رہنا چاہے تو اس کے ساتھ عقد نکاح کردیاجائے گا۔ اگر شوہر یکے بعددیگرے فوت ہوئے ہوں یاطلاق دی ہو، لیکن آخری شوہر نے طلاق نہ دی یا عورت آخری شوہر کے عقد نکاح میں فوت ہوگئی یاخاوند فوت ہوگیا اور اس عورت نے کسی اور جگہ نکاح نہ کیا تو قرین قیاس یہی ہے کہ یہ عورت جنت میں آخری خاوند کے ساتھ رہے گی۔

Scanned with CamScanner

فتاوی حقانیه ج۲ ص۱۶۱ جس عورت نے دنیا میں دو تین شادیاں کی ہوں وہ قیامت کے دن جنت میں کس شوہر کو ملے گی؟ تو اس بارے میں دو اقوال ہیں۔

۱ (پہلا قول یہ ہے کہ وہ جس شوہر کے پاس رہنا چاہے اس کو اختیار ہوگا۔

۲ (دوسرا قول یہ ہے کہ وہ عورت آخری شوہر کو ملے گی۔

)۲(دو هم صورت

که چیری زوج دوږخی وی اوښځه جنتی وی نوددوي نکاح

خوسره کیده لای سی، ځکه چه مسلمان خوهمیشه په دوږخ کی نه وی، هسی به دخپلوبدواعمالو سزاؤرکړل کیږي

واعلم أن مذهب أهل السنة وماعليه اهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا، دخل الجنة قطعا على كل حال فان كا ن سالمامن المعاصى كالصغير يدخلون الجنة ولايدخلون النار اصلا، وأما من كانت له معصية كبيرة، ومات من غيرتوبة فهوفى مشية الله تعالى، فإن شاء عفاعنه وادخله الجنة، وجعله كاالقسم الأول، وان شاء عذبه بالقدر الذي يرده سبحانه، ثم يدخله الجنة فلايخلد فى النارأحدمات على التوحيد ولوعمل من المعاصى ماعمل ...الخ) شرح النووى على الصحيح لمسلم، كتاب الايمان،41(1) قديمى

فتاوی محمودیہ ج۱ص۶۹۴ اگر سزا بھگت کر آجائے تو کیا اشکال ہے، کیونکہ کوئی مسلمان ہمیشہ کے لیے دوزخ میں نہیں رہے گا

Scanned with CamScanner

)۳(دریم صورت

ده کمی ښځی چه په دنیاکی ده چاسره نکاح نه وی کړل سوی،

نودی ته به اختیارورکړل سی چه ده کم سړی سره نکاح کوی ده هغه سره بے وکړی، اوکه یه چیری څوک نه سو خوښ نوده حورالعین څخه به الله تعالی سړی پیداکړی ده هغه سره بے نکاح وکړل سی

و فی الغرائب - ولو ماتت قبل ان تتزوج فخیر ایضاً ان رضیت بآدمی زوجت

منہ و ان لم ترض فا للہ تعالیٰ یخلق ذکر من الحور العین فیزوجہا منہ انتہی -

فتاوی فریدیہ ج۱ص۱۱۵

سوال : نابالغ لڑکیوں کا قبل التزوج جب انتقال ہوجائے تو کیا جنت میں ان کی شادی کرائی جائیگی

الجواب :ہر آدمی راکہ پسند خواہد کرد نکاحش باوخواہد گردید ۔ و اگر راضی بکس آدمیان نہ خواہد شد ۔ او مردے را از خود پیدا خواہد ساخت و نکاح او باوخواہد کرد

کتاب النوازل ج۲ص۲۰۳ اور جو بے نکاحی عورت وفات پاگئی ہو اس کے لئے بے نکاح جوان مردوں سے شوہروں کا انتخاب کیا جائے گا۔

)۴(څلورم صورت،

Scanned with CamScanner

کم سړی چه په دنیا کی ده څومره ښځوسره حلاله نکاح کړی وی

هغه ټولی به په آخرت کی ؤرته ملاؤسی

معجم الفتاوی ج۱ص۲۸۹ اس بارے میں کوئی صریح روایت نظر سے نہیں گزری،البتہ بعض روایات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ دنیا میں جو عورت کسی مرد کے نکاح میں ہوگی چاہے ایک ہو ،دو ہوں تین یا چار ہوں وہ اس کی جنت میں بیوی کے طور پر ہوں گی۔

فتاوی محمودیہ ج۱ص۶۹۳ اورجس مرد نے کئی عورتیں دنیامیں کہ ہیں وہ اس کو ملیں گے..... فقط واللہ تعالی اعلم

کتبہ حافظ فضل الرحمان وصیف ؛الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی محمدعیسی مستغفرومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر

دکتابیه سره نکاح کول

الاستفتاء؟ مسلمان دپاره له اهل کتاب دښځوسره نکاح کول جایز دي کنه مثلا لکه عیسایان وغیره

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه کچیری اهل الکتاب اهل الکتاب وی یعنی ددین سماوی معتقده وی اومومنة په خپل نبي وي مقره په خپل کتاب وي بیایه نکاح صحیح ده لکن مکروه تنزیهی ده چی ډیر ضرورت نه وی بایدوی نه کړی

Scanned with CamScanner

البته کچیری خالی په نامه اهل الکتاب وی لکه دنن زمانی په حقیقت کی دهریان وی بیانه ده جایز

کما فی الدر مع رد وصح نکاح کتابیة وان کره تنزیها مومنة بنبي مرسل مقرةبکتاب منزل وان اعتقدواالمسیح الهاقوله مقرة في النهر عن الزيلعي واعلم ان من اعتقددیناسماویا وله کتاب منزل کصحف ابراهیم وشیث وزبورداود فهو من اهل الکتاب فتجوز مناکحتهم الدر مع ردج 3ص4

وکذا فی فتاوی دینیه

الجواب :حامداً و مصلیاً و مسلماً... مسلمان کسی عیسائی مذہب کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ عیسائی لڑکی صحیح عیسائی عقائد رکھتی ہو اور اہل کتاب ہو، صرف نام کی عیسائی ہو اور عقائد صحیح نہ ہوں تو ایسی لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے۔) امداد الفتاویٰ (فتاوی دینیہ ج۳ ص۳۴۹:::::::وکذا فی القاسمیہ

الجواب وباللہ التوفیق :اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۔) سورۃ مائدہ:۵(

اور حلال ہیں تم کو پاک دامن عورتیں مسلمان اور پاک دامن عورتیں ان میں سے جن کو دی گئی کتاب تم سے پہلے جب دو ان کو ان کے مہر۔) ترجمہ شیخ الہند (مگر مشاہدہ میں آنے والے متعدد دینی

Scanned with CamScanner

مفاسد اور اخلاقی خرابی کی وجہ سے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنا فقہاء نے مکروہ قرار دیا ہے اور حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے بھی اس پر نکیر منقول ہے۔

عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ أنہ تزوج یہودیۃ بالمدائن، فکتب إلیہ عمر بن الخطاب أن خل سبیلہا، فکتب إلیہ أحرام ہی یا أمیر المؤمنین؟ فکتب إلیہ أعزم علیک أن لا تضع کتابی حتی تخلی سبیلہا، فإنی أخاف أن یقتدیک المسلمون فیختاروا نساء أہل الذمۃ لجمالہن، وکفی بذلک فتنۃ لنساء المسلمین، وہو قول أبی حنیفۃ عن إبراہیم قال لا یحصن المسلم بالیہودیۃ، ولا بالنصرانیۃ، ولا یحصن إلا بالحرۃ المسلمۃ قال محمد و بہ نأخذ، وہو قول أبی حنیفۃ۔) کتاب الآثار، للإمام محمد، کراچی ۲۵۸ (قاسمیہ ج ۳ ص ۴۶۵

کتبہ مفتی عبدالرحمان مسرور: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

دوهم واده اونکاح کول

الإستفتاء :السلام علیکم ورحمة الله وبر کاته مولوي صاحب که یو څوک په دي پوهیدی اودایي غالب ظن وي چي که چیری زه دوهم واده اوزوجه وکړمه عدل اوانصاف اوتسویه دزو جینو اوښځو په ما بین کی نسوای کولائ بیا ده دوهمي نکاح کولو دپاره کوشش ورته جائز اوروا دی او که نه بینوا " توجروا"

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِین

Scanned with CamScanner

اما بعد .:محترمه : په مسئوله صورت کی که چیری بیریدي چي عدل اوانصاف اوتسویه دزو جینو اوښځو په ما بین کی نسوای کولائ بیا دي د دوهمي نکاح کولو دپاره کوشش نه کوي اونه کوشش ورته جائز اوروا دي :او که باوري وي چي عدل اوانصاف اوتسویه راوستلائ شم بیا هم ښه اوفضل دا دي چی دوهم واده اونکاح و نه کړی ولي له سرګرداني اوغمه به خلاص وي

لمافي الفتاوى الهندية وَإِذَا كَانَت لَهُ امْرَأَةٌ وَأَرَادَ أَن يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا أُخْرَى وَخَافَ أَن لَا يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا لَا يَسَعُهُ ذَلِكَ وَإِن كَانَ لَا يَخَافُ وَسِعَهُ ذَلِكَ وَالِامْتِنَاعُ أَوْلَى وَيُؤْجَرُ بِتَرْكِ إدْخَالِ الْغَمِّ عَلَيْهَا كَذَا فِي السِّرَاجِيَّةِ) ۱۰ /۳۱۴ (

ولمافي الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أُخْرَى وَخَافَ أَن لَا يَعْدِلَ لَا يَسَعُهُ ذَلِكَ. وَإِن عَلِمَ أَنَّهُ يَعْدِلُ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ وَالنَّفَقَةِ وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مَسْكَنًا عَلَى حِدَةٍ جَازَ لَهُ أَن يَفْعَلَ؛ فَإِن لَم يَفْعَل فَهُوَ مَأْجُورٌ لِتَرْكِ الْغَمِّ عَلَيْهَا)ج ۱ (ص) ۱۴۸ (وفتا وي كامليه ص) ۱۴ (وغمز عيون البصائر ج ۲ (ص ۱۱۱(مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی "کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی الحجه(۲۲)مق

احتیاطی نکـــــــاح*

*الاســـتفتاء؟*احتیاطي نکاح څنګه او په څونه وخت وترل سی؟*

Scanned with CamScanner

الفتوي بعون الله تعـالي

*محترمه وروره احتياط داده چی تجديد دنكاح په حضور ددوو شاهدانو کی وی په هره میاست کی یواری دوه واری وسی *اومهرنه غواړی*

***كما في ردمحتار ج1ص32 مكتبة حبيبية*- ولعمري هذا من اهم المهمات في هذا الزمان لانک تسمع كثيرا من العوام يتكلمون بما يكفر وهم عنها غافلون والاحتياط أن يجدد الجاهل ايمانه كل يوم ويجدد نكاح امراته عند شاهدين في كل شهر مرة أومرتين اذ الخطا وان لم يصدر من الرجل فهو من النساء كثير**

***وقال في الخانية علي هامش الهندية ج1ص *393 - قال مولانا رضي الله تعالي عنه وهذه المسئلة نظير رواية فيما قلنا اذا جدد النكاح في المنكوحة لا يلزمه المهر الثاني**

***وقال في البزازية علي الهندية ج4ص*133 - وان جدد النكاح للاحتياط لايلزم الزيادة بلانزاع لا ن الفرض إبقاء الاول ولان العقد الثاني لم يثبت فكيف يثبت ماضمنه**

***وقال في نورالهدى ص ۹۷ *- اذا اراد الرجل ان يجدد النكاح امراته لايلزم مهر بلاخلاف وينبغى ان يجدد النكاح ولم يذكر المهر اوجدد النكاح بذالک المهر فلايجب عليه مهر آخر خزانة**

Scanned with CamScanner

کتب مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زاید شاه جوزجان الجواب صحیح مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ ذی الحجه (۶) حق

که ښځه مرتده سی نونکاح ثانی

الاستفتاء*(ﷺ)که عالم په کفر سره فتوی ورکړه ښځي ته باره يې ځان دخاوند څخه بائن کړی ددغه ښځي نکاح دبل چاسره صحیح ده که ه يا*

الافتاء بتوفیق الله تعالی

* ښځه به مجبوره کيږي پر اسلام باندي اووهل کيږي به پنځه اويا) ۷۵ (درې او ددغه ښځي نکاح نه ده روا دبل سړي سره بلکي خپل داول خاوند سره به نکاح کوي*()

)* کمافی شرح الامام ملا علی القاری ص/۱۸۱*- وتجبر المرأة علی الاسلام وتضرب خمسة وسبعین سوطا ولیس لها ان تتزوج الابزوجها الاول هکذافی قال ابو بکر وکان ابو جعفر یفتی بهذا()

)* وکذافی شرح کتاب الفقه الاکبر ص/۲۹۵()*- وتجبر المرأة علی الالسام وتضرب خمسة وسبعین سوطا ولیس لها ان تتزوج الابزوجها الاول هکذاقال ابو بکر وکان ابو جعفر یفتی بهذا ویأخذ بهذا()

Scanned with CamScanner

)* وكذافى الهندية ج/۲ص/۲۷۶*- فتجبرعلي الاسلام ولكل قاضي ان يجددالاسلام بادنى شيئ ولوبدينار سخطت اورضيت وليس لها ان تتزوج الابزوجها()

)*وكذافى مجمع الانهر:ج/۱ص/۵۴۷*- وتجبرعلي الاسلام وتعزر بضرب خسمة وسبعين سوطا وليس لها ان تتزوج الابزوجها الاول()

)*وكذافي الجوهرة النيرة:ص/۶۱۷*(-امراة ارتدت لتفارق زوجها تقع الفرقة وتجبرعلي الاسلام وتعزر خمسة وسبعين سوطا وليس لهاان تتزوج الابزوجها الاول()

)* وهكذافى التتارخانية ج/۷ص/۳۵۲*(وتجبرالمراة علي الاسلام وتضرب خسمة وسبعين سوطاوليس لها ان تتزوج الابزوجها الاول هكذاقال الكرخي ° وابوجعفر يفتي بهذا وبه ناخذ-

كتبه مفتی عبدالجلیل اغاعرفان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهرظهیر

دمسه سوی بنځی دخورسره نکاح

یوسړی له یوی انجلی سره تلیفونی رابطه درلوده دوی دواړو یو اوبل ته لاسونه سره ورکړی نو اوس ددغه سړی پوشتنه داده چی مامددغی انجلی لاسونه مسه کړی دی نوره بدکاری مونه ده کړی نوایازه ددغی انجلی

Scanned with CamScanner

خورسره واده کولاي سم کيا، ❀❀

الافتاء بعون الله تعالى،

يوسه عبارات ليکو.

فنقول كماثبت حرمة المصاحرة بالوطء تثبت باللمس والتقبيل عن شهوة عندناسواء كان في الملک اوفي غيرالملک نستدل باثارالصحابة رض فقدروي عن ابن.عمر رض انه قال اذا جامع. الرجل المرأة أوقبلهابشهوة اولمسهابشهوةاونظرالي فرجهابشهوة حرمت علي ابيه.وابنه وحرمت عليه أمهاوابنتهاه المبسوطاالسرخسي ۲۰٦/۴بيروت

قال عليه الصلوة السلام من نظرالي فرج إمراة لم تحل له امهاولاابنتها.وايض قال عليه الصلوة السلام. من مس امراة بشهوة حرمت عليه امهاوابنتها وهومذهب عمر وعمران بن حصين وجابربن عبدالله وابي بن كعب وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهورالتابعين . تبين الحقائق ۱۰٦/۲كتاب النكاح فصل في المحرمات

قال العلامة طاهر بن عبدالرشيدالبخاري

وفي الفتاوي النسفي رجل وطئ اخت إمراته لاتحرم عليه إمراته اه خلاصة الفتاوي۷/۲كتاب النكاح

Scanned with CamScanner

نوله مذکورة عبارة څخه ثابته

سوه چی یوڅوک یوه شئه په شهوت سره مسه کړی نوپردغه سړی ددغی شئی اصول اوفروع حرامیږی یعنی ددغی شئی موراولورګانی اوخوریي نه حرامیږی ځکه هغه نه په اصول کیده اونه په فروع کي ددغي ممسوسي نولهذادغه سړي کولای سی چی له خورسره یي نکاح یاواده وکړی

بل داچه یواجنبي ځوانی شئه ته لاس ورورړل اومسه کول شرعاناروا عمل ده اویاټلیفونی اړیکی ورسره ساتل چی داټول دشیطان دامونه دی چي ناروادی

ولایحل له أن یمس وجههاولاکفها وان کان یامن الشهوة بخلاف النظر وهذا لان حکم اللمس اغلظ من حکم النظر والضرورة في اللمس قاصرة فلایلحق اللمس باالنظر هذااذاکانت شابة تشتهي

المحیط البرهاني ۳۳۵/۴شاملة ؛ الهدایة۴۵۷/۴فصل في الوطء والنظروااللمس

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی محمد عیسی مستغر ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

داکا اوورارہ چی یومړ وی دهغه بل ښځه په نکاح کول

Scanned with CamScanner

الاستفتآءځه فرمایی علماء کرام په دی مسئله کی چه سکه اکا اووراره چی یومړ وی، یاخپلی بنځی ته طلاق ورکړی وی نوددوئ له بنځو سره یودبله نکاح صحیح ده اوکنه

الافتاء بتوفیق الله تعالی

محترمه ستا په جواب کښی باید وه وایوچی داکااووراره ده مرګه وروسته یاده طلاق ؤرکؤلو ورسته ددوئ دکونډو بنځو سره نکاح دعدی ورسته یودبله شرعا رواه ده، ځکه چه هیڅ یووجه ده حرمت دلته نه ده پیدا سوی

قال العلامۃ الکاسانی :فالمحرمات بالقرابۃ سبع فرق الامهات والبنات والاخوات، والعمات، والخالات، وبنات الاخ وبنات الاخت ...ثم اخبر سبحانہ وتعالیٰ انه احل ما وراء ذلک بقوله) واحل لکم ما ورآء ذلکم (وبنات الاعمام والعمات والاخوال والخالات لم یذکرن فی المحرمات فکن مما وراء ذلک فکن محللات . وکذا عمومات النکاح لا توجب الفصل ثم خص عنها المحرمات المذکورات فی آیۃ التحریم فبقی غیرہن تحت العموم الخ-) البدائع الصنائع ۲:۵۳۱،۵۲۹ کتاب النکاح المحرمات بالقرابۃ(

کتاب الفتاوی ج ۴ص۲۲۶

Scanned with CamScanner

جواب -:اللہ تعالیٰ نے چند مخصوص رشتوں کو حرام قرار دیا ہے ، جن میں چچا کی بیوی داخل نہیں ہے ، اور ارشاد فرمایا کہ "اس کے سوا عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں } "وَاُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاءَ ذٰلِكُمْ { لہٰذا چچی سے اگر حرمت کا کوئی اور رشتہ نہ ہو تو عدت گزرنے کے بعد نکاح کیا جاسکتا ہے

فتاوی فریدیہ ج۴ ص۲۸۷ الجواب : چچا اور ماموں کی بیویوں کے ساتھ نکاح جائز ہے، لعدم ورود النہی عنہ فی القرآن والحدیث وکتب الفقہ

فتاوی دارالعلوم دیوبند ج۷ ص۲۱۰ الجواب (چچی یعنی چچا متوفی کی زوجہ سے بعد گزرنے عدت کے نکاح جائز ہے

کتبہ حافظ فضل الرحمان وصیف : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعالم ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی محمدعیسی مستغفرومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالظاہر طہیر

که دومه شځه ونکړی الله پاک به اجر ورکړی.

الإســتفتاءمحترم مفتي صاحب که یوکس یو خځه لری دومه کولای سی کیا؟

الإفتـاءبعون الله تعالي.

محترمه وروره که یوسړی یوه شځه لری اوناشزه]نافرمانه [نه وی نوکچیری پردی بیری دی چی عدل]دشځو په منځ برابری[نسم کولای.نو دومه شځه باید ونکړی.ځکه الله جل شانه:فرمایی) فإن خفتم ان لاتعدلو فواحدة.(ترجمة:

Scanned with CamScanner

که تاسو سره دابیره وی.چی عدل:یعنی دشځوپه منځ کی برابری به ونکړی نوبیا په یوه بی بی بس والی وکړی.

وقال ص :من كانت له إمرأتان ومال إلي أحداهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل.رواه السنن الاربعة.

ترجمة:نبي كريم صع فرمايي دچاچی دوی شځی وی اوپه دوی کی یوی اړخ ته مائل سي نو دقيامت په ورځ به په داسی حال کی راځی چی دده نیمه برخه به مفلوجه وی.اوکه یی پر دی یقین ؤ چی عدل کولای سی] دشځوپه منځ کی برابری نو بیادده لپاره تر څلورو شځو پوری جوازسته .خو بیاهم که بله ونکړی الله تعالی به اجر اوثواب ورکړی.ځکه چی ده د خپلی شځی زړه له غمه څخه خلاص کړی.

كمافی النوازل.ص۱۸۸.

رجل له إمراة فاراد ان يتزوج عليها . ان خاف ان لايعدل بينهما لايسعه ان يتزوج وان علم انه يعدل بينهما فهو في سعة وان لم يفعل ذالک فهو مأجور لانه ترک إدخال الغم علي إمراته

Scanned with CamScanner

وهكذا في الفقة علي المذاهب الاربعةج4ص.253 وقوله في سعة(القسم واجب فيفترض علي كل واحد مستكمل للشرط الآتية وهي العقل والمراهقة وان تكون المرأة غيرناشزة. ان يقسم بين زوجاته في البيتوتة ودليل ذالک قوله تعالي)فان خفتم ان لاتعدلوافواحدة(فقد أمرالله تعالي باالإقتصارعلي الزوجة الواحدة. عند الخوف.

وهكذا في البزازية بهامش الهندية ج1ص.155 - وان خاف ان لايعدل بين إمرأتين لايتزوج بأخري لقوله تعالي)فإن خفتم ان لاتعدلوا فواحدة (لكن لو لم يفعل لئلايدخل علي ضعفاء القلب الغم فهو مأجورا.

وهكذافي الفتاوي ديوبندج7ص49پشتو

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغر ومفتی شراف الدین شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

ایا دشیطانانو تولد اونکاح سته؟

السوال؟ پیری اوشیطان یوه نوعه ده اوکه جلا جلا نوعی دی او ددوی ترمنځ نکاح سته کیا؟المستفتی خطیب جامعه شاجوی

الجواب:

Scanned with CamScanner

محترم ورروره پیریانان اوشیطانان یوه نوعه ده اوشیطانان صرف دهغو سرکشو کسانوته وایی ـ اوپه دوی کی بعضی داسی دی چی خالص جنیات دی چی بادی او هوائی دی نه خوراک کوی نه چشاک کوی اونه مری اونه یی اولادکیژی ـ او بعضی بیا داسی دی خوراک اوچشاک کوی نکاح کوی اومړه کیژی او اولاد یی کیژی:

لماقال فی عمدة القا ری شرح البخاری ج۶ص۳۶بیروت

والشیاطین العصاة من الجن...وفی الحدیث المذکورذکر وجود الجن ووجود الشیاطین ولکنهمانوع واحدغیرانهماصارصنفین باعتبارأمرعرض لهما . وهو الکفر والایمان فالکافریسمی باالشیطان والمؤمن باالجن

وهکذافی الدرمنثورفی التفسیربالماثورج۳ص۳۶۱بیروت

واخرج الحکیم الترمیذی فی نوادرالأصول وابن ابی حاتم وأبو الشیخ والطبرانی والحاکم واللالکائی فی السنة والبیهقی فی الاسماء والصفات عن ابی ثعلبة الخشعنی أن رسول الله صل الله علیه وسلم قال الجن علی ثلاثة أصناف صنف لهم اجنحة یطیرون فی الهواء وصنف حیات وکلاب ،،وصنف یحلون ویظعنون ـ وأخرج ابن ابی حاتم وأبوا الشیخ عن الحسن قال الجن ولد ابلیس والانس ولد آدم ـ ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون.ـ وهم شرکاء فی الثواب ومن کان من هؤلاء وهؤلاء مؤمنا فهو ولی الله... وأخرج

Scanned with CamScanner

إبن جرير عن وهب ابن بن منبه أنه سئل عن الجن هل يأكلون ويشربون ويموتون ويناكحون فقال هم اجناس . فأما خالص الجن فهم ريح لاياكلون ولايشربون ولايموتون ولايتوالدون ومنهم أجناس يأكلون ويشربون ويتناكحون ويموتون وهى التى منها السعالى والغول وأشباه ذالک ـ

وهكذا فى اكام المرجان فى أحكام الجان ۲۹فى بيان ان الجن يأكلون ـــــــ

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرف الدین ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی عبدالظاہر ظہیر

کتاب الطلاق

طلاق د خطه په واسطه سره

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه يوڅوک وخپلي ښځي ته طلاق دخطه په واسطه ورواچوي طلاق خط وليکي چي پرما خپله منکوحه) ښځه(فلانکي طلاقه ده اوس پوشتنه داده چي په خطه سره طلاق واقع کيږی اوکنه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

Scanned with CamScanner

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي که يوڅوک وخپلي ښځي ته طلاق دخطه په واسطه ورواچوي طلاق خط وليکي چي پرما خپله منکوحه) ښځه (فلانکي طلاقه ده نودغه ښځه پرميړه اوزوج طلاقيږي خو په دي شرط چی دا زوج به عاقل بالغ او غير مکره وی اوخط دده په امرسره نوشته شوي وي اويا وزوج ته خط وويل شي بيا دسخط ورباندي وکړي اويا دغه زوج خط په خپله دخطاب په شکل ليکلي وي نو دغه تحريرد طلاق بعينه ده زبانی طلاق حکم لري ښځه ورباندي طلا قيږ ي نيت دطلاق نه غواړي

لما وفي)رد المحتار (وَلَو قَالَ لِلكَاتِبِ :اُكتُب طَلَاقَ امرَأَتِي كَانَ إقرَارًا بِالطَّلَاقِ وَإِن لَم يَكتُب؛ وَلَو استَكتَبَ مِن آخَرَ كِتَابًا بِطَلَاقِهَا وَقَرَأَهُ عَلَى الزَّوجِ فَأَخَذَهُ الزَّوجُ وَخَتَمَهُ وَعَنوَنَهُ وَبَعَثَ بِهِ إِلَيهَا فَأَتَاهَا وَقَعَ(247 /3)

وفي الاختيار لتعليل المختار وَإِذَا كَتَبَ مَا يَستَبِينُ فَلَا يَخلُو إِمَّا إِن كَانَ عَلَى وَجهِ المُخَاطَبَةِ أَو لَا، .....إِن كَتَبَ عَلَى وَجهِ الخِطَابِ وَالرِّسَالَةِ مِثلَ أَن يَقُولَ :يَا فُلَانَةُ أَنتِ طَالِقٌ، أَو إِذَا وَصَلَ إِلَيكِ كِتَابِي فَأَنتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ مِن غَيرِ نِيَّةٍ، وَلَا يُصَدَّقُ أَنَّهُ مَا نَوَى لِأَنَّهُ ظَاهِرٌ فِيهِ.(139 /3)

وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام وَلَو قَالَ لِلصَّكَّاكِ اُكتُب طَلَاقَ امرَأَتِي تَطلُقُ كَتَبَ أَو لَم يَكتُب كَذَا فِي العِمَادِيَّةِ (363 /2) كذافی فتاوی رحیمیه ج۸ص۳۰۹/۳۱۰

Scanned with CamScanner

وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام - وَالحَاصِلُ أَنَّ كُلَّ كِتَابٍ يُحَرَّرُ عَلَى الوَجْهِ المُتَعَارَفِ مِن النَّاسِ حُجَّةٌ عَلَى كَاتِبِهِ كَالنُّطقِ بِاللِّسَانِ(62 /1) .

وفي الأشباه والنظائر لابن نجيم وَإِن كَتَبَ :امْرَأَتُهُ طَالِقٌ؛ فَهِيَ طَالِقٌ بَعَثَ إِلَيهَا أَو لَا.) ص : 293)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الثانی(۲۰)ھ

په درواغو طلاق

الاستفتاء: مولوی صاحب که یو سړی په درواغو وبل سړی ته وویل چی لورپه نکاح راکړه ما خپله ښځه طلاقه کړی ده ایا دغه طلاق شرعا واقع کیږی که یا ؟بینوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِه وَاَصْحَابِه اَجْمَعِين.

اما بعد محترمه په مسئوله صورت کي چي یو سړي وبل سړي ته ووائی چي لورپه نکاح راکړه او په درواغو ورته ووائي چي ما خپله ښځه طلاقه کړي ده : اویا په ټوکو اومسخروکي ووایي چی ما ښځی ته طلاق ورکړي ده : او واقعه کی ده خپلی ښځی ته طلاق نه وی ورکړی په درواغو دااقرار

Scanned with CamScanner

وکړي نوقضاء دغه ښځه پر ده طلاقه شوله اوطلاقه ګرزي پر قاضی اوحاکم واجب ده چی تفریق اوجداوالی ئي سره راولي

لمافي) رد المحتار (وَلَو أقرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا أو هَازِلًا وَقَعَ قَضَاءً لَا دِيَانَةً .اهـ .وَيَأتِي تَمَامُهُ) ۳۰ /۲۳۶3)

وفتاوى الرملي وَلَو أقرَّ بِالطَّلَاقِ كَاذِبًا لَم تَطلُق بَاطِنًا وَطَلُقَت ظَاهِرًا وَيَجِبُ عَلَى الحَاكِمِ أن يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا (3/ 323) كذافی الفتاوی التار تار خانیه ج ۳ص ۲۶۳

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۱۵ق

که شځی ته وو وایی چی ته پرما خور یی□

الإســـــتفتاءکه یوه سړی خپلی شځی ته وویل چی ته پرماخوریی اياطلاق واقع کیږی کیا،

الإفتـــــاء بتوفيق الله تعالى

محترمه وروره شځی ته خوربلاتشبیه ویل مکروه دی مګر موجب دطلاق نه دی

لما فی شرح التنویر :والا ینوشیئااوحذف الکاف لغا.

Scanned with CamScanner

قال فی ردمحتار:اوحذف) : قوله اوحذف الكاف(بأن قال انت امی.... قلت ويدل عليه ماذكره عن الفتح من أنه لابدمن التصريح باالاداة....ويكره قوله انت امي ويا ابنتي ويا اختي ونحوه

الد رمختارمع ردمحتار۲/۶۲۶قبيل باب الكفاره باب الظهار- فتاوی فريديه5/346

كتبه.مفتی ابو انعام نقيب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحيح .مفتی محمدعيسی مستغفرومفتی شراف الدين شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهير

باب الطلاق الصريح

غيرمدخول بها:ته دری طلاقه ورکول

الاستفتآء؟ محترم مفتی صاحب

که خاوند د خلوت صحيحه سه مخکی کور والا ته درے طلاق ورکی بيا صرف تجديد نکاح ضروری ده که حلاله هم ضروری ده باحواله جواب عنايت فرمائی‌ں مستفتی مسعودشاه

الافتآءبتوفيق الله تعالی وهوملهم للصواب

محترمه" که يی چيری دری طلاقه په يوه کلمه سره ورکړی وی مثلاويلی يی وی چی ته په ثلاثاطلاقه يی نوبيامغلظه کړځی بيله حلاله نه رواکيږی" اوکه

Scanned with CamScanner

چیری یی یویوجلاجلاورکړی وی مثلاویلی یی وی چی طلاقه یی طلاقه یی طلاقه یی نودغیرمدخول بها" والی په وجه سره په اول سره بائنه کیږی دوم اودریم نه واقع کیږی نوپه دغه صورت کی بیاتجدیددنکاح غواړی۱۲

کماقال في الهدایه ج۱ص۲۳۳شامله= وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها " لأن الوقاع مصدر محذوف لأن معناه طلاقا بائنا على ما بيناه فلم يكن قوله أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة " فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة " وذلک مثل أن يقول أنت طالق طالق طالق لأن كل واحدة إيقاع على حدة

وهكذاقال فی الجوهرة النيرة ج۲ص۴۲شامله

قَوْلُهُ) وَإِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا ثَلَاثًا وَقَعْنَ عَلَيْهَا (: لِأَنَّ قَوْلَهُ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهَا إلَّا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ ثَلَاثًا تَفْسِيرُ وَصْفَةٌ وَلَيْسَ بِابْتِدَاءِ إيقَاعٍ) قَوْلُهُ فَإِنْ فَرَّقَ الطَّلَاقَ بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَمْ تَقَعْ الثَّانِيَةُ (: لِأَنَّهَا لَمَّا بَانَتْ بِالْأُولَى وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا صَادَفَتْهَا الثَّانِيَةُ وَهِيَ أَجْنَبِيَّةٌ فَلِهَذَا لَمْ تَقَعْ وَسَوَاءٌ كَرَّرَ لَفْظَ الطَّلَاقِ بِحَرْفِ عَطْفٍ أَوْ بِغَيْرِ حَرْفِ عَطْفٍ فَإِنَّهُ تَقَعُ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ إذَا لَمْ يَدْخُلْ عَلَى الْكَلَامِ شَرْطٌ وَهَذَا مِثْلُ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ طَالِقٌ أَوْ طَالِقٌ وَطَالِقٌ أَوْ طَالِقٌ فَطَالِقٌ أَوْ طَالِقٌ ثُمَّ طَالِقٌ أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ؛ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَا إيقَاعٌ عَلَى حِدَةٍ فَتَقَعُ الْأُولَى فِي الْحَالِ.

وهكذافی فتاوی مفتی محمودج۶ص۵۳۰= وهكذافی فتاوی فريديه ج۵ص۳۰۳

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالظاهر ظهیر بادام افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاني شاه شرافت تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۹)هق

که ؤرته انت طالق وو وایي نیت یي دثلاثة وي

*الإســتفــتاء؟*محترمو علماء اکرامویوسړی چی خپلی شځی ته وو وایی انت طالق اونیت دثلاثة وو وی نوایا یوطلاق واقع کیږی که دری؟ *مستفتی ابومحمدآمین

الفتوي بعون الله تعالي

محترمه وروره دطلاق په صریحو الفاظو کي نیت لره څه اعتبارنسته نوله دی وجهي چی ویلی دی انت طالق یوائي یوطلاق واقع کیږی . ددرو طلاقونیت پکشی لغوه ده

کمافي الفتاوي الهندية ج1ص354 كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق

كان طالق ومطلقة وطلقتک تقع واحدة رجعية وان نوي الاكثر اوالابانة

وكذافي الهداية ج2ص360 كتاب الطلاق باب ايقاع الطلاق

'هو كانت طالق ومطلقة وطلقتک فهذا يقع به الطلاق الرجعي ولايقع به الا واحدة وان نوي الاكثرملخصا

Scanned with CamScanner

وكذا في ردمحتار مع الدرمختارج2ص467 مطلب في قول البحر باب الصريح

وكذا في فتاوي الحقانيةج 4ص42 پشتو- وكذا في فتاوي فريدية ج5ص* *268

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱شوال المکرم ۲۵ق

په طلاق کی دطا پرځاي تاويل

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : که يوشخص دطلاق پرځاي تلاق اويا تلا ک اويا طلاک توري ووائی ايا طلاق واقع کيږي او که يا ؟بينوا توجروا المستفتی) ملا صاحب(

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِين

اما بعد محترمه په مسئوله صورت کي هيڅ فرق نشته که تلاق وتلاغ وطلاغ وطلاک وتلاک ووائي رجعي طلاق راځي په قضاء کي

) يا دونه (د عالم اوجا هل فرق نسته

لمافي البحر الرائق ومنه الالفاظ المصحفة وهي خمسة تلاق وتلاغ وطلاغ وطلاک وتلاک فيقع قضاء ولا يصدق إلا إذا أشهد على ذلک قبل التكلم بأن قال امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أطلق فأقول هذا. ولا فرق بين العالم والجاهل وعليه الفتوى) ۳ /۴۳۹(

Scanned with CamScanner

و لما فی کتاب المسائل جلد 5ص(91

"طلاغ ،تلاغ ، طلاک ،تلاک " سے طلاق کا حکم

اگر الفاظ بگاڑ کر طلاق دی ، مثلاً کہا کہ " تجھے طلاغ ،تلاغ ، طلاک یا تلاک " ، تو اِن سب صورتوں میں طلاق واقع ہو جائے گی ۔

ویقع بہا ای بہذہ الألفاظ وما بمعناہا من الصریح ویدخل نحو طلاغ ، وتلاغ ، وطلاک ، وتلاک) الدر المختار (ای بالغین المعجمۃ ، قال فی البحر : ومنہ الألفاظ المصحفۃ وہی خمسۃ ، فنزاد علی ما ہنا تلاق ۔ وزاد فی النہر : إبدال القاف لاتا ۔ وینبغی أن یقال : إن فاء الکلمۃ إما طاء أو تاء ، واللام إما قاف أو عین أو غین أو کاف أو لام ، واثنان فی خمسۃ بعشرۃ تسعا منہا مصحفۃ ۔) الدر المختار مع الشامی ، کتاب الطلاق / باب الصریح ۴ ، ۴۵۹ زکریا ، ۳ ، ۲۴۷ کراچی ، الفتاویٰ الہندیۃ ۱ ، ۳۵۷ زکریا ، البحر الرائق ۳ ، ۲۵۲ کوئٹہ ، حاشیۃ علی الہندیۃ ۱ ، ۴۵۹ زکریا (

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعدہ(۱۳)ھق

په خوله طلا ق ووايي

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب که یو سړی و خپلي ښځي ته په خو له د طلا ق لفظ ووائی خو په زړه کي دطلا ق اراده نه وي ایا دغه طلاق شرعا واقع کیږی که یا ؟بینوا توجروا المستفتی) ملا احمد الله(

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین .

اما بعد محترمه په مسئوله صورت کې که یو سړی و خپلې ښځې ته په خو له د طلا ق لفظ ووائي خو په زړه کې دطلا ق اراده نه وي قضاء دغه ښځه پر طلاقیږي او دیا نه طلا ق نه راځي ځکه دا صریح طلا ق ده نیت اوارا ده په قضاء کی نه غواړی

) یا دونه (دغه طلا ق رجعي ده ترڅوچې نیت درو) ۳ (طلا قو ئي نه وي کړی

لما في البحر الرائق وَالحَاصِلُ أَنَّ قَولَهُم الصَّرِیحُ لَا یَحتَاجُ إِلَی النِیَّةِ إِنَّمَا هُوَ فِي القَضَاءِ أَمَّا فِي الدِیَانَةِ فَمُحتَاجٌ إِلَیهَا) ۳ /۴۵۱(

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية - القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ :الصَّرِیحُ لاَ یَحتَاجُ إِلَی نِیَّةٍ، وَالكِنَایَةُ لاَ تَلزَمُ إِلاَّ بِنِیَّةٍ .وَقَد ذَكَرَ هَذِهِ القَاعِدَةَ الزَّرْكَشِيُّ فِي المَنثُورِ، وَالسُّیُوطِيُّ فِي الأَشْبَاهِ .وَمَعنَى قَولِهِم :الصَّرِیحُ لاَ یَحتَاجُ إِلَی نِیَّةٍ :أَي نِیَّةِ الإِیقَاعِ؛ لأَنَّ اللَّفظَ مَوضُوعٌ لَهُ فَاستَغنَى عَنِ النِیَّةِ.)۲۷ص) ۱۰ /

وفي) رد المحتار (وَلَفظُ الطَّلَاقِ وَالْوَاقِعُ بِهِ رَجْعِيٌّ لِأَنَّهُ صَرِیحٌ.) ۳ /۴۴۴ ((

Scanned with CamScanner

وفي) رد المحتار (لَا يَحتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ وَالوَاقِعُ بِهِ رَجْعِيٌّ؛ وَتَصِحُّ فِيهِ نِيَّةُ الثَّلَا) ۳ (ص ۳۱۵

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابرانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی گلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده (۱)ه‍ق

باب الكنايات

دطلاق مسئله په اشاره

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : كچيري ښځي وميړه ته وويل چي طلاق راكړه ميړه په دروګوتواشاره ورته وكړله خو ، په خوله يي دطلاق مخصوص الفاظ نه صراحة اونه كناية وويل شرعا دغه ښځه طلاقه كيږي او كنه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت كې پدغه اشاره دګوتو و ښځي ته طلاق نه واقع كيږي ؛ځكه طلاق په مخصوصوالفاظو سره واقع كيږي چې په هغوسره په ژبه صراحة ياكناية تلفظ كول ضروري ده.

لمافي البحر الرائق لو قالت لزوجها طلقني فأشار إليها بثلاثة أصابع وأراد به ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل هكذا لانه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا يقع بالضمير ا ه(3/ 499)

Scanned with CamScanner

وفي تكملة حاشية رد المحتار لو قالت لزوجها :طلقني فأشار إليها بثلاث أصابع وأراد به ثلاث تطليقات لا يقع ما لم يقل هكذا. لانه لو وقع وقع بالضمير والطلاق لا يقع بالضمير ا ه

(2/ 239) ..كذافي فتاوى حقانيه: ۴۵۳\۴-

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالعامر ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ شوال المکرم (۲۰)ھ

که يوچاوويل دتولي دنيابنځي پر طلاقي دي

:الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب كه يو چا وويل چي دد نيا تولي بنځي پرما طلاقي دي وس پو بنتنه داده چي پر دغه سړي با ندي خپله منكوحه اوبنځه طلاقيږي او كه نه ؟بينوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعين

اما بعد:په مسئوله صورت كي چي يو څوک ووايي چي دد نيا تولي بنځي پرما طلاقي دي نو كه يي چيري نيت د طلاق دخپلي زوجي اوبنځي نه ؤكړي نوديا نة طلاق نه واقع كيږي خوكه مجلس د قضاء ته وړاندي سو : بيا دوخت قاضي به حكم دطلاق كوي دده دخبري تصديق به نه كوي او كه يي نيت دطلاق كړي ؤ بيا طلاقيږي خلاصه قضاء په دواړو صورتو كي طلاق واقع كيږي

Scanned with CamScanner

لمافي الجوهرة النيرة ولَو قالَ جَميعُ نِساءِ الدّنيَا طَوالِقُ تَطلُقُ امرَأتُهُ ولَا يُصَدَقُ فِي القَضاءِ أنَهُ لَم يَنوِهَا(35 /2)

وفي الفتاوى الولوالجية رجل قال :جميع نساء أهل الدّنيا طوالق التي "تطلق امرأته، ولا يصدق في الحكم أنه لم ينوها؛ لأنها من نساء أهل الدّنيا ص ۹ ج۲

وفي الموسوعة الفقهية الكويتية فَإن قال :نِساءُ الدّنيَا كُلّهُنَ طَوالِقُ، ونَوَى زَوجَتَهُ، طَلُقَت زَوجَتُهُ عِندَ الحَنَفِيَةِ، فَإن لَم يَنوِهَا لَم تَطلُق (21 /29) كذافي الفقه الإسلامي وأدلته /9) (373وفتاوى قاضيخان(228 /1) و المحيط البرهاني(214 /3)

وفي الفتاوى التاتارخانية ذكر في» فتاوى أهل سمرقند «أن في قوله» جميع نساء أهل الدنيا طوالق، جميع نساء أهل العالم طوالق «أنه لا تطلق امرأته من غير نيّة، وفي» الظهيرية :«لا تطلق إلاّ أن ينوي وعليه الفتوي ص۴۵۸ ج۲

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲)هق

یو سړی بنځي ته و وا یي چی ز ما تا ته حا جت نسته،

الاستفتاء : السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوی صاحب که یو سړی خپلي بنځي ته و وا یي چی ز ما تا ته حا جت نسته او نیت اوارا ده یي د طلاق وي. ایاپه دي صورت کي طلاق واقع کیږي او که نه؟ بینوا توجروا

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمَعِین

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي که يو سړی خپلي ښځي ته و وا يي چی ز ما تا ته حا جت نسته او نيت اواراده يي د طلاق وي نو زمونږ د مذ هب مطابق طلا ق نه واقع کيږي ځکه دغه خبره پر طلاق دلا لت نه کوي اونه طلاق ذهني فهميږي اونه دليل پرانتفا ء دنکاح ده

لما في المبسوط للسرخسي وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامرَأَتِهِ لَا حَاجَةَ لِي فِيکِ وَأَرَادَ الطَّلَاقَ لَم تَطلُق عِندَنَا لان قَولُهُ لَا حَاجَةَ لِي فِيکِ بِمَنزِلَةِ قَولِهِ لَا أَشتَهِيکِ وَلَا أُرِيدُکِ وَلَا أَهوَاکِ وَلَا أُحِبُّکِ وَلَيسَ فِي شَيءٍ مِن هَذِهِ الأَلفَاظِ مَا يَدُلُّ عَلَى الطَّلَاقِ(30/ 165)

وفي بدائع الصنائع وَلَو قَالَ :لَا حَاجَةَ لِي فِيکِ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ وَإِن نَوَى؛ لِأَنَّ عَدَمَ الحَاجَةِ لَا يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ الزَّوجِيَّةِ فَإِنَّ الإِنسَانَ قَد يَتَزَوَّجُ بِمَن لَا حَاجَةَ لَهُ إِلَى تَزَوُّجِهَا فَلَم يَکُن ذَلِکَ دَلِيلًا عَلَى انتِفَاءِ النِّکَاحِ فَلَم يَکُن مُحتَمِلًا لِلطَّلَاقِ (3/ 107) کذافي الجوهرة النيرة /2) (35و الفتاوی الهندية(1/ 375) و فتاوی قاضيخان) 1/ 231)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱صفر المظفر(۱۱)هـ

په حال دغضب کی وزوجی ته دری واره و ويل چه ولاړه شه

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : محترم مولوي صاحب يوسړی خپلي ښځی اوماينی ته په حال دغضب کي دری واره وويل چه ځه ولاړه شه اونيت ئی دطلاق وی په دغه صورت کی ښځه ورباندی په دری طلاقه مغلظه شوله اوکنه بينوا توجروا

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین.

اما بعد محتر مه په مسئوله صورت کي خپلی ښځی اوماينی ته په حال دغضب کی دری واره ويل چه ځه ولاړه شه اونيت ئی دطلاق وی دلته يوطلائق بائن راځی نکاح به له سره نوی تړی که په عده کی وی که ورسته له عدی وی زړه نکاح ئی ختمه شوله دلته دری طلاقه نه واقع کيږی يوطلاق بائن واقع شوولی له يوه بائن ورسته بل بائن نه واقع کيږی

لمافي الفتاوى الهندية وَلَا يَلْحَقُ الْبَائِنُ الْبَائِنَ بِأَن قَالَ لَهَا أَنْتِ بَائِنٌ ثُمَّ قَالَ لَهَا أَنْتِ بَائِنٌ لَا يَقَعُ إِلَّا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ لِأَنَّهُ يُمكِنُ جَعْلُهُ خَبَرًا عَنِ الْأَوَّلِ وَهُوَ صَادِقٌ فِيهِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى جَعْلِهِ إِنْشَاءً لِأَنَّهُ اقْتِضَاءٌ ضَرُورِيٌ) ۱ /۳۷۷(

وفی مجمع الأنهر لَا (يَلْحَقُ الْبَائِنُ) الْبَائِنَ (بِأَن قَالَ لِلْمَدْخُولِ بِهَا أَنْتِ بَائِنٌ، ثُمَّ قَالَ فِي الْعِدَّةِ أَنْتِ بَائِنٌ لَا تَقَعُ الثَّانِيَةُ) ۱/۴۰۶(

Scanned with CamScanner

ولمافي)رد المحتار ((قَولُهُ لَا يَلحَقُ البَائِنُ البَائِنَ (المُرَادُ بِالبَائِنِ الَّذِي لَا يَلحَقُ هُوَ مَا كَانَ بِلَفظِ الكِنَايَةِ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي لَيسَ ظَاهِرًا فِي إِنشَاءِ الطَّلَاقِ كَذَا فِي الفَتحِ.) ۳ /۳۰۸

(وفی النهر الفائق لا (يلحق البائن) البائن (أراد به ما كان بلفظ الكناية عرف ذلك من استدلالهم الذي أطبقوا عليه كذا في) الفتح) (۲ /۳۶۳(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعدہ(۹)ھق

که شځی ته وو وایی یو دوه دری نوطلاق

الإستـــــفتاء محترم مفتی صاحب که یونفرخپل بنځی ته وو وایی چی ته پرما یو دوه دری.نور دطلاق ذکر ونه کړی .نوایا طلاق واقع کیږی کیا؟

الإفتـــــــاء بتوفيق الله تعالى.

محترمه وروره که مذاکره دطلاق وی او یا خویی نیت دطلاق وی نو دری طلاق به واقع وی بی له تحلیله به بله لارنه وی.اوکه یی نیت دطلاق نه وی اونه مذاکره دطلاق وی اونه یی لفظ دطلاق ذکرکړی وی نو په لفظ دیوه دوه دری طلاق نه واقع کیږی.

کمافی ردمحتار۲/۴۸۶مکتبه حبیبیه

Scanned with CamScanner

ورائيت بخط السائحاني مقتضي ما في الخانية من قوله ولوقال لإمراته انت بثلاث.قال ابن الفضل اذا نوي يقع وفيها ايضا اذا قال طالق فقيل من عنيت، فقال إمراتي طلقت ولو قال انت مني ثلاثا طلقت ان نوي.اوكان في مذاكرة الطلاق

. وهكذافی خلاصة الفتاوي۲/۹۸كتاب الطلاق.- رجل قال لإمراته ترايكي وتراسه اوقال ترايكي سه قال ابو الصفار لايقع شئ.وقال الصدرالشهيديقع اذانوي.وبه يفتي.

دخلاصة له مذكورة عبارته) تويک توسه(طلاق واقع كيدل مفتي به بللي ده.

اوپه لاندي كتابو كي هم مفتي به بللي ده.

كذا في الخانية علي هامش الهندية۱/۴۶۳ ---- والبزازية ۴/۱۷۹---والحمادية عن التاتارخانية والحجة والظهيرية۱/۱۲۴- فتاوي زكريا۴/۴۹۷---- فتاوي محمودية ۱۲/۵۰۴ ---- فتاوي نوازل۹/۴۴۴طلاق كي مسائل.- احسن الفتاوي۴/۲۹۶كتاب الطلاق.---- فتاوي دار العلوم ۹/۳۳۳

كتبہ مفتی ابو العاصم نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوئی ــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شراف الدین ومفتی عبد الجلیل اغاعرفان ومفتی عبد الظاہر طہیر

باب تعليق الطلاق

پر خبرو طلاق معلق كول

Scanned with CamScanner

محترم مفتی صاحب که یوسړی داسی تعلیق وکړی چی که دی دخپل وروړسره خبری وکړی ماینه پرطلاقه ده نودخبروکولوپه صورت کی کم طلاق واقع کیږی

الافتاءبتوفیق الله تعالی

محترمه ستاسوپه جواب کی بایدووایو

چی په مسؤله صورت کی یوطلاق رجعی واقع کیږی ځکه ده په تعلیق کی لفظ دصریح طلاق یادکړی دی" نودیوه طلاق واقع کیدلووروسته په عده کی رجوع کولای سی اودرجوع کولووروسته بیاددووطلاقومالک دی

کمافی الهندیه ج1ص420واذااضافه الی الشرط وقع عقیبه اتفاقا،،،،واذاطلق الرجل امرأته تطلیقة رجعیة اورجعیتین فله ان یراجعهافی عدتهارضیت بذالک اولم ترض

وهكذافي اختيارلتعليل المختارج3ص140فإذا علق الطلاق بشرط وقع عقيبه وانحلت اليمين وانتهت إلا في "كلما".

وهكذافي الهداية ج1ص244وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق "وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا"

وهكذافي جوهرة النيرة ج2ص39وإذا أضاف الطلاق إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق) هذا بالاتفاق؛ لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى

Scanned with CamScanner

وقت الشرط ولأنه إذا علقه ب الشرط صار عند وجود الشرط كالمتكلم بالطلاق في ذلك الوقت فإذا وجد الشرط والمرأة في ملكه وقع الطلاق كأنه قال لها في ذلك الوقت أنت طالق

وہکذا فی فتاوی فریدیہ ج5 ص395

سوال... کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسلہ کے بارے میں کہ زید نے کہا کہ اگر میں نے عمرو سے باتیں کیں تو میری بیوی طلاق ہے اب زید نے عمرو سے گفتگو کی ہے زید سعودی عرب میں ہے اور اس کی بیوی افغانستان میں ہے شرعی لحاظ سے بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے یا نہیں زید نے ارادہ سے رجوع بھی کیا ہے اس کی بیوی طلاق ہوئے یا نہیں اور کونسی طلاق واقع ہوئی

جواب... صورت مسئولہ میں حنث کی تقدیر پر یہ بیوی ایک طلاق رجعی سے مطلقہ ہو گی اور اس میں عدت کی اندر اندر زبانی مراجعت کافی ہو گی اگر عدت کے اندر مراجعت نہ کی تو تجدید نکاح ضروری ہو گا

وہکذا فی آپ کے مسائل اور ان کا حل ج6 ص622 جواب.... اس کا کفارہ تو ادا نہیں ہو سکتا آپ کی بہن جب بھی آپ سے کرے گی اسے طلاق ہو جائی گی البتہ شوہر رجوع کر سکتا ہے کیونکہ ان الفاظ سے ایک طلاق رجعی ہو گی

وہکذا فی فتاوی محمودیہ ج13 ص105

جن چیزوں کے متعلق قسم کھائی ہے ان کو کھالے پی لے استعمال کرلے جن سے ایک طلاق رجعی واقع ہو جائے گی پھر عدت ختم ہونے سے پہلے طلاق سے رجعت کرلے یعنی یہ کہہ دے کہ میں نے اپنی طلاق واپس لے لی اگر تین طلاق کی قسم کھائی ہے تو اس کو دوبارہ دریافت کرلیا جائے ؛ **وہکذا فی فتاوی عبادالرحمان ج5 ص77**

کتبہ:مفتی عبدالظاہر ظہیر وحافظ فضل محمد وصیف

الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرافت الدین شرافت ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی نقیب اللہ انعام صاحب

Scanned with CamScanner

ایا دغه یمین فور ده که مطلق طلاق ده؟

ألإستفـــــــتفتاء؟محترم مفتي صاحب یو شځی خاوند ته وو ویل چی زه ځم داخشي کره خاوندورته وو ویل که ولاړي نو ثلاثا طلاقه یی یو څه وقت بعد ؤ ویل ان شاء الله متصل یی نه دی ویلی ـ یوځوشپی تیری سوي بعد یی وو ویل که تر دغه پلانی تیمي ولاړي نو شځه له هغي مدی بعد ولاړه نو ایا طلاق واقع کیږي کیا؟ایا دغه یمین فور اوکه مطلق یمین ده؟

الفتوي بعون الله تـــعالـــی

محترمه وروره اول فرق کول په منځ دیمین فور اویمین عام کي ضرورده دمطلق یمین اودیمین فور ددواړو الفاظ عام دي ـ مګر په فور کی حال دلالة کوي مثلا یوشځه برقعه واغوسته له کوره څخه وتله په عین وقت کي خاوند ورته وو ویل که وو وتلي نوته طلاقه یی

په دغه وخت کی دخاوند نیت هم دغه فوری وقت وي دغه ته یمین فور ویل کیږی لهذا که چیری شځه په همدي وخت له کوره و وتله طلاق واقع کیږی او که په دغه وقت کی منعه سوه یوځه ساعت وروروسته و وتله نوطلاق نه واقع کیږي ځکه دغه یمین فور ده خاص تر دغه وقت فوری معلق ده

Scanned with CamScanner

نو که دلته ظاهر ته وګورو دغه الفاظ عام دی ـ که ته وو وتلی نوطلاقه یی مګر دحال او نیت ددلالة کولو له وجهی دغه ته یمین فور ویل کیږی] ۲ [مطلق یمین خالی په نیت فوری سره یمین فور نه جوړیږی بلکه دیمین فور لپاره دلالة حال اونیت دفور ضرور ده که داسی نه وی نو یمین فورنه ورته ویل کیږی مثلا یوشځه له کوره دوتلو اراده نه لری بلکه دکور په کاروکی یاپه نورو کاروکي مصروفه وي ـ خاوند ورته وو وایی که ته له کوره وو وتلی نو ته طلاقه یی نودلته دلالة حال نسته لهذا دامطلق یمین ده بی بی که هر وخت له کوره وو وتله طلاق واقع کیږي. په دغه کی دفور نیت کولو سره یمین فور نه جوړیږی

ځکه دلالة حال نسته نو حاصل داده چی په یمین فور کي دلالة حال ضرور ی ده اونیت به هم دفور وي یا به ده لره ده هیڅ نیت هم نه وي یوازي به په دلالة حال سره فور جوړیږي ـ رابه سو مسئوله صورت ته که دا داخشي کره تله په داسي حال کي چي ځان دتللو لپاره برابر کړي وي په دغه وقت کي خاوند ورته ویلی وي که ولاړي نوثلاثا طلاقه یی نو چی دتلو په وخت کي ورته ویلي دي نو حال دلالة په دي کوي چي دغه یمین فورده چی نیت هم دیمین فور وي یاخو یی نیت دهیڅ هم نه وي نوچي یو څه وخت بعد تللی ده طلاق به واقع نه وي

Scanned with CamScanner

ـ اوکه دتللو په حال کي نه وي نو بيا خاوند مذکوره الفاظ ورته ويلی وی نو يمين فور به نه وي ځکه حال نسته چي دلالة په فور باندي وکړي او دحال دلالة لپاره ديمين فور ضروري ده نو دلته به يمين مطلق وي نو هرکله چی دا داخشي کره تللی وي نو طلاق مغلظ به واقع وي او ان شاءالله يی متصل نه ده ويلي نو ځکه به طلاق واقع وي

كما قال في هداية ج2ص 486كتاب الأيمان

ولوأرادت المرأة الخروج فقال ان خرجت فأنت طالق فجبست ثم خرجت لم يحنث

وهكذا في الفقة الاسلامي ج3ص391 – اذا ارادت امرأة انسان أن تخرج من الدار فقال لها زوجها ان خرجت فانت طالق فقعدت تاركة الخروج ساعة ثم خرجت بعدئذ لايحنث استحسانا

وهكذا في جامع صغير ص 359 كتاب الأيمان ومبسوط السرخسي باب الأكل ج8ص 186 بيروت

وكمافي الدرمختار مع ردمحتار ج3ص761ط كراچي

وشرط للحنث في قوله :ان خرجت مثلا انت طالق ... لمريد الخروج فعله فورا لان قصده المنع عن ذالک الفعل عرفا ومدار الأيمان عليه وهذه تسمي يمين الفور تفرد ابوحنيفة بإظهاره ولم يخالفه احد . وفي الرد تحت) قوله لمريد الخروج والضرب(اي لشخص أراد

Scanned with CamScanner

الخروج أو اراد الضرب وهو متعلق بقول المصنف في قوله أي قول الحالف وقوله فعله نائب فاعل شرط وضميره للمذكور من الخروج والضرب

مطلب في يمين الفور) قوله فورا (سئل السغدي بما ذا يقدر الفور؟ قال بساعة واستدل بما ذكر في الجامع الصغير :أرادت أن تخرج فقال الزوج ان خرجت فعادت وجلست وخرجت بعدساعة لايحنث حموي عن الجرجندي ولايشترط لعدم حنثه اذا خرجت بعد ساعة تغير تلك الهيئة الحاصلة مع إرادة الخروج يشيراليه قول الفتح تهيات للخروج فحلف لاتخرج فإذا جلست ساعة ثم خرجت لايحنث لان قصده منعها من الخروج الذي تهيأت له فكأنه قال ان خرجت الساعة وهذا اذا لم يكن له نية فان نوي شيئا عمله به شرنبلالية

وكما في الخانية ج2ص91 – رجل قال لإمراته عند خروج المرأة من المنزل ان رجعت الي منزلي فانت طالق فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت الي منزله والرجل يقول نويت الفور قال بعضهم لايصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح

وكمافي حاشية الطحطاوي علي الدرمختار ج2ص342 – الاصل ان الايمان مبنية عند الشافعي علي الحقيقة اللغوية وعند مالک علي الإستعمال القرآني وعند احمد علي النية وعندنا علي العرف مالم ينو مايحتمله اللفظ فلاحنث في لاهدم بيتا بيت العنكبوت الا باالنية

وهكذافی فتاوی محمودیه ج۱۳ص۱۰۸باب تعلیق الطلاق

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوئی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

Scanned with CamScanner

دطلاق ثلاثه او کلماتعلیق پر قصه کولوباندی

دری نفره پخپل منځ کی یمین په طلاق سره وکړی یعنی وو وایي که هرچانقل وکړودهغه به شځه ثلاثاوکلماطلاقه وی اوس که چیری یونفرنقل وکړی نوایاپردغه نفرباندی شځه په کوم طلاق سره شځه طلاقه ده کلما اوکه خالی ثلاثة مغلظه باندی،

الجواب وباالله التوفیق،

کلماطلاق خونه ده بلکی داعرفی کلما طلاق ده؛ نه شرعی ځکه شرعی په دی طریقه وی کلماتزوجت امراة فهی طالق نوداکلماطلاق نه ده

کمافی الردمحتار2/465اول باب الصریح

قداشتهرفی رساتیق شروان ان من قال جعلت کلمااوعلی کلماانه طلاق ثلاث معلق وهذاباطل ومن هذیانات العوام اه هکذافی الفتاوی فریدیه5/420/421

دوم داکه دوی درو سرو په خوله هریوه دغه په استفتاء کی مذکور الفاظ ویلی وی نوکه هریوه نقل وکړی پرهغه به شځه ثلاثه مغلظه مطلقه وی نوبی له زوج اخراوتحلیله بغیرلارنسته،اوکه په دغو الفاظومتکلم یو وی اونور دوه مخاطب وی نوکه یي جواب هو اویا اوسره ورکړی وی نو که په مخاطبینو کی هریوه نقل وکړی

Scanned with CamScanner

نوپرهغه به شځه مطلقه مغلظه وی چی بیاوتحلیل ته ضرورت سته،اوکه مخاطبینو خالی په سرو ورته اشاره کړی وی یاساکت سوی وی اوپه خوله یې جواب دهو یا او نه وی ورکړی،نوکه په مخاطبینو کی چا نقل وکړو،شځه به ورباندی طلاقه نه وی،

قال فی الدر.ولوقيل له طلقت امراتک فقال نعم اوبلی.. طلقت وقال في الرد.قوله طلقت امراتک... من عدم الفرق في العرف بين الجواب بنعم اوبلي ردمحتارمع الدرمختار۲/۴٦۷ باب الصريح

قيل لرجل امراتک طالق فأشاربرأسه اي نعم فان كان له تطلق وعبارة لاتطلق باالاشارة وان لم يكن طلقت

المحيط البرهاني۳/۴۸۸- الحنفية قالو...ومن الصريح ايضا كلمة النعم اوبلي في جواب هل طلقت امراتک فقال نعم اوبلي فانهاتطلق بدون نية...

وذالک لان العرف لايفرق بين الجواب بكلمة نعم اوبكلمة بلي بخلاف اللغة.الفقه علي المذاهب الاربعة۴/۲۲۸الطلاق الصريح

الحنفية قالواالاشارة بالطلاق لاتقوم مقام اللفظ من السليم الذي يمكنه ان ينطق فلايقع الطلاق الاباللفظ المسموع الخ

Scanned with CamScanner

الفقه علي المذاهب الاربعة۲۵۷/۴- المعلق بالشرط يجب ثبوته عندثبوت الشرط شرح المجلة۱ /۲۳۲مادة۸۲

وفي المنتقي عن ابن سماعة قال سمعت ابايو سف رح يقول في رجل قال لامراة رجل ان دخلت هذه الدارفانت طالق. فقال الزوج نعم قد حلف الزوج بذالک کله فان دخلت بعد قوله نعم فهي طالق المحيط۲۸۱/۳

قال فی الدرمختار.جماعة يتحدثون فی مجلس فقال رجل منهم من تکلم بعد هذا فإمراته طالق ثم تکلم الحالف طلقت إمراته. وفی ردمحتارسکت عما اذا تکلم غيره والظاهر أنه لايقع لان تعليق المتکلم لايسری حکمه الی غيره الا اذا قال الغير وانا کذالک مثلا.فافهم. الدرمختارمع ردمحتار۲/۵۰۱قبيل باب الکنايات.

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوئی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی محمد عیسی مستفر ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

باب الرجعة

درجوع کولواخیری نیته

Scanned with CamScanner

الاستفتاء :په طلاق رجعي کي رجعة دوينو په بنديدو سره ختم کيږی کيا؟*
بينوا توجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مذکوره صورة کي کچيري وينه ده دريم حيض په لسمه ورځ بنده سوه بس رجعة هم ختم دی کځه هم غسل يه نه وي کړي اوکچيري تر لسو ورځو کمه بنده سوه بيا رجعة تر هغو نده ختم چي غسل يه نوي کړی يا ده لمانځه وخت نه وي پر تيرسوی کچيري عادت والاوه بياچي عادت يه فوره سي

]*كماقال في الفتاوي الهندية جـ١ص٤٧١ *[وَتَنْقَطِعُ الرَّجْعَةُ إن حُكِمَ بِخُرُوجِهَا مِن الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إن كَانَت حُرَّةً وَالثَّانِيَةِ إن كَانَت أَمَةً لِتَمَامِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ مُطْلَقًا وَإِن لَم يَنْقَطِعِ الدَّمُ كَذَا فِي الْبَحْرِ الرَّائِقِ وَإِن انْقَطَعَ لِأَقَلَّ مِن عَشَرَةِ أَيَّامٍ لَم تَنْقَطِعْ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَو يَمْضِيَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلَاةٍ كَذَا فِي الْهِدَايَةِ

]*وكذافي الدرالمختار مع ردالمحتارجـ٣ص٤٠٣*[

وَتَنْقَطِعُ (الرَّجْعَةُ) إذَا طَهُرَت مِن الْحَيْضِ الْأَخِيرِ (بَعْمُ الْأَمَةُ) لِعَشَرَةِ (أَيَّامٍ مُطْلَقًا) وَإِن لَم تَغْتَسِل وَلِأَقَلَّ لَا (تَنْقَطِعُ) حَتَّى تَغْتَسِلَ قَوْلُهُ :لِعَشَرَةِ (عِلَّةٌ لِ طَهُرَت أَي لِأَجْلِ تَمَامِهَا سَوَاءٌ انْقَطَعَ الدَّمُ،

Scanned with CamScanner

أو لا نهرٌ لكن إذا لم ينقطع على العشرة ولها عادة انقطعت الرجعة من حين انتهاء عادتها كما في الدرِّ المنتقى عن الزيلعي وغيره

]*وكذافي الهداية جـ۲صـ۲۵۵*[وإذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة أيام انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل من عشرة أيام لم تنقطع الرجعة حتى تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة كامل " لأن الحيض لا مزيد له على العشرة فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد أن يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال أو بلزوم حكم من أحكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة

كتبه مولوی شاه محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول(۹)مق

باب العدة

کونډه په عدة کی حج ته تللی سی کیا؟*

*ألإستفتاء؟*که دیوی شځی خاوند وفات سی ددی شځی صرف> ۳<ورځی دعیدی تیری وی اوس ایا دغه شځه حج ته تللی سی کیا؟ *مولوی احمد صاحب

Scanned with CamScanner

الــفتوی بــعون الله تعالی.

محترمه کونډه شځه دعدت په دوران کی له سخته ضرورت پرته له کوره وتل یی جائزنه دی حج اګرکه اسلامی فریضه ده لیکن علی الفورنه ده ځکه د أدا وجوب لپاره شرط داهم دی چی عدة به نه وی قائمه نوترڅو چی عدة یی تیره سوی نه وی حج ته یی تګ جائزنه ده

***کما في الدرمختار علي ردمحتار ج2ص674**

لايخرج من بيتها الا ان تخرج اوينهدم المنزل اهـ ومع عدم عدة عليها مطلقا آية عدة ...اي

فلايجب عليها الحج ... سواء كانت عدة وفاة اوطلاق بائن اورجعي

عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء ، يمنعهن الحج .) الموطأ لإمام مالک ، كتاب الطلاق / باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل ۳۷۷ رقم : ۸۸ ، شرح معاني الآثار /باب إحداد المعتدة ومنع سفرها ۲ ، ۴۴۵ رقم : ۴۴۸۲ (

عن مجاہد أن عمر وعثمان ردّا نسوة حاجّاتٍ ومعتمراتٍ ، حتى اعتددن في بيوتهن .) المصنف لابن أبي شيبة ، كتاب الحج / من كره لها أن تحج في عدتها ۸ ، ۵۰۴ رقم : ۱۴۶۷ (

فلو كانت معتدة عند خروج أهل بلدها لا يجب عليها الخ ، فإن حجت وهي في العدة جازت بالاتفاق وكانت عاصية الخ .) غنية الناسک / فصل : وأما شرائط وجوب الأداء فخمسة ۳۵ مكتبه يادگار شيخ سهارنپور ، انوار مناسک ۱۸۱ (

Scanned with CamScanner

ومع عدم عدة عليها مطلقاً ، أية عدة كانت ...، وفي الشامي : فلا يجب عليها الحج إذا وجدت .) شامي ، كتاب الحج / مطلب في قولهم يقدّم حق العبد على حق الشرع ۲ ، ۴۶۵ كراچی ، شامي ۳ ، ۴۶۵-۴۶۶ زكريا (

المعتدة لا تسافر لحج .) الفتاوىٰ التاتارخانية / كتاب الطلاق ۳ ، ۲۵۳ رقم : ۷۷۸۲ زكريا (

والشرط الثاني : أن تكون خالية عن العدة عدة وفاة كانت أو عدة طلاق .) الفتاوىٰ التاتارخانية / كتاب الحج ۳ ، ۴۷۵ رقم : ۴۸۸۹ زكريا (

كتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح ،مفتی عبد المجید اسیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبد الظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ رجب المرجب (۲۰) مق

باب الحضانة

حق د حضانة

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! حق دحضانة) ساتل اوپرورش اوتربيي(دكچنيانو څو كاله ده ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت كي كه دښځي ميړه) زوج (مړشي اويا طلاق وركړي بيا دغه ښځه شرعا حق دحضانة اوتربيي د كچنيانو اوه) ۷ (كاله لري كه څه هم دلته اختلاف شته خومفتى به قول اوه) ۷ (كاله دي

Scanned with CamScanner

لما في الفتاوى الهنديةوَقَدَّرَ بِسَبْعِ سِنِينَ وَقَالَ الْقُدُورِيُّ حَتَّى يَأْكُلَ وَحْدَهُ وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ وَقَدَّرَهُ أَبُو بَكْرٍ الرَّازِيُّ بِتِسْعِ سِنِينَ وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ(542 /1)

وفي النهر الفائق وقدر بسبع (أي :قدر الخصاف بذلک قالوا :وعليه الفتوى.(502 /2)

و في الفتاوى الحامدية قَالَ فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ) وَإِذَا اسْتَغْنَى الْغُلَامُ (أَيِ الصَّبِيُّ) عَنِ الْخِدْمَةِ (أَيْ خِدْمَةِ مَنْ لَهَا الْحَضَانَةُ بِأَنْ يَأْكُلَ وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ قِيلَ) بِسَبْعٍ (يَعْنِي اسْتِغْنَاؤُهُ مُقَدَّرٌ بِسَبْعِ سِنِينَ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى (59 /1)) كذافي هداية جلد :۲ صفحه :۱۳ حضانة (و (الموسوعة الفقهية الكويتية314 /17)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ذوالحجة (۱)هق

دحضانت بعد کوچنیان نیکه ته سپارل

الاستفتاء ؟محترم مولوی صاحب، یوه ښځه دخاوند له وفات نه وروسته خپلی پلارګنی ته لاړه ، دوه بچیان ؤرسره دی چه دواړه ده اووکالودی، یابالادی، نواوس پوښتنه داده چه ده دغوبچیانو نیکه یاآنادمذکوره بچیانو مطالبه ده مورخخه کوه لای سی کنه؟

الافتاء بتوفیق الله تعالی

Scanned with CamScanner

محترمه ستا په جواب کښې باید وه وایو، چه کله خاوند وفات سی اوښځه خپلی پلار ګنی ته ولاړه سی، نونیکه یاآنا کوه لای سی چی ده مذکوره بچیانومطالبه ده مور څخه وکړی، ځکه چی ده بچیانو ده پالنی حق وه مورته تراوو کالو پوری وی ده دی ؤروسته ده مورهیڅ حق نسته

کمافی فی الهندیه ج۱ص۵۴۲

:والام والجدة احق بالغلام حتى يستغني وقدر بسبع سنين وقال القدوري حتى ياكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وقدره ابو بكر الرازي بتسع سنين والفتوى على الاول --- وبعدما استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة اولى يقدم الاقرب فالاقرب كذا في فتاوى قاضيخان

معجم الفتاوی ج۶ ص۳۹۰

الجواب بعون الملک الوهاب ...شریعت میں بچے کی پرورش کا حق ماں کو حاصل ہے سات سال تک اور سات سال کے بعد یہ حق پرورش باپ کی طرف منتقل ہوجاتا ہے اور باپ کی عدم موجودگی میں یہ حق دادا کو حاصل ہوتا ہے پس صورت مسئولہ میں جیسا کہ مذکور ہے کہ وہ بچہ سات سال کا ہے تو اب اس کی پرورش کا حق باپ کی عدم موجودگی میں دادا کو حاصل ہے اور نانا وغیرہ کا بچے کو ورغلانا یہ شرعاً صحیح نہیں ہے نیز بلوغت سے قبل بچے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ سات سال سے پہلے باپ کو اور سات سال کے بعد ماں یا نانا وغیرہ کو اختیار کرے۔

Scanned with CamScanner

کتاب النوزل ج۱۰ ص۱۵۹

الجواب وباللہ التوفیق: شرعاً لڑکے کی پرورش کا حق سات سال تک ماں کو رہتا ہے، اس کے بعد یہ حق باپ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، اور باپ کے نہ ہونے کی صورت میں دادا کو حق پرورش حاصل ہوگا، اور دادا بھی نہ ہو تو چچا کو یہ حق حاصل ہوگا؛ لہٰذا اَب جب کہ بچہ کی عمر آٹھ سال کی ہو گئی ہے اور والد انتقال کرگئے ہیں اور بچہ کے دادا موجود ہیں، تو ان کو ہی اس بچہ کی پرورش کا حق ہوگا

کتبہ حافظ فضل الرحمان وصیف: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

باب المتفرقات

ده زوج ثانی صرف دخول معتبر ده که انزال هم

الاستفتاء له طلاق مغلظه بعد ده زوج ثاني صرف دخول معتبر که انزال بينوا توجروا

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه په مذکوره مسئله کي صرف دخول معتبر دی او انزال ندی معتبر

کمافي فيض الباري على صحيح البخاري ج ۵ ص۶۰۵

- 5317حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِ - صلى الله عليه وسلم .- ح.حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ -رضى الله عنها - أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَ - صلى الله

Scanned with CamScanner

عليه وسلم - فَذَكَرَت لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأتِيهَا، وَإِنَّهُ لَيسَ مَعَهُ إِلاَ مِثلُ هُدبَةٍ فَقَالَ» لاَ حَتَى تَذُوقِى عُسَيلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيلَتَكِ .«يعني لا بُدَ للعَوْد إلى الزَوْج الأوَل] من [دخول الزوج الثاني، ولا يكفي له النِكاح فقط.

وكذافى الهندية ج۱ص۴۷۳ مط ماجديه

وان كان الطلاق ثلثا الخ لم تحل لہ حتى تنكح زوجا غيرہ نكاحا صحيحا ويدخل بہا ثم يطلقہا او يموت عنہا ولا فرق ذلک بين كون المطلقۃ مدخولا بہا او غير مدخول بہا ويشترط ان يكون الا يلاج موجبا للغسل وهو التقاء الختانين اما الانزال فليس بشرط للاحلال

وكذافى الهدايةج ۲ ص۳۷۹

وان كان الطلاق ثلاثافي الحرة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحاويدخل بها ثم يطلقها اويموت عنها الخ والشرط الايلاج دون الانزال لانه كمال ومبالغة فيه

وكذافى فتاوى دارالعلوم ديوبند ج۹ص۱۹۰ حلالہ میں جماع شرط ہے

جواب صالحہ کو اگر زید نے تین طلاق دی ہے تو بدون وطی شوہر ثانی زید سے نکاح دوبارہ حلال نہیں ہے، حلالہ میں دخول و جماع شوہر ثانی شرط ہے

کتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی لقیب اللہ ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲ذوالحجۃ(۱)مق

طلاق دمعتوه او مُختَلطَ الكلامِ

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! طلاق د معتوه)او مُختَلطَ الكَلَامِ (واقع كيږي او كه نه ؟ بينوا توجروا!

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ علی رَسُولِهِ الکَرِیمِ وَعَلی اٰلِه وَاصحَابِه اَجمعِین

اما بعد :محترمه د معتوه) او مُختَلطَ الکَلَامِ(طلاق نه واقع کیږي ځکه معتوه)مُختَلطَ الکَلَامِ (اهل د طلاق نه دی

لما في بدائع » وَقد رُوِيَ عَن النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ» كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالمَعتُوهِ) «۳ /۱۰۰(فصل في شرائط ركن الطلاق

وفي فتح القدير وَرُوِيَ أَيضًا عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّهُ قَالَ :كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إلَّا طَلَاقَ المَعتُوهِ .وَعَلَّقَهُ البُخَارِيُّ أَيضًا عَن عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ- ، وَالمُرَادُ بِالجَوَازِ هُنَا النَّفَاذُ) .۳ /۴۸۷(

لما في الفتاوى الهندية وَكَذَلِكَ المَعتُوهُ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ أَيضًا وَهَذَا إذَا كَانَ فِي حَالَةِ العَتَهِ أَمَّا فِي حَالَةِ الإِفَاقَةِ فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ وَاقِعٌ هَكَذَا فِي الجَوهَرَةِ النَّيرَةِ) .۱ /۳۵۳(فصل فيمن يقع طلاقه

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الثانی(۲۷)مق

په طلاق اچه ولو کې شکمن وي

Scanned with CamScanner

:الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كچيرې يو څوک په طلاق کې شکمن وي چې آيا ښځې ته مې طلاق ورکړی ده او که نه وس پو ښتنه داده چې پر دغه سړي با ندي خپله منکوحه اوښځه طلاقيږي او که نه؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کې ، کچيرې يو څوک په طلاق کې شکمن وي چې آيا ښځې ته مې طلاق ورکړی دي او که نه نو په دې سره ښځه نه وربا ندي طلاقيږي ځکه نکاح ثابته په يقين سره ده نو يقين په شک سره نه لري کيږي

لمافي بدائع الصنائع : حَتّى لَو شكَ فِيهِ، لَا يُحكَمُ بِوُقُوعِهِ حَتّى لَا يَجِبَ عَلَيهِ أَن يَعتَزِلَ امرَأَتَهُ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَانَ ثَابِتًا بِيَقِينٍ وَوَقَعَ الشكَّ فِي زَوَالِهِ بِالطَّلَاقِ فَلَا يُحكَمُ بِزَوَالِهِ بِالشَّكِّ (3/ 126)

وفي الفقه الإسلامي وأدلته :فمن شک في طلاقه، هل طلق أو لا، لم تطلق امرأته؛ لأن النكاح كان ثابتاً بيقين، ووقع الشک في زواله بالطلاق، فلا يحكم بزواله بالشک ج /9)ص (430كذافي الموسوعة الفقهية الكويتية ج/26) ص199

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجیدامیرومنتی عبدالرحمان سرورومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهرظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲)حق

ایا اخبار له طلاقه کاذبه طلاق ده کیا؟

الإســـــتفتـــــاء؟یوپلار و زوي ته موټر رانیولي دي زوي وخپلو نورو وروڼو ته ویلي دي چي ماوپلارته ویلی دي چي پرما دشځه طلاقه وي ـ که په دي موټر کي څوک راځه سپورسي ـ اودغه خبره یی په در واغو کړي ده یعنی حقیقت داده چي ده پلار ته دطلاق خبره نه ده کړي اوس که په هغه موټر کي څوک سپور سی یعني وي چلوي ایا طلاق واقع کیږي کیا؟

الفتوٰی بعـــــون الله تعالی

محترمه وروره په اخبار کاذبه سره به طلاق واقع نه وي اوپه قضا کي به واقع وي یعني که قاضي ته عریضه یونه ورړل سي نوفیما بینه وبین الله تعالی به طلاق واقع نه وي.

کما في الدرمختار مع ردمحتار ج2ص499 باب الکنایات

قال انت طالق او انت حر وعني الأخبار کذبا وقع قضاءا الا اذا اشهد علي ذالک قال ابن عابدین علي أنه یخبر کذبا

وهکذا في فتاوي الفریدیة ج5ص343 پشتو باب کنایات الطلاق

Scanned with CamScanner

وهكذا في نظام الفتاوي ج2ص 127بحواله شامي ط نعمانية

ولو اراد به الخبر عن الماضي كذبا لايقع ديانة وان اشهد قبل ذالک لايقع قضاءا ايضا

وهكذا في البدائع ج3ص231كتاب الظهار فصل في شرائط ركن الظهار

كتبه منتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جوین ـــــ الجواب صحیح ،منتی محمد عبدالله ابو الاحسان ومنتی عبدالرحمان سرور ومنتی گلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر

له مغلظ طلاق دبج کیدو حیله؟

الإســـــــتفتاءمفتي صاحب: يوسړي خپل ورورته يې ويلی دي که ما ووتا په يوه کاسه سره کيشناستو نو به پر ما شځه په ثلاثاطلاق طلاقه وي نوددغه څه حيله سته کيا؟

الفتوٰي بعـــــون الله تعالي

محترمه وروره: په مسئوله صورة کی دري طلاقونه مشروط په شرط پوري دي کله چی شرط پوره سي نوطلاق مغلظة به واقع کيږي ، اوس که دوي غواړي چي ګډسره وهوسيږي او له طلاقه مغلظه بچ سي نو حيله داده۔اول دي خپلی بی بی ته يوطلاق ورکړي.اوجلا دکړي اوکله چي عدة ختمه سي نو دي دي له خپله وروره سره په يوکاسه ډوډی وخوري اوکډدي ور سره واوسيږي اوبيادي دوباره له

Scanned with CamScanner

شځي سره نکاح وکړي۔ نو په دغه طریقه به دده شځه له مغلظ طلاق څخه بچ سي وبس

کمافی الدرمختار علی هامش ردمحتار ج ۲ص۵۴۵قبل مطلب اختلاف الزوجین في وجود الشرط

فحیلته من علق الثلاث بدخول الدار ان یطلقها واحدة ثم بعد العدة تدخلها فتنحل الیمین فینکحها.

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

پلار دنابالغ زوی لطرفه ومږورته طلاق ورکولای سی کیا

الاســـــــتفاء محترمومفتیانوصاحبانو :ایا پلار دنابالغ زوی لطرفه ومږورته طلاق ورکولای سی کیا؟

الإفتـــــــاء

محترمه وروره نابالغ نه پخپله خپلی ښځی ته طلاق ورکولای سی ترڅو چی بالغ سوی نه وی اونه یی پلاردنابالغ زوی وښځی ته طلاق ورکولای سی

العالمگیری ۱/۴۵۶فصل فیما یقع الطلاق ومالایقع طلاقه- . ولایقع طلاق الصبی وان کان یعقل

Scanned with CamScanner

الهندیه۱/۵۰۴قبیل الباب التاسع فی الظهار. - اذاخالع الآب علی ابنه الصغیرلایصح ولایتوقف علی إجازته.

الدرمختارهامش ردمحتار۲/۴۶۲قبیل مطلب طلاق المدهوش- قال رسول الله صل الله علیه وسلم.الطلاق لمن اخذ باالساق رواه ابن ماجه:.رواه. عن ابن عباس من طریق فیهاابن لهیعة رواه الدار القطنی ایضامن غیرها کمافی الفتح ومراد تقویة الحدیث لان ابن لهیعة متکلم فیه فقداختلف المحدثون فی جرحه وتوثیقه ..قلت والاب لیس بزوج :وهو الموفق

وہکذافی فتاوی دارالعلوم دیوبندج) 9ص79کتاب الطلاق

الجواب: نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی اور نہ اس کے والدین طلاق دے سکتے ہیں

کتبہ مفتی ابو العالم نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عیسی مستغفر ومفتی شرف الدین ومفتی عبد الجلیل اغاعرفان ومفتی عبد الظاهر ظهیر

کتاب الایمان النذور

په قران کریم سره قسم اخیستل

الاستفتآء "محترم مفتی صاحب که یوچاوویل چی په قرآن که دافلانکی کارو کړه ایاپه دی الفاظوسره یمین منعقده کیږی؟

Scanned with CamScanner

الجواب وباللہ التوفیق

محترمه په قرآن سره قسم اخیستل په اوسنی زمانه کی مستعمل اومتعارف دی "نولهذاقسم منعقده کیږی

قال محمدفی الاصل : لوقال والقرآن لایکون یمیناذکره مطلقا... وقدقیل هذافی زمانهم

امافی زماننافیکون یمیناوبه ناخذونأمر الهندیه ج ۲ص ۵۳

وهکذافی البحرج ۴ص ۲۸۶ کوئٹه

وهکذافی امدادالاحکام ج ۲ص ۳۳

قران شریف کی قسم کھا کرا گرخلاف کرے تو کفارہ لازم ہے

وهکذافی قاموس الفقه ج۵ص ۳۵۶

وهکذافی دارالعلوم دیوبندج۸ص۳۸

کتبہ مفتی عبدالظاہر مظہر بادر افغانستان : الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی اختر محمد محمدی ومولوی عتیق اللہ عتیق ومفتی عبدالمجید امیر ومولوی اسداللہ وثیق تاریخ ۱۴۴۳ ربیع الاول (۲) ھق

بیله قصده عادتاقسمونه اخیستل

الاستفتآء "محترم مفتی صاحب سوالیه: دځینو خلکو عادت وي چې د خبرو په وخت کې بې قصده قسم اخي مثلا ته ورته وا افلانی کار وکه دی وای والله که یې وکړم وروسته بیا داغه کار کوي خو عادت یې وي چې قسم اخي اوس دغه یمینِ لغوه دی کنه؟عندالاحناف دیمین لغوَ تعریف څه دی؟

Scanned with CamScanner

الجواب وبالله التوفيق

محترمه مذکوره صورت یمین لغونه دی یمین منعقده دی ځکه چی په مذهب کی که څه هم دیمین لغو په تفسیر کی اختلاف سته خو لیکن دصحیح قول مطابق یمین لغو هغه دی چی په ماضی او حال کی وی که چیری په استقبال کی وی که څه هم دیمین قصدنه لری هم یمین منعقده کیږی ځکه چی په یمین کی قصداو هزل برابر دی اوبل واقعه دحذیفه بن الیمان چی کفارو تینګ کړی او قسم یی په وکړی په زوره اوبیانبی علیه السلام دوفائی امرورته وکړی نومعلومه سوه چی قصدته دیمین په انعقادکی دخل نسته کنه نو په اکراه کی قصدنه وی

خلاصه داچی مذکوره صورت یمین منعقده دی لغونه دی

وَالنَّوعُ الثَّالِثُ يَمِينُ اللَّغْوِ فَنَفْيُ الْمُؤَاخَذَةِ بِهَا مَنْصُوصٌ فِي الْقُرآنِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {: لَا يُؤَاخِذُكُم اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} [البقرة: 225]. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي صُوَرِتِهَا فَعِنْدَنَا صُوَرُتُهَا أَن يَحْلِفَ عَلَى أَمْرٍ فِي الْمَاضِي أَوفِي الْحَالِ، وَهُوَيَرَى أَنَّهُ حَقٌّ، ثُمَّ ظَهَرَ خِلَافُهُ وَهُوَمَرْوِيٌّ عَن زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوفَى، وَعَن ابْنِ عَبَّاسٍ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا – فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَعَن مُحَمَّدٍ – رَحِمَهُ اللَّهُ – قَالَ: هُوَقَوْلُ الرَّجُلِ فِي كَلَامِهِ لَا وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ، وَهُوَقَرِيبٌ مِن قَوْلِ الشَّافِعِيِّ – رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ – فَإِنَّ عِنْدَهُ اللَّغْوَ مَايَجْرِي عَلَى اللِّسَانِ مِن غَيْرِ قَصْدٍ فِي الْمَاضِي كَانَ أَوفِي الْمُسْتَقْبَلِ، وَهُوَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْيَمِينُ اللَّغْوُيَمِينُ الْغَضَبِ.

Scanned with CamScanner

وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ فِي تَفْسِيرِ اللَّغْوِ: قَوْلُ الرَّجُلِ لَا وَاللَّهِ بَلَى وَاللَّهِ» وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، وَتَأْوِيلُهُ عِنْدَنَا فِيمَا يَكُونُ خَبَرًا عَنِ الْمَاضِي فَإِنَّ اللَّغْوَ مَا يَكُونُ خَالِيًا عَنِ الْفَائِدَةِ، وَالْخَبَرُ الْمَاضِي خَالٍ مِنْ فَائِدَةِ الْيَمِينِ عَلَى مَا قَرَّرْنَا فَكَانَ لَغْوًا، فَأَمَّا الْخَبَرُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَدَمُ الْقَصْدِ لَا يُعْدَمُ فَائِدَةَ الْيَمِينِ، وَقَدْ وَرَدَ الشَّرْعُ بِأَنَّ الْهَزْلَ وَالْجِدَّ فِي الْيَمِينِ سَوَاءٌ «. وَلَمَّا أَخَذَ الْمُشْرِكُونَ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَاسْتَحْلَفُوهُ أَنْ لَا يَنْصُرَ مُحَمَّدًا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَوْفِ لَهُمْ بِعُهُودِهِمْ، وَنَحْنُ نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ». وَالْمُكْرَهُ غَيْرُ قَاصِدٍ، وَمَعَ ذَلِكَ أَمَرَهُ بِالْوَفَاءِ بِهِ، فَدَلَّ أَنَّ عَدَمَ الْقَصْدِ لَا يَمْنَعُ انْعِقَادَ الْيَمِينِ مِمَّنْ هُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَتَأْوِيلُ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانُ» رُفِعَ الْأَثَمُ. وَمِنَ السَّلَفِ مَنْ قَالَ: اللَّغْوُ هُوَ الْيَمِينُ الْمُكَفِّرَةُ وَهَذَا بَاطِلٌ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَطَفَ الْيَمِينَ الَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ عَلَى اللَّغْوِ، وَالشَّيْءُ لَا يُعْطَفُ عَلَى نَفْسِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَمِينُ اللَّغْوِ الْيَمِينُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ.

[السرخسي، المبسوط للسرخسي، ۸/۱۳۰]

وَأَمَّا يَمِينُ اللَّغْوِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرِهَا، قَالَ أَصْحَابُنَا: هِيَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ خَطَأً أَوْ غَلَطًا فِي الْمَاضِي أَوْ فِي الْحَالِ وَهِيَ أَنْ يُخْبِرَ عَنِ الْمَاضِي أَوْ عَنِ الْحَالِ عَلَى الظَّنِّ أَنَّ الْمُخْبَرَ بِهِ كَمَا أَخْبَرَ وَهُوَ بِخِلَافِهِ فِي النَّفْيِ أَوْ فِي الْإِثْبَاتِ، نَحْوُ قَوْلِهِ: وَاللَّهِ مَا كَلَّمْتُ زَيْدًا وَفِي ظَنِّهِ أَنَّهُ لَمْ يُكَلِّمْهُ، أَوْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُ زَيْدًا وَفِي ظَنِّهِ أَنَّهُ كَلَّمَهُ وَهُوَ بِخِلَافِهِ أَوْ قَالَ: وَاللَّهِ إِنَّ هَذَا الْجَائِيَ لَزَيْدٌ، إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَغُرَابٌ وَفِي ظَنِّهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ ثُمَّ

Scanned with CamScanner

تَبيَنَ بِخلَافِه وَهكَذَا رَوَى ابنُ رُستُم عَن مُحَمَّدٍ أَنَّهُ قَالَ: اللَّغوُ أَن يَحلِفَ الرَّجُلُ عَلَى الشَّيءِ وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ حَقٌ وَلَيسَ بِحَقٍ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَمِينُ اللَّغوِ هِيَ اليَمِينُ الَّتِي لَا يَقصِدُهَا الحَالِفُ وَهُوَ مَا يَجرِي عَلَى أَلسُنِ النَّاسِ فِي كَلَامِهِم مِن غَيرِ قَصدِ اليَمِينِ مِن قَولِهِم: لَا وَاللَّهِ، وَبَلَى وَاللَّهِ، سَوَاءٌ كَانَ فِي المَاضِي أَو الحَالِ أَو المُستَقبَلِ.

وَأَمَّا عِندَنَا فَلَا لَغوَ فِي المُستَقبَلِ بَل اليَمِينُ عَلَى أَمرٍ فِي المُستَقبَلِ يَمِينٌ مَعقُودَةٌ وَفِيهَا الكَفَّارَةُ إِذَا حَنِثَ، قَصَدَ اليَمِينَ أَو لَم يَقصِد وَإِنَّمَا اللَّغوُ فِي المَاضِي وَالحَالِ فَقَط. وَمَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ عَلَى إِثرِ حِكَايَتِه عَن أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ اللَّغوَ مَا يَجرِي بَينَ النَّاسِ مِن قَولِهِم لَا وَاللَّهِ وَبَلَى وَاللَّهِ فَذَلِكَ مَحمُولٌ عِندَنَا عَلَى المَاضِي أَو الحَالِ وَعِندَنَا ذَلِكَ لَغوٌ فَيَرجِعُ حَاصِلُ الخِلَافِ بَينَنَا وَبَينَ الشَّافِعِيِّ فِي يَمِينٍ

لَا يَقصِدُهَا الحَالِفُ فِي المُستَقبَلِ عِندَنَا لَيسَ بِلَغوٍ وَفِيهَا الكَفَّارَةُ وَعِندَهُ هِيَ لَغوٌ وَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا.

، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ۳/۴]

[ابن عابدين، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار)، ۳/۷۰۷]

[الكمال بن الهمام، فتح القدير للكمال ابن الهمام، ۵/۶۴]

کتبہ مفتی عبدالظاہر ظہیر دادر افغانستان: الجواب صحیح، مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی اختر محمد محمدی ومولوی عتیق اللہ عتیق ومفتی عبدالمجید امیر ومولوی اسداللہ وثیق تاریخ ۱۴۴۳ ربیع الاول (۲) مق

دقسم په لفظ سره بی له ذکره دالله قسم اخیستل

Scanned with CamScanner

الاستفتآء "محترم مفتی که یوخوک ووایی چی قسم ده که فلان کاروکړم اودالله نوم کی وسره ذکرنوپه دی سره قسم غوټه کیږی که یا

الجواب وبالله التوفيق

محترمه په مذکوره الفاظوسره قسم منعقده کیږی اوداغه رکم دحلف اوشاهدی په لفظ سره هم "ځکه داغه الفاظ په قسم کی مستعمل اومتعارف دی

وَقَوْلُهُ أُقْسِمُ أَوْ أَحْلِفُ أَوْ أَشْهَدُ إنْمَا كَانَ يَمِينًا وَإِنْ لَمْ يَقُلْ بِاَللَّهِ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ مُسْتَعْمَلَةٌ فِي الْحَلِفِ عُرْفًا وَهَذِهِ الصِّيَغُ لِلْحَالِ حَقِيقَةً وَتُسْتَعْمَلُ فِي الِاسْتِقْبَالِ بِقَرِينَةِ السِّينِ أَوْ سَوْفَ أَوْ إذَا أَوْ لَنْ أَوْ عَلَى أَوْ أَنْ فَجُعِلَ حَالِفًا بِهَا لِلْحَالِ أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ تَعَالَى {قَالُوا نَشْهَدُ إنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ} [المنافقون: 1] ثُمَّ قَالَ {اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً} [المجادلة: 16] فَسَمَّاهُ يَمِينًا وَإِنْ لَمْ يَذْكُرُوا الِاسْمَ فَدَلَّ أَنَّ الشَّهَادَةَ يَمِينٌ وَأَنَّ ذِكْرَ الِاسْمِ لَيْسَ بِشَرْطٍ وَقَالَ زُفَرُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لَا يَكُونُ يَمِينًا إلَّا إذَا قَالَ بِاَللَّهِ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الْحَلِفَ بِاَللَّهِ وَبِغَيْرِهِ وَيَحْتَمِلُ الْوَعْدَ وَلَنَا مَا بَيَّنَّا وَلِأَنَّ الْيَمِينَ بِاَللَّهِ تَعَالَى هُوَ الْمَعْهُودُ الْمَشْرُوعُ وَبِغَيْرِهِ مَحْظُورٌ فَيَنْصَرِفُ إلَى الْأَوَّلِ بِلَا نِيَّةٍ فِي الصَّحِيحِ لِمَا ذَكَرْنَا وَلَوْ كَانَ وَعْدًا لَكَانَ مَعَ اسْمِ اللَّهِ أَيْضًا وَعْدًا

[الزيلعي، فخر الدين، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، ۳/۱۱۰]

Scanned with CamScanner

واعلم أنه وقع في (النهاية) وتبعه في (الدراية) أن مجرد قول القائل اقسم أو أحلف يوجب الكفارة من غير ذكر محلوف عليه ولا حنث تمسكا بما في (الذخيرة) أن قوله: علي يمين موجب للكفارة وأقسم ملحق به وهذا وهم بين إذ اليمين بذكر المقسم عليه وما في (الذخيرة) معناه إذ أوجد ذكر المقسم عليه وانقضت اليمين وترک ذلک للعلم به يفصح عن ذلک قول محمد في (الأصل) واليمين في الله تعالى أو أحلف أو أقسم إلى أن قال: وإذا حلف بشيء منها ليفعلن كذا فحنث وجبت عليه الكفارة. (وإن لم يقل بالله) لقوله تعالى: {إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين} (القلم: 17) وقوله تعالى: {يحلفون لكم لترضوا عنهم} (التوبة: 96) وفي الآية الأخرى {اتخذوا أيمانهم جنة} (المجادلة: 16) وادعى في (فتح القدير) أن أقسموا مجرد عن وجود قسم منهم وهو لا يستلزم ذلک القسم كأن قولهم نقسم ليصرمنها / ومثله في يحلفون لكم لترضوا عنهم لا يلزم كون [277/ب] حلفهم بلفظ الحلف أصلا فضلا عن لفظ الحلف يصدق بالمدعى. فإن أقسموا إخبار عن قسم واقع منهم وهو صادق بقوله كل واحد أقسم لأصرمنها مصبحا وكذا في يحلفون لكم أحلف لک ما فعلت كذا وهذا القدر كاف في الاستدلال به على المدعي

[ابن نجيم، سراج الدين، النهر الفائق شرح كنز الدقائق، ۳/۵۳]

وهكذافی فتاوی تاتارخانیه ج۶ص۱۱

Scanned with CamScanner

کتبه مفتی عبدالظاهر ظهیر بادغیس افغانستان :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام مفتی عبدالمجید امیر و مفتی عبدالرحمان مسرور و مفتی کلاف شاه شرافت تاریخ ۱۴۴۳ محرم (۲۷)هق

دډیرو قسمو دپاره یوه کفاره اداکول

الاستفتآء "محترم مفتی صاحب که پریو چادیر قسمونه اوبنبتی وی نودتهولو قسمو دپاره یوه کفاره بسوالی کوی که به دهر قسم جلا جلا کفاره اداکوی

الجواب وبالله التوفیق

محترمه داختلاف په سبب احتیاط په دی کی دی چی دهریوه جلا کفاره اداکړی لیکن داسانی دپاره په یوه کفاره هم بسنه کیدلای سی

مَطْلَبٌ تَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ لِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ

(قَوْلُهُ وَتَتَعَدَّدُ الْكَفَّارَةُ لِتَعَدُّدِ الْيَمِينِ) وَفِي الْبُغْيَةِ: كَفَّارَاتُ الْأَيْمَانِ إذَا كَثُرَتْ تَدَاخَلَتْ، وَيَخْرُجُ بِالْكَفَّارَةِ الْوَاحِدَةِ عَنْ عُهْدَةِ الْجَمِيعِ. وَقَالَ شِهَابُ الْأَئِمَّةِ: هَذَا قَوْلُ مُحَمَّدٍ. قَالَ صَاحِبُ الْأَصْلِ: هُوَ الْمُخْتَارُ عِنْدِي. اهـ. مَقْدِسِيٌّ. وَمِثْلُهُ فِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُنْيَةِ

[ابن عابدين ,الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) ,3/714]

وهكذافی احسن ج۵ص۴۹۶

کفاره کا تعدد و توحد دونوں قول ہیں ثانی اوسع وایسر اور اول ارجح واشہر ہونے کے علاوہ احوط بھی ہیں

Scanned with CamScanner

وهكذافي فتاوي حقانيه ج۵ص۳۹= وهكذافی دارالعلوم زكرياج۴ص۵۰= وهكذافی فتاوی فريديه ج۱ص۶۰۵

كتبه مفتی عبدالظاهر ظهير بادمرافغانستان :الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوانعام مفتی عبدالمجيد امير و مفتی عبدالرحمان مسرور و مفتی كلاف شاه شرافت تاريخ۱۴۴۳ محرم (۲۷)هق

قسم دالله په نامه واخيست چي دغه كاربه

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولوی صاحب : كه يو سړی قسم دالله په نامه واخيست چي دغه كاربه نه كوم خوبيا هغه كاروكړي اوس به دغه سړی څه كوی ؟ بينوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمعين

اما بعد محترمه :په مسئوله صورت كي دغه قسم اوحلف ته يمين منعقده وايي نو پر دغه سړ ی باندي كفاره دقسم لازمه ده چي اول به له دغو دروشيانو څخه به كفاره اداكوي لس مسكينا نوته ډوډي اويا جا مه وركول اويا عتق درقبي كه ددغو داداكولو څخه عاجزه وی بيا به دري ورځي روژي پيوسته متصلي نسي

Scanned with CamScanner

لمافي الفتاوى الهندية فَإِن لَم يَقدِر عَلَى أَحَدِ هَذِهِ الأَشيَاءِ الثَّلَاثَةِ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَامٍ مُتَتَابِعَاتٍ (2/ 61)

وفي تبيين الحقائق وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ الأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِن أَوسَطِ مَا تُطعِمُونَ أَهلِيكُم أَو كِسوَتُهُم أَو تَحرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَم يَجِد فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيمَانِكُم إِذَا حَلَفتُم] {المائدة(2/ 262) [89 :

وفي مجمع الأنهر وَ (ثَالِثُهَا) مُنعَقِدَةٌ وَهِيَ حَلِفُهُ عَلَى فِعلٍ أَو تَركٍ فِي المُستَقبَلِ وَحُكمُهَا وُجُوبُ الكَفَّارَةِ إِن حَنِثَ (لِقَولِهِ تَعَالَى} وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُمُ الأَيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ] {المائدة : [89الآيَة (1/ 540)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوالہمام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۲شوال المکرم (۲۰)ھق

که دغه فلان کاروسونوزه به خیرات کوم

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه يوڅوک ووايي كه دغه فلان كاروسونوزه به خيرات كوم اوبياوروسته هغه كاروسي نودغه خبره دنذرحكم لرى اوكنه اوكه نذروى نوڅه شى پرلازم دى ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعين

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي دغه ته نذرمعلق ویل کیږي نوپر دغه شخص باندي صدقه لازمه ده اوهرچي دصدقې دانداز خبره ده هغه که دغه شخص ددغه الفاظودویلو په وقت کي دیوشی نیت په زړه کي کړی وي نوهغه شی پرلازم دي اوکه يي دیومعلوم شی نیت نه وي کړی نوبیادقسم دکفارې په اندازه باندي صدقه پرلازمه ده يعني لس مسکینانوته به نیمه نیمه کاسه دغنمویادهغه قیمت به ورکوي

.لمافی البدائع فَرُكْنُ النَّذْرِ هُوَ الصِيغَةُ الدَالَةُ عَلَيهِ وَهُوَ قولُهُ " :لِلَه عَزَ شَأنُهُ عَلَيَ كَذَا، أو عَلَيَ كَذَا، أو هَذَا هَدْيٌ، أو صَدَقَةٌ، أو مَالِي صَدَقَةٌ، أو مَا أَملِكُ صَدَقَةٌ، وَنَحْوُ ذَلِكَ.ج ۵ ص ۸۱

(وفی الدرالمختارعلی هامش ردالمحتار) قالَ عَلَيَ نَذْرٌ ولَم يَزِد عَلَيهِ ولَا نِيَةَ لَهُ فَعَلَيهِ كَفَارَةُ يَمِينٍ (ولَو نَوَى صِيَامًا بِلَا عَدَدٍ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَيَامٍ ولَو صَدَقَةً فَإِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَالفِطرَةِ ج ۳ ص ۷۸.(وفی ردالمحتار) قوله ولو صدقة (أي بلا عدد) قوله كالفطرة (أي لكل مسكين نصف صاع بر ج ۳ ص ۷۸ مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح .مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الثانی (۵)هق

نذر په کمو الفاظو سره کیږي*

Scanned with CamScanner

الاستفتاء*يوسړی ووېل کچيری زما دغه کار الله جل جلاله راوکی زه به بيا خيرات کوم مثلا پوسه حلاله وم ايا په داسي الفاظو سره دغه پوسه نذر کړزي کنه بينوا توجروا*

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

په مسؤله صورت کی پر دغه کس دغه پوسه نذر ندی ځکه نذر چی لازميژي هغه صيغه ده التزام غواړي يعنی داسي الفاظ غواړی چی په هغه سره دغه پوسه فر ده لازم وګرزي

البته کچيری عرف پر داسي الفاظو راغلی وو بيا استحسانا نذر ګرزي

كماقال في البدائع الصنائع جـ٦ص٣٣٣*]

فركن الندرهو الصيغة الدالة عليه وهو قوله الله عز شانه عليَ كذا أوعليَ كذا أو هذا هدي أو هذا صدقة أومالي صدقة

]هكذا في الدرالمختارمع ردالمحتار جـ٣/٤ص١٠٧/٣٨٣[*

عن الخانية :قال إن برئت من مرضی هذا ذبحت شاة فبرئ لا يلزمه شئ إلا أن يقول :فلله علی أن أذبح شاة اهوبی عبارة متن الدرر وعللها فی شرحه بقوله :لان اللزوم لا يكون إلا بالنذر والدال عليه الثانی لا الاول اه۔

Scanned with CamScanner

فافاد أن عدم الصحة لكون الصيغة المذكورة لا تدل على النذر :أى لان قوله : ذبحت شاة وعد لكن فى البزازية : إن عوفيت صمت كذا لم يجب ما لم يقل لله على :وفى الاستحسان :يجب ولو قال إن فعلت كذا فأنا أحج ففعل يجب عليه الحج اه

اى لما علم ان المواعيد باكتساء صور التعليق تكون لازمة فان قوله انا احج لايلزم بہ شیٔ ولو علق و قال :ان دخلت الدار فانا احج يلزمه الحج اه

قلت :وهذا استحسان مبناه ما علم من عرف ذالک الزمان من ارادة الايجاب بمجرد التعليق والا فالاصل عدم الايجاب بدون الصيغة الموضوعة له والتعليق والا فالاصل عدم الايجاب بدون الصيغة الموضوعة له والتعليق ليس للايجاب وضعًا فالظاہر عدم انقضاء النذر فى الصورة المسئول عنها لكون قوله ظاہرا فى الوعد دون النذر لكون المعلق فعله وفعل غيره وابنه وما هٰكذا يكون الايجاب عرفًا وانما الايجاب فى مثل قوله ان فعلت كذا فانا احج اذا جعل الحج مانعًا من الفعل او فى مثل قوله ان عوفيت صمت كذا اذا كان الجزاء مطلوبًا ولكنه فعل القائل او وصفه واما وهو فعله وفعل غيره فالظاہر... تعارف النذر مثل هذا التعليق. والله تعالىٰ اعلم

وكذا في فتاوي محمودية جـ۱۴صـ۵۹*[- وكذا في امدادالاحكام جـ۳ صـ۴۷

كتبہ مولوی شاہ محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابرانعام ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)ھق

یو سړی قسم واخستی چی نسوار نه کوم

الاستفتاء –یو سړی قسم واخستی چی نسوار نه کوم ورسته یه نسوار بیرته وکو اوس قسم فر واوشت کنه او که اوشتی وي بیا کفاره چیش ورکوی بینوا توجروا*

Scanned with CamScanner

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب*

په مذکوره صورت کی دغه سړی حانث دی قسم فر اوشتی ده اوس به کفاره ورکوی هغه دری شیان اول مریی به ازاده وی یابه لسو مسکنانو ته ډوډی ورکوی سهاراوماشام یا به لسو مسکنانوته جامی ورکوی – نوټ کچیری دغه شیان یه نه درلودو مسکن وو بیا دری ورځی متصلي روزي به نسی*

كما قال فی الدر المختار مع رد جـ۳ صـ۷۲۵مطبع سعيد*

وكفارته تحرير رقبة أو اطعام عشرة مساكين الىٰ قوله صام ثلاثة أيام ولاء

***وكذافي الهندية جـ۲صـ۶۱مطبع رشيدية ***

وهی أحد أشياء ان قدر عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ فی الظهار أو كسوة عشرة مساكين لكل واحد ثوب فما زاد وأدناه ما يجوز فيه الصلوٰة أو اطعامهم الى قوله فان لم يقدر على أحد هذه الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات

وكذافي فتاوي عثماني جـ۲صـ۷۱۳*–وكذافي فتاوي رحمانيه جـ۳صـ۷۶*

كتبه مولوی شاه محمد محمود: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۲۰)مق

په»لااله الاالله «قسم کول؟

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوی صاحب كه يوځوک په لا اله الا الله سره قسم واخلي چي زه به فلاني كاركوم نو اياداقسم دی اوكه يا ؟ بينوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت كي كه يوځوک په لا اله الا الله سره قسم واخلي چي زه به فلاني كاركوم كه چيري دلا اله الاالله ويونكي نيت د قسم وي اويا يي ورسره ووايو بياشرعي قسم ده او كه يي نه په نيت كي قسم وی او نه يي ورسره ووايو بيا قسم نه ده ځكه په لااله الله سره قسم رواج اوعا دت نه ده

لما في) رد المحتار (قَالَ فِي البَحرِ :وَلَو قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا أَفعَلُ كَذَا لَا يَكُونُ يَمِينًا إِلَّا أَن يَنوِيَ، كَذَا قَولُهُ " سُبحَانَ اللهِ وَاللهُ أَكبَرُ " لَا أَفعَلُ كَذَا لِعَدَمِ العَادَةِ(715 /3)

وفي بدائع الصنائع وَرَوَى المُعَلَّى عَن مُحَمَّدٍ إِذَا قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ لَا أَفعَلُ كَذَا وَكَذَا لَا يَكُونُ يَمِينًا إِلَّا أَن يَنوِيَ يَمِينًا (6 /3) .كذافي البحر الرائق (481 /4) ولسان الحكام

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱صفر المظفر(۱۱)مق

په زړه كي مي قسم واخيست چي داكار به نه كوم

Scanned with CamScanner

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته مولوي صاحب ما په زړه کي قسم واخيست او تينګه ارا ده اوقصد مي وکړی چي دغه فلا نکی کا ربه نه کوم خواخير هغه کار رائخه وسوايا وس کفاره راباندي سته او که يا بينوا " توجروا"

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِين

اما بعد .:محترمه: : په مسئوله صورت کي په زړه کي قسم اخيستلو او تينګي ارا دي او وعدي اوقصد سره قسم نه کيږي اونه کفاره غواړي او نه شرعي قسم ده ترڅو چي د قسم الفاظ په خوله ونه وايي

لما فی النهر الفائق وركنها اللفظ المستعمل فيها. وشرطها كون الحالف مسلما) .۳ /۴۸(

وفي مجمع الأنهر وَشَرْطُهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْإِسْلَامُ وَمَنْ زَادَ الْحُرِّيَّةَ كَالشُّمُنِّيِ فَقَدْ سَهَا؛ لِأَنَّ الْعَبْدَ يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ وَيُكَفِّرُ بِالصَّوْمِ وَرُكْنُهَا اللَّفْظُ الْمُسْتَعْمَلُ فِيهَا) ۱ /۵۳۹

وفي البحر الرائق وركنها اللفظ المستعمل فيها .وشرطها العقل والبلوغ والاسلام .ومن زاد الحرية كالشمنى فقدسها لان العبد ينعقد يمينه ويكفر بالصوم كما صرحوا به) .۴ /۴۶۵(

وفی کتاب النوازل جلد 10 ص(168 باسمہ سبحانہ تعالیٰ

Scanned with CamScanner

الجواب وباللہ التوفیق : محض دل کا ارادہ کرنے سے قسم لازم نہیں ہوتی، اِسی طرح لمبے عرصے تک میاں بیوی میں اِزدواجی تعلق قائم نہ ہونے سے بیوی حرام نہیں ہوگی؛ لہٰذا مسئولہ صورت میں آپ دونوں بے تکلف ایک ساتھ رہ سکتے ہیں، شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

عن اِبی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال : قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم :اِن اللہ تجاوز عن اِمتی ما وسوست بہ صدورہا ما لم تعمل بہ اِو تتکلم۔) مشکاۃ المصابیح / باب فی الوسوسۃ، الفصل الأول ۱۸(

ومنہا :اِن یتلفظ بالیمین فاِذا جری الیمین علی قلبہ بدون تلفظ لاینعقد۔) الفقہ علی المذاہب الأربعۃ مکمل ۴۴۵(

لو اِجری الطلاق علی قلبہ، وحرک لسانہ من غیر تلفظ یسمع، لایقع۔) حاشیۃ الطحطاوی / باب شروط الصلاۃ وارکانہا ۱۷۷ مصر، شامی / اِول کتاب الطلاق ۵۳۵ کراچی، ۴۳۱،۴ زکریا، مجمع الأنہر / کتاب الطلاق ۱۵۷ دار اِحیاء التراث العربی بیروت (فقط واللہ تعالیٰ اعلم

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظلہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ ۱۴۴۱ محرم الحرام (۴)ھق

که دغه فلان کاروسونوزه به خیرات کو م

الإستفتاء :السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب

که یوڅوک ووایې چې که دغه فلان کاروسونوزه به خیرات کو م اوبیاوروسته هغه کاروسي نودغه خبره دنذرحکم لری اوکنه اوکه نذروی نوڅه شی پرلازم دی ؟ بینوا : توجروا) ا لمستفتی) ملا محمد(

Scanned with CamScanner

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین

اما بعد محترمه دغه ته نذرمعلق ویل کیږي نوپردغه شخص باندي صدقه لازمه ده اوهرچي دصدقې دانداز خبره ده هغه که دغه شخص ددغه الفاظودویلو په وقت کي دیوشی نیت په زړه کي کړی وي نوهغه شی پرلازم دي اوکه يې دیومعلوم شی نیت نه وي کړی نوبیادقسم دکفارې په اندازه باندي صدقه پرلازمه ده یعني لس مسکینانوته به نیمه نیمه کاسه دغنمویادهغه قیمت ورکړي.

لمافي) رد المحتار) (قَالَ عَلَيَّ نَذْرٌ وَلَم يَزِد عَلَيْهِ وَلَا نِيَّةَ لَهُ فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (وَلَو نَوَى صِيَامًا بِلَا عَدَدٍ لَزِمَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَو صَدَقَةً فَإِطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كَالفِطرَةِ ج ۳ ص ۷۴۲ (

وفی البدائع فركن النذر هو الصيغة الدالة عليه وهو قوله لله عز شأنه علي كذا، أو علي كذا، أو هذا هدي، أو صدقة، أو مالي صدقة، أو ما أملك صدقة، ونحو ذلک . ج ۵ ص ۸۱ (

سوال اگر کوئی شخص یہ کہے کہ " یا اللہ میرا یہ کام اگر ہو جائے تو میں صدقہ یا خیرات یا کسی کو اتنے پیسے دوں گا"، اس طرح جائز ہے کیا ؟

جواب اگر دو مستقل جملے کہے کہ " یا اللہ میرا یہ کام اگر ہو جائے تو میں صدقہ دوں گا "اور" یا اللہ میرا یہ کام اگر ہو جائے تو میں خیرات دوں گا "تو اس کا حکم یہ ہے کہ جس کام پر معلق کرکے نذر مانی تھی،

Scanned with CamScanner

اس کام کے ہوجانے کے بعد ہر ایک جملہ کی وجہ سے 10 صدقہ فطر یا اس کی قیمت کے بقدر مستحق زکاۃ کو صدقہ دینا واجب ہے۔) ایک صدقہ فطر کی کم سے کم مقدار پونے دو کلو گندم ہے۔" (یا اللہ میرا یہ کام اگر ہوجائے تو میں کسی کو اتنا پیسے دوں گا" کا حکم یہ ہے کہ کام پورا ہوجانے کے بعد جس شخص کو مخصوص رقم دینے کی نذر مانی تھی، اسے وہ رقم دینا لازم ہے بشرطیکہ وہ معین شخص فقیر ہو اور اگر وہ مال دار ہوگا تو پھر مذکورہ الفاظ سے نذر منعقد نہیں ہوگی۔

الموسوعة الفقهية الكويتية":(140 / 40) وإنما الخلاف بينهم في صيغة النذر إذا خلت من لفظ) النذر (كمن قال :لله علي كذا، ولم يقل نذرًا، وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة ويلزمه ما نذر أم لا؟ على اتجاهين :الاتجاه الأول :يرى أصحابه أن النذر ينعقد ويلزم الناذر وإن لم يصرح في صيغته بلفظ النذر، إذا أتى بصيغة تفيد التزامه بذلك."

الدر المختار وحاشية ابن عابدين) رد المحتار":(738 / 3) (وفي القنية :نذر التصدق على الأغنياء لم يصح ما لم ينو أبناء السبيل."الدر المختار وحاشية ابن عابدين) رد المحتار (:(3 / 742):

)"قال :علي نذر ولم يزد عليه ولا نية له فعليه كفارة يمين (ولو نوى صياما بلا عدد لزمه ثلاثة أيام، ولو صدقة فإطعام عشرة مساكين كالفطرة ."فقط واللہ اعلم فتوی نمبر :

144104200188دارالافتاء : جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بنوری ٹاؤن

Scanned with CamScanner

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،منتی نقیب الله ابوانعام ومنتی عبدالمجید امیر ومنتی عبدالرحمان مسرور ومنتی کلاب شاه شرافت ومنتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۱ذی القعده (۱)هق

د محکم قسم ومنکرته

الإستفتاء :السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته مولوی صاحب

بی له قاضی محکم ومنکر ته قسم اوحلف ورکولای شی اوکه ئی قسم اوحلف وکړی بیا ئی دوهم واری دقسم ورکولوحق په منکر شته اوکنه: بینوا : توجروا) مستفتی) مولوی شیرګل(

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلی رَسُوْلِهِ الکَرِیْمِ وَعَلی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِین

.اما بعد محترمه هومحکم ومنکر ته قسم اوحلف ورکولای شی خو قسم اوحلف ومنکر ته دمدعی په غوشتنه اوطلب به قاضی اویا محکم چې ددغی خاصی دعوی دپاره دطرفینو په موافقه معلوم شوی وی فیصله کونکی اومحکم که قسم دمدعی په غوشتنه ورکړی نو داخستل اوانکارئی شرعا معتبر دی دوهم واری بیا دقسم حق نه وربانډی لری

لما في معين الحكام(لِأَنَّ الْحَكَمَ فِي حَقِّ الْمُحَكَّمَيْنِ بِمَنْزِلَةِ الْقَاضِي) ص :۲۵

ولما في المحيط البرهاني وإذا حلف الحكم أحد الخصمين ونكل عن اليمين وقضى عليه، فقال المقضي عليه :لا أجيز حكمه علي وحلفه، فحكمه عليه ماض، ألا ترى أن المقضي عليه

Scanned with CamScanner

بالنكول من جهة القاضي لو أراد أن يرد قضاءه عليه، ليس له ذلك كذا هاهنا لما مر أن الحكم فيما بين المتخاصمين بمنزلة القاضي المولى، .) ۸ /۱۲۶ (

وفي درر الحكام إذَا عَجَزَ عَن إثْبَاتِ دَعْوَاهُ أَمَامَ الْمُحَكَّمِ أَن يَطْلُبَ تَحْلِيفَ خَصْمِهِ الْيَمِينَ فَإِذَا حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ فَلَيْسَ لِلْمُدَّعِي أَن يَطْلُبَ بَعْدَ ذَلِكَ تَحْلِيفَهُ الْيَمِينَ أَمَامَ الْقَاضِي) .۴ /۶۹۷ (و المحيط البرهاني حلف المدعى عليه مرة فلا يحلفه ثانياً ۵۶ (۱۷ (

كذافي الفتاوى الهندية ج ۳= ۴۴۷

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنفی الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابو انعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱ شوال المکرم ۲۵ مق

معین نذر چی بدل سی جائزده کی

الاستفتاءمحترم مفتی صاحب زماپوشتنه داده یوکس ده معلوم چرگ یی نذر ایشی ده که زما فلان کاروسو دا چرگ به ذبحه کوم اوس هغه فلان کار وسو نوسوال داده

چی نذرکونکی کولی سی چی ده دی چرگ پرځای بل چرگ حلال یاذبحه کړی او یا یی قیمت ورکړی بینواتوجروواالمستفتی مولوی یونس معتصم

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترم ستادپوشتنی په جواب کی باید ؤ وایو چی په مسئوله صورة کی دا معین چرگ بدلولی هم سی اوقیمت یی هم ورکولای سی خولکن داشی به

Scanned with CamScanner

ترمعین شی په قیمت کی کم نوی ځکه علامة الشامی رحمه الله وایی په نذر کی مکان درهم فقیر پر خپل اصل پاته دی یعنی تعین پکښی معتبرندی البته هغه نذر چی تریوشی پوری معلق وی دهغه شی ترحصول مخکی نه لامیژی

)والحجة علی ماقلنا ماقال فی فتح القدیر شرح الهدایة- قال لله علی ان اذبح جزورافاتصدق بلحمه فذبح سبع شیاء جاز۱۲(جلد۴صفحه۳۷۵مط رشیدیه

)کذاقال فی الدرالمختار(نذران یتصدق بعشرة دراهم من الخبزفتصدق بغیره جاز ان ساوی العشرة کتصدقه بثمنه۱۲(جلد۳صفحه۷۴۱مط شامليه

قال علامة الشامی فی الرد- اماالمکان والدرهم والفقیر فهی باقیة علی الاصل من عدم التعیین ولذا اقتصرالشارح فی بیان المخالفة علی التعجیل فقط حیث قال فانه لایجوزتعجیله وکمالایتعین الفقیرلایتعین عدده ففی الخانیة ان زوجت بنتی فالف درهم من مالی صدقة لکل مسکین درهم فزوج ودفع الالف

الی مسکین جملة جاز۱۲ردالمحتار ج۳ص۷۴۱ ؛هکذافال فی امدادالفتاوی جلد۵صفحه۵۱۹

کتبه :مفتی کلاب شاه شرافت :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام مفتی عبدالمجیدامیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی عبدالظاهر ظهیر ۱۴۴۱رامضان المبارک ۲۶مق

دنذرمعین تغیرهم جائزدی

Scanned with CamScanner

*(الاستفتاء)**محترم مفتی صاحب که چیرته یوچانذروکړه که می فلان کاروسوزبه دجمعی په ورځ روژه نیسم،اوس که کاروسوه دی شخص دجمعی دورځی څخه ماسواپه بله ورځ روژه ونسی ایادنذراداکیږی کنه* ()

(الافتاءبتوفیق الله تعالی)

محترمه ستادپښتنی په جواب کی به ووایم،*په نذرکی کښی چه څوک دزمانی،یادځای یادفقیر**تعین وکړی نوداتعین په ناذر،نذرمنونکی،باندی لازم نه دی**په کم بل وخت یابل ځای یابل فقیرته هم دهغه**شی په ورکولوسره**نذرادا**کیږی،همدارنګه که په نذر**کښی کوم شی متعین کړی**چه فلان شی به ورکوم نو**بعینه هم دهغه شی ورکول لازم نه دی،بلکه دهغه دقیمت**په برابرنقدی روپی یاکوم**بل شی هم ورکول شی، نواو**س په بله ورځ روژه په نیو**لوباندی نذ،اداکیږی*()

كمافي درر الحكام»شرح غرر الأحكام ج 1 ص212- (لَا يَخُصُّ نَذْرٌ بِزَمَانٍ وَمَكَانٍ وَدِرْهَمٍ وَفَقِيرٍ) أَمَّا الزَّمَانُ فَأَنْ يَقُولَ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ رَجَبًا أَوْ أَعْتَكِفَ رَجَبًا فَصَامَ أَوِ اعْتَكَفَ شَهْرًا قَبْلَهُ أَوْ ذَكَرَ الصَّلَاةَ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ جَازَ عَنِ النَّذْرِ ()

Scanned with CamScanner

وكذافي الدرالمختار»ج2 ص436- (وَالنَّذْرُ) مِن اعتِكَافٍ أو حَجٍّ أو صَلَاةٍ أو صِيَامٍ أو غَيرِهَا (غَيرِ المُعَلَّقِ) ولَو مُعَيَّنًا (لَا يَختَصُّ بِزَمَانٍ ومَكَانٍ ودِرهَمٍ وفَقِيرٍ) فلَو نَذَرَ التَّصَدُّقَ يَومَ الجُمُعَةِ بِمَكَّةَ بِهَذَا الدِّرهَمِ عَلَى فُلَانٍ فَخَالَفَ جَازَ. ()

وكذافي ردالمحتار»ج2 ص137- قال في العلائية والنذر لايختص بزمان ومكان ودرهم وفقير فلونذالتصدق يوالجمعة بمكة بهذاالدرهم علافلان فخالف جاز ()

*وكذافی احسن الفتاوی «ج۵ص ۴۸۰ : وهكذافی فتاوی دارالعلوم زكرياج ۴ص ۴۷۲نذر مانے کا بیان

وهكذافی امدادالفتاوی ج۲ص ۵۵۲

كتبه مفتی عبدالجليل اغاعرفان : الجواب صحيح ،مفتی نقيب الله ابوالعامر ومفتی محمدعبدالله ابوالاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور،ومفتی كلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهير

كه دورور كورته ولاړم نوپر مابه يوميياست روزی وی

ألإســـــتفـــاء مفتی صاحب كه چانذر وكړو په داسی طريقه ،مثلا وی ويل كه زه دورور كورته ورغلم نوپر مابه يوه ميانبت روژی وی دنذرلفظ يی .يادكړو يايی نه كړو ياد.اوبيادورور كورته ولاړی نو اوس پرده باندی روژی نيول لازمی دی اوكه يوازی دقسم كفارة پری لازميږی؟

الإفتـــــــاء بتوفيق الله تعالى.

Scanned with CamScanner

محترمه وروره په مسئوله صورت کی (یعنی چی مطلب دفعل نه کولو وی)دغه سړی اختیار لری که یوه میاښت روژی ونیسی هم یی غاړی خلاصیږی او که دقسم د کفاری(یعنی دری ورځی روزی په نیولو)سره ه یئ هم غاړی خلاصیږی.

کمافی الفتاوي الکاملیة ص ۴۳

سئلت عمن قال في وقت غضبه علي زيد ان كلمت زيدافعلي التصدق بمأئة ريال منالريال الفلاني. يريدبذالک الامتناع من كلامه ثم كلمه فماذا يلزمه .(فالجواب)انه يخير بين ان يوفي بنذره أويعطي كفارة يمين.قال في الدرمختارثم ان المعلق فيه تفصيل.فان علقه بشرط يريده كأن قدم غائبي أشفي مريضي يوفي وجوبا ان وجد الشرط.وان علقه بمالم يرده كان زينيت بفلانة مثلا فحنث وفي بنذره او كفر ليمنه لانه نذر بظاهره.يمين بمعناه.فيخير ضرورة اه ـ والله اعلم.

وهکذافی الهندیة۲/۶۵.الفصل الثانیفی الکفارة کتاب الایمان– وان علق بشرط لايريد كونه كدخول الداراونحوه يتخير بينالكفارة وبين عين ما ألتزمه وروى اباحنيفة رح الى التخير ايضا.وبهذايفتى اسماعيل الزاهد قال رضى الله عنه.هواختيارى ايضا كذا فى المبسوط وهذاالتفصيل هوالصحيح كذا فى الهداية.

البحرائق ۴/۲۵۹کتاب الایمانهکذا فی الهدایه ۲/۴۶۱کتاب الایمان فصل فی الکفارة.

Scanned with CamScanner

.ان فعلت كذا فعلى حجة اوصوم سنة اوصدقة ما أملكه اجزاه من ذالک كفارة اليمين .وهوقول محمدرح ويخرج عن العهدة باالوفا بماسمى ايضااذكان شرط لايريدكونه .لانه فيه معنى اليمين وهوالمنع .وهوبظاهره نذر فيتخير ويميل الى اى الجهتين

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاهجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغر ومفتی شراف الدین ومفتی عبدالجلیل اغاعرفان ومفتی عبدالظاهر ظهیر

کتاب الحدودوالقصاص

دقسامة مسئله

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! زمونږ په كلي كي په يوكوركي په كوټه اوخونه كي يوسړی يوچا وژلی اوقتل كړي و : خوقاتل يي معلوم نه ده . اوس پوشتنه داده چي ددا سي مړی اومقتول شرعي حكم څه ده: ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُوْلِهِ الكَرِيْمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمعِين

اما بعد:محترمه په مسئوله صورت كي كه يي قاتل معلوم نه وي نو دقسامة ترحكم لاندي كيږي خودقسامة دحكم تعميل اواجراء دقاضي صلاحيت ده

Scanned with CamScanner

لمافي الهداية قال وإذا وجد القتيل في محلة ولا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا ۲۱۶ ج ۴(

كذافى البحر الرائق ۴۶۴ (ج ۸(

وَفِي الشَّرْعِ أَيْمَانٌ يُقْسِمُ بِهَا أَهْلُ مَحَلَّةٍ أَو دَارٍ وُجِدَ فِيهِمَا قَتِيلٌ بِهِ جِرَاحَةٌ أَو أَثَرُ ضَرْبٍ أَو خَنْقٍ وَلَا يُعْلَمُ مَن قَتَلَهُ يُقْسِمُ خَمْسُونَ رَجُلًا مِن أَهْلِ المَحَلَّةِ يَقُولُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُم بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُه وَلَا عَلِمْتُ لَهُ قَاتِلًا وَسَبَبُهَا وُجُودُ القَتِيلِ كَمَا ذَكَرْنَا وَرُكْنُهَا إِجْرَاءُ اليَمِينِ عَلَى لِسَانِ كُلِّ وَاحِدٍ مِن الخَمْسِينَ بِاللَّهِ مَا قَتَلْتُه وَلَا عَلِمْتُ لَهُ قَاتِلًا ص ۶۷۷ (ج ۲(

لمافي البحرائق وفي الأصل وإذا وجد القتيل في الدار تجب القسامة على صاحب الدار والدية على عاقلة الدار :ص ۴۴۹ (ح ۸(

وفى الفقه على المذاهب الأربعة وإذا وجد القتيل في دار لإنسان فالقسامة عليه، والدية على العاقلة ص ۱۷۶ (ج ۵(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظه الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر و مفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۳ محرم (۲۷)هق

که موټسیکل په موټر کی دشاخوا دطرفه ووهی؟*

Scanned with CamScanner

ألإســتفتاء؟محترم مفتی صاحب یوپوشتنه ده هغه داچی یوموټر پر خپل لاس روان ده چی دشادخوا یونفر موټسیکل پکی وو واهو اودموټسیکل خاوند ددی ټکر له امله وفات سو نوایا پر استاذ دموټر باندی دیة سته کیا؟*

الفتوی بـعون الله تـعالی

محترمه پردی موټروان باندی ضمان اودیة نسته، ځکه چی فقهاء ؤ لیکلی دی چی په تصادم اوټکر کی چی په هغه څه کی چی احتراز ځنی ممکن نه وی اوله وسه اوله طاقت وتلی خبره وی نوپه هغه کی ضمان نسته نو دلته په مسئوله صورة کی شکاره خبره ده چی دشاخوا ټکرچی په فعل دغیر سره ده احتراز ځنی غیر ممکن ده

دوهم داچی کله مباشر او مسبب جمع سی اومباشر متعدی وی اومسبب غیرمتعدی وی نودحکم اضافت ومباشرته کیږی نودلته چونکه موټسیکل والا مباشر اومتعدی هم ده نودحکم اضافت] قتل[به هم پخپله ده ته کیږی یعنی خپل ځان یی پخپل فعل سره مړکو نولهذا دموټر پراستاذ دیة نسته

کما في الردمحتارج5ص428ط حبیبیة

Scanned with CamScanner

)قوله ان اصطدما(أي تضار بالجسد اه درمنتقي وهذا ليس علي اطلاقه بل محمول علي ما اذا تقابلا لمافي الاختيار سار رجل علي دابة فجاء راكب من خلفه فصدمه فعطب المؤخر لاضمان علي المقدم وان عطب المقدم فالضمان علي المؤخر وكذا في السفينتين

وكما في الفقة الاسلامي ج7ص5781 في بحث ضمان الراكب ومن في معناه وحوادث التصادم

أولا ما لايمكن الاحتراز عنه لاضمان فيه . ومعناها أن كل مايشق البعد عنه لايكون سبباموجبا للضمان لانه من الضرورات ولان مايستحق علي المرء شرعا يعتبر فيه الوسع والطاقة وأما لايمكن تجنبه أوالاحتياط عنه فيكون سببا موجبا للضمان ...فماتولد من سير الماشي أوالراكب اذ لوجعلناه مضمونا لصار الشخص ممنوعاعن السير وهومأذون به

*وكمافي البحوث لتقي صاحب ج1ص*293

وحاصلها أن السير في طريق العامة حق لكل انسان ولكن استعمال هذالحق مقيد بأن لايحدث ضررا بأن لايحدث ضررا بغيره فيمايمكن التحرزعنه ...وانماتقييدت بهايمكن التحرزعنه دون مالايمكن التحرز عنه يتعذر عليه استفاء حقه لانه يمتنع عن المشئ والسير مخافة أن يبتلئ بمالايمكن أن يتحرزعنه

* وكذا قال فيه ج2ص*304

Scanned with CamScanner

اذاجتمع المباشر والمسبب والمباشرمتعدوالمسبب غيرمتعدفالضمان علي المباشر

*وكذا في ص*310 =اذا اجتمع المباشر والمسبب والمباشرمتعد والمسبب غيرمتعد فالضمان علي المباشر

*وكذا في الفقه الاسلامي ج7ص*216

والسائق مسئول عمايحدثه بالغيرمن إضرارسواء في البدن ام المال اذا تحققت عناصرها من خطاء وضرر ولايعفي من هذه المسئولة الا في الحالات الآتية .اذا كان الحادثة نتيجة لقوة قاهرة لايستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها وهي كل أمرخارج عن تدخل الانسان

*وهكذا في البحوث ج1ص*316

ان الرجل الذي قفز أمام السيارة ان قفز بقرب منها بحيث لايمكن للسيارة في سيرها المعتاد في مثل ذالک المكان ان تتوقف بالفرملة وكان قفزه فجاءة لايتوقع مسبقا لدي سائق متبصر محتاط فان هلاكه أوضرره في مثل هذه الصورة لاينسب الي السائق السيارة ولايقال انه مباشر الاتلاف فلايضمن السائق ويصير القافز مسببا لهلاک نفسه وذالک لوجوه الخ.

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل مرکز الجواب صحیح مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان مسرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۲ رجب المرجب (۵) مق

مور خپل بچي پر کټ کښيږدی هغه رايله سی اومړسی

Scanned with CamScanner

الاستفتاءمورخپل بچئ پرکټ یاچهارپایي بیده کړی یایی وینښ پیباسی بیاهغه کوچنئ ولویږی اومړسي پردغه مور یی څه لازمیژی او ګناه سته کنه بینوا توجروا

الجواب باسم.ملهم الصدق والصواب

محترمه په مذکوره صورت کښي مفتی به قول دادی چي شی هم نشته باندي البته صرف توبه اواستغفارباندي شته کفاره هغه وقت شته چي له لاسه یه ولویږي

کماقال فی ردالمحتار جـ۶صـ۶۲۵

صَبِيٌّ سَقَطَ مِن سَطحٍ أو فِي مَاءٍ فَمَاتَ، فَلَو كَانَ مِمَّن يَحفَظُ نَفسَهُ لَا شَيءَ عَلَى الأَبَوَينِ وَإِلَّا فَعَلَيهِمَا الكَفَّارَةُ لَو فِي حِجرِهِمَا وَعَلَى أَحَدِهِمَا لَو فِي حِجرِهِ كَذَا عَن نُصَيرٍ، وَعَن أَبِي القَاسِمِ لَا شَيءَ عَلَيهِمَا إِلَّا التَّوبَةُ وَالاستِغفَارُ، وَاختِيَارُ أَبِي اللَّيثِ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَى أَحَدِهِمَا إِلَّا أَن يَسقُطَ مِن يَدِهِ وَعَلَيهِ الفَتوَى ظَهِيرِيَّةٌ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعلَمُ.

وکذافی الهندیة جـ۶صـ۳۳

صَبِيٌّ مَاتَ فِي المَاءِ أَو سَقَطَ مِن السَّطحِ فَمَاتَ، فَإِن كَانَ مِمَّن يَحفَظُ نَفسَهُ لَا شَيءَ عَلَى الأَبَوَينِ، وَإِن كَانَ مِمَّن لَا يَحفَظُ نَفسَهُ فَعَلَيهِمَا الكَفَّارَةُ إِن كَانَ فِي حِجرِهِمَا، وَإِن كَانَ فِي حِجرِ أَحَدِهِمَا فَعَلَيهِ الكَفَّارَةُ هَكَذَا عَن نُصَيرٍ، وَعَن أَبِي القَاسِمِ فِي الوَالِدَينِ إِذَا لَم يُتَعَاهَد الصَّبِيُّ حَتَّى سَقَطَ مِن سَطحٍ وَمَاتَ، أَو احتَرَقَ بِالنَّارِ لَا شَيءَ عَلَيهِمَا إِلَّا التَّوبَةُ وَالاستِغفَارُ، وَاختِيَارُ الفَقِيهِ أَبِي اللَّيثِ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَلَى أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ عَلَيهِمَا، وَلَا عَلَى أَحَدِهِمَا إِلَّا أَن يَسقُطَ مِن يَدِهِ وَالفَتوَى

Scanned with CamScanner

عَلَى مَا اخْتَارَهُ أَبُو اللَّيْثِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ كَذَا فِي فَتَاوَى قَاضِي خَان

کتبہ: مفتی عبدالرحمان سرور: الجواب صحیح .مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی کلاب شاہ شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاہر ظہیر
تاریخ۱۴۴۲شعبان (۱۵)مق

کفاره قتل په دوشیانو کي راځي

الاستفتاء: السلام علیکم ورحمة الله وبرکا ته مولوي صاحب ! یوچاپه خطاسره په موټر یو څوک مړکړي ده اوس په فدیه ورکولوسره وشپیتو مسکینانو ته یي غاړي خلاصیږي او که نه ؟بینوا توجروا!

الفتوی بعون الله تعالی نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّی وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجمعین

اما بعد :محترمه په مسئوله صورت کي کفاره دقتل خطا په دوو شیا نوسره ده اول دمؤمن مریي یامؤمني مینځي په ازادولوسره اداء کیږي اوکه قاتل دغه قدرت نه ولري نوبیابه دوې میاشتي پرله پسي متصلي روژې نیسي اوپه بله طریقه سره لکه شپیتو مسکینانوته پیسې یادودی ورکول دقتل الخطاء کفاره نه اداء کیږي که څه هم دروژو دنیولو قدرت نه ولري.

Scanned with CamScanner

لما في الدر المختار على ها مش) رد المحتار) (وكَفَّارَتُهُمَا (أي الخَطَأ وَشِبْهِ العَمْدِ) عِتقُ قِنٍّ مُؤْمِنٍ فَإِن عُجِزَ عَنْهُ صَامَ شَهْرَيْنِ وَلَاءً وَلَا إِطْعَامَ فِيهِمَا (إذ لَم يَرِد بِهِ النَّصُّ وَالمَقَادِيرُ تَوقِيفِيَّةٌ)6/ 574)كتاب الديات ، كذا في الهداية ج ۴ ص كتاب الديات ،وتبيين الحقائق

وفي الموسوعة الفقهية كفارة القتل الخطأ هي -: عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فَمَن لَم يَجِد فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا) { سورة النساء (.92 / فَالتَّتَابُعُ فِي صِيَامِ هَذَيْنِ الشَّهْرَيْنِ وَاجِبٌ اتِّفَاقًا .ج (10 ص(129

و في النتف في الفتاوى كَفَّارَةَ القَتلِ الخَطَأ وَهُوَ ان يقتل احدا مُؤمنا خطأ فَعَلَيهِ ان يعتق رَقَبَةَ مُؤمنَة فان لم يستَطع فصوم شَهْرَيْن مُتَتَابعين ص(144

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابرانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ رجب المرجب (۵)مق

په خفه کولو سره دقتل دقصاص مسئله

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! كه احمد عمرپه غاړه کې خفه کړي أومړ ئې کړي په دغه احمد باندي قصاص شته کنه ؟ بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اٰلِهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعين

Scanned with CamScanner

اما بعد :محترمه: په مسئوله صورت کي پراحمد باندي شرعاقصاص نه لازمېږي ، ځکه داقتل شبه عمد ده دية به دمقتول ورثه وو ته ورکوي ألبته که چېري داحمدداعادت ؤ چې خلک يي په خفه کولوسره مړه کول يعني) ساعي فى الأرض بالفساد ؤ(نوبيابه يي امام سياسة قتل کوي.

لما في فتاوى قاضيخان و لو خنق رجلا لا يقتل إلا إذا كان الرجل خناقا معروفا خنق غير واحد فيقتل سياسة) ۲۷۰/۳

وفي رد المحتار وَلَو خَنَقَ رَجُلًا لَا يُقتَلُ إلَّا إذَا كَانَ خَنَّاقًا مَعرُوفًا خَنَقَ غَيرَ وَاحِدٍ فَيُقتَلُ سِيَاسَةً ا ه ج ۶ (۵۴۳(

وفي معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام(

وَلَو خَنَقَ رَجُلًا وَمَاتَ فَهُوَ شِبهُ العَمدِ لَا قِصَاصَ فِيهِ؛ لِأَنَّ القَتلَ حَصَلَ بِآلَةٍ غَيرِ جَارِحَةٍ وَقَاطِعَةٍ وَإِنَّهَا غَيرُ مُفضِيَةٍ إِلَى القَتلِ لَا مَحَالَةَ؛ لِأَنَّ التَّخنِيقَ قد لَا يُفضِي إِلَى القَتلِ فَكَانَ شِبهَ العَمدِ.)

ص :۱۸۱(

وفي تبيين الحقائق وَصُورَةُ المَسأَلَةِ فِي الجَامِعِ الصَّغِيرِ مُحَمَّدٌ عَن يَعقُوبَ عَن أَبِي حَنِيفَةَ فِي رَجُلٍ يَخنُقُ رَجُلًا بِمِخنَقَةٍ خَنَاقٍ حَتَّى قَتَلَهُ قَالَ الدِيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فَإِن وُجِدَ وَقَد خَنَقَ غَيرَ مَرَّةٍ

Scanned with CamScanner

فِي المِصرِ وَغَيرِ المِصرِ فَلِلإِمَامِ أن يَقتُلَهُ وَأَرَادَ بِهَا أَنَ القِصَاصَ لَا يَجِبُ مَعَ ذَلِک) ۳ /۲۴۰ (

كذافي الفتاوى الهندية) ۶ /۵(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲جمادی الاول (۲۰)هق

په شريک موټر څوک وژل

الاستفتاء: السلام عليكم ورحمة الله وبركا ته مولوي صاحب ! کچيري په موټراوګاډي کي يو څو نفره سره شريکان ول که يوه شريک په موټريوڅوک مړ کړي وس دية او پور په دغه شريک ده که په ټو لوشريکانو ؟بينوا توجروا!

الفتوى بعون الله تعالى نَحمَدُهُ وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلى رَسُولِهِ الكَرِيمِ وَعَلى اِلهِ وَاَصحَابِهِ اَجمعِين

اما بعد:محترمه ! په مسئوله صورت کي کچيري په شريک موټرباندي يو شريک ځوک په موټر ووهي اومړيي کړي نودية اوپور په موټر چلونکي اووهونکي ده نه پر نوروشريکانو ځکه مباشر)فعل(کونکي ضامن دي

لما في مجلة الأحكام) المَادّةُ : (92 المُبَاشِرُ ضَامِنٌ وَإِن لَم يَتَعَمَّد) ص(27 :

وفي درر الحكام في شرح مجلة الأحكام أي أَنَّهُ سَوَاءٌ تَعَمَّدَ المُبَاشِرُ إِتلَافَ مَالِ الغَيرِ أو لَم يَتَعَمَّد يَكُونُ ضَامِنًا .ج ۱ص ۹۳ (كذافي معين الحكام وسليم باز

Scanned with CamScanner

وفي الفقه الإسلامي وأدلته أولاً . ضمان المباشر وحده: المباشر :هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة، أي تدخل فعل شخص آخر مختار، ويكون مسؤولاً عن فعله(559 /7)

مرتب قاضی مولوی سید اغا حنظله الله :الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوانعام ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاه شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر تاریخ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)حق

په حق دقصاص کی دبعضی ورثه وو عفویا کوچنی والی

الاستفتاء- محترم مولوی صاحب که چیری ده مقتول ورثه دوه غټان وی او یو کشنی وی وس داغټان قصاص اخستلی سی اوکه ده کوشنی تر بلوغ به انتظار کوی اوبل دا پوشتنه ده چی په ورثه وو کی بعض عفوه وکړی دانو ر بیا قصاص حق لر ی اوکیه نه لری

الجواب بعون الله

محترمه اول جز په جواب کی به ووایو چی غټان قصاص اخستلی سی ده کوشنیانو تربلوغ انتظار ضروری ندی

دوم جز په جواب کی به ووایوکه یوه د ورثه وو څخه قاتل معاف کړی نو قصاص ساقیطړی کوم ورثه چی راضی ندی دهغوی ده حصی دی دیت ورکړی

کمافی الدر المختار مع ردج۶ ص۵۳۹

Scanned with CamScanner

)وَلِلكِبَارِ القَوَدُ قبلَ كِبَرِ الصِغَارِ (خِلَافًا لَهُمَا .وَالأَصلُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يَتَجَزَّأُ إِذَا وُجِدَ سَبَبُهُ كَامِلًا ثَبَتَ لِكُلٍّ عَلَى الكَمَالِ كَوِلَايَةِ إِنكَاحٍ وَأَمَانٍ) إِلَّا إِذَا كَانَ الكَبِيرُ أَجنَبِيًّا عَنِ الصَغِيرِ فَلَا (يَملِكُ القَوَدَ) حَتَّى يَبلُغَ الصَغِيرُ (إِجمَاعًا زَيلَعِيٌّ فَلْيُحفَظ.قَولُهُ خِلَافًا لَهُمَا (فَعِندَهُمَا لَيسَ لَهُم ذَلِكَ إِلَّا أَن يَكُونَ الشَرِيكُ الكَبِيرُ أَبًا لِلصَغِيرِ نِهَايَةٌ .وَقَاسَاهُ عَلَى مَا إِذَا كَانَ مُشتَرَكًا بَينَ كَبِيرَينِ وَأَحَدُهُمَا غَائِبٌ) قَولُهُ وَالأَصلُ إِلَخ (استِدلَالٌ لِقَولِ الإِمَامِ قَالَ فِي الهِدَايَةِ :وَلَهُ أَنَّهُ حَقٌّ لَا يَتَجَزَّأُ لِثُبُوتِهِ بِسَبَبٍ لَا يَتَجَزَّأُ وَهُوَ القَرَابَةُ وَاحتِمَالُ العَفوِ مِن الصَغِيرِ مُنقَطِعٌ أَي فِي الحَالِ فَيَثبُتُ لِكُلِّ وَاحِدٍ كَامِلًا كَمَا فِي وِلَايَةِ الإِنكَاحِ، بِخِلَافِ الكَبِيرَينِ؛ لِأَنَّ احتِمَالَ العَفوِ مِن الغَائِبِ ثَابِتٌ اهـ.

كذافی التبیین ج۶ ص۱۰۹- وَلِلكِبَارِ القَوَدُ قَبلَ كِبَرِ الصِغَارِ (يَعنِي إِذَا كَانَ القِصَاصُ مُشتَرَكًا بَينَ الصِغَارِ وَالكِبَارِ بِأَن قَتَلَ لَهُم وَلِيٌّ جَازَ لِلكِبَارِ أَن يَقتُلُوا القَاتِلَ قَبلَ أَن يَبلُغَ الصِغَارُ، وَهَذَا عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَقَالَا لَيسَ لَهُم ذَلِكَ حَتَّى يَبلُغَ الصِغَارُ.

قَولُهُ وَلِأَبِي حَنِيفَةَ مَا رُوِيَ أَنَّ عَبدَ الرَحمَنِ إِلَخ (رَوَى عَن عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أَنَّهُ لَمَّا أَصَابَهُ ابنُ مُلجِمٍ قَالَ فِي وَصِيَّتِهِ أَمَّا أَنتَ يَا حَسَنُ فَإِن شِئتَ أَن تَعفُوَ فَاعفُ، وَإِن شِئتَ أَن تَقتَصَّ فَاقتَصَّ بِضَربَةٍ وَاحِدَةٍ وَإِيَّاكَ وَالمُثلَةَ فَلَمَّا مَاتَ عَلِيٌّ قُتِلَ بِهِ وَفِي وَرَثَةِ عَلِيٍّ صِغَارٌ مِنهُم العَبَّاسُ بنُ عَلِيٍّ وَكَانَ لَهُ أَربَعُ سِنِينَ وَذَلِكَ بِحَضرَةِ الصَحَابَةِ مِن غَيرِ نَكِيرٍ كَذَا فِي

Scanned with CamScanner

الأَسْرَارِ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ فِي كِتَابِ الطَّبَقَاتِ الكَبِيرِ وَالعَبَّاسُ بْنُ عَلِيٍّ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ فَلَم يَسْتَأْنِ بِهِ بُلُوغَهُ .اه .أَتْقَانِيْ

کذافی تنقیح الحامدیه ج۲ ص۲۶۸حواله الجزالثانی

کمافی در مع الرد ج۶ص۵۵۶- ویسقط القودبموت القاتل: لفواط المحل:

ویعفوالاولیاءویصالحهم علی مال ولوقلیلا؛ ویجب حالا؛ عندالاطلاق وبصلح أحدهم وعفوه ولمن بقی من الورثة حصته من الدیة

کذافی احسن الفتاوی ج۶: ۶۲۸پښتو

کتبه مولوی محمدیاسر: الجواب صحیح ،مفتی نقیب الله ابوالعلم ومفتی کلاب شاه شرافت مفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالظاهر ظهیر

تاریخ ۱۴۴۲ربیع الاول(۱۵)هق

که موټر چپه سی اوسپاري مړ سی نو په موټر وان

*ألإ ستفتـــاء*مفتي صاحب مسئله په دی ډوله ده چی یونفر په لار کی ولاړ ده موټرته لاس ورکړی چی ماهم یوسه موټر وان یی را واخلی مفت بی کرایی خدای نکرده موټر چپه سواوداسپاری مړ سونو آیا په موټروان دیة سته کیا؟مستفتي قاري مولوي جانان *

الفتوي بعون الله تعالي*

Scanned with CamScanner

*محترمه وروره که دغه موټروان دعادی لارو اوعادی سرعت څخه استفادة کړی وی اودواقعی تر مخه ټایرونه اوغیره جوړ وی اوخلل پکی نه وو اود ترافیکی قوانینوڅه یی هم مخالفة نه وی کړی اوموټر چپه سی نوپه دی صورت کی نه دیت سته نه نورتاوان اونه ضمان ـــ اوکه دغیر عادی لارو څخه استفاده کړی وی او ترافیکی قوانین یی نه وی مرعاة کړی اویایی ډیر تیز چلولی وی اوداسی نور نوبیاپرده باندی دیة لازم دی

***کمافي بحوث في قضایافقهیةمعصرة ص*313**

***اذا كانت السيارة سليمة قبل السير بها وكان السائق يتعهدها تعهدا معروفا ثم طرء عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها حتي خرجت السيارة من قدرة السائق ومكنة من ضبطها .... لوتقلب بسبب ذالک علي احد اوشئ فمات فلا ضمان عليه ....وذالک لان ماحصل بالسيارة بعدخروجها من ضبطها السائق بحادثة حدثت بجهاز من أجهزتها لاتصح نسبتها الي السائق ولايقال ان السائق مباشر الاتلاف وغاية مايقال فيه انه مسبب للهلاک فانه هو الذي سير السيارة في مبدء الامر وبما انه يشترط لتضمنه التعدي ...نعم ان اخل بشرط من هذه الشروط مثل عدم تعهده للسيارة اوتسييرها مع خلل ظاهر في جهاز من اجهزتها اوسوقها عنيفا فإنه يضمن في كل ذالک ***

Scanned with CamScanner

*وهكذ افي الفقة الإسلامي ج7ص*5216- *والسائق مسئول عمايحدثه بالغير من إضرار سواء في البدن ام المال اذا تحققت عناصرها من خطاوضرر ولايعفي من هذه المسئولية الا في الحالاة الاتية -1 - اذا كان الحادث نتيجة لقوة قاهرة لايستطيع دفعها وتعذر عليه الاحتراز منها وهي كل امر عارض خارج عن تدخل الانسان*

*وهكذا في المجلة المادة*93- المتسبب لايضمن الا بالتعمد *

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاه جویـــــ الجواب صحیح .مفتی عبد المجید امیر ومفتی عبد الرحمان سرور ومفتی گلاب شاه شرافت ومفتی عبد الظاهر ظهیر تاریخ ۱۴۴۱شوال المکرم ۲۵ق

كه يوشئه حمل ولري اوخاوند ونه لرى نوحد زنا؟

الإســـــــتفتاء؟ محترموعلماء كرامو زمايومسئله ده هغه په دارقم ده كه ديوباكرى انجلى حمل شكاره سى اوخاوند ونه لرى اوس پر دغي شئي حد جاري كيږي كيا؟مستفتي احمدآغا

الفتـــوي بعون الله تعالي

محترمه وروره يوشئه چى كوچنى)حمل(ولرى اوخاوند هم ونه لرى نوپه خالي په ظهور دحمل سره حدزنا نه ثابتيږى په داسى حال كي چي له زنا كولو څخه انكار كوي ځكه كيدي سى چى په شبهة سره دى وطء سوى وى

Scanned with CamScanner

اوبياحملداره سوی وی یاپه زنا مجبوره کړل سوی وی نوشبهة موجوده سوه اوحد په شبهة له منځه ځی اودفع کیږي

كما قال في الموسوعة ج24ص42حرف الزاء ظهور الحمل

ذهب الجمهور الفقهاء. الحنفية والشافعية والحنابلة . إلي عدم الثبوت حد الزني بظهور الحمل في إمراة لازوج لها وأنكرت الزني لجواز أن يكون من وطء شبهة أواكراه والحد يدرء بالشبهة وقد روي عن ابي سعيد أن امراة رفعت الي عمر ليس لها زوج وقدحملت . وسألها عمر . فقالت اني امراة ثقيلة الرأس وقع علي رجل وانا نائمة فما استيقظيت حتي نزع فدرأ عنها الحدوروي عن علي وابن عباس أنهما قالا :اذاكان في الحد" لعل "وعسي " فهومعطل

وهكذا في الفقة الإسلامي ج7ص5372شاملةولم يأ خذ الحنفية والشافعية بإثبات الزنا باالقرائن

وهكذا في الفقة علي المذاهب الاربعةج 5ص87مبحث الشبهات في الزني

الحنفية قالو :اذا ظهر علي المرأة الحرة حمل ولازوج لها ...يسألونها فاذا قالت استكرهت علي الزنا او وطئت بشبهة يقبل قولها ولايقام عليها الحد لانها بمنزلة من أقر ثم ادعي الإستكراه .واحتجوا علي ذالک بماجاء في حديث شراحة ان الإمام عليا رض قال لها لعله

Scanned with CamScanner

استكرهك؟ قالت لاقال لعل رجلا أتاك في نومك؟ وهكذا ولان الشرع يجـــب الستر في الحدودوروي أن سيدنا عمر بن خطاب رض انه قيل الخ

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

فدیه او کفاره د قتل خطاء

الاستفتاء : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مولوی صاحب د قتل خطاء په کفاره کی که دیو چا دروژ و .دنیولو قدرت نه وی: نو په فديه كي ومسكينا نو ته طعام وركول شرعا څرنګه د ،بینوا توجروا

الفتوى بعون الله تعالى حامدا ومصليا

محترمه په مسئوله صورت کی په کفاره دقتل خطاء کی شرعا دوه شیان دی اول عتق درقبي ده : دوهم دوی ؛ مياشتي متصله روژه نیول دی . بل شئ نسته لکه په فد یه دظها ر کی شپیتو مسکینا نوته طعام وركول دلته طعام اونوره فديه نسته ولي په نص کی ذکر نشته

لما في) رد المحتار)(قولُهُ :سِوَى القَتلِ (فَإِنَّهُ لَا إطعَامَ فِيهِ فَلَا إبَاحَةَ. وَإِنَّمَا ذَكَرَهُ لِلرَّدِّ عَلَى العَيْنِيِّ) ٣ (ص ٤٨٠ (ولمافي الجوهرة النيرة فَإِن لَم يَجِد فَصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ وَلَا

Scanned with CamScanner

يَجزِي فِيهَا الإِطعَامُ (لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَم يَذكُرهُ فِي كَفَارَةِ القَتلِ وإِنَّمَا ذَكَرَ العِتقَ، وَالصَّومَ لَا غَيرُ وَاللَّهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالَى أَعلَمُ) ۲ /۱۴۲(

وفي الهداية"

وكفارته عتق رقبة مؤمنة "لقوله تعالى} :فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ] {النساء [92:الآية" فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين "بهذا النص" ولا يجزئ فيه الإطعام "لأنه لم يرد به نص والمقادير تعرف بالتوقيف.) ۴ /۴۶۰(

لما في الموسوعة الفقهية الكويتية خِصَال كَفَارَةِ القَتل مُرَتَّبَةٌ كَكَفَارَةِ الظِّهَارِ، وَلَكِن لاَ إِطعَامَ فِيهَا، اقتِصَارًا عَلَى الوَارِدِ فِي إِعتَاقِ رَقَبَةٍ) ۳۶ /۳۴۴

ولمافي العناية (وَقَد بَيَّنَّاهُ فِي أَوَلِ الجِنَايَاتِ) وكَفَارَتُهُ عِتقُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ لِقَولِهِ تَعَالَى} فَتَحرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ] {النساء [92 :إِلَى قَولِه تَعَالَى} فَمَن لَم يَجِد فَصِيَامُ شَهرَينِ مُتَتَابِعَينِ] {النساء : (10/ 271) [92كذافي بدائع و فقه الاسلامی(

مرتب قاضی مولوی سید اغا حفظہ اللہ :الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابو النعام ومفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی عبدالمجید امیر ومفتی عبدالرحمان سرور ومفتی کلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر تاریخ۱۴۴۱شعبان۲۱ھ ق

ددوونابالغه خويندوځخه ديوی هغه بله وژل

Scanned with CamScanner

الأستفتاء؟ دوي انجوني دي چي دواړی سره خوندی دی دایوه7 کالو وه دابله د8کالوده په ساتیری کی د8کالو ولا د 7کالو انجلی په توپانچه وویسته داواقعه دننه په کور کی پیشه سوی ده دالته لویان هم ناست وه

نوایاپه دغه لویان خلګو څه ضمان سته که یا ،

الجواب وبالله التوفيق،

محترمه وروره که په ناستو کسانوکی چاامر نه‌وی ورته کړی نوپه ناستو کسانو دیة اوکفاره نسته حتی که موراوپلارپه ناستو کسانو کی موجود وي نودمفتی به قول مطابق پرهغو یوازی استغفار ده

اوپرقاتلی که څه هم قصاص خونسته مګردیه ورباندی سته کچیری مال وو پیسی ولری اوکه یي ونه لری نوترهغه انتظارورته کیږی ترڅو مالداره کیږی،

دفع سكينالى صبي فضرب نفسه اوغيره بغيراذن الدافع لايضمن الدافع . خانية .

العقودالدرية في تنقيح الحامدية2/254كتاب الجنايات

رجل اعطي صبياسلاحا ليمسكه فعطب الصبى تجب الدية على عاقلة المعطى ولولم يقل له امسكه لي المختارانه يضمن ايضاولودفع السلاح الي الصبي فقتل الصبي نفسه اوغيره لايضمن الدافع باالاجماع كذافي الخلاصة

Scanned with CamScanner

ولم يردبقوله عطب الصبي ان الصبي قتل نفسه فان هناک لاضمان علي المعطي انما ارادبه انه سقط من يده علي بعض بدنه وعطب به

كذا في التتارخانية الهندية ٣٢/٦

صبي مات في الماء اوسقط من السطح فمات فان كان ممن يحفظ لاشئ علي الابوين وان كان ممن لا يحفظ نفسه فعليهماالكفارة هكذاعن نصير.وعن ابي القاسم في الوالدين اذا لم يتعاهد الصبي حتي سقط من سطح ومات اواحترق باالنار لاشئ عليهما إلا التوبة والاستغفارواختيار الفقيه ابوا الليث علي انه لاكفارة عليهماولاعلي احدهما الاان يسقط من يده والفتوي علي ما اختاره ابواالليث كذافي الظهيرة وهوالصحيح كذافي فتاوي القاضي خان.- الهندية ٣٣/٦ ، قاضي خان علي هامش الهندية٤٤٧/٣

رجل امرصبيابقتل رجل فقتله كانت الدية علي عاقلة الصبي. وترجع عاقلته علي عاقلة الامركذافي خزانة المفتين

الهندية ٣٠/٦مسائل الصبيان- صبي في يد أبيه فجذبه انسان من يده والاب مستمک حتي مات فدية الصبي علي الجاذب ويرث منه الاب ولوجذباحتي مات فالدية عليهما ولايرث الاب كذافي الواقعات الحسامية الهندية ٣٣/٦

Scanned with CamScanner

ولاقصاص فيمابين الصبيان وعمدالصبي وخطؤه سواء عندنا حتي تجب الدية في الحالتين فيكون في ماله الهندية ٦/٣- وكذالک لايشترط العقل والبلوغ. فتجب الدية بقتل الصبي والمجنون اتفاقا

الموسوعة.ج٢١- قال ابوجعفر لاعاقلة للعجم وبه يفتي ظهيرالدين المرغناني العقودالدرية٢/ ٢٤٩

ولاشئ علي الاب وان لم يكن له مال فنظرة الي ميسرة قال الفقيه ابو الليث انما وجبت الدية في مال الصبي لانه لايري للعجم عاقلة...فتاوي قاضي خان٣٩٣/٤مكتبة يوسفية

کتبہ مفتی ابو انعام نقیب اللہ خادم الاسلام من زابل شاہ جریـــــــ الجواب صحیح ،مفتی محمد عبداللہ ابو الاحسان ومفتی عبدالرحمان سرورومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہر ظہیر

که د قتل خطا دیة ورته معاف کی نو کفارةوربانده سته کیا؟

الإستـــفتاء؟ محترم استاذانودقتل خطاکفارة چیشئ ده ؟تفصیلامدللا،اوتکټرشاته یوماشوم تکټروان څخه قتل سوی ده، اودماشوم پلارتکټروان معاف کړی دی تکټروان باندی اوس ایا کفاره سته کیا؟

الإفـــــتاء،وبالله التوفيق،

Scanned with CamScanner

محترمه وروره دغه قتل خطاده دقتل خطا حکم داده چی پرتکټروان کفارة لازمه ده کفارةیعنی مریی ازادول یادوی میاشتی مسلسل روژی نیول دی. اوددیة په معاف کیدلو سره له کفاری څخه ئی غاړی نه خلاصیژی،کفارة پرلازمه ده،ځکه کفارة حق الله ده دبنده په معاف کیدلو نه معاف کیژی،– قال الله تبارک تعالی:ومن قتل مؤمنافتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الي أهله الاان يتصدقوا. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من اللهوكان الله عليماحكيما. سورة النساءآيت۹۲(

وقال العلامة الحصفكي رحمه الله:وموجبه اي موجب هذالنوع من الفعل وهوالخطأوماجري مجراه الكفارة والدية علي العاقلة.الدرمختار۵/۳۷۷كتاب الجنايات،

والظاهران سائق السيارة ضامن لما اتلفته في الطريق سواء اتلفته من القدام اومن الخلف ووجه الفرق بينها وبين الدابة علي قول ابي حنيفة رحمه الله:ان الدابة متحركة بإرادتها فلاتنسب نفحتهاالي راكبها ،بخلاف السيارة فإنها لاتتحرك بإرادتها فتنسب جميع حركاتهاالي سائقهافيضمن جميع ذالک.

تكملة فتح الملهم ۲/۵۲۳

وقال العلامة القرطبی:قوله تعالی] الا ان يتصدقوا[يعنى إلا أن يبرئ الأولياءورثة المقتول) القاتلين (مما أوجب الله لهم من الدية عليهم.... وأما الكفارة التي هي لله تعالي فلاتسقط

Scanned with CamScanner

بإبرائهم... وإنماتسقط الدية التي هي حق لهم.- تفسير القرطبي ج5ص307سورة النساء آيت .92

كتبه مفتی ابو انعام نقیب الله خادم الاسلام من زابل شاجوی ـــــ الجواب صحیح ،مفتی محمدعیسی مستغفرومفتی شرف الدین شرافت ومفتی عبدالظاهر ظهیر

باب السرقة

دپلار له پیسوځخه غلاکول څنګه دی

الاستفتآء محترم مفتی صاحب دپلار له پیسوځخه غلاکول څنګه دی چی سړی خپله هم کارکوي اوپلار خرچه نه ورکوی ستاسو دمدلل جواب په هیله مستفتی .جلالی صاحبزاده

الجواب باسم ملهم الصدق والصواب

محترمه مذکورة صورت کي باید ووایو که چیری زوی کوچنی وی نفقه یه فر فلار واجب ده ور څخه ورلایه سی په قدردکفایت او کچیری غټ وی که چیری دپلار اوزوی مال سره گډوی فلار یه نه ورکوی فه خفیه یه ورڅخه اخستلای سی البتة که خالي دفلار مال وي زوي مال نه لري نو له فلار څخه غلا کول جایز نده

Scanned with CamScanner

البتة کچیری غلا ورسه وکړی حد نه پر جاری کیږی یعنی لاس یه نه پر فری کیږی

هندیه ج۲ ص۱۸۱

من سرق من ابویه وان علیااوولده وان سفل اوذی رحم محرم منه کالاخ والاخت والعم والخال والعمة والخالة لایقطع ولوسرق من بیت ذی الرحم المحرم متاع غیره لایقطع ولوسرق مال ذی رحم من بیت غیره یقطع کذافی فتح القدیر

سَرِقَةُ الفَرْعِ مِنَ الأصل :ذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ) الحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ (إِلَى أَنَّهُ لاَ قطعَ فِي سَرِقَةِ الوَلَدِ مِن مَال أَبِيهِ وَإِن علاَ.لِوُجُوبِ نَفَقَةِ الوَلَدِ فِي مَال وَالِدِه؛ وَلأَنَّهُ يَرِثُ مَالَهُ، وَلَهُ حَقُّ دُخُول بَيتِه، وَهَذِهِ كُلّهَا شُبُهَاتٌ تَدرَأُ عَنهُ الحَدَّ.وقد قالت امرأة أبي سفيان :إنه رجل شحيح، فقال النبي– صلى الله عليه وسلم" :-خذي ما يكفيك وولدک بالمعروف "متفق عليه عند البخاري(5364)، ومسلم (1714)من حديث عائشة– رضي الله عنها -والله الموفق.

وہکذافی فتاوی قاسمیہ ج۲۲ص۶۳۳- جواب :لڑکے کا باپ کی اجازت کے بغیر اپنے والد کا مال خفیہ طریقہ پر لے لینا جائز نہیں ہے

کتبہ مفتی عبدالرحمان سرور، الجواب صحیح ،مفتی نقیب اللہ ابوانعام ومفتی محمدعبداللہ ابوالاحسان ومفتی محمدعیسی مستغفرومفتی گلاب شاہ شرافت ومفتی عبدالظاہرظہیر

Scanned with CamScanner

ترتیب ؛ تبویب اوتصحیح مفتی
عبدالظاهر ظهیر من بولدک افغانستان
دښه مشهوری دپاره پر داشماره وټسف باندی
مشهوره پریږدئ دخپلو مفیدو مشهورو څخه
موبر خمن کړی باید څنګه ترتیب وکړوچی
زیات مفیدسی منه ۰۷۰۷۸۱۲۹۲۴

Scanned with CamScanner